A JUDGES' ERROR AND ITS EFFECT ON ISLAMIC JURISPRUDENCE: STDUY A CASE STUDY OF THE COURTS OF LAW IN PUNTLAND STATE OF SOMALIA, 1998 – 2021

BY

MAHAMOUD BARRE EID

REG NO: 118–016144–18401

A DISSERTATION SUBMTTED TO THE DEPARTMENT OF SHARIA, FACULTY OF SLAMIC STUDIES AND ARABIC LANGUAGE SCIENCE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE AWARD OF A DOCTORATE OF PHILOSPHY IN SHARIA OF THE ISLAMIC UNIVERSITY IN UGANDA

NOVEMBER 2024

خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي،
دراسة تطبيقية على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال
من سنة 1998 – 2021م.

إعداد وتقديم

محمود برى عيد

رقم التسجيل

118-016144-18401

إشراف.

الأستاذ الدكتور/ كمـــال لادرع (مشـــرف أساسي)

الأستاذ الدكتور/ أحمد مبشر جالو (مشرف مساعد)

بحث مقدم إلى قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية، لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة من الجامعة الإسلامية في أوغندا.

العام الدراسي: 1446هـ – 2024م

DECLARATION

I declare that this dissertation has been prepared following the rules and regulations of the Islamic University in Uganda governing the writing of dissertations and that:

- All the information and documents within the dissertation were taken from an appropriate academic angle.
- Where relevant, the images, figures, and statistics within the dissertation conform to scientific rules.
- The works of other authors have been accordingly acknowledged.
- The sources used in the works consulted have been properly acknowledged.
- This dissertation has never been submitted to any department in this or any other university as academic work leading to any award.

Mahmoud Barre Eid
Registration No: (118-016144-18401)
Signed: ……
Dated: ……

COPYRIGHT

ISLAMIC UNIVERSITY IN UGANDA

DECLARATION OF COPYRIGHT AND AFFIRMATION OF FAIR USE OF UNPUBLISHED RESEARCH

Copyright © 2024 by Mahmoud Barre Eid All rights reserved. " **Judge's error and its effect on Islamic Jurisprudence), A case study of the Courts of Law of Punt land State of Somalia, between 1998 -2021**). **"**

No part of this unpublished research may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without prior written permission of the copyright holder except as provided below:

1. Any material contained in or derived from this unpublished research may only be used by others in their writing with due acknowledgment.
2. IUIU or its library will have the right to make and transmit copies (print or electronic) for institutional and academic purposes.
3. The IUIU library will have the right to make, store in a retrieval system and supply copies of this unpublished research if requested by other universities and research libraries.

Affirmed by:

Mahmoud Barre Eid

Reg. No: 118-016144-18401

…… ……

Signature Date

APPROVAL

We certify that this dissertation titled *(**A judges' error and its effect on Islamic jurisprudence**", **A case study of the courts of law of puntland state of Somalia**, **1998 – 2021**)* "by Mahamoud Barre Eid Reg No:118-016144-18401" satisfies the partial fulfillment of the requirement for the award of the doctorate of philosophy in sharia of the Islamic university in Uganda.

Sign …… Date ……

Prof/Assoc. Prof. Dr ……

Supervisor

Sign …… Date ……

Prof/Assoc. Prof. Dr ……

Internal Examiner.

بسم الرحمن الرحيم

محتويات البحث

الموضوع	الصفحة
DECLARATION	I
COPYRIGHT	Ii
APPROVAL	Iii
البسملة	أ
محتويات البحث	ب
الإقرار	ط
الاستهلال	ي
إهداء	ك
الشكر	ل
ملخص البحث	م
الفصل الأول: المقدمة	**1**
التقديم	2
مشكلة البحث	5
أسباب اختيار الموضوع	6
أهمية البحث	6
أهداف البحث	7
اسئلة البحث	7
حدود الحث	7
منهج البحث	8
الدراسات السابقة	10
الفصل الثاني: المحاكم الشرعية في ولاية بنت لاند واختصاصاتها	**16**
المبحث الأول: أنواع المحاكم في ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال واختصاصاتها	17

المطلب الأول: لمحة تاريخية عن ولاية بنت لاند	18
أولا: أرض جمهورية الصومال	18
ثانيا: ولاية بنت لاند جغرافيا	21
المطلب الثاني: نشأة المحاكم في الولاية وأنواعها واختصاصاتها	27
أولا: نشأة المحاكم في الولاية	27
ثانيا: أنواع المحاكم واختصاصاتها	28
المبحث الثاني: أهمية القضاء ومقاصده وتاريخه في الفقه الإسلامي	32
المطلب الأول: تعريف القضاء وأهميته	33
المطلب الثاني:. مقاصد القضاء في الفقه الإسلامي	42
المطلب الثالث: نبذه عن تاريخ القضاء في الإسلام	44
أولا: القضاء في العهد النبوي	45
ثانيا: القضاء في عهد الخلفاء الراشدين	46
ثالثا: القضاء في عهد الأمويين	52
رابعا: القضاء في عهد العباسيين	56
خامسا: القضاء في عهد العثمانيين	57
سادسا: القضاء الشرعي في العصر الحاضر	60
المبحث الثالث: سلطة القاضي وأنواع المحاكم واختصاصاتها في الفقه الإسلامي	61
المطلب الأول: تعريف سلطة القاضي وأنواعها وأقسامها	64
الفرع الأول: تعريف سلطة القاضي باعتبار ألفاظها الإضافية	64
تعريف السلطة	64
تعريف القاضي	66
تعريف كلمتي (سلطة القاضي) باعتبارها تركيبا إضافيا، أي: باعتبارها لقبا	74
الفرع الثاني: أنواع السلطة وأقسامها	75

المطلب الثاني: تقسيم المحاكم واختصاصاتها في الفقه الإسلامي	85
أولا: بداية تقسيم المحاكم في الإسلام	85
ثانيا: اختصاص المحاكم في الفقه الإسلامي	88
المبحث الرابع: سلطة القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال واختصاصاته	92
المطلب الأول: أنواع القضاة في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال	93
المطلب الثاني: أنواع اختصاص القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال	97
الفصل الثالث: مسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطئه وأثره في الفقه الإسلامي	**100**
المبحث الأول: خطأ القاضي في الفقه الإسلامي وآثاره في الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات	101
المطلب الأول: تعريف الخطأ والأثر	102
الفرع الأول: تعريف الخطأ	102
الفرع الثاني: تعريف الأثر	110
المطلب الثاني: ألفاظ ذات صلة بالخطأ	113
الفرع الأول: الفرق بين الخطأ وبين النسيان	113
الفرع الثاني: الفرق بين الخطأ وبين الجهل	116
المطلب الثاني: خطأ القاضي في الجنايات، ومسؤولية	121
الفرع الأول: حفظ النفس البشرية مقصد شرعي	121
الفرع الثاني: تعريف الجناية	125
الفرع الثالث: مسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطئه في الجنايات	128
المطلب الثالث: خطأ القاضي في الأحوال الشخصية ومسؤوليته	129
الفرع الأول: تعريف الأحوال الشخصية	131
الفرع الثاني: صور خطأ القاضي في الأحوال الشخصية	132
المطلب الرابع: خطأ القاضي في المعاملات المالية، ومسؤوليته	136
الفرع الأول: تعريف المعاملات	136

الفرع الثاني: خطأ القاضي في المعاملات المالية	137
المبحث الثاني: خطأ القاضي في الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات في ولاية بنت لاند بالصومال، أسبابه، وآثاره، وعلاجه	141
المطلب الأول: أسباب خطأ القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد	142
السبب الأول: كيفية اختيار القاضي	143
السبب الثاني: الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المحاكم	145
السبب الثالث: الجهل بالدِّين	146
السبب الرابع: الاعتماد على شهود غير موثوقين بهم	149
السبب الخامس: عدم الاجتهاد والتحري للوصول إلى الحق	151
المطلب الثاني: أنواع خطأ القاضي في هذه الولاية	156
النوع الأول: خطأ القاضي المبني على الشهادة:	157
النوع الثاني: خطأ القاضي المبني على فتوى المفتي.	158
النوع الثالث: خطأ القاضي المبني على إقرار الجاني.	159
المطلب الثالث: آثار خطأ القاضي، في الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعالات	160
أثره على الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات	160
أولا: مواطن الخطأ في الحكم	160
ثانيا: أثر خطأ القاضي على المحكوم عليه	161
ثالثا: أثر خطأ القاضي على القاضي نفسه	162
المطلب الرابع: علاج أسباب خطأ القاصي وآثاره	170
الفرع الأول: علاج الأسباب	170
البند الأول علاج أسباب خطأ القاضي المتعلقة بأهليته	170
علاج السبب الأول: كيفية اختيار القاضي	170
علاج السبب الثاني: الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المحاكم	171
علاج السبب الثالث: الجهل بالدين	175

علاج السبب الرابع: الاعتماد على شهود غير موثوقين بهم	180
علاج السبب الخامس: ضعف الاجتهاد في الوصول إلى الحق	181
الفرع الثاني: علاج الأثار الناتجة عن خطأ القاضي	182
البند الأول: الأثر الناتج عن خطأ القاضي في الجنايات والأحوال الشخصية، والمعاملات	182
العلاج الأول: بطلان الحكم	182
العلاج الثاني: ضمان ما أتلف بسبب هذا الحكم	183
أولا: إذا كان المحكوم فيه عقوبة لحق الله تعالى	183
ثانيا: كون المحكوم فيه حقا للعبد	190
الفصل الرابع: طرق معالجة خطأ القاضي، وتعويض المتضرر بخطئه	**195**
المبحث الأول: طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي	196
المطلب الأول: مفهوم المعالجة	197
المطلب الثاني: طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي	200
1- التفتيش والرقابة على أعمال القضاة	200
2- العمل بمبدإ استقلال القاضي	203
الأشاء التي تحقق بمدأ الاستقلال	204
أ) الحيادة	204
ب) التخصص	211
ت) حرية الرأي والاجتهاد	213
3- توفير رزق القاضي	218
4- توفير أمن القاضي	220
المطلب الثالث: معالجة خطأ القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد	223
الفرع الأول: طرق معالجة أخطاء القضاء في ولاية بُنْتِ لَانْد	223
أولا: ترتيب المحاكم	223
ثانيا: مراقبة المحكمة العليا على محاكم المناطق	223

ثالثا: تعزير القاضي إذا ظهرت كثرة خطئه	225
رابعا: عزل القاضي	226
مقترحات لمعالجة أخطاء القضاة	227
1- رفع مستوى راتب القضاة	227
2- رفع مستوى التعليمي للقضاة	228
3- توفير أمن القاضي	230
المبحث الثاني: التعويض عن ضرر القاضي في الفقه الإسلامي	231
المطلب الأول: أحكام تعويض الضرر الناشئ عن الحطأ	232
أولا:تعريف كلمة (التعويض)	232
ثانيا: تعرف كلمة (الضرر)	233
ثالثا: مشروعية التعويض	236
رابعا: حكمة مشروعية التعويض	240
خامسا: أنواع الضرر	240
النوع الأول: الضرر المادي	242
النوع الثاني: الضرر المعنوي أو الأدبي	243
سادسا: حكم التعويض وأسبابه	245
1- حكم التعويض	245
2- أسباب التعويض	245
سابعا: شروط التعويض	246
المطلب الثاني: أحكام التعويض عن الضرر الناشئ عن المخالفة الشرعية، (غير الخطأ)	251
المبحث الثالث: التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ القاضي في ولاية بنت لاند	254
المطلب الأول: نوع التعويض في الولاية	255
الفرع الأول: من يتحمّل مسؤولية التعويض؟	255
الفرع الثاني: نوع التعويض في الولاية	257
المطلب الثاني: عزل القاضي	259

الفرع الأول: انتهاء ولاية القاضي	259
الفرع الثاني: ما يترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله	265
الخاتمة	267
نتائج الباحث	267
توصيات الباحث	270
الفهارس	271
فهرس الآيات القرآنية	272
فهرس الأحاديث النبوية	277
فهرس الآثار	279
فهرس الأعلام المترجمة	280
فهرس المصادر والمراجع	285
الملاحق	309
الملحق الأول. نموذج الاستبانة وأسئلة المقابلة	309
الملحق الثاني. خريطة الصومال	313
الملحق الثالث. علم الصومال	314
الملحق الرابع. شعار الصومال	315
الملحق الخامس: خريطة ولاية بنت لاند بالصومال	316
الملحق السادس: علم ولاية بنت لاند بالصومال	317
الملحق السابع: شعار ولاية بنت لاند بالصومال	318

الإقرار.

أقر بأن هذا البحث من خالص جهدي، وأنه لم يكتب أحد مثله ولم ينشر لنيل الدرجة العلمية من أية جامعة من الجامعات المعروفة لدي ، وهو غير مقدم للنشر، (جزئيا أو كليا) إلى أي جهة أخرى، حسب علمي، وكان اعتمادي بجمعه بعد الله على الكتب العلمية والأشخاص التي لها علاقة بالموضوع.

والله على ما أقول وكيل.

الباحث: محمود بري عيد آدم.

الإستهلال.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾([1])

قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنه– أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: **(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)**([2]).

[1] – سورة المائدة، الآية: (42).

[2]– البخاري، في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث (7352)، الجزء32/9، ومسلم، صحيح مسلم، في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أوأخطأ، رقم الحديث، (1761)، الجزء1340/3.

الإهداء.

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي برى عيد، ووالدتي مريم محمد –رحمة الله عليهما– اللذان زوداني بالحنان والمحبة، ولم يقصرا جهدا في تربيتي وتوجيهي، ولم يتركا يوما بشيء ينفعني.

وإلى زوجتَيَ الكريمتين اللتين صبرتا على مشقة المعيشة وتربية الأولاد مدة غيابي لطلب العلم.

وإلى جميع أولادي بنينا وبنات.

وإلى كل من علَّمني حرفا يضيء الطريق أمامي.

الشكر.

أشكر الله المولى عز وجل العلي القدير الذي أنعم علي بنعمة العقل والدين القائل في محكم تنزيله: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾[1].

وعن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال : قال رسول الله –صلى الله عليه و سلم–: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)[2].

وعن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– قال: قال الرسول –صلى الله عليه وسلم– (من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)[3].

انطلاقا من النصوص السابقة، أقدم جزيل الشكر والثناء لأهل الفضل والإحسان، وفي مقدمتهم إدارة الجامعة الإسلامية في أوغندا عموما وإدارة كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية خصوصا التي أذنت لي أن أكون طالبا من طلاب الجامعة، كما أقدم بجزيل الشكر والثناء إلى إدارة قسم الشريعة وأساتذتي المخلصين الذين لم يألوا جهدا في تعليمي، وأخص بالذكر مشرفيَ الفاضلين الأستاذ الدكتور أحمد مبشر جالو مشرفي المساعد، والأستاد الدكتور كمال لادرع مشرفي الأساسي، الذَين استفدت من توجيهاتهما أثناء كتابة هذا البحث، ولم يقصرا جهدا بمساعدتي في تجميع المادة العلمية، وكانا لي مرجعا في كل صعوبة، فجزاهما الله خيرا.

كما أشكر الأخ الحاج حسين حاج أحمد الذي وفر لي كثيرا من تكلفة البحث.

وأخيرا أشكر كل من مد لي يد العون والمساعدة في إخراج هذه الرسالة على أكمل الوجه.

وليس في وسعي إلا أن أكافئهم جميعا بالدعاء قائلا: جزاكم الله خيرا، فلكم مني الشكر والفضل، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته جنة الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه.

---

[1]– سورة يوسف، الآية: (٧٦).

[2] – سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم:(1954)، الجزء4/(339)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم:(5325)

[3] – سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم:(1674)، الجزء2/(52)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم:(10965).

ملخص البحث.

هذا البحث بعنوان: خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي، دراسة تطبيقية على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، من سنة 1998 إلى 2021م، ويتكون من أربعة فصول وخاتمة، الفصل الأول: هو المقدمة، تناول الباحث فيها مشكلة البحث، وهي أن القاضي بشر لا عصمة له والخطأ متوقع منه لكثرة ما يتعرض من كثرة الدعاوي، وإذا كان الخطأ متوقعا في عمل القاضي سواء كان عمدا أو غير عمد، وله آثار سلبية تُؤثر على المحكوم عليه، نفسا أو مالا أو عرضا، فهذا أمر يستحق الوقوف عليه وتأصيله تأصيلا شرعيا، مع علمي أن هذا الخطأ يوجد في محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، ثم أسباب اختيار الموضوع، أهمها بيان الأخطاء التي يقع فيها قضاة ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، وبيان آثارها في المجتمع. وبالتالي أوضحَ أهمية الموضوع حيث تظهر بمتعلقه، وهو القضاء، والقضاء أشرف الوظائف لكونه وظيفة الأنبياء والرسل، لذا فالقاضي يؤدي وظيفتهم، فيجب أن تظهر عليه هيبة القضاء ونزاهته. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وذلك باستخدام آلية الاستقراء وتتبع النصوص الشرعية الواردة بالموضوع، والمنهج الميداني، وذلك بمقابلة الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وآلية جمع الاستبانة وتحليله، وختم الباحث بهذه المقدمة ببعض الدراسات السابقة، وذكر بعض العلماء الذين سبقوا إلى البحث فيما يتعلق عن خطأ القاضي وبما يخالف بحثه عن تلك الدراسات السابقة. وفي الفصل الثاني: ذكر الباحث أنواع المحاكم في ولاية بنت لاند بالصومال واختصاصاتها خصوصا. وأنواع المحكام واختصاصاتها في الفقه الإسلامي عموما، كما تناول سلطة القاضي في الفقه الإسلامي عموما، وسلطة القاضي في ولاية بنت لاند بالصومال واختصاصاته خصوصا. وفي الفصل الثالث: تناول فيه مسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطئه وأثره في الفقه الإسلامي. حيث بدأ تعريف الخطأ والأثر، ثم تناول فيه خطأ القاضي في الجنايات، وفي الأحوال الشخصية، والمعاملات حيث مثل كل نوع من هذه الأنواع، ثم تناول الباحث خطأ القاضي في الجنايات والأحوال الشخصية والمعاملات في ولاية بنت لاند بالصومال أسبابه، وآثاره وعلاجه. وذكر الباحث في هذ الفصل أسباب خطأ القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْدِ. وأنواع الخطأ القاضي أيضا، ثم تناول آثار خطأ القاضي على الجنايات والأحوال الشخصية والمعاملات، وختم علاج أسباب الخطأ القاضي

وآثاره، حيث عالج كل سبب من أسباب الخطأ، والآثار التي نتجت عن تلك الأسباب. وفي الفصل الرابع وهو الأخير، فصل الباحث فيه، طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي عموما، وفي ولاية بُنْتِ لَانْدِ خصوصا، ومما تناول الباحث في هذا الفصل أحكام التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي عموما والتعويض الذي نشأ عن الخطأ أيضا، كما تناول أحكام التعويض الضرر الناشئ عن الخطأ الذي لا يحتمل الاجتهاد السائغ. والتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْدِ حيث بين نوع التعويض في الولاية حاليا، وكذلك ذكر الباحث عزل القاضي في الفقه الإسلام، وكيفية عزل القاضي في الولاية. وختم بذكر أهم النتائج التي توصل إليه الباحث من خلال بحثه، وهي تمثل: أن الخطأ مجبول على الإنسان، وليس هناك إنسان يستطيع أن يحترز عنه كليا، والقاضي فرد من جنس الإنسان؛ فلابد أن يقع منه خطأ، لكن خطأه الناشئ عن اجتهاده فهو معفو عنه في الآخرة، غير مؤاخذ عليه، أما حقوق الآديمين التي أتلفت بسبب خطئه فهو مضمون عنه؛ لأنها مبنية بالمشاحة والمقاضاة، والعلماء أطبقوا على أنّ الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، ومنها عناية الشريعة الإسلامية في كلياتها، وجزئياتها على حفظ الحقوق، وصيانتها، كما وصل الباحث أيضا إلى أما كن الضعف والقوة في الولاية في منصب القضاء.

ووصى الباحث إلى الجهات المسؤولة عن القضاء في البلدان الإسلامية عموما، وفي ولاية بنت لاند خصوصا بمزيد من العناية في اختيار القاضي المناسب، وأن يحرص القاضي التعلم بالعلم الشرعي، والمادي الذي له علاقة بمهنته؛ وذلك يساهم في رفع مستواه التعليمي والمهني، فيكون خطأه قليلا، ورفع مستوى الرقابة والتفتيش في قضاة الولاية، وذلك أن تقوم المحكمة العليا أكثر مما تقوم به الآن.

الباحث: محمود بري عيد.

ABSTRACT:

The title of this Research is :(Judge's error and its effect on Islamic Jurisprudence), A case study of the Courts of Law of Punt land State of Somalia, between 1998 -2021).

The Research consists of four chapters and a conclusion.

The First chapter is an introduction to the research, where the researcher dealt with the Problem statement, of a Judge as a human being with no infallibility, is expected to commit a mistake due to many law suits he is exposed to. And whether the mistake was intended or not intended, this affects the convict, personally, financially or honorary, and such situation must be accorded the attention it deserves according to the sharia law. The researcher is aware that, those mistakes are committed in the Courts of law of Punt land State of Somalia.

The researcher also dealt with the reasons as to why he chose that topic, whose major reason was to point out the errors committed by the judges in the Courts of law of Punt land State of Somalia as well as pointing out their effects on society. The researcher has also pointed out the importance of the topic which is about Judiciary the most honourable job, because it was the job of the Prophets and Messengers, so the judge is carrying out the job on their behalf , therefore, the prestige and integrity of the Judiciary must be demonstrated by the Judge.

In this study, the researcher utilized the descriptive approach as well as using the tools of induction mechanism, by following the legal texts contained in the topic, he also used the tools of interview where he met and interviewed people related to the topic, utilized a questionnaire that he analyzed and concluded the Chapter by a literature review, mentioning the scholars who dealt with the topic before him as well as indicating the difference between his study and theirs.

In the second Chapter, the researcher mentioned the types of courts in Punt land State of Somalia and their jurisdictions particularly, as well as the types of courts and their jurisdictions in Islamic jurisprudence generally. He

also dealt with the powers of the judge in the Islamic jurisprudence, and the powers of the Judge in Punt land State of Somalia.

In the third Chapter, He dealt with the responsibility of the Judge on the damage resulting from his mistake and its impact on Islamic Jurisprudence, the family law, law of transactions, and cited examples on each of them.

The researcher also talked about the Judges' error in the felonies law, family law, and law of transactions in Punt land State of Somalia. He also mentioned in this chapter, causes of the Judges' error, the different types of errors, the effects and the remedies to this errors in Punt land State of Somalia.

In the fourth and last chapter of the study, the researcher mentioned in details ways to treat the Judges' errors in Islamic Jurisprudence generally and in Punt land State of Somalia particularly. He also dealt with the rulings or laws that govern compensation for the damage that occurs in Islamic Jurisprudence generally and the compensation that is needed as a result of the Judges' errors. He aslo discusses the laws that govern compensation for the damages that occur from the Judges' error in rullings that are vaild interpretations and ones that are not vaild. The researcher also talked about how the Judge is removed from office in the Islamic Jurisprudence, and the manner in which the Judge is removed from office in Punt land State of Somalia.

The Researcher concluded his research by mentioning the major findings of the study and which are:- its natural a person to commit a mistake , and there is no one who can protect him totally from doing so. A Judge is a member of the human race, he must commit an error. But if his mistake stemmed from his diligence (Ijitihaad), will be forgiven in the afterlife and will not be held accountable.

As for human rights, that were destroyed due to his mistake, these are guaranteed, because are based on exchange and clearing. Scholars agreed that any unintended error committed in people's money, should be observed. And Islam has paid attention to keeping human rights in Islamic law in its entirety and parts.

The researcher also pointed out the strengths and the weaknesses in the position of the Judge in the Punt land State of Somalia.

The researcher recommended to the authorities responsible for the Judiciary in the Muslim nations in general and in the Punt land State of Somalia in particular, should be more cautious in choosing the appropriate judge, and the judge should be keen to learn more in the fields of legal and material sciences which are related to his profession. This will contribute to raising his level of knowledge and profession, so that his mistakes are little.

He also recommended that, raising the level of monitoring and inspection of state judges is wanting, and the Supreme Court should provide more monitoring than it is doing now.

The Researcher: Mahmoud Barre Eid

ألفصل الأول: المقدمة.

وفيها ما يلي.

التقديم

مشكلة البحث

أسباب اختيار الموضوع

أهمية البحث

أهداف البحث

أسئلة البحث

حدود البحث

منهج البحث

الدراسات السابقة

بسم الله الرحمن الرحيم.

التقديم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله —صلى الله عليه وسلم– وبعد:

جاءت الشرائع السماوية كلها والشريعة الإسلامية خاصة لرفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، وتحقيق مصالح العباد وإصلاح شؤونهم في العاجل والآجل، لذا فإن الشريعة الإسلامية شملت جميع جزئيات حياة المجتمع، سواء كان في العبادات والمعاملات وأحكام الجنايات وما يترتب عليها من آثار؛ لأجل ذلك نصب جهاز القضاء لتحقيق العدالة، ورد الحقوق ومنع المظالم، وفض النزاعات بطريقة منظمة.

فالنظام القضائي الإسلامي لم يعالج قضايا المسلمين فحسب، بل عالج كذلك قضايا أهل الذمة، من أصحاب الديانات السماوية الأخرى، وهم أتباع اليهودية والنصرانية، والذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي، وبين المسلمين، إذ أجاز لهم أن يترافعوا إلى المحاكم الإسلاميّة، والتي تحكم لهم وفق القوانين الإسلاميّة، لا وفق قوانينهم، إن أرادوا أن يترافعوا إليها.

ومن خصائص النظام القضائي في الإسلام، أنّه يستطيع استيعاب أي قضية ويعالجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل والإنصاف؛ لأن نزول القرآن الكريم إنما هو لهداية الناس وتحقيق العدل بينهم.

ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنفيذ ما كلفه الله تعالى به من الحكم بما أنزل الله حيث يقول:﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ

أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ﴾[1].

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قاض في تاريخ الإسلام، ورغب صلى الله عليه وسلم في القضاء، كما رواه عبد الله بن عمرو[2] –رضي الله عنهما– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "**إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا**"[3].

ولهذا تقرّر أن القضاء له مكانة عالية ودرجة رفيعة في الإسلام، لأنه من خلاله يُرْجع الحق إلى المظلوم، ويؤخذ يد الظالم، ويستقر البلاد ويأمن العباد.

قال ابن فرحون[4] –رحمه الله–: "ولما كان علم القضاء من أجلِّ العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام علي ومنصب نبوي به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح،

---

1 – سورة المائدة، الآية: (49)

2 – عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشيّ السّهمي. أمّه ريطة بنت منبه بن الحجاج السّهمي. قال الطّبريّ: قيل: كان طوالا أحمر، وعمي في آخر عمره، وفي الصّحيحين قصة عبد اللَّه بن عمرو مع النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم في نهيه عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار وأمره بصيام يوم بعد يوم، وبقراءة القرآن في كل ثلاث، وهو مشهور، ينظر: (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى – 1415هـ، الجزء165/4)

3 - أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، الناشر : دار الجيل بيروت + دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، 7/6 رقم: (4825)

4 - هو: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري: عالم بحاث، ولد ونشأ ومات في المدينة. وهو مغربي الأصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان. رحل إلى مصر والقدس والشام سنة792 هـ . وتولى القضاء بالمدينة سنة 793 ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر، فمات بعلته عن

والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب"([1]).

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في القضاء لما يجده القاضي من أجر عظيم وفضل جزيل إذا خلصت نيته وحسنت سريرته وعدل في عمله؛ فإنه في الوقت نفسه أكد خطورته وعظم مسؤوليته؛ لأنه بسببه يقتل ويسلب وينكح ويطلق ويسجن. وقد روى ابن بريدة([2]) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "**القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذى في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار**"([3]).

لا شك أن الإسلام قد نظم حياة الناس، واهتم بشؤونهم سواء كانت دينية أو دنيوية، ولا يتحقق ذلك إلا بتوكيد جذور العدالة وتقويتها، فبدون هذه العدالة تسود الفوضى والظلم في

نحو 70 عاما. وهو من شيوخ المالكية توفي سنة: 799هـ: ينظر: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل حمد بن علي بن محمد العسقلاني، سنة الولادة 12/شعبان/773هـ/ سنة الوفاة 852هـ/ 1449م، لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر مجلس دائرة المعارف لعثمانية، سنة النشر 1392هـ/ 1972م، مكان النشر صيدر اباد/ الهند الجزء90/1، والزركلي، لأعلام، /52.

[1] - إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، خرّج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة: 1416هـ الموافق: 1995م،/3.

[2] – بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم الأسلمي، قال بن السكن: أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه و سلم مهاجرا بالغميم وأقام في موضعه حتى مضت بدر واحد ثم قدم بعد ذلك، وسكن البصرة لما فتحت وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة، وأخبار بريدة كثيرة ومناقبة مشهورة وكان غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية قال بن سعد مات سنة ثلاث وستين، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء418/1.

[3] - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، بدون الطبعة، كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، الجزء 324/3، قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه يعنى حديث ابن بريدة « القضاة ثلاثة »، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، رقم: (3735) الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة : الثالثة - 1405 – 1985.

المجتمع، لذلك حرص على وضع قواعد تصون الحقوق وتحقق العدالة بين البشر، وقد كان من أهم أركانها التي لا تقوم بدونها إيجاد قضاة يعملون في سبيل تحقيق تلك العدالة.

والمعلوم أن القاضي الذي يقوم بهذه المهمة بشر يجوز عليه الخطأ في عمله كما يجوز في غيره من البشر، وخطأه قد يكون له أثر في إصدار الأحكام، وانعكاس ذلك على المتخاصمين، لذا كان اختيار موضوع البحث، والذي اخترت له العنوان الآتي: (**خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي، دراسة تطبيقية على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، من سنة 1998 إلى 2021 م**).

مشكلة البحث:

المعلوم أن القضاء يمثّل إحدى مؤسسات الدولة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام؛ وقد كان له عبر العصور الإسلامية دور مهم في استقرار حياة المسلمين، وبخاصة في إنصاف المظلوم من الظالم، ونصرة الضعيف من القوي، وحماية الحقوق وضمانها لأصحابها، ورد المظالم، مع مراعاة حقوق المتخاصمين. ومع هذه الأهمية ومكانة القضاء، لا تقتضي عصمة القاضي من الخطأ والزلل، بل ذلك وارد عليه لكونه بشرا لا عصمة له، وجلَّ من لا يخطئ؛ لأن لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة.

وإذا كان الخطأ متوقعا في عمل القاضي، وله آثار سلبية تُؤثر على المحكوم عليه، في نفسه أو ماله أو عرضه وسمعته، فهذا أمر يستحق الوقوف عليه وتأصيله تأصيلا شرعيا، مع علمي أن هذا الخطأ يوجد في محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال مثل بقية المحاكم في أي ولاية أخرى أو بلد آخر، ومن جملة الأخطاء مثلا: الحكم بالعقوبة على البريء، وتبرئة المجرم، كما ترى أن بعض القضاة يقعون في الخطأ كحكمهم بشهود غير موثوقين بشهاداتهم، أو إسقاط شهود موثوقين بشهاداتهم، فهذه الأمور وغيرها من الأسباب تحتاج إلى تشخيص وبحث؛ لذا جاء هذا البحث ليعالج الإشكال الآتي: **ما هو موقف الفقه الإسلامي من خطأ القاضي وآثاره على المحكوم عليه؟ وتطبيق ذلك في محاكم ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال من سنة 1998 – 2021م؟**

أسباب اختيار الموضوع:

1- بيان بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض القضاة في ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال؛ لذا أحببت أن أبين هذه الأخطاء وأذكر أسبابها وأبين حكم الضرر الناتج عنها.

2- توضيح أهمية القضاء في تسوية النزاعات والفصل في الخصومات.

3- إبراز أهمية القاضي العادل؛ لأن سبب عدله يأمن البشر، ويطمئن البلاد، ويبأس الظالم، ويتحقق العدل، وتُرد الحقوق إلى أصحابها.

4- صلة الموضوع برغبتي الشخصية في مهنة القضاء لكونها وظيفتي في بلدي سابقا، (محافظة كَرْكَار بُنْتِ لَانْدِ بالصومال).

أهمية البحث:

القضاء أشرف الوظائف لكونه وظيفة الأنبياء والرسل، لذا فالقاضي يؤدي وظيفتهم، فوجب أن تظهر عليه هيبة القضاء ونزاهته وحرصه على إنصاف المظلوم وحمايته. ومن المعلوم بالدّين بالضرورة أن نفس المسلم وماله وعرضه معصوم، ولا يجوز التعدي عليه، فخطأ القاضي إذا وقع سوف يصيب حتمًا إنسانًا معصومًا، فتوضيح الجهة التي تتحمل الضرر الناتج عن ذلك الحكم هو أمر حري بالاهتمام، وكما تعطي أهمية هذا البحث التطبيق على المحاكم في ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال؛ لأن المجتمع يعلم مدى تطبيق محاكم الولاية للقانون الإسلامي، والأخطاء الموجودة في بعض المحاكم والقضاة، كما يستفيد المجتمع من طرق تفادي هذا الخطأ.

وتعود أيضا أهمية هذا البحث إلى الدولة؛ لأنه يبين الحالات التي تعوض الدولة عن أثر هذا الخطأ والمخالفة والحالات التي لا تتعوض، وكذلك له أهمية خاصة للقضاة؛ لأنه ينبه ما عليهم من مسؤولية عظيمة، حيث يجب عليهم أن يتثبتوا في إصدار الأحكام، وأن يعلموا أن أثر خطئهم قد يضيع حقوقا، و يُصيب إنسانا معصوما في ماله أو نفسه؛ وبالتالي تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع وخطورته وأهميته من الناحية العملية.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

1- تبيين مفهوم خطأ القاضي وأسبابه في الفقه الإسلامي.
2- ذكر نموذج وأمثلة من الأخطاء القضائية في محاكم ولاية بنت لاند.
3- تبيين علاج أثر خطأ القاضي في الفقه الإسلامي.
4- ذكر مخترعات جديدة لرفع مستوى محاكم ولاية بنت لاند.
5- دراسة وسائل التعويض والجبر لأخطاء القاضي في محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال.
6- بيان مدى تطبيق محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال لقواعد القضاء الإسلامي.

أسئلة البحث.

وسوف نحاول الإجابة عن هذه الإشكالية السابقة من خلال التساؤلات الآتية:

1- ما هو مفهوم خطأ القاضي وأسبابه في الفقه الإسلامي؟
2- ما هي الأخطاء القضائية الموجودة في محاكم ولاية بنت لاند؟
3- ما هو علاج أثر خطأ القاضي في الفقه الإسلامي.
4- ما هي المخترعات الجديدة لرفع مستوى محاكم ولاية بنت لاند؟
5- ما هي وسائل التعويض والجبر لأخطاء القاضي في محاكم ولاية بنت لاند بالصومال؟
6- كيف يتم تنفيد قواعد القضاء الإسلامي في محاكم ولاية بنت لاند؟

حدود البحث.

هذا البحث له حدود موضوعية، ومكانية، وزمانية.

أما الحدود الموضوعية فتنصب على خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي، دراسة تطبيقية على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، حيث يركز هذا البحث على سلطات المحاكم الشرعية

في الولاية، ومسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطئه وأثره في الفقه الإسلامي، كما يبين تعويض المتضرر بخطأ القاضي، وطرق معالجة خطئه.

أما الحدود المكانية فهي المحاكم الواقعة في ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، لا غيرها من المحاكم.

أما الحدود الزمانية فهي من سنة 1998 إلى 2021م.

منهج البحث:

بما أن هذا البحث موضوعي وميداني، فإن المنهج المستخدم فيه هو:

1- **المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي:** وهي مناهج تتكامل فيما بينها، وذلك بتتبع النصوص الشرعية المتعلقة بالقضاء وأحكامه، ثم أيضا بتتبع أوضاع القضاء السائدة في محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، ومسؤولية القاضي وخطأه في ذلك، مع وصفها وتحليلها في ضوء الفقه الإسلامي.

2- **المنهج الميداني:** وذلك بإجراء أسئلة الاستبانة والمقابلة بكل من له علاقة بموضوع خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي عموما وتطبيقه على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ الصومال خصوصا.

منهجية البحث وطريقته: فتتمثل في الآتي:

1- ضبط الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوها إلى سورها بأرقامها.

2- تخريج الأحاديث النبوية وآثار الصحابة من مصادرها الأصلية، إن كان الحديث أو الأثر مخرجا في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإن كان في غيرهما أذكر درجته مختصرا، نقلا عن أئمة الحديث.

3- إذا كانت المسألة خلافية سيكون منهجي أن أذكر سبب الخلاف ما أمكن، وسأذكر ما في المسألة من الأقوال مع نسبة كل قول إلى قائله، والاعتماد على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها. مع ذكر أهم الأدلة لكل قول وبيان وجه

الاستدلال إن أمكن، وترجيح ما يظهر لي رجحانه، ويكون ذلك بالمقارنة بين الأقوال وأدلتها، ثم الترجيح بينها.

4- تفسير وشرح الكلمات الغريبة الموجودة في البحث.

5- ترجمة الأعلام الواردة في متن البحث.

6- ضبط أقوال أهل العلم من مؤلفاتهم، أو ممن نقلها وأثبتها في كتبهم.

الدراسات السابقة.

أولا: الرسائل الجامعية:

بَعد النظر في الكتب التي لها صلة بموضوع البحث، والتي يمكن أن أستفيد منها في هذا المجال، يمكن أن أقتصر على تسع دراسات أشد ارتباطا بموضوع بحثي وهي كالآتي:

1 – "مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن التقاضي في الفقه الإسلامي"، لعبد الله بن عبد الوهاب النفيسة، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الإسلامية، في المملكة العربية السعودية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، عام: 2006م.

ورتب الباحث بحثه إلى مقدمة، ومدخل للدراسة، وأربعة فصول وخاتمة، فذكر في المقدمة مدخلا للدراسة، وسمها أيضا (الفصل التمهيدي)، مشيرا إلى الإطار المنهجي للدراسة، والدراسات السابقة، وتنظيم الفصول الدراسية، وفي الفصل الأول: تناول الباحث، مكانة القضاء في الإسلام، وفي الفصل الثاني: مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن حكمه في الجناية عن النفس وما دونها، وفي الفصل الثالث: تناول فيه، مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن حكمه في الجناية عن العرض، وفي الفصل الرابع: مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن حكمه في الجناية عن المال، وأما الخاتمة فتضمنت النتائج والتوصيات.

وهذه الرسالة أشد ارتباطا بموضوع بحثي حيث يتفقان على بيان مدى مسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطأه سواء انصب على النفس أو الطرف أو غير ذلك.

ويختلف بحثي عن هذه الرسالة في ما يلي:

1) بيان سلطات محاكم ولاية و بُنْتِ لَانْدِ اختصاصاتها.
2) بيان وتطبيق محاكم الولاية على مقتضى موضوع البحث.
3) بيان المعالجة وتعويض المضرور بخطأ القاضي.

وكيفية اسافادتي من هذه الدرسة هي: أن الباحث ذكر مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن حكمه في الجنايات والعرض والمال، وهو من ضمن ما أقصد أن أبينه.

2 – "خطأ القاضي ومسؤولية الدولة عنه"، بحث لنيل درجة الماجستير بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، بتاريخ 2019/6/26م، إعداد: تكوك خديجة.

قسمت الباحثة بحثها إلى فصلين وخاتمة، فذكرت في الفصل الأول: مفهوم الأعمال القضائية الموجبة لمسؤولية الدولة، ومعاييرها الشكلية والمادية، ونطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة، وذكرت في الفصل الثاني: الاتجاهات التقليدية والحديثة في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، كما ذكرت أيضا مبررات عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، أما الخاتمة فذكرت فيها التوصيات والنتائج التي توصلت إليها في بحثها.

وتتفق هذه الرسالة بموضوع بحثي في عنصر تحمل الدولة للضرر الناتج عن خطأ القاضي فقط.

أما بحثي فيختلف عن هذه الرسالة من وجهين:

1) أنه يعم جميع الحالات، ويبين الجهة التي تتحمل الضرر الواقع على المحكوم عليه في كل الحالات.
2) أنه يبين سلطات محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ واختصاصاتها، وتوضيح مدى تطبيقها للقانون الإسلامي.

وكيفية استفادتي من هذه الدراسة، في عنصر تحمل الدولة للضرر الناتج عن خطأ القاضي.

3 – "المسؤولية المدنية للقاضي عن خطئه المنهي في القانون القطري"، وهي رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة قطر، كلية القانون، بتاريخ: يونيو 2017م، للباحث: جاسم عبد العزيز عبد الله عبيدان.

رتب الباحث بحثه إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، فذكر في القدمة، مشكلة الدراسة، ومنهج الدراسة، ونطاق الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وفي الفصل الأول: تناول الباحث الوضع الحالي لمسؤولية القاضي المدنية في القانون القطري، ومنها: سد الفراغ التشريعي خارج إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية، والآثار المترتبة على تطبيق القواعد العامة على مسؤولية القاضي، وفي الفصل الثاني: ذكر فيه نحو رؤية مستقبلية لمسؤولية

القاضي المدنية في القانون القطري، ومنها: تجارب القوانين المقارنة في تنظيم مسؤولية القاضي المدنية، وعناصر النظام المقترح لدعوى المسؤولية المدنية للقاضي في القانون القطري، وأما الخاتمة فذكر فيها النتائج والتوصيات.

فهذه الرسالة كما يظهر بعنوانها إنها تعالج المسؤولية المدنية للقاضي عن خطئه، وهذا مقيد بالقانون القطري. أما بحثي فيعالج جميع الحالات التي يكون القاضي فيها مسؤولا عنها سواء كانت مدنية أو جنائية، ولا يكون ذلك مقيدا بالقانون القطري.

ويكون استفادتي من هذه الدراسة أن أتصور الأخطاء المهنية التي يقع فيها القاضي.

4 – "مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي"، وهي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص: القانون الإجرائي والتنظيم القضائي بجامعة وهران بالجزائر، عام: 2011-2012م، للباحث مزيود بصيفي.

ورتب الباحث مذكرته على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وتناول في التمهيد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، وفي الفصل الأول: ذكر فيه إقرار مسؤولية الدولة عن خطأ القاضي والحبس المؤقت غير المبرر،كما ذكر في الفصل الثاني: نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، أما الخاتمة فذكر فيها التوصيات والنتائج.

فهذه المذكرة ذكر الباحث فيها نوعية خطأ القاضي، وهي نقطة الاتفاق بينها وبين رسالتي، أما نقطة الاختلاف بينهما فهي:

1) أن الباحث لم يتعرض أصلا للضرر الناتج عن خطأ القاضي والجهة التي تتحمله أما رسالتي فستبين ذلك إن شاء الله.
2) بيان سلطات محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ واختصاصاتها، وتوضيح مدى تطبيقها للقانون الإسلامي.

وأما كفية استفادتي من هذه الدراسة هي:أن أتعرف خطأ القاضي المذكور في الدراسة.

5 – "آليات مكافحة الخطأ القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"، وهي مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص والعلوم الجنائية، بجامعة عبد الرحمن ميرة –بجاية– إعداد الطلبان: بلحسين مهني وسليماني صادق.

والمذكرة مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة، قسم الباحثان الفصل الأول إلى مبحثين: المبحث الأول: الإقرار بمسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وضوابطه، والمبحث الثاني: أحكام التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، أما الفصل الثاني فقد اعتمد فيه أسلوب الطعن كآلية مكافحة الخطأ القضائي، وفيه أيضا مبحثان الأول: ضوابط التماس وإعادة النظر، والثاني: الإطار للالتماس وإعادة النظر، وأما الخاتمة ففيها النتائج والتوصيات.

ونقطة الاتفاق بين هذه الرسالة ورسالتي هي: أن الباحثين ذكرا الجهة التي تعوض عن الحبس غير المبرر وأحكامه.

أما نقاط الاختلاف:

1- فإن الباحثين اقتصرا على تعويض الحبس غير المبرر وأحكامه فقط، أما بحثي هذا فسيحاول أن يجمع جميع وجوه خطأ القاضي الواقع على النفس أو ما دونها وبيان الجهة التي تتحمل هذا الخطأ.

2- بيان سلطات محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ اختصاصاتها، وتوضيح مدى تطبيقها للقانون الإسلامي.

كيفية استفادتي من هذه الرسالة هي: أن أستفيد أنواع معالجة الأخطاء التي يقعها قضاة الجزائريين.

ثانيا: المقالات العلمية:

1 – "حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم، دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون العراقي"، وهو بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية – الرماد، في الفترة ما بين 11-2012/4/12م، قدمه كل من: أ. م. د. محمود إبراهيم عبد الرزاق و م. د. سليم حامد نصار، والبحث مكون من أربعة مباحث وخاتمة، الأول: الدية والعاقلة وحقيقتهما، والثاني: أسباب خطأ القاضي في الحكم، والثالث: حكم تحمل دية خطأ

القاضي في الحكم في الفقه الإسلامي، والرابع: تحمل الضمان وتعويض خطأ القاضي في الحكم في القانون العراقي، دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون العراقي، وأما الخاتمة ففيها التوصيات والنتائج.

ونقطة الاتفاق بين هذا البحث ورسالتي هي: حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم في الفقه الإسلامي.

أما نقطة الاختلاف فهي: أن الباحثين قد اقتصرا على حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم في الفقه الإسلامي فقط، أما بحثي هذا فسوف يتناول حكم تحمل دية خطأ القاضي وما دونها من الأرش، كما يتناول حكم خطأ القاضي الواقع على المال والعرض أيضا.

وكيفية استفادتي من هذه المقالة هي: أن أتعرف الجهة التبي تتحمل دية خطأ القاضي.

2 – "مسؤولية الدولة في التعويض عن أخطاء القضاة"، وهو بحث نشر في مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية/ج2/ العدد 31/ تاريخ الإصدار 2018/10/1م للباحث م.د. زياد خلف عودة.

والبحث مكون من مبحثين، الأول: أحكام مسؤولية القاضي عن خطأه المهني، والثاني: شروط قيام دعوى المسؤولية والآثار المترتبة عنها.

يتفق هذا البحث مع رسالتي الأحكام الناتجة عن مسؤولية القاضي عن خطأه المهني فقط، مع كونه مقيدا بالقانون العراقي، ولم يتعرض للأطراف الأخرى التي سيتناوله بحثي هذا.

والمعلومة التي أستطيع أن أستفيد هذه المقالة هي: متى تتحمل الدولة التعويض الناتج عن خطأ القاضي.

3 – "خطأ القاضي وضمانه في الفقه الإسلامي والقانون".

هذ البحث قد نشر في الشبكة العنكبوتية: https://fjhj.journrls.ekb.eg, إعداد: د/محمد أمين محمد المناسية، تاريخ الإضافة: 2016م، والبحث مكون من تمهيد وثلاثة مباحث، أما التمهيد فذكر الباحث فرعين: الفرع الأول: موقع القاضي في مجال الضمان. والفرع الثاني: تعريف الخطأ والضمان لغة واصطلاحا.

وذكر الباحث في المبحث الأول صور خطأ القاضي في النفس وما دونها والعرض والمال، وفيه ثلاثة مطالب، كما بين في المبحث الثاني ضمان خطأ القاضي في الحقوق، وأخيرا ذكر في المبحث الثالث نماذج من أقوال أصحاب القانون في مسؤولية القاضي عن خطأه.

ويتفق هذا البحث مع رسالتي حيث ذكر الباحث صور خطأ القاضي اللاحق في النفس وما دونها والعرض والمال وضمان خطأ القاضي في الحقوق.

وأما نقطة الاختلاف فتأتي من ناحيتين وهما:

1- أن الباحث لم يتعرض لذكر الجهة التي تتحمل خطأ القاضي الذي انصب على النفس وما دونها، والمال، والعرض، كما لم يتعرض أيضا لطرق معالجة خطأ القاضي وتقليله.

2- تطبيق محاكم ولاية ب بُنْتِ لَانْدِ الصومال.

وكيفية أستفادتي من هذه المقالة هي: أن أتعرف متى يضمن القاضي خطأه ومتى لا يضمن.

4 – "مسؤولية القاضي عن الخطأ القضائي". وهو مقال نشر في الموقع: universitylifestyle.net, عام 2020م بدون ذكر كاتبه، والمقال مكون من فقرتين: الأولى: مسؤولية القاضي عن خطئه الشخصي، والثاني: مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء.

فنقطة الاتفاق بين بحثي وهذا المقال هي: أن ذكر الكاتب الحالة التي تجوز محاسبة القاضي عن خطئه، بينما تكون نقطة الاختلاف أن الكاتب لم يتعرض لجميع الحالات الأخرى المتعلقة بخطأ القاضي ومسؤوليته فيه.

وكيفية استفادتي من هذه الدراسة هي: أن أتعرف مسؤولية القاض عن خطأه سواء كان في الجنايات أو في الأحوا الشخصية أو في المعاملات المالية.

الفصل الثاني:

المحاكم الشرعية في ولاية بُنْتِ لَانْد واختصاصاتها

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: أنواع المحاكم في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال واختصاصاتها.

المبحث الثاني: أنواع المحاكم واختصاصاتها في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: سلطة القاضي في الفقه الإسلامي.

المبحث الرابع: سلطة القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال واختصاصاته.

المبحث الأول: أنواع المحاكم في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال واختصاصاتها.

وسوف أتناول هذا المبحث في مطلبين:

الأول: لمحة تاريخية عن ولاية بُنْتِ لَانْد.

والثاني: نشأة المحاكم في الولاية وأنواعها واختصاصاتها.

المطلب الأول: لمحة تاريخية عن ولاية بُنْتِ لَانْد.

تمهيد:

قبل أن أشرح أرض الولاية جغرافيا، أرى أن أذكر معلومة عامة عن الجمهورية الصومال جغرافيا وتاريخيا، لأن ولاية بنت لاند هي ولاية من ولايات جمهورية الصومال الفدرالية،

أولا: أرض جمهورية الصومال.

1 – موقعها الجغرافي.

جمهورية الصومال الفدرالية بلد من بلاد المسلمين، يحتل موقعا جغرافيّاً فريداً ومتميّزا يقع شرق القارة الإفريقية في منطقة القرن الإفريقي، ويمتد بسواحل طويلة على المحيط الهندي، ويحده من الشمال الغربي جيبوتي، ومن الجنوب الغربي كينيا، وخليج عدن واليمن من الشمال، والمحيط الهندي من الشرق، وإيثوبيا من الغرب([1]).

وتبلغ مساحة الصومال 638 ألف كم مربع تقريبا، وتغطي السهول غالب أراضي الصومال مع وجود المرتفعات والتلال في الشمال، وتتدرج الانخفاض مع الاتجاه جنوبا لتكوّن هضابات مستوية وشبه مستوية، حتى تصل إلى السهول التي تغطي ما يقرب ثلثي مساحة جنوب الصومال.

ومدينة مقدشو هي عاصمة الصومال وأكبر مدنها سكانا، ويليها مدينة هَرْجَيسَا وبُوصَاصُو وكِسْمَايُو وبَلَدْوَيْن([2]).

---

[1] – انظر خريطة الصومال وعلمه وشعاره ملحق رقم (2، 3، 4) في آخر البحث.

[2] – الموسوعة العربية العالمية، أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book International، شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني، ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية، ص/4. والشيخ عبدالله عمر نور، مسيرة الإسلام في الصومال، ص/9

2 – مناخ الصومال.

أ) الفصول المناخية في الصومال كالتالي:

1- فصل (الربيع) ويبدأ في 21 مارس إلى 21 يونية.
2- فصل (الصيف) ويبدأ من 22 يونيه إلى 21 سبتمبر.
3- فصل (الخريف) ويبدأ من 22 سبتمبر إلى 20 ديسمبر.
4- فصل (الشتاء) ويبدأ من 21 ديسمبر إلى 20 مارس.

ب) درجة الحرارة

تعتبر درجة الحرارة من أهم العناصر المناخية التي لها تأثير على توزيع أنواع الحياة المختلفة على سطح الأرض، لأنها تعتبر الظاهرة الثانية الهامة بعد الأمطار.

مناخ الصومال صحراوي حار على مدار السنة عموما، ولكن درجة الحرارة تختلف بين منطقة وأخرى تبعا لموقع الإقليم بالنسبة لخطوط الطول والعرض، وبالنسبة للعلائق المكانية، والارتفاع، وبالنسبة للبعد، أو القرب من البحر ، وغير ذلك، كالرياح الشمالية الشرقية الجافة القادمة من شبه جزيرة العرب.

ج) الأمطار.

تختلف كمية الأمطار المتساقطة على الصومال بين مكان وآخر، ومن فترة إلى أخرى، وهذا الاختلاف يشمل الكمية أيضا، ومن الملاحظ أن أغزر الأمطار يكون في فصل الربيع حيث تكون الحركة الشمسية في اتجاه مدار السرطان، بينما يقل المطر المتساقط في فصل الخريف حينما تكون الحركة الشمسية في اتجاه مدار الجدي جنوب خط الاستواء([1]).

3 – دخول الإسلام في الصومال.

[1] – ينظر: www.marefa.org، عنوان المقال: جغرافيا الصومال، تاريخ التصفح، 2023/04/27م، بدون ذكر تاريخ الإضافة، وبدون ذكر اسم كاتب المقال.

وميلاد الإسلام كان في سواحل الصومال المظلة على البحر الأحمر، اعتنق التجار والبحارة الصوماليون القاطنون في شبه الجزيرة العربية الإسلام؛ وذلك من خلال تعاملهم مع أقرانهم من تجار العرب المسلمين([1]).

لأجل ذلك تحولت الدويلات القائمة على أرض الصومال إلى دويلات ومدن إسلامية مثل مدن مُقْدِيشيو وبَرْبَرَة وزَيْلَع وبَرَاوَا ومَرْكَا، وقد عرفت مقديشيو بعد انتشار الإسلام في الصومال باسم "مدينة الإسلام" كما تحكمت في تجارة الذهب في منطقة شرق أفريقيا لقرون طويلة([2])

4 – العلاقات السياسية.

نتيجة لعلاقاتها الأخوية، والتاريخية مع مختلف أقطار الوطن العربي، تم قبول الصومال عضوا في جامعة الدول العربية عام 1974م، كما عملت الصومال على تأكيد علاقتها بباقي الدول الإفريقية، فكانت من أول الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، كما قامت بدعم ومساندة المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، وكونها إحدى الدول الإسلامية، كان دولة الصومال واحدة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك أصبحت عضوا في منظمة الأمم المتحدة([3]).

تشكل أول حكومة صومالية عام 1960م، حين أخذت استقلالها من الاستعمار الإيطالي، والبريطاني، وفي عام 1991م فازت الجبهات المعارضة إثر انهيار الحكومة المركزية الصومالية، وفي إثر هذا الانهيار اشتعلت حروب أهلية شديدة، وبالرغم من هذه الحروب وعدم الاستقرار

---

[1] – الشيخ عبدالله عمر نور، مسيرة الإسلام في الصومال الكبير ، الطبعة الأولى سنة: 1425هـ، الموافق 2004م، الناشر: مطبعة مقديشو للطباعة والنشر، ص/7-9. والدكتور راغب السرجاني، أنت والصومال الطبعة الأولى سنة 1433هـ - 2011م الناشر: دار الكتب المصرية، ص/6-7.

[2] - ينظر: https://ar.wikipedia.org/wiki عنوان المقال: الصومال، بدون تاريخ الإضافة، تاريخ التصفح: 2020/4/24م.

[3] - ينظر: https://raqeb.com .www، عنوان المقال: الصومال دولة في شرق إفريقيا، بدون تاريخ الإضافة، تاريه التصفح: 2021/06/15م، بدون ذكر كاتب المقال.

على المستوى الداخلي، نجح الصوماليون في إنشاء نظام اقتصادي حر يفوق العديد من الأنظمة الاقتصادية الإفريقية الأخرى، حسب دراسة منظمة الأمم المتحدة.

وفي عام 2004م قررت الصومال أن تأخذ الحكم الفدرالي([1]).

ثانيا: ولاية بُنْتِ لَانْد جغرافيا

تمهيد.

بونت لاند: تعني أرض البخور والعطور يقال: إن أصل الكلمة فرعوني أُخذ اسم أرض البونت من حضارة المصرية القديمة، والتي ذكرت في سجلات المصريين القدماء، وهي جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية، فمنذ تأسيسها كانت نموذجا للاستقرار والتقدم النسبي، فأقامت مؤسسات الحكم الفاعلة وأجهزة أمنية تعمل بشكل منتظم ونظمت انتخابات لتداول السلطة منذ عام 1998م فإنها مع ذلك تسعى لوحدة الصومال، وترفع العلم الصومالي وقيام دولة صومالية فدرالية عاصمتها مقديشو([2]).

1 – الموقع والحدود والمساحة:

[1] – ينظر: https://ar.wikipedia.org/wiki عنوان المقال: الصومال، بدون تاريخ الإضافة، تاريخ التصفح: 2020/4/24م.وموقع،https://alsomal.net/%D8 عنوا المقال، بنت لاند ودورها السياسي في الصومال، تاريخ الإضافة، 2016/4/11م، تاريخ التصفح، 2021/06/1م.

تنبيه: المصادر التي اعتمدتها عند تكلم أحوال الجغرافيا في الصومال كلها حديثة؛ وذلك أن كتب القدماء لايؤرخون الجغرفيا في الصومال حسب علمي، بل يتكلمون أرض الحبشة عموما، وذكر بعض منهم أن المعلومات التي تصل إليهم قليلة ،كما قال صاحب كتاب (تقويم البلاد)، انظر ص/10، طبعة في مدينة بارس المحروسة بدار الطباعة السلطانية، سنة 1850م

[2] – https://ko-kr.، عنوان المقال: الصومال، بدون ذكر اسم الكاتب، تاريخ التصفح: 2021/06/17 م

تقع ولاية بنت لاند في شمال شرق الصومال في منطقة القرن الإفريقي، وأرضها شبه صحراء، وتطل على المحيط الهندي من الشرق، ويحدها غربا بالصومال الغربي وإدارة صومال لاند التي أعلنت أنها مستقلة عن جمهورية الصومال، ويحد من جهة الشمال الخليج العدن، وبهذا هي الولاية الوحيدة التي تقع على المحيط الهندي والخليج العدن، ومن الجنوب ولاية غلمدغ، وهناك مناطق متنازع بين صومال لاند وبونت لاند، (سُول، وسَنَاك).

تبلغ مساحتها حوالي 215.510 كم مربع، أي: ما يعادل ثلث مساحة الصومال، يمتدّ ساحل ولاية بونتلاند من غَرَاعَدْ على المحيط الهندي إلى لَاسُوسُراد على خليج عدن، ويصل طول شواطئها حوالي 1300كم مربع، في حين يبلغ ساحل الصومال الفدرالية 3330 كم مربع، وتعتبر مياه بونتلاند واحدة من أغنى مناطق العالم بالأسماك، كما أنّها طريق استراتيجي هامّ للسّفن التّجاريّة وتربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتمرّ نصف موارد العالم من الهيدرو كربونات (البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي) عبر هذا الممر الاستراتيجي([1]).

2 – الأقاليم والمدن والسكان:

تتكّون ولاية بونت لاند من تسعة محافظات وهي :– مُدُغْ، نُغَال، سُولْ، عَين، بَرِيْ، كَرْكَار، سَنَاغ، هَيْلَاند غَرْدَفُول، وأهمّ مدن الولاية هي: جَرُووِي، بُوصَاصُو، جَالْكَعَيُو، قَرْطُو، لَاسْعَانُود، وهي مدينة متنازعة بين هذه الولاية وبين ولاية أرض الصومال، دَهَرْ، بُوهُودلِي، عَلُولَة، بَرَنْ.

[1] _ المصدر السابق، وانظر أيضا خريطة الولاية، وعلمها الخاص، وشعارها، الملحق رقم (5، 6، 7) في آخر البحث.

وتقدر عدد سكانها 3,900,000 (ثلاث مليون وتسعمئة) نسمة تقريبا يتكلمون بلغة واحدة، ويدين كلهم بدين الإسلام([1]).

اللغة: الصومالية والعربية.

العاصمة: جَرُووى.

العاصمة التجارية: بُوصَاصُو، وهي أكبر مدينة أيضا، تقع على ساحل البحر الأحمر.

3 – تأسيس ولاية بونت لاند:

أسس دولة بونتلاند فى أغسطس عام 1998م، بعد قرار إتخذه المحليون السياسيون وزعماء القبائل بعد فشل جهود المصالحة الوطنية فى أعقاب الحروب الأهلية الصومالية، تستمد شرعيتها من إدارة سلسلة من المؤتمرات التى ترعاها محليا فى المجلس التقليدى للشيوخ، الذين لعبو دورا رئيسيا فى الولاية، وكان أول رئيس : العقيد عبد الله يوسف أحمد([2]).

4 – أسباب التأسيس

[1] – موقع، https://alsomal.net/%D8عنوا المقال، بنت لاند، بدون تاريخ الإضافة، تاريخ التصفح: 2021/6/17م.

[2] – ولد عام 1934م في مدينة جَالْكَعَيُو في وسط الصومال، عندما أكمل تعليمه الأساسي انضم إلى كلية العلوم العسكرية، وحصل على عدة منح دراسية إلى خارج البلاد كإيطاليا وروسيا، كلها في علوم العسكرية، وقد خاض عدة معارك بين إيثوبيا والصومال، وبعد انهيار الحكومة المركزية الصـومالية أصبح أول رئيس لولاية بنت لاند عام 1998، ثم انتخب رئيسا للحكومة الانتقالية الفدرالية الصومالية عام2004م، وألفا كتابا سماه (النضال والتحرش)، (halgan iyohagardaamo)، وهو مكتوب باللغة الصومالية، توفي –رحمه الله– عام 2012 في مدينة أبو دبي من الإمارات العربية المتحدة. ينظر: http://somaliwiki.com ، اسم المقال: ترجمة عبدالله يوسف أحمد، والمقال مكت باللغة الصومالية، بدون ذكر كاتبه، تاريخ الإضافة، يناير عام 2018م، تاريخ التصفح: 2021/08/01م.

أسست ولاية بونت لاند للأسباب التالية:

1) لإعادة الأمن والاستقرار في مناطق شمال الشرق الصومال.
2) لمواجهة المشكلات التي تواجه الشعب بعد انهيار الحكومة المركزية.
3) لتكون أساسا لإعادة الحكومة المركزية.
4) لإحياء الخدمات الأساسية من التعليم، والتجارة، والقضاء وغيرها.

وهذه هي الأسباب الرئيسية التي تبينت للباحث بعد إجراء المقابلات مع بعض الشخصيات في الدولة([1]).

5 – النظام الإداري في ولاية بونت لاند

يتكون النظام الإداري من ثلاثة مجالس مستقلة بعضها عن بعض هي:-

1. المجلس التشريعي (البرلمان) الذي يتكون 66 عضوا.
2. المجلس التنفيذي (الرئيس ونائب الرئيس والوزراء.....الخ).
3. المجلس القضائي الذي يقوم بفصل المنازعات بين المواطنين.

وهذه المجالس لها السلطات الأساسية للولاية.

وكان أول رئيس للولاية العقيد عبد الله يوسف أحمد 1998م الذي صرح بأن هذا الإجراء مؤقت، وأن بونت لاند سوف تخضع لحكومة صومالية عندما يعم السلام بالمنطقة.

[1] – حققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها الأخ عبدالقادر سيعيد عرش المشهور بـ (طَقَاجِي) (dhaqaaje) عضو من أعضاء مجلس النواب، في الفترة 2004-2013م، ثم أصبح مديرية محافظة كَرَّكَار من الولاية، ما بين 2016-2017 ثم وزير المالية السابق، من آخر عام 2017 إلى من بداية عام، 2019م، تاريخ المقابلة: 2021/06/15م، مكان المقابلة: مدينة فرطوا من محافظة كركار.

ورئيس الولاية حاليا هو سعيد عبد الله دَنِي([1]).

6 – الموارد الاقتصادية لولاية بونت لاند

تتميز بونت لاند بوفرة خيراتها الطبيعية منها:-

1- الثروة الحيوانية بأنواعاها المختلة كالغنم والبقر والإبل، التي تعتبر عصب الحياة في الصومال عامة وبالأخص في مناطق بونت لاند حيث تشتهر بوجود ثروة حيوانية ضخمة.

2- الثروة السمكية الهائلة التي تعتمد سكان المناطق الساحلية، و تعتبر أكبر المجالات الاقتصادية في بُنْتِ لَانْدِ حيث تصدر لحوم الأسماك المختلفة.

ويوجد في بنُتْ لَانْدِ مصانع صغيرة تقوم بتعليب الأسماك في حَابُو ولَاسْقُرَيْ.

3- اللُبَان: (الصمغ) تشتهر بُنْتِ لَانْدِ بتصدير اللبان، وهي تجارة قديمة، حيث كانت صِلَاة تجارية بين الفراعنة، والصوماليين منذ عهد الملكة حتسبشوت، وكانت تعرف الصومال بأرض العطور والبخور punt land، ولا يزال اللبان الصومالي يتمتع بنفس مزاياته، ومواصفاته القديمة حتى في الوقت الحالي، وهناك

---

[1] – ولد عام 1966م في مقديشو العاصمة الصومالية، درس تعليمه الأساسية والجامعية كليهما في مقديشو، ثم بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية انتقل إلى مناطق شمال الشرق الصومال المعروفة الآن ببنت لاند، وله عدة نشاطات في المنطقة، وسافر عام 1998م إلى ماليسيا حيث درس هناك الدراسات العليا، وانضم إلى حلقة السياسة عام 2010م حيث أصبح عضوا من أعضاء البرلمان لحكومة الانتقالية الفدرالية الصومالية، وأخيرا فاز رئيس ولاية بنت لاند الصومال عام:

2018/01/08م،وهو الرئيس الحالي للولاية. ينظر الموقع:
https//www.caasumaddanet اسم المقال: ترجمة سعيد عبدالله دني، والمقال مكتوب باللغة الصومالية، بدون ذكر كاتبه، تاريخ الإضافة: يناير عام 2018م، تاريخ التصفح: 2021/08/01م

شركات مقرها في مدينة بوصاصو الواقعة في ساحل بحر الأحمر وتصدر اللبان إلى العالم.

4- وقد يتبع ذلك صغار المزارعين الذين يتشكلون الآن وينتجون كميات قليلة، وذلك أن أرض الولاية شبه الصحراء قليل المياه، ولا يجد المزارعون من يساعدهم للحصول على المياه الكافي في زراعتهم.

أما من حيث الحكومة فإن اقتصادها تعتمد على الضرائب التي تأخذ بالموانئ والمطارات من أموال التجارة، وكذلك أيضا تعتمد على مساعدات قليلة من هيآت الأمم المتحدة.([1]).

[1] - وحققت أن مصادر اقتصاد الولاية منحصرة إلى ما ذكرنا وزير المالية السابق عبد القادر سعيد عرش، تاريخ المقابلة: 2020/06/15م، مكان المقابلة: مدينة قرطو.

المطلب الثاني: نشأة المحاكم في الولاية وأنواعها واختصاصاتها.

أولا: نشأة المحاكم في الولاية:

من الأهداف الرئيسية التي أسست هذه الولاية من أجلها إحياء الخدمات الأساسية للمجتمع، ومن تلك الأساسيات إعادة التعليم والقضاء والتجارة وغير ذلك من الخدمات؛ لأجل ذلك كان النظام الإداري للولاية منذ تأسيسه مكون من ثلاثة مجالس كما أسلفنا، ومن تلك المجالس مجلس القضاء والمحاكم؛ لذا نستطيع أن نقول: أن نشأة المحاكم في الولاية كانت في بداية تأسيسها، لكن تلك الفترة كانت المحاكم منحصرة في المدن الكبرى للمنطقة فقط للأسباب الآتية، منها:

1- قلة اقتصاد الولاية تلك الفترة؛ لذا لو أنشأت الحكومة محكمة خاصة لكل مدينة لا تستطيع سداد المرتبات الشهرية للقضاة.
2- قلة القضاة الأَكْفاء في تلك الفترة؛ لأن هناك فترة طويلة بين إنهيار الحكومة المركزية الصومالية وبين تأسيس هذه الولاية، ففي هذه الفترة أصبح القضاة الأكفاء ما بين مسافر إلى خارج البلاد، وبين من وافته المنية في تلك الفترة، وقليل من بقي في قيد الحياة.

لكن لو نظرنا إلى الواقع الحقيقي في محاكم الولاية حاليا نستطيع أن نقول: أن المحاكم لم تعمّم جميع المدن والقرى في الولاية، مع أن اقتصاد الولاية أفضل كما كان في فترة تأسيسها، ويوجد أيضا خريجين ومتخصصين في القانون والشريعة، وأن هذا يرجع إلى ما يلي:

1- عدم اهتمام الحكومات المختلفة التي مرت في الولاية في شؤون القضاء وإعطائه ما يستحقه من الأهمية.

2- أن سكان تلك المناطق التي لا يوجد فيها محاكم، لم يقدموا طلبا إلى الحكومة لإنشاء محكمة خاصة بهم، بل تعوّدوا نقل الدعوات إلى المدن الكبرى.

3- عدم توفر الخدمات التي تساعد القضاة في تلك المناطق كالشرطة والمرافق الأخرى([1]).

ثانيا: أنواع المحاكم واختصاصاتها:

المحاكم في الولاية نوعان:

النوع الأول: المحكمة العسكرية: وهذه المحكمة لا تنظر إلا في القضايا المتعلقة بالجنود ومجرمي الحرب، مثل الذين تم أسرهم في الحرب، أو ثبت أنهم أعضاء من حركة الشباب، ولا تتدخل هذه المحكمة في أي إجراءات مدنية تكون بين الشعب، ولا يعمل فيها إلا قضاة من أعضاء الجيوش، ولها درجتان: الدرجة الأولى ودرجة الاستئناف.

النوع الثاني: المحكمة المدنية: وهي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية التي تحدث في المجتمع، وهذه المحاكم منتشرة أكثر في مدن الولاية، ولها ثلاث درجات:

الأولى: محكمة الدرجة الأولى: وهي محكمة المنطقة، تختص بالدعاوي المدنية والجنائية التي تكون بين أفراد المجتمع.

الثانية: محكمة الاستئناف: وهي محكمة الإقليم، ومقرّها عاصمة الإقليم، ومن اختصاصاتها إدارة جميع محاكم الإقليم، وأيضا تنظر في الدعاوى المدينة والجنائية التي تم فصلها في محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يقنع صاحب الدعوى وطلب الاستئناف.

[1] - وحققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها مع الأخ عبد القادر سعيد عرش، وزير الاقتصاد السابق للولاية، تاريخ المقابلة، 2021/07/30، مكان المقابلة، مدينة قرطو.

الثالثة: المحكمة العليا: ومقرّها عاصمة الولاية، ولها عدة اختصاصات منها:

1- الاستئناف النهائي، ولها الاستماع في القضايا المحالة من قِبَل محاكم الأقاليم.
2- الإشراف على جميع المحاكم المدنية للولاية.
3- تعمل أحيانا كمحكمة دستورية حيث تدخل دعاوى الحكومية.
4- تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في الولاية([1]).

أما المحكمة الدستورية فهي مفقودة كليا منذ تأسيس الولاية إلى الوقت الحالي، وهي مكونة من قضاة المحكمة العليا بإضافة آخرين: وهم أربعة يُنْتَخبون من الشعب، وهؤلاء الأربعة اثنان منهم يعينهما الرئيس، والآخران يعينهما مجلس النواب([2]).

هذه المحكمة تتمثل مهمّتها في دعم قانون الولاية وحراسته، ومحاكمة القضايا التي تكون بين أعضاء الحكومة، ويقوم بمهمتها حاليا المحكمة العليا، لكنها لا تتدخل إلا في القضايا التي تحيل إليها الحكومة.

وسب فقدانها يرجع إلى ما يلي:

ما دام مهمة هذه المحكمة، دعم قانون الولاية وحراسته، والنظر في القضايا الحكومية ومجلس النواب أيضا، فمن خصائصها إبطال قرارات مجلس النواب والحكومة إذا ظهر لها أنه غير دستوري، وغير موافق للقانون، وهي المحكمة الوحيدة التي لها التدخل في شؤون السلطتين –

[1] – ينظر دستور الولاية، المادة رقم (93)، ص40.

[2] – ينظر دستور الولاية، المادة رقم 94، ص41.

أعني التنفيذية والتشريعية- وهما الجهتان اللتان لهما تعيين أعضاء هذه المحكمة، ففرارا من هذه المحاسبة والإشراف عليهما لا يرضون تأسيس هذه المحكمة([1]).

لكن الرئيس الحالي سعيد عبد الله دني قد رشح العضوين اللذين يكونان من قِبَلِه،

وهو الرئيس الوحيد الذي رشح منذ تشكيل الولاية، أما المجلس النواب لم يرشح منذ تأسيس الولاية إلى الآن([2]).

[1] - ينظر دستور الولاية، المادة رقم (95)، ص42.

[2] - وفقدان هذه المحكمة أنه يرجع إلى السبب الذي ذكرته قد حققت بالمقابلة التي أجريتها مع الأخ محمد حريد فارح، نائب مدعي العام للولاية، تاريخ المقابلة، 2021/08/19م، مكان المقابلة، غَرُووِي عاصمة الولاية. وهو متخصص في القانون، خريج كلية القانون الصومالية سنة 1889م، ثم عمل محاميا في القصر الرئاسي إلى انهيار الحكومة المركزية الصومالية عام 1991م، ثم انتقل إلى المناطق الشرقية المسمى الآن بنت لاند، وكان من مؤسسي ولاية بنت لاند عام 1998م، ثم عمل في عدة وظائف في الولاية، حيث أصبح رئيس محكمة الاستئناف في عدة أقاليم، وأخيرا عين منصب نائب المدعي العام للولاية سنة 2011م، وما زال إلى الآن، وهو محاضر في كلية الشريعة والقانون بجامعة بنت لاند منذ 2013م إلى الوقت الحالي. (توفي بعد مقابلتي ثمانية أشهر -رحمه الله رحمة واسعة-).

المبحث الثاني: أهمية القضاء ومقاصده وتاريخه في الفقه الإسلامي.

وقد تناولت هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

الأول: تعريف القضاء وأهميته.

والثاني: مقاصد القضاء في الفقه الإسلامي.

والثالث: نبذة عن تاريخ القضاء في الإسلام.

المطلب الأول: تعريف القضاء وأهميته.

الفرع الأول: تعريف القضاء.

أولا: القضاء لغة: انقضاء الشيء وإتمامه، والحكم والقطع والفصل بين الناس.

قال ابن فارس([1]) رحمه الله: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ فِي يَوۡمَيۡنِ ﴾([2])، أي: أحكم خلقهن..... والقضاء: الحكم. قال الله سبحانه: ﴿ فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٖۖ ﴾([3]) أي اصنع واحكم. ولذلك سمي القاضي قاضيا، لأنه يحكم الأحكام وينفذها. وسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلق.

لم يذكر "القضاء" في القرآن الكريم بلفظه هذا، وإنما ذكرت مشتقاته، في آيات كثيرة بمعاني العدة، منها:

- القضاء بمعنى الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ ﴾([4]).

---

[1] - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ كان إماماً في علوم شتى، وخصوصاً اللغة فإنه أتقنها، وألف كتابه المجمل في اللغة، وهو على اختصاره جمع شيئاً كثيراً، وله كتاب حلية الفقهاء، وله رسائل أنيقة، ومسائل في اللغة. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، بتحقيق إحسان عباس، الناشر دار الصادر ببيروت، الجزء 111/1، والامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء ، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة، 1405 هـ / 1985 م، لجزء 105/17

[2] – سورة فصلت، الآية: (12).

[3] – سورة طه، الآية: (72).

[4] – سورة الأسراء، الآية: (23).

- والقضاء بمعنى الخلق، كقوله: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ فِي يَوۡمَيۡنِ ﴾[1]. يعني خلقهن.
- والقضاء بمعنى الحكم، كقوله تعالى: ﴿ فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٖۖ ﴾[2]، يعني احكم ما أنت تحكم.
- والقضاء بمعنى الفراغ، كقوله: ﴿ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ ﴾[3]. أي: فرغ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَاسِكَكُمۡ ﴾[4].
- والقضاء بمعنى الإرادة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾[5].
- والقضاء بمعنى العهد، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلۡغَرۡبِيِّ إِذۡ قَضَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلۡأَمۡرَ ﴾[6]. أي: بمعنى عهدنا[7].

ثانيا: القضاء في الاصطلاح الشرعي:

أما القضاء في الاصطلاح الشرعي، فقد عرفه الفقهاء بتعاريف كثيرة منها.

---

1 – سورة فصلت، الآية: (12).

2 – سورة طه، الآية: (72).

3 – سورة يوسف، الآية: (41).

4 – سورة البقرة، الآية: (200).

5 – سورة البقرة، الآية: (117)

6 – سورة القصص، الآية: (44).

7 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي/، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: ار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م، الجزء237/10.

1 – تعريف الحنفية.

الإلزام، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات([1]).

شرح التعريف.

أكثر فقهاء الحنفية عند تعريفهم للقضاء لم يذكروا كلمة، (الإلزام)، لكن وجد الباحث أن هناك من أضاف هذه الكلمة، وهو قيد مهم لأنه يخرج المفتي؛ لأن فتوى المفتي ليست لازمة، بخلاف حكم القاضي؛ فإنه لازم، ومع ذلك أن هذا التعرف لا يخلو من خلل كما بين بعض علماء الحنفية في كتبهم حيث يرون أنه لابد أن يُضاف إليه كلمة (على وجه خاص)، وإلا دخل فيه نحو الصلح بين الخصمين([2]).

وعرَّفوه أيضا: الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل([3]).

هذا التعريق قصوره ظاهر، حيث يدخل فيه فتوى المفتي، وحكم المحكَم؛ لأنه كل منهما يحكم بين الناس بالحق.

2 – تعريف المالكية.

صفة حكمية، توجب لموصوفها نفوذ([4]) حكمه الشرعي، ولو بتعديل، أو تجريح، لا في عموم مصالح المسلمين([5]).

---

[1] - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، البناية شرح الهداية، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ- 2000 م، الجزء3/9.

[2] – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م، الجزء2/7.

[3] – علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (المتوفي:587هـ)، تحقيق، الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 1982، مكان النشر بيروت، الجزء2/7.

[4] – قوله: (نفوذ)، بالذال المعجمة، الإيصال والإمضاء، وهو المراد هنا، وأما النفود –بالإهمال– فهو الفراغ والتمام، ينظر: محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، الناشر: دار البيان، الطبعة: الثانية 1415هـ1994م، ص/9.

[5] - أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار النشر: دار الكتب العلمية – لبنان / بيروت – 1418 هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر

شرح التعريف:

والمراد بقوله (نفوذ حكمه)، أي: نفوذ جميع أحكامه، وبهذا يخرج التحكيم، وكذلك تخرج ولاية الشرطة وأخواتها؛ لأنها خاصة ببعض الأحكام، وتخرج الحسبة فإنها خاصة بأحكام السوق.

وقوله : (ولو بتعديل أو تجريح)، معناه: أن القضاء نافذ في كل شيء حتى في التعديل والتجريح.

ويخرج بجملة (لا في عموم مصالح المسلمين) الولاية العظمى أي: رياسة الدولة، فإن رياسة الدولة نفوذ حكمها عام في مصالح المسلمين، بخلاف القضاء، فليس للقاضي حق تقسيم الغنائم، وتفريق الزكاة، ولا ترتيب الجيوش، ولا قتال البغاة، ولا الإقطاعات([1]).

وهناك تعريف آخر لعلماء المالكية، حيث قالوا: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام([2])، وترك الباحث شرحه؛ لأنه جاء مختصرا ويندرج في عموم التعريف السابق، وبالتالي فالأول أشمل.

3 – تعريف الشافعية.

إلزام من له الإلزام بحكم الشرع([3]).

شاهين، الجزء29/1. وأبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود لابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقاق الإمام ابن عرفة الوافية، (المتوفى 894هـ)، بتحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، الناشر: دار الغربي، القسم الثاني، ص/567.

[1] – أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، (المتوفى 1125هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفكر، سنة النشر، 1415مكان النشر بيروت، الجزء219/2.

[2] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء11/1. وللشيخ أحمد بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، مواهب الجليل من أدلة الخليل، بمراجعة: خادم العلم عبد الله إبراهيم الأنصاري، من مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، 1407هـ 1987م الجزء200/4.

[3] – سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)، دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت/ لبنان – 1417هـ -1996م، الطبعة: الأولى، الجزء305/5. والعلامة الشيخ سليمان الجمل –رحمه الله–، حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام كريا الأنصاري، دار النشر / دار الفكر – بيروت، الجزء624/10.

شرح التعريف.

يرى الباحث أن هذا التعريف فيه قصور؛ لأنه لا تظهر جليا وظيفة القضاء التي هي فصل الخصومات وقطع المنازعات.

وعرَّفوه أيضا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى([1]).

وفي هذا التعريف فيه قصور أيضا، حيث يدخل تحته المحتكم؛ لأنه يفصل بين الخصمين فأكثر بحكم الله.

4 – تعريف الحنابلة.

تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات([2]).

شرح التعريف:

قوله: "تبيين الحكم الشرعي"، وبهذا يتفق القاضي مع المفتى في تبين الحكم الشرعي، وإن كان المفتى أوسع دائرة منه في تبيين الحكم الشرعي وذلك لان القاضي إنما يبين الحكم الشرعي في المسائل المتنازع فيها، وأما المفتى فانه يبينها في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها.

وفي قوله: "والإلزام به" يفترق بهذ القيد المفتي عن القاضي فإن المفتي لا يلزم بالحكم الشرعي وأما القاضي فإنه يلزم به.

التعريف المختار.

يرى الباحث أن تعريف المختار من بين هذا التعاريف هو تعريف الحنابلة؛ لأن هذا التعريف يتضمن ثلاث فقرات.

---

[1] - محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات – دار الفكر، الناشر: دار الفكر، سنة النشر 1415، مكان النشر بيروت، الجزء612/2.و دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشو، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الجزء132/4.

[2] – مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر المكتب الإسلامي، سنة النشر 1961م، مكان النشر دمشق، الجزء453/6. ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، (المتوفى: 1051هـ)، الناشر: عالم الكتب، سنة النشر 1996، مكان النشر بيروت، الجزء485/2.

1- وظيفة القضاء وهو فض النزاعات، وقطع المخصومات.

2- وظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية.

3- حكم القاضي ملزم ومجبر بخلاف الإفتاء.

الفرع الثاني: أهمية القضاء.

للقضاء أهمية بالغة في حضارة الشعوب وتقدمها؛ لأن الله أمر بإحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، ونصرة المظلوم، وأخذ يد الظالم، وهذا كله لا يتحقق إلا به.

فالواجب تعظيم هذا المنصب ومعرفة مكانته من الدّين، فبه بعث الرسل، وبأدائه لإقامة العدل به قامت السموات والأرض، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من النعم التي يباح الحسد عليها.

فقد جاء من حديث ابن مسعود([1]) –رضي الله عنه– عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: (**لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها**)([2]).

---

[1] – عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم، فضلا وعقلا، وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الاسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الامين، وصاحب سره، ورفيقة في حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه كل وقت ويمشي معه، توفي بالمدينة في خلافة عثمان سنة 32هـ، عن نحو ستين عاما. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء198/4. وخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى : 1396هـ)، الأعلام، الجزء137/4.

[2] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، الناشر: دار شعب – القاهرة، الطبعة: الأولى ، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (73)، الجزء28/1، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، رقم الحديث: (1933)، الجزء201/2.

وجاء من حديث عائشة([1]) رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: **(هل تدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله أعلم ورسوله، قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، وإذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم)**([2]).

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم:**(إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)**([3]).

وقال عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه–: "لأن أقضي يوما أحب إلي من عبادة سبعين سنة، ومراده أنه إذا قضى يوما بالحق كان أفضل من عبادة سبعين سنة"([4]).

---

[1] – عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر، خليفة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ولم يتزوج النبي –صلى الله عليه وسلم– بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، قال الذهبي –رحمه الله– ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم– بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. (مسند عائشة) : يبلغ ألفين ومائتي وعشرة أحاديث، وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. توفيت سنة سبع وخمسين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء231/8، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748هـ)، الجزء139/2.

[2] – أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م، رقم الحديث: (24424)، الجزء67/6. قال شعيب الأرنؤوط في تعليقاته في المسند: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

[3] – أبو الحسين مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم الحديث: (4825)، الجزء7/6.

[4] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء13/1، وعلي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين (المتوفى: 844هـ)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، بدون الناشر، وبدون الطبعة، ص/12.

وقال مسروق([1]) –رحمه الله–: "لأن أقضي يوما بالحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله"([2]).

فكذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وأعلى درجات الأجر، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾([3])، فأي شرف أشرف من محبة الله تعالى.

ومع هذه الفضيلة التي كانت للقضاء، فإنه في الوقت نفسه أكد النبي –صلى الله عليه وسلم– على خطورته وعظم مسؤوليته؛ ومنها قوله –صلى الله عليه وسلم– من حديث أبي بريدة عن أبيه عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: (**القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذى في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار**)([4]).

ومنها ما روي عن عائشة –رضي الله عنها– قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (**إنه يؤتي بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أن لا يكون قضى بين اثنين في تمرة قط**)([5])

---

[1] – مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عاة: تابعي ثقة، من أهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي بكر. وسكن الكوفة. وشهد حروب على. وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء، توفي سنة 63هـ. ينظر: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تذكرة الحفاظ، بدون الناشر وبدون الطبعة، الجز1/49، والزركلي، الأعلام، الجزء215/7.

[2] – محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي، حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ، الناشر: دار الوطن، سنة النشر: 1416هـ، مكان النشر: الرياض، ص/64.

[3] – سورة المائدة، الآية: (42).

[4] – سبق تخريجه ص2، في المقدمة.

[5] – أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، الناشر : دار الحرمين – القاهرة، 1415 تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، رقم الحديث (2619) الجزء102/3وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، دار النشر: دار المعارف، البلد: الرياض

وإن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد، فإنما هي في قضاة الجور من العلماء والجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم، ففي هذين الصنفين جاء الوعيد.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه–(**من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين**)([1])، قال ابن فرحون –رحمه الله–: فقد أورده أكثر الناس في معرض التحذير من القضاء، وقال بعض أهل العلم([2]): "هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته، وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه".

وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا.

فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم فلم يأخذه في الله لومة لائم حتى قادهم إلى أمر الحق وكلمة العدل وكفهم عن دواعي الهوى والعناد جعل ذبيح الحق لله وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة. وقد ولى رسول الله صلى الله علي وسلم القضاءَ بعضًا من الصحابة كعلي بن أبي طالب([3])

المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، سنة الطبع : 1412 هـ / 1992م، رقم الحديث (3138)، الجزء134/7.

[1] – محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، رقم الحديث: (1325)، الجزء614/3، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الناشر : مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة : الخامسة رقم: (2171).

[2] – وهذا البعض الذي ذكره ابن فرحون أنهم فسروا الحديث بالمعنى الذي ذكره لم أقف عليهم بعد رجوع شراح الحديث، وكذلك الكتب المؤلفة في الفقه القضاء، والله أعلم، غير كلام ابن قدامة في المغني حيث قال: وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة؛ فكأن من وليه قد حمل على مشقة، كمشقة الذبح. ينظر: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، الجزء33/10.

[3] – علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي وصهره، وأحد الشجعان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس إسلاما بعد خديجة. ولد بمكة 23 سنة قبل الهجرة، وربي في حجر النبي صلى

ومعاذ بن جبـــل([1])،ومعـقـل بن يسار([2]) رضي الله عنهم.
فالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم فيه لا عن القضاء بالحق، فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر([3]).

المطلب الثاني: مقاصد القضاء في الفقه الإسلامي.

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه الذي فطره الله عليه، لا يستطيع العيش منفردا، فلا تستقيم حياته إلا إذا عاش في جماعة، وإذا كان الناس لا يستطيعون الحياة الكاملة إلا مجتمعين، فلا بد أن تحدث نزاعات وخلافات حول الكثير من الأمور، لتعارض المصالح والرغبات، ولحب السيطرة، والاستيلاء على ما هو من حقوق الغير، وضن النفوس بحقوق الآخرين، فإذا لم يوجد رئيس لهذه الجماعة يكون حاسما للتنازع والتواثب، وظلم الناس بعضهم

الله عليه وسلم ولم يفارقه. وولي الخلافة بعد مقتل عثمان ابن عفان سنة 35 هـ، ولد له 28 ولدا منهم 11 ذكرا 17 أنثى، وأقام عليّ بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة 17 رمضان سنة 40هـ، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء464/4، والزركلي، الأعلام، الجزء295/4.

[1] – معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو، أبو عبد الرحمن لأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، وقال كعب بن مالك كان شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، وشهد بدرا وهو بن إحدى وعشرين سنة وأمره النبي صلى الله عليه و سلم على اليمن، وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر وعاش أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء107/6.

[2] – معقل بن يسار المزني البصري –رضي الله عنه– من أهل بيعة الرضوان، له عن النبي –صلى الله عليه و وسلم– وعن النعمان بن مقرن، حدث عنه: عمران بن حصين – مع تقدمه – والحسن البصري، وأبو المليح بن أسامة، ومعاوية بن قرة المزني، وعلقمة بن عبد الله المزني، وآخرون، قال محمد بن سعد: لا نعلم في الصحابة من يكنى أبا علي سواه، مات: بالبصرة، في آخر خلافة معاوية. ينظر: سير أعلام النبلاء، الجزء576/2.

[3] – تبصرة الحكام، لابن فرحون، الجزء13/1.

لبعض، ومؤديا الحقوق إلى أصحابها، أدى ذلك إلى حدوث ضرر جسيم، قَلّ أن يسلم منه أحد من أفراد الجماعة، ولذلك كان من الواجبات التي أوجبها الشرع -بإجماع العلماء- إقامة رئيس للدولة، لكي يحقق العدل ويمنع ظلم البعض للبعض، ويؤكد شرع الله؛ لأن طبائع البشر قد جبلت على التظالم، وقَلّ من الناس من ينصف من نفسه، فلا بد من وجود سلطة قادرة قاهرة لها السيادة على الجميع تمنع المظالم وتقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، وهذه السلطة تتمثل في رئيس الدولة.

ومن المعلوم أن الرئيس الأعلى للدولة، مشتغل بما هو أهم من القضاء، ولا يستطيع أن يقوم بنفسه بكل الأمور التي نصب من أجلها، فهو يحتاج إلى من ينوب عنه ويقوم مقامه، فكان لا بد من وجود القاضي لينوب عن رئيس الدولة في رفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، وإلى الآفاق، فبعث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد([1]) -رضي الله عنه- إلى مكة([2]).

لذا يجب على الحاكم تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه، وقام بحقه، وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن من أهله([3]).

---

[1] - عتاب بالتشديد بن أسيد بفتح أوله بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد أمه زينب بنت عمرو بن أمية أسلم يوم الفتح واستعمله النبي صلى الله عليه و سلم على مكة لما سار إلى حنين واستمر وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح وأقره أبو بكر على مكة إلى أن مات يوم مات ذكر جميع ذلك الواقدي وغيره قالوا وكان صالحا فاضلا وكان عمره حين استعمل نيفا وعشرين سنة. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء4/230.

[2] - محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص/9.

[3] - مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة الطبع : 1424هـ، ص417.

وخلاصة القول في هذا المطلب ما قاله ابن فرحون –رحمه الله– نقلا عن غيره([1])– حيث قال: "وأما حكمته: فرفع التهارج، ورد النوائب، وقمع الظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"([2]).

[1]– نقله عن ابن راشد. دون أن يذكر الكتاب الذي قال فيه هذا الكلام.

[2] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء2/ص12.

المطلب الثالث: نبذه عن تاريخ القضاء في الإسلام.

القضاء في الإسلام يمثل صورة مشرقة في تاريخ الإسلام، ويحتل ركنا أساسيا في الفقه الإسلامي، وتتمثل فيه الصورة الحقيقية للتطبيق الصحيح لأحكام الله تعالى، وإقامة العدل، ونفيذ لحكم الله تعالى، وكان مفخرة الأمة في تاريخها المجيد. حتى صار مضرب المثل في النزاهة والحيادة والعدل والقسط.

لذلك كانت الأنظار ترنو([1]) إلى تاريخ القضاء في الإسلام لاستعادة صورته في بناء الحاضر والمستقبل، وإعادة أمجاد الأمة، وتحقيق العزة والكرامة للأمة والأفراد، وتأمين حماية حقوق الإنسان، وإقامة العدل في الأرض، وتنفيذ أحكام الله تعالى.

وإن دراسة تاريخ القضاء في الإسلام، والاطلاع عليه يحقق فوائد عديدة، ومنافعة جمة، أهمها اثنان:

1- يعتبر القضاء في الإسلام صورة عملية لتطبيق الإسلام في الحياة، وإقام الشرع الحنيف بين الناس، لحماية حقوق الأنفس والأموال والأعراض، والتفيؤ بظلال القرآن الكريم، والأنس بأحكام العدل، لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وتأمين الأمن والراحة النفيسة والاجتماعية والفردية والدولية.
2- يعتبر القضاء في التاريخ الإسلامي مصدراً مهما للأجيال اللاحقة ليستفيدوا من خبرة القضاة، واجتهادهم وسيرتهم وسلوكهم، للاقتداء بهم.

والواقع أن كثيرا من تاريخ القضاء الإسلامي غاب عن الأجيال الحاضرة، وبدأت بعض الغيوم تتلبد في السماء حوله، وتحجب الرؤية عن الخير النافع فيه، وكأن الاتجاه المعاصر يريد أن

[1] - أي: تدوم النظر إليه في سكون طرف، ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،(إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)، المعجم الوسيط، الناشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، الجزء376/1.

يحول الشرع إلى تقليد الأعداء، والسير في ركابهم، والتنكر للأجداد والأسلاف والتاريخ الإسلامي المشرق في جانب القضاء([1]).

فإن الناظر إلى تاريخ القضاء في الإسلام يعرف أن تاريخه بدأ منذ انطلاق رسالة الإسلام، حيث إن أول قاض في الإسلام هو الرسول –صلى الله عليه وسلم–؛ ولذلك يعتبر أن عهد النبي –صلى الله عليه وسلم– هو الحجر الأساسي في تاريخ القضاء الإسلامي، إلا أن القضاء مر بمراحل مختلفة من ذاك الوقت إلى وقتنا الحاضر نوجزها فيما يلي:

أولا: القضاء في عهد النبوي:

إن عهد النبوي تاريخيا يغطي مرحلة الدعوة في مكة من ابتداء البعثة ونزول القرآن الكريم في مكة، ومرحلة الدعوة في المدينة، إلى وفاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– في المدينة وانقطاع الوحي، ولحوق الرسول –صلى الله عليه وسلم– بالرفيق الأعلى.

ولكن المراد من العهد النبوي في القضاء وتاريخ القضاء ينحصر في العهد المدني فقط، ابتداء من الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكتابة الوثيقة، وتنظيم شؤون الأمة، وممارسة أعمال القضاء المستمدة من الوثيقة، وهذا هو المراد حصرا من تاريخ القضاء في العهد النبوي.

وكان الرسول –صلى الله عليه وسلم– هو المرجع الأول لجميع الخلافات التي تنشأ في مجتمع المدينة المنورة، وبين الفئات والطوائف والأديان، وذلك بمقتضى ما جاء في الوثيقة الدستورية التي كتبها رسول الله –صلى الله عليه وسلم– بين المسلمين وغيرهم بعد الهجرة مباشرة، وجاء

[1]– الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، الناشر: دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، +دار الفكر دمشق سورية، الطبعة: الأولي عام 1415هـ الموافق: 1995م، ص/5-6.

فيها: "كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يُخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله"([1]).

وكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم مأمورا بنص القرآن بالحكم والفصل في الخصومات، قال تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ﴾([2])، ومكلفا أيضا بتولي هذه المهمة بموجب الاتفاق والوثيقة، ومارس رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عمليا هذه الوظيفة، وفصل في المنازعات، وحكم في الدعاوى والخلافات العديدة، في العقوبات والحدود والقصاص، وفي الأموال والحقوق، وفي المعاملات والأحوال الشخصية وفي الديون والأراضي والمياه والعقارات والمواريث([3]).

أما الأخطاء القضائية لا يوجد في هذه الفترة؛ لأنها فترة إنزال الوحي، حتى وإن وقع نزل الوحي لتصحيحها كقضية حكم أسارى بدر.

ثانيا: القضاء في عهد الخلفاء الراشدين.

يبدأ عهد الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والتحاقه بالرفيق الأعلى، ومبايعة أبي بكر الصديق([4]) –رضي الله عنه-، وتوليه الخلافة سنة 11هـ، واستمر عهد الخلفاء الراشدين حتى استشهاد علي بن أبي طالب –رضي الله عنه – سنة 40هـ.

---

[1] – عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ)، السيرة النبوية لابن هشام، المحقق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الجزء2/108.

[2] – سورة المائدة، الآية: (49).

[3] – محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص/39-47.

[4] – أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي، أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأحد أعاظم العرب،

يحتل عهد الخلفاء الراشدين أهمية خاصة من ناحية تاريخ القضاء؛ لأنه يمثل المرحلة التي أعقب العهد النبوي مباشرة، وتمثل التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد إعلان وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم– وانقطاع وحي السماء، اضطرب الناس من هول الفاجعة، ولكن سرعان ما استقرت الأمور، وبويع للخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واطمأنت الصحابة لاختتام الرسالة والنبوة، واتجهوا إلى الالتزام والتطبيق والعمل.

وتجلّت أهمية عهد الخلفاء بصلته بالعهد النبوي وقربه منه؛ وبهذا كان قضاؤه امتدادًا للقضاء في العهد النبوي، مع المحافظة الكاملة والتامة على جميع ما ثبت في العهد النبوي، وتطبيقه بحذافيره، وتنفيذه بنصه ومعناه، وخاصة في خلافة أبي بكر –رضي الله عنه–؛ لأنه كانت فترته فترة تركيز للدولة وتثبيت أقدامها، وكان حروب الردة قد استغرقت مدة طويلة من خلافته؛ لذلك لم يحصل تغيير ذو بال في نظام القضاء على عهده، ولم تسجل لنا كتب الحديث والسّير شيئا عن قضاته إلا ما روي من أنه لما استخلف قال لعمر([1])، ولإبي

ولد بمكة، 51 سنة قبل الهجرة، أمه أم الخير سلمى بنت صخر وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية، فلم يشربها، ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب، واحتمل الشدائد، وبذل الاموال، وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 هـ. وكانت مدة خلافته سنتان ثلاثة أشهر ونصف شهر، وتوفي في المدينة سنة 13هـ. ينظر: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ) أسد الغابة، الناشر: دار الفكر – بيروت، عام النشر: 1409هـ - 1989م، الجزء205/3، والزركلي، الأعلام، الجزء102/4.

[1] – عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل. ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان إليه السفارة في الجاهلية وكان عند المبعث شديدا على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق قال عبد الله بن مسعود وما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر. أُخرج له في كتب الحديث 537 حديثا. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وكناه بأبي حفص. وكان يقضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة، بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح سنة 23هـ، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء588/4، والزركلي، الأعلام، الجزء45/5.

عبيدة([1]): "إنه لابد لي من إعوان، فقال له عمر: أنا أكفيك القضاء، وقال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال، فاستعمل أبا عبيدة على بيت المال، وعمر على القضاء، فمكث عمر سنة لا يتقدم إليه أحد"([2]). هذا ما ذكره صاحب كتاب التراتيب الإدارية([3])،

لكن ذكر ابن جرير الطبري([4])رحمه الله- في كتابه تاريخ الرسل والملوك، أن لأبي بكر عمالا

---

[1]- أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب، ويقال وهيب، بن ضبة بن الحارث بن فهر لقرشي الفهريّ، أبو عبيدة بن الجرّاح، مشهور بكنيته، وبالنسبة إلى جدّه. وهو الّذي انتزع الحلقتين من وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فسقطت ثنيتا أبي عبيدة، وقال فيه النبي صلّى اللّه عليه وسلم: «لكلّ أمّة أمين وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح»، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء3/375.

[2] - أبوبكر محمَّد بن خلف بن حيَّان بن صدقة الضَّبِّيّ البغدادي، الملَقَّب بِـ"وَكِيع"(المتوفى سنة 306هـ)، أخبار القضاة، صححه و علق عليه و خرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، الناشر :المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد، الطبعة: الطبعة الأولى عام 1366هـ=1947م، الجزء1/104، وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: الأولى ـ 1344 هـ، الجزأ10/87.

[3]- محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية، المحقق: عبد الله الخالدي، الناشر: دار الأرقم – بيروت، الطبعة: الثانية، ج1/ص223. وهو نقل عن وفيات الأسلاف، للشهاب الدين المرجاني، و أيضا ينظر مقدمة ابن خلدون، بدون الطبعة، وبدون الناشر، الجزء1/297

[4] - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وقيل يزيد بن كثير ابن غالب، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحدا، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، وكانت ولادته سنة أربع وعشرين

أكثر من ذلك([1]). ونقل الماوردي([2]) –رحمه الله– أن أبا بكر استخلف أنس بن مالك([3])

ومائتين، بآمل طبرستان، وتوفي يوم السبت آخر النهار، ودفن يوم الأحد في داره، في السادس والعشرين من شوال سنة عشر وثلاثمائة ببغداد، رحمه الله تعالى، ينظر: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة :1971م، الجزء191/4.

[1] – حيث قال: وقالوا: كان عامله على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن ابى العاصي، وعلى صنعاء المهاجر بن أبي أمية، وعلى حضرموت زياد بن لبيد، وعلى خولان يعلى بن أمية، وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري، وعلى الجند معاذ بن جبل، وعلى البحرين العلاء ابن الحضرمي وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران، وبعث بعبد الله بن ثور، أحد بني الغوث إلى ناحية جرش، وبعث عياض بن غنم الفهري إلى دومة الجندل، ينظر: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، الناشر: دار التراث – بيروت، الطبعة: الثانية _ 1387 هـ، الجزء427/3. وكذلك راجع الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، حيث بلغ عدد القضاة في عهد أبي بكر إلى 13 قاضيا، ص138.

[2] – علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين، من أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، ولد في البصرة سنة 364هـ، وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جعل "أقضى القضاة" في أيام القائم بأمر الله العباسي، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء، وربما توسط بينهم وبين الملوك وكبار الامراء في ما يصلح به خللا أو يزيل خلافا، نسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته ببغداد سنة450 هـ، ينظر: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: 851هـ) طبقات الشافعية ، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى، 1407 هـ، الجزء230/1، والزركلي، الأعلام، الجزء327/4.

[3] – أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن قبض، وأحد المكثرين من الرواية عنه، صح عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وأنا بن عشر سنين، وأن أمه أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا حمزة. مولده بالمدينة سنة 10 قبل الهجرة، ثم رحل إلى دمشق،

قاضيا([1]).

أما في خلافة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– كان هناك تغيير، فكان أول من عين القضاة المستقلين في الولايات، وخصّهم بولاية القضاء وحدها بشكل مستقل عن الأمراء والولاة، وجعل سلطة القضاء تابعة له مباشرة، وصار يراسل القضاة، ويسأل عنهم، ويطلب منهم مكاتبته والرجوع إليه في شؤون القضاء، دون أن يتدخل الوالي في أعمالهم.

أما عثمان بن عفان([2]) –رضي الله عنه– فقد اشتهر عنه في قضائه، أنه كان يستشير عليا وغيره من الصحابة قبل إصدار حكمه، وأنه يعتبر أول من خصّص دارا للقضاء، فقد كان القضاء في عهد الخليفتين قبله في المسجد.

ومنها إلى البصرة، فمات فيها سنة 93هـ. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، ينظر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء126/1، وللزركلي، الأعلام، الجزء24/2.

[1]– أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ علي حمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ-1999 م، الجزر6/16.

[2] – عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمر، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة بعد الفيل بست سنين على الصحيح،وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة 23 هـ فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان كرمان وسجستان وإفريقية وقبس، وأتم جمع القرآن، وهو أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول –صلى الله عليه وسلم–، فقتلوه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ كتاب الله سنة 35هـ، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء377/4، وللزركلي، الأعلام، الجزء210/4.

وفي عهد علي –رضي الله عنه– زادت الرعاية والعناية بشأن القضاء والقضاة فعين كثيرا من القضاة والولاة وتعهدهم بالنصح والإرشاد.

ومن ذلك كتابه العظيم([1])، الذي بعث به إلى الأشتر النخعي([2]) لما ولاه مصر([3]).

وأما الأخطاء القضائية في هذه العصر قليلة جدا، ولكن بعضها دُون في كتب الفقه والتاريخ، وسنذكر لك أمثلة على بعض الأخطاء القضائية التي وقعت في هذا العصر،لأنه لا عصمة إلا لله **منها**:

1- فهذا الصديق أعلم الأمة وقد خفي عليه بعض ما قضى به رسوله –صلى الله

---

[1] – انظر: ص/144 من هذا البحث، وأيضا فمن أراد الاطلاع على كتاب علي للأشتر كاملا فليراجع: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: 821هـ)، مآثر الإنافة في معالم الخلافة، المحقق: عبد الستار أحمد فراج، الناشر: مطبعة حكومة الكويت – الكويت، الطبعة: الثانية، لجزء6/3.

[2] – مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي، المعروف بالاشتر: أمير، من كبار الشجعان. كان رئيس قومه. أدرك الجاهلية. وأول ما عرف عنه أنه حضر خطبة "عمر" في الجابية. وسكن الكوفة. وكان له نسل فيها. وشهد اليرموك وذهبت عينه فيها. وكان ممن ألب على "عثمان" وحضر حصره في المدينة. وشهد يوم الجمل، وأيام صفين مع علي، و ولّاه علي "مصر" فقصدها، فمات في الطريق سنة 27هـ، ينظر: الزركلي: الأعلام، الجزء259/5.

[3] – الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص/92-96، وتنفيد الأحكام في النظام القضائي تطوره التاريخي وأثره في تحقيق الأمن، للدكتور محمد عبدالله ولد محمد الشنقيطي، بحث منشور في مجلة العدل العدد (28)، شوال 1426هـ ص/25.

عليه وسلم- كميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة([1])، والمغيرة بن شعبة([2]).

2- خفي علي عمر -رضي الله عنه- دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم([3]) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيها بعشر عشر؛ فترك قوله ورجع إليه([4]).

3- ما جاء أن عثمان بن عفان أُتِي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها " إن الله تبارك وتعالى يقول

---

[1] - محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأوسي الأنصاري الأوسي الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي، وهو ممن سمي في الجاهلية محمدا، ..... أنه شهد بدرا وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأولاده: جعفر، وعبد الله، وسعد، وعبد الرحمن، وعمر. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء28/6.

[2] - المغيرة بن شعبة: بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ين قيس الثقفي، أبو عيسى أو أبو محمد، وقال الطبري: يكنى أبا عبد الله، قال: وكان ضخم القامة، عبل الذراعين، بعيد ما بين المنكبين، أصهب الشعر جعدة وكان لا يفرقه، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وله فيها ذكر، وحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى عنه أولاده. عروة، وعقار، وحمزة ومولاه، قال ابن سعد: كان يقال له مغيرة الرأي. وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء156/6.

[3] - عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. يكنى أبا الضحاك. شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. روى عنه كتابا كتبه له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر، كذا قال إبراهيم بن المنذر في الطبقات. ويقال بعد الخمسين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء511/4.

[4] - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العلمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م، الجزء193/2.

في كتابه ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾[1]، وقال ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾[2]، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها". فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت[3].

ثالثا: القضاء في عهد الأمويين.

بدأ العهد الأموي من أول خلافة معاوية بن أبي سفيان[4] –رضي الله عنهما– عندما بايعه الناس في الشام سنة 40هـ، بعد استشهاد الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب–رضي

---

[1]– سروة الأحقاف، الآية (15).

[2] – سورة البقرة، الآية (233).

[3] – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000، الجزء491/7.

[4] – معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين ولد قبل البعثة بخمس سنين في بمكة وأسلم يوم فتحها سنة 8 هـ وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، ، هو مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار. كان فصيحاً حليما وقورا، تولى الخلافة عام 41هـ، وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وهو أول من جعل دمشق مقر خلافة، وأول من نصب المحراب في المسجد، له 130 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على أربعة منها وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة. توفي سنة 60هـ، بنظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، الجزء151/6، الأعلام للزركلي، الجزء261/7.

الله عنه–، واستمرت الخلافة الأموية حتى ظهور بني عباس، وقتل آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم([1]) سنة 132هـ

استقر التنظيم القضائي إداريا في عهد النبوي في ضوء الكتاب والسنة، وتم ضبطه والتوسع فيه في العهد الراشدي، وخاصة في عهد عمر –رضي الله عنه– واستمر القضاء الإسلامي على هذا المنوال والوضع المنظم في العهد الأموي أيضا، ومن أروع ما ينسب للقضاء في ذلك العصر أنه لم يتأثر بالسياسة، ولم تمسه نار الفتنة، ولم يكن القضاة طرفا في الخصومات أو متأثرين بها في أحكامهم، وكانت كلمتهم نافذة على الولاة وعمال الخراج، وكانوا مستقلين تماما في كل أعمالهم غير تابعين لميول الدولة([2]).

ولكن ظهر بعض المستجدات التنظيمية في العهد الأموي وهي كالآتي:

كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم، ويفصلون القضايا والدعاوى والمنازعات وصدرت عنهم أقضية كثيرة، وكان الولاة في الأمصار يتمتعون بنفس السلطات والصلاحيات

---

[1] – مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي، أبو عبد الملك، القائم بحق الله، ويعرف بالجعدي وبالحمار آخر ملوك بني أمية في الشام. ولد بالجزيرة وأبوه متوليها سنة 72هـ. ولما قتل الوليد بن يزيد سنة 126 وظهر ضعف الدولة في الشام، دعا الناس وهو بأرمينية إلى البيعة له، فبايعوه فيها، وفى أيامه قويت الدعوة العباسية، وتقدم جيش قحطبة ابن شبيب الطائى إلى طوس، يريد الاغارة على الشام، فسار إليه مروان بعسكره، ونزل بالزاب (بين الموصل وإربل) وتصاول الجمعان، فانهزم جيش مروان، ففر إلى الموصل، ومنها إلى حران فحمص فدمشق ففلسطين، وانتهى إلى بوصير (من أعمال مصر) فقتل فيها سنة 132هـ، ينظر: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم، دار النشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت / لبنان – 1987 م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. إحسان عباس، الجزء145/2، والزركلي، الأعلام، الجزء208/7.

[2] – الدكتور أحمد شبلي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي وحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، تاريخ التشريع الإسلام، وتاريخ النظم القضائية في الإسلام، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، بدون الطبعة، ص/296.

الممنوحة للخليفة لأنهم نواب عنهم، ومن هؤلاء الولاة معاوية بن أبي سفيان الذي بقي واليا على الشام عشرين سنة، وكان يتولى القضاء والحكم بنفسه([1]).

لكن لما تولى معاوية الخلافة تخلى عن ممارسة القضاء، وعين القضاة، وفوض إليهم السلطة القضائية، وخولهم الصلاحيات الكاملة في الدعاوى، وسار ولاته في الأمصار على هذا المنهج، وابتعد الولاة عن أعمال القضاء. وسار خلفاء بني أمية على هذه الخطة طوال العهد الأموي.

انقطعت صلة خلفاء بني أمية عن القضاء الإسلامي إلا في ثلاثة أمور:

1- تعيين القضاة مباشرة بالعاصمة دمشق.
2- الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم، ومتابعة شؤونهم الخاصة في التعيين، والعزل، والرزق، وحسن السيرة، ومراقبة الأحكام القضائية التي تصدر عنهم.
3- ممارسة قضاء المظالم، وقضاء الحسبة، وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة، ورعاية كاملة لقضاء المظالم، حتى وقف على قدمية، وأصبح له جهاز كامل مستقل([2]).

ظهرت في هذا العهد الحاجة إلى وجود سجلات تدون فيها الأحكام التي يصدرها القضاة، وذلك لكثرة المشاكل والمنازعات المختلفة.

---

[1] - العلامة أبو القاسم على بن محمد بن أحمد الرجبي السمناني، المتوفي (499هـ)، روضة القضاة وطريق النجاة، حققها وقدم لها وترجم لمصنفها، المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الأستاذ ورئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة بغداد، ورئيس جمعية القانون المقارن العراقية، ورئيس جمعية العراقية لقوانين التأمين، الد، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة 1404هـ – 1984م، الجزء1486/4.

[2] - محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص/166-167،

وأول من قام بذلك هو سليم بن عنز التجيبي([1]) قاضي مصر في عهد معاوية، وسبب ذلك أنه قضى في ميراث بين ورثة تخاصموا إليه، فغابوا مدة واختلفوا وتناكروا وتجاحدوا الحكم، وعادوا يطلبون فصل الخلاف ثانية، فقضى بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند، فكان أول حكم قضائي سُجّل في الإسلام([2]).

أما الأخطاء القضائية التي وقعت في هذا العهد التي دونها بعض العلماء، قتل حجر بن عدي الكندي وأصحابه في خلافة معاوية –رضي الله عنه– حيث أن حجرا وأصحابه وصلوا إلى برج عذراء (مكان قرب دمشق)، فأمر معاوية بقتل حجر ومن معه فقتل([3]).

وهكذا لا يوجد عهد خلا من أخطاء قضائية.

---

[1] – سليم بن عنز التجيبي، ولى قضاء مصر بعد عثمان بن قيس بن أبي العاص في أيام معاوية، وكان قد أدرك عمر بن الخطاب وسمع خطبته بالجابية –والجابية هي قرية في دمشق–، وخطبة عمر هي التي تبدا من قوله: أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا.....إلخ– وكان إذا ذكره بكى، وكان أحد العباد المجتهدين في الطاعة، فدائرة السجود في وجهه، وفي مرة جاءه رجل مع امرأته وكانا يهزآن به، وكانا مجوسيين فتقدمت إليه المرأة المدعية على زوجها فرفع بصره إليها وقال: أمجوسية أنت؟ فقالت: ومن –أعلمك؟ فال: تلك فراسة المسلم، فأسلمت وأسلم بعلها، ينظر: ابن ملقن، نزهة الناظر وقضاة الأمصار، تعليق وتحقيق وتقديم مديحة محمد الشرقاوي، الناشر: مكتبة الثقافية الدينية بالقاهرة، الطبعة: 1996م، ص/98.

[2] – محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص/79–80. و دكتور نصر فريد محمد واصل، مفتي ديار المصرية، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، الناشر: المكتبة التوقيفية، الطبعة الثانية، 1403هـ، ص/66–67. وتنفيذ الأحكام في النظام القضائي – تطوره التاريخي وأثره في تحقيق الأمن، لدكتور محمد عبدالله ولد عبدالله الشنقيطي، وهو بحث نشر في مجلة العدل العدد 28، شهر شوال عام 1426هـ، ص/26.

[3] – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، البداية والنهاية،، المحقق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408، هـ – 1988م، الجزء57/8.

رابعا: القضاء في عهد العباسيين.

ابتدأ العصر العباسي سنة 132هـ بثورة بني العباس على الأمويين، واستلام السلطة ومبايعة أبي العباس السفاح([1]) بالخلافة، وانتهت سنة 656هـ، بسقوط بغداد على يد المغول التتار، وقتل الخليفة المعتصم بالله([2]) آخر خلفاء بني العباس([3]).

وفي هذا العهد اتسع نطاق العمران، وانتشر الإسلام وازداد النشاط العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وظهر الجدل الفقهي وقامت المذاهب الأربعة واقتصر الناس عليها ومالوا نحو التقليد، وضعفت روح الاجتهاد، واختلفت أحكام القضاة: فكان القاضي في العراق يحكم

---

[1] – عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، أبو العباس: أول خلفاء الدولة العباسية، وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. ولد ونشأ بالشراة –بين الشام والمدينة– سنة 104هـ، فبويع له بالخلافة جهرا في الكوفة سنة 132 هـ وصفا له الملك بعد مقتل مروان بن محمد – آخر ملوك الأمويين في الشام– وكان شديد العقوبة، عظيم الانتقام، تتبع بقايا الأمويين بالقتل والصلب والاحراق، ولقب ب لكثرة ما سفح من دمائهم، وكانت إقامته بالانبار، حيث بنى مدينة سماها " الهاشمية " وجعلها مقر خلافته. وهو أول من أحدث الوزارة في الاسلام، ومرض بالجدري فتوفي شابا بالأنبار سنة136هـ، ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء81/4، والزركلي: الأعلام، الجزء116/4.

[2] – المستعصم بالله عبد الله بن منصور بن محمد بن أحمد بن الحسن، أمير المؤمنين، أبو أحمد المستعصم ب بالله الشهيد ابن المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستضيء بن المستنجد بالله البغدادي، آخر خلفاء العباسيين بالعراق، ولد سنة تسعٍ وستمائة وقتل سنة ستٍ وخمسين وستمائة آخر المحرم هو وابناه أحمد وعبد الرحمان وبقي ابنه الصغير مبارك وأخواته فاطمة وخديجة ومريم في أسر التتار. بويع بالخلافة سنة أربعين، وكان مليح الخط. حليماً، كريماً، سليم الباطن، حسن الديانة، متمسكاً بالسنة ولكنه لم يكن كما كان عليه أبوه وجده من الحزم والتيقظ، ينظر: صلاح الدين خليل بن أبيك الصدفي، الوافي بالوفيات، ا المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث — بيروت، عام النشر:1420هـ- 2000م لجزء343/17.

[3] – محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص /216.

وفق المذهب الحنفي، وفي الشام والمغرب وفق المذهب المالكي وفي مصر وفق المذهب الشافعي، وإذا تقدم خصمان على غير المذهب الشائع في البلد، أناب القاضي عنه قاضيا آخر يحكم وفق مذهب المتخاصمين.

وقد عمد بعض الخلفاء العباسيين إلى التدخل في استقلال القضاء، مما جعل الفقهاء يزهدون في هذا المنصب ويتهربون منه([1]).

وقد أنشأت في هذا العهد وظيفة قضائية جديدة: هي وظيفة قاضي القضاة، وقد عين فيها أبو يوسف([2]) وسمي قاضي القضاة، فأصبح هو الذي يشرف على أمر تعيين القضاة وعزلهم، وكان يتفقد أحوالهم وأعمالهم، وهو أول من ميَّز القضاة بزي خاص بهم يميزهم عن بقية الناس([3]).

وأحيط القضاة بالمهابة، وأقيم بين يدي القاضي من يمنع الناس ويحافظ على النظام، وصار للقاضي أيضا أعوان يحضرون له الخصوم، ويعدون له النظر في الدعوة، وحددت للقاضي

---

[1] – وممن فر عن منصب القضاء في تلك الفترة أبو حنيفة النعمان، وزفر صاحب أبي حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل. ينظر: محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص/47.

[2] – يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا !، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. ينظر: : أَبوبكر محمَّد بن خلف بن حيَّان بن صَدَقَةَ الضَّبِّيّ البغداديّ، الملقّب بِ"وَكِيع"(المتوفى سنة 306هـ)، أخبار القضاة، المحقق :صححه وعلق عليه و خرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، الناشر :المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد، الطبعة: الطبعة الأولى عام 1366هـ=1947م، الجزء254/3، والزركلي، الأعلام، الجزء193/8.

[3] – محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص/47.

الأيام التي ينظر فيها الخصومات بحيث لا ينظر في غيرها، وعلى الأخص في أيام العيد وما أشبهها.

وأدخلت بعض الاصطلاحات كالعناية بالسجلات وتسجيل الوصايا والديون فيها. وكثيرا ما كانت تضاف إلى القضاة ولاية الشرطة والمظالم والحسبة ودار الضرب وبيت المال([1]).

خامسا: القضاء في عهد العثمانيين:

ظهرت سلطة آل عثمان في نهاية القرن السابع الهجري، وأصبحت دولتهم خلافة في ربع الأول من القرن العاشر الهجري، ما هو أكثر من أربعة قرون، وانفصلت البلاد العربية عنها عقب الحرب العالمية الأولى عام 1918م، واستمرت وأعلن مصطفى كمال([2]) إلغاء الخلافة الإسلامية عام 1924م.

---

[1] – ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول الفترة الواقعة بين 12-13-14 ربيع الأول 142هـ . الموافق 11-12-2006/4/13هـ. المؤلف: عدد من العلماء والباحثين. قام بجمعها وتنسيقها: أبو إبراهيم الذهبي، الجزء11/38،

[2] – ولد مصطفى علي رضا عام 1881 بمدينة سالونيك اليونانية التي كانت تابعة آنذاك للدولة العثمانية وكان أبوه موظفا بسيطا، انخرط في البدء في مدرسة دينية تقليدية ثم دخل مدرسة حديثة فالمدرسة العسكرية العليا في عام 1893 وهو صبي صغير، وهناك لقبه أحد مدرسيه بكمال لنبوغه الدراسي فأصبح اسمه مصطفى كمال، وهو مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي في أعين مريديه، وعدو الإسلام ومحطم الخلافة في أعين خصومه، تمكن في سنين قليلة من البروز كقائد عسكري ثم كزعيم سياسي، ألغى الخلافة العثمانية، وأسس مكانها تركيا المعاصرة التي أصبحت كما أراد دولة علمانية غربية الطابع والقوانين والهوى، ينظر: الموقع:https://www.aljazeera.net عنوان المقال: شخصيات تركيا، مصطفى كمال أتاتوركي، تاريخ الإضافة، 13/11/2006، تاريخ التصفح: 2022/04/11 م، بدون ذكر اسم كاتب المقال.

استمر القضاء الإسلامي على حاله في شكله العام، وبقيت ركائزه الأساسية تسير على منوالها الأول، ولكن طرأت في العهد العثمانيين تطورات كثيرة، وتغيرات جوهرية وجذرية، جعلت القضاء الإسلامي في صورة جديدة من أهمها:

1- تعيين القضاة:

كان تعيين القضاة في بداية العهد العثماني من السلطان مباشرة، ثم أصبح تعيين القضاة من خصائص شيخ الإسلام (الذي هو مفتي العاصمة)، ويتم ذلك بموافقة السلطان.

2- شروط القاضي في العهد العثماني:

اتجهت الأنظمة في العهد العثماني على وضع شروط لتعيين القضاة منها:

أ- أن يكون القاضي قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.

ب- أن يكون غير محكوم عليه بجزاء الحبس أكثر من أسبوع لارتكابه الجرائم العادية.

ت- أن يكون القاضي منتميا إلى المذهب الحنفي، ولا يشترط ذلك في نواب القاضي([1]).

ثم أصبح القضاء في المدة الأخيرة خلال الخلافة العثمانية على ثلاثة أنواع.

المحاكم الشرعية: وقد حصر اختصاصها بمسائل الأحوال الشخصية وببعض القضايا المحدودة. وكانت مؤلفة من قاض منفرد يسمى قاضي أو نائب الشرع، ويعينه شيخ الإسلام. وكان القضاء الشرعي يطبق الأحكام الشرعية وحدها، وفقا للمذهب الحنفي الرسمي مبدئيا.

المحاكم النظامية: وهي المحاكم العادية التي تشكلت على أثر صدور القوانين العثمانية الجديدة المقتبسة عن القوانين الأوروبية، وكان يدخل في اختصاصها جميع القضايا الجزائية والمدنية التي

[1] - الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص/ 424-439.

لم تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الخاصة. وكان تشكيل هذه المحاكم النظامية على ثلاث درجات: محاكم البداية، ثم محاكم الاستئناف، ثم محكمة التمييز، وهي تتألف جميعا من ثلاثة قضاة أو أكثر. ولكن كان يوجد للقضايا الصغيرة حكام صلح يفصلون فيها منفردين وبصورة سريعة.

المحاكم الخاصة: وأهمها المحاكم القنصلية والمحاكم الروحية. فالأولى، (المحاكم القنصلية) هي المحاكم والمجالس التي كانت القنصليات الأجنبية صاحبة الامتياز تؤلفها للنظر في القضايا التي تكون لأحد رعاياها مصلحة في ذلك.

أما المحاكم الروحية، فهي المحاكم التي تنظمها طوائف الأقليات غير المسلمة، للنظر في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطائفة، وقد ظل هذا التنظيم مرعيا في البلاد العربية التي كانت تحت النفوذ العثماني حتى انهيار السلطنة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى ودخول الاستعمار الأوروبي إلى البلاد العربية والإسلامية([1]).

سادسا: القضاء الشرعي في العصر الحاضر.

القضاء الشرعي في العصر الحاضر يختلف اختلافا جوهريا وأساسيا عن القضاء الشرعي في عصور الإسلام السابقة، وعن التصور الإسلامي الشرعي الفقهي للقضاء، كما أن صور القضاء الشرعي يختلف بعضها عن بعض إلى حد ما بين البلاد العربية، فكل بلد عربي له استقلاله السياسي والتشريعي والقضائي، عن بقية البلاد.

ونظام القضائي في العالم العربي والإسلامي يتشابه إلى حد كبير مع أنظمة القضاء الغربية والعالمية، وفي بعض البلاد ألغى القضاء الشرعي نهائيا كتركيا ومصر، وأسدل عليه الصفة المدنية وصبغة غربية، وفي معظم البلاد صار القضاء مزدوجا بين القضاء الشرعي والقضاء

[1] – ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمؤمول، الجزء12/38.

النظامي، حتى في الدول التي تصر على تسمية نفسها بالدول الإسلامية، أو تعلن الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة([1]).

ويظهر للمتأمل في واقع القضاء اليوم بالبلاد العربية الإسلامية الملاحظات التالية:

إن معظم البلاد العربية تأخذ بالقضاء المزدوج، المدني والشرعي، وبعض البلاد ألغت المحاكم الشرعية كقضاء مستقل، ولكن له وجود تحت مظلة القضاء المدني، وبعضها تعتبر القضاء الشرعي هو الأصل والشائع، ولكن يوجد بجانبه مؤسسات شبه قضائية تشارك القضاء الشرعي بالعمل.

يعتبر القضاء المدني هو الأصل وصاحب الولاية العامة، ويتمتع بالنفوذ الواسع، مع تعداد المحاكم في معظم البلاد العربية، ويكون بجانبه أو في داخله قضاء شرعي محدد، وسلطة مقيدة لمحاكم الأحوال الشخصية العامة، والقضاء الشرعي خاصة.

تظهر الصفات المشتركة بين أنظمة القضاء في البلاد العربية، ولكن يوجد اختلاف كثير بينها، والأخطر في ذلك وجود الاختلاف في القوانين والشرائع بين البلاد العربية مما يكرس الانفصال والتبعية والإقليمية في الوطن العربي، ويؤكد وجود الاستعمار التشريعي باستمداد معظم القوانين والأنظمة من البلاد الغربية ولم يبق للتشريع الإسلامي إلا مسائل الأحوال الشخصية في أكثر الدول العربية.

تختص المحاكم الشرعية في أكثر البلاد العربية بالأحوال الشخصية، ويضاف إلى ذلك بعض المسائل المدنية، وماله صلة مباشرة بالدين([2]).

---

[1] – محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ص/472.

[2] – ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول الفترة الواقعة بين 12-13-14 ربيع الأول1427هـ. الموافق 11-12-2006/4/13هـ. المؤلف: عدد من العلماء والباحثين. قام بجمعها وتنسيقها: أبو إبراهيم الذهبي، الجزء13/38.

المبحث الثالث: سلطة القاضي وأنواع المحاكم واختصاصاتها في الفقه الإسلامي.

وقد تناولت هذا المبحث في مطلبين:

الأول: تعريف سلطة القاضي وأنواعها وأقسامها.

والثاني: تقسيم المحاكم واختصاصاتها في الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: تعريف سلطة القاضي وأنواعها وأقسامها.

وسوف أبحث في هذا المطلب التعريف بسلطة القاضي، ثم أنواعها المختلفة في فرعين اثنين.

الفرع الأول: تعريف سلطة القاضي.

نعرف هذه الكلمة بتعريفين، باعتبار أنها مركبة من كلمتين: كلمة السلطة، وكلمة القاضي- ثم نعرفها باعتبارها علما.

أولا: التعريف بألفاظها الإضافية:

1 – تعريف السلطة:

أ – السلطة لغة: قال أبن فارس –رحمه الله-: السين واللام والطاء أصلٌ واحدٌ، وهو القوّة والقهر. من ذلك السَّلاطة، من التسلط وهو القَهْر، ولذلك سمِّي السُّلْطان سلطاناً. والسلطان: الحُجَّة. والسَّليط من الرجال: الفصيح اللسان الذَّرِب. والسَّليطة: المرأة الصَّخَّابة([1]).

قال ابن منظور([2]) في لسان العرب: السَّلاطةُ القَهْرُ وقد سَلَّطَه اللهُ فتَسَلَّطَ عليهم والاسم سُلْطة بالضم ..... إلى أن قال: والسُّلْطانُ الوالي وهو فُعْلان يذكر ويؤنث والجمع

---

[1] – أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م، الجزء95/3.

[2] – محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الانصاري، الرويفعي، الافريقي، المصري جمال الدين، أبو الفضل. أديب، لغوي، ناظم، ناثر، مشارك في علوم. ولد في أول المحرم بمصر سنة 630هـ، وقيل بطرابلس الغرب، وروى عن ابن الطفيل ويوسف المحيلي، وابن المقير وغيرهم، وخدم في ديوان الانشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد الى مصر، فتوفي بها في شعبان سنة 711هـ، منآ آثاره الكثيرة: مختار الأغاني في الأخبار والتهاني، لسان العرب، مختصر تاريخ دمشق

السَّلاطِينُ والسُّلْطان والسُّلُطانُ قُدْرةُ المِلك يذكر ويؤنث([1]).

وردت مادة هذه اللفظة في القرآن الكريم على صيغة الفعل والسلطان لعدة معان:

منها: القهر والغلبة: قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾([2]).تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهُمْ على ذلك وَيُقَوِّيهِمْ([3]).

ومنها الحجة والبرهان: قال تعالى:﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ﴾([4]).

أي حجة بينة([5]).

ب – السلطة شرعا هي: السيطرة والتمكن والقهر والتحكم، ومنه السلطان وهو من له

لابن عساكر. ينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، الناشر: مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة، الجزء46/12.

[1] – محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى الجزء320/7.

[2] – سورة النساء، الآية: (90).

[3] – شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، الجزء310/5.

[4] – سورة هود، الآية: (96).

[5] – تفسير القرطبي، الجزء93/9، وقال في موضع آخر: أي: حجة بينة وهي الآيات التي جاء بها، وسميت سلطانا لأن من جاء بها قاهر بالحجة، وهي قاهرة للقلوب، بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها، انظر: الجزء7/6.

ولاية التحكم والسيطرة في الدولة([1])

تعريف آخر: هي مُكنة، وقدرة، اتخاذ القرار أو التصرف النهائي أي: الملزم للآخرين الذين يتعين عليهم تنفيذه؛ والعمل بموجبه، إطاعة لمصدره، وأصحاب السلطة هم أولي الأمر، الذين أوجب القرآن الكريم إطاعتهم؛ تبعًا لإطاعة الله، وإطاعة رسوله([2])، إذ يقول -سبحانه وتعالى-: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾([3])

التعريف المختار.

يترجح لدى الباحث التعريف الثاني، لأنه بين أن السلطة تكون التصرف النهائي، وهذا التصرف مقيد لمصدر التشريع، ولا يجوز أن يخرج عن حدوده.

2 – تعريف القاضي لغة واصطلاحا.

أ – القاضي لغة: اسم فاعل من فعل قضى، قال ابن منظور -رحمه الله-: يقال قَضَى يَقْضِي قَضاء فهو قاضٍ إِذا حَكَم وفَصَلَ وقَضاء الشيء إِحْكامُه وإِمْضاؤُه والفراغ منه.

---

[1]- الموسوعة الفقهية الكويتية، الصادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، جزءا، الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ)، الأجزاء 1 - 23 : الطبعة الثانية دار السلاسل – الكويت، الأجزاء 24 - 38 : الطبعة الأولى ، مطابع دار الصفوة – مصر، الأجزاء 39- 45 : الطبعة الثانية ، طبع الوزارة، الجزء 196/6.

[2] - مناهج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية، كود المادة: GFIQ5203، المرحلة: ماجستير، الناشر: جامعة المدينة العالمية، ص/608.

[3] - سورة النساء، الآية: (59).

وفعل قضى يأتي عدة معان، منها: بمعنى خلق، وبمعنى علم، وبمعنى أمر وحتم، وغير ذلك من المعاني كما فصلنا حينما كنا نعرفه كلمة القضاء ([1]).

والخلاصة أن معنى فعل قضى يدور حول إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه؛ لذا قال ابن فارس – رحمه الله–، القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته([2]).

ب – القاضي اصطلاحا.

– تعريف القاضي عند الحنفية.

القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل الفصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة([3]).

شرح التعريف.

قوله: (الذات)، لفظ يشمل على الرجل والمرأة؛ لأن الحنفية يجوزون قضاء المرأة، حيث يقولون: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص، اعتباراً بشهادتها([4]).

وقوله: (الذي نصب وعين من قبل السلطان)، هذا قيد يدل على بطلان حكم القاضي لوعينه موظف غير مأذون من قِبَل السلطان بنصب القضاة، أو نصب نفسه.

---

[1] – راجع ص/32-33.

[2] – أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، الجزء5/99.

[3] – علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، مكان النشر: لبنان / بيروت، الجزء4/518، المادة: (1785).

[4] – ينظر: عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، بتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر، المكتبة العلمية ببيروت لبنان، بدون الطبعة، الجزء4/84.

وقوله: (لأجل الفصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس)، ويكون هذا ببيان صاحب الحق وبمنع غير المحق، وإلزامه([1]).

وقوله: (توفيقا لأحكامها المشروعة)، أي: توفيقا للأحكام المشروعة, أما إذا حكم القاضي بالجور أي بخلاف الحق، وبخلاف القواعد المشروعة، فحكمه باطل وتحته صور عديدة سنذكرها في موضعها إن شاء الله.

– تعريف القاضي عند المالكية.

قال ابن عاصم([2]) ناظم تحفة الحكام، عند تعريف القاضي:

منفذ بالشرع للأحكام * له نيابة عن الإمام.

شرح التعريف.

يعني أن المنفذ للأحكام الشرعية على الخصوم هو القاضي، ويدل قوله (المنفذ) أيضا على أن وظيفة القضاء من خصوصيات الرجال دون النساء؛ لأنه يقع على المذكر.

وقوله (له نيابة عن الإمام)، أي له نيابة عن صاحب الإمامة العظمى، وهي عبارة عن نيابة شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إقامة قوانين الشرع وقواعده وحفظ الملة والدين على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة([3]).

---

[1] – علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الجزء4/518.

[2] – محمد بن محمد بن محمد، أبو بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي: قاض، من فقهاء المالكية بالأندلس. مولده ووفاته بغرناطة. (760 – 829 هـ)، كان يجلد الكتب في صباه، وتقدم حتى ولي قضاء القضاة ببلده، ينظر: عمر رضا، معجم المؤلفين، بدون ناشر وبدون تاريخ الطبعة، الجزء11/293، الزركلي، الأعلام، الجزء7/45.

[3] – عثمان بن مكي التوزري الزبيدي الشهير الشيخ السيدي، توضيح الأحكام على تحفة الحكام، الطبعة الأولى بالمطبعة التونسية سنة: 1339هـ، الجزء1/19، بتصرف.

– تعريف القاضي عند الشافعية.

لم أقف موضعا عرف علماء الشافعية في كتبهم القاضي أو الحاكم غير أني عثرت أنهم يقولون حينما يعرفون القضاء: الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه([1]).

شرح التعريف.

قوله: (بالولاية) نستفيد أن القضاء من الولاية العامة، وأن القاضي يحتاج إلى تعيين الإمام أو الخليفة، ولا تثبت ولايته إلا بتولية الإمام، أو نائبه([2]).

قوله: (إظهار حكم الشرع في الواقعة)، يعني أن القاضي هو الذي يظهر حكم الله في قضية معينة، وهذه صفة يشترك فيها القاضي والمفتي والمحكم؛ لأن كلا منهم يظهر الحكم الشرعي.

وقوله: (فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه..... إلخ)، هذا بيان على أن حكم القاضي يجب تنفيذه على المقضي عليه بخلاف الفتوى المفتي.

– تعريف القاضي عند الحنابلة.

الحاكم: هو القاضي ومن في حكمه ممن ينصب لفض المنازعات وقطع الخصومات على الوجه الشرعي، وتكون أهليته على الوجه المعتبر([3]).

---

[1] – عبد الحميد الشرواني و أحمد بن قاسم العبادي، حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1996م، الجزء3/13.

[2] – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الجزء289/16.

[3] – محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس-417 درسا] الدرس 14/313.

شرح التعريف.

قوله: (ومن في حكمه ممن ينصب لفض المنازعات وقطع الخصومات)، يدخل القاضي والمفتي والمحكم والمصلح، وقوله: (على الوجه الشرعي)، قيد يخرج على المصلح، وقوله: (وتكون أهليته....إلخ) فإن أراد الشروط والقيود التي لابد له أن يتوفر في القاضي دون المحكم والمفتي فهذا قيد يخرجهما وإلا فلا.

التعريف المختار.

التعريف الذي أرجحه من بين هذه التعاريف هو تعريف المالكية لأسباب.

1- لوضوح تعريفهم حيث يكون مانعا شاملا.

2- أن تعريف الحنفية يتضمن أن المرأة يجوز لها أن تتولى منصب القضاء ما عدا الحدود والقصاص، وهذا خلاف قول النبي –صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي بكرة([1])، (**لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة**)([2])؛ لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات([3])، وفرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة

---

[1] – أبو بكرة، واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزي بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي، واسم ثقيف: قسي. وقيل: هو ابن مسروح، مولى الحارث بن كلدة. وأمه: سمية، جارية الحارث بن كلدة أيضا، وهو أخو زياد بن أبيه لأمه، وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف، فأسلم، وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في مواليه، وكان أبو بكرة يقول. أنا من إخوانكم في الدين، وأنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى الناس إلا أن ينسبوني، فأنا نفيع بن مسروح، وكان أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم. ينظر: أبو الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ)، أسد الغابة،، الجزء38/5.

[2] – محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، كتاب المغازي، باب – كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى كسرى وقيصر الناشر : رقم الحديث (7079)، الجزء70/9.

[3] – علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الناشر دار الكتاب العربي، الجز3/7.

بالإمامة ممتنع، وكذلك النائب عنه لا يكون إمرأة([1])؛ لأنها ضعيفة الرأي، ناقصة العقل، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولم يول –صلى الله عليه وسلم– ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء([2]).

فهذه المسألة معروفة لدى الفقهاء قديما وحديثا وهي محل خلاف، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع –يعني– يشترط أن يكون القاضي ذكرا ولا يجوز تولية المرأة بالقضاء مطلقا([3]).

3- لم أقف تعريفا مستقلا للقاضي عند الشافعية.

4- أن تعريق الحنابلة ليس واضحا.

ثانيا: الفرق بين القاضي والمفتي.

وتتمثل الفروق في الآتي:

---

[1] – أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، الناشر: دار المعرفة، الجزء11/1.

[2] – منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، الجزء492/3،

[3] – ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال عند الفقهاء القدماء، وهي: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والجواز فيما تجوز فيه شهادتها، ينظر: حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في فقه الإسلامي، أصل الكتاب رسالة على حصول درجة الماجستير، الناشر دار بلنيسة، الطبعة الأولى 1420هـ، ص/219 وما بعدها، أما العلماء المعاصرون فمنهم من منع ذلك كالشيخ ابن باز، في كتابه مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر، الجزء64/2 وفتاوى دار الإفتاء المصرية، جمع دار الإفتاء المصرية، بدون الناشر وببدون الطبعة، الجز15/10، ،حيث أجاز آخرون بتولية المرأة بمنصب القاضاء ومنهم الدكتور يوسف القرطاوي، في كتابه الفتاوى المعاصرة، بتحقيق الدكتور حسام الدين خليل فرج، الطبعة الأولى 2021م، ص/1368-1369، وص/1379. والدكتور عبد الكريم الزيداني في كتابه المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1417هـ 1997م، الجزء4/ص/302.

1 – وقد أجاب ابن فرحون –رحمه الله– بقوله: "ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبِر والحاكم ملزِم"([1])، أي: أن المفتي مخبر بحكم شرعي ولكنه لا يملك صفة الإلزام، بعكس القاضي الذي تكون أحكامه ملزمة.

2 – القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من المفتي لأن المفتي من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول والقاضي شأنه الأناة والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لغيره([2]).

3 – ومن المجالات التي يتميّز كل من المفتي والقاضي، المجال الذي يَعمَل فيه كل منهما، فبينما نجد مجال الفتوى واسِعًا يشمل أبواب العبادة والمعاملات معًا، فإنَّنا نجد أنَّ حُكم القضاء لا يجوز أن يكون في أبواب العبادات، فلا يدخلُ تحت القضاء الحكم بصحَّة الصلاة أو بُطلانها، وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان، وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفَّارات والنُّذور والعقيقة؛ لأنَّ القول في كلِّ ذلك من باب الفتوى، ومن ثم كانت الأحكام الشرعية على قسمين:

أ – ما يَقبل حُكْم الحاكم مع الفتوى، فيَجتمِع الحُكْمان كمسائل المعاملات من البيوع والرُّهون، والإيجارات، والوصايا، والأوقاف، والزواج، والطلاق.

ب – ما لا يَقبل إلا الفتوى، كالعبادات وأسبابها، وشروطها وموانعها، على أنَّه وإنْ كانت الفتوى تَجتمِع مع الحكم القضائي في مسائل المعاملات، إلا أنَّهما يَفترِقان في أنَّ القضاء إنَّما يَقعُ في خصومة يَستمِع فيها القاضي إلى أقوال المدَّعي والمدَّعى عليه، ويَفحصُ الأدلَّة التي

---

[1] – ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء1/74.

[2] – محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء1/36.

تُقام من بيّنة وإقرار، وقرائن ويمين، أما الفتوى فليس فيها كل ذلك، وإنما هي واقعة يَبتغِي صاحبها الوقوف على حُكمها من واقِع مصادر الأحكام الشرعيَّة([1]).

ثالثا: الفرق بين القاضي والمُحَكَّم.

المحكَّم هو: شخص بمثابة قاض خاصٍّ منصوب بين الطرفين بإرادَتيْهما([2]).

والفرق بينه وبين القاضي ما يلي:

1- فالقاضي يستمد ولايته من عقد التولية، ولذلك يكون القضاء هو الأصل في فض المنازعات. أما المحكم فإنه يستمد ولايته من عقد التحكيم، فيكون التحكيم فرعًا عن القضاء.
2- وبناء على ما سبق اشترط الفقهاء فيمن يتولى القضاء شروطًا لا تلزم فيمن يقوم بالتحكيم.
3- وتطبيقًا لذلك جاز أن تكون ولاية القاضي عامة، أما المحكم فإنه يقتصر على الفصل في النزاع المطروح أمامه دون أن يتعداه إلى غيره، وخاصة ما يمتنع عليه أن ينظر فيه.
4- وأهم ما يفترق فيه القضاء عن التحكيم: أن الأول لا يحتاج إلى اتفاق المتنازعين حتى ترفع الواقعة إليه – كما في التحكيم – وإنما لكل من المتنازعين أن يرفع الدعوى إلى القضاء، بإرادته المنفردة ودون الحاجة إلى رضاء خصمه.

---

[1] – القرافي، الفروق، وبحاشيته ادرار الشروق على أنوار الفروق، للإمام ابن الشاط، بتحقيق: عمر حسن القيَّام، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام 1424هـ/2003م، الجزء94/4، وموقع، Thhps://www.alukah.net/shariat عنوان المقال: القضاء والإفتاء في الفقه الإسلامي، الكاتب: د/ عبد الحسيب سند عطية، تاريخ الإضافة: 2012/11/21م – 1434/1/7هـ، تاريخ التصفح: 2020/5/7م.

[2] – فتاوى الزرقا، الكتاب موجود في المكتبة الشاملة، بدون ذكر مؤلفه وناشرة وطبعته، الجزء5/52.

5- فإذا رفع الأمر إلى القضاء، التزم كِلَا الخصمين بالسير في الدعوى إلى حين صدور الحكم، أما في التحكيم فالعقد غير ملزم لأطرافه – عند البعض– ولا يصير ملزمًا إلا بعد صدور الحكم – عند البعض الآخر –([1]).

رابعا: تعريف كلمتي(سلطة القاضي) باعتبارهما لَقَبًا:

تتجلى سلطة القاضي في مجال التصرفات القضائية في كونه يقوم على إدارة الدعوى، وفهم إبعادها من كافة جوانبها، فالدعوى في جوهرها لا تخرج عن كونها وسيلة شرعية تخول لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته.

والقاضي في سبيل تحقيق رسالته القضائية له السلطة الكاملة الممنوحة له بموجب الشرع والقانون في تقدير ما يعرض عليه من أدلة وبيانات؛ تقريرا للحقوق وصونا للمصالح.

بعد هذا، فإن الباحث لم يجد تعريفا لهذا التركيب الإضافي في كتب الفقهاء القدماء، غير أنه يوجد في كتبهم ما يعبر عن سلطة القاضي كولاية القاضي، وهي تعني سلطته وحكمه، حيث قالوا: "إذا كانت ولاية القاضي عامة فنظره يشمل على عشرة أحكام"، ثم عدُّوا هذه الأحكام العشرة([2]).

أما الفقهاء المعاصرون انطلاقا من الكلام السابق عرَّف بعضهم:

---

[1] – مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وهي مجلة معروفة تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الجزء19156/2.

[2] – القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)، الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421 هـ - 2000 م، ص/65. والماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: الدكتور أحمد مبارك البغدادي، الناشر: مكتبة دار ابن قتيبة – الكويت، الطبعة: الأولى 1409هـ – 1989م، ص/94

صلاحية تستمد من القوة التي يتمتع بها القاضي للإلزام بأمر معين انطلاقا من القانون([1]).

وهذا التعريف ليس بعيدا عن تعريف لفظ السلطة بمفرديها([2]).

الفرع الثاني: أنواع السلطة وأقسامها.

وقد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات العامة، وأنواع السلطة المختلفة حيث كان رسولا، وإماما، وقاضيا، ومفتيا، هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة.

فأوحى الله عز وجل إليه برسالة الإسلام وأمر بالبلاغ، فهو ينقل الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه من الوحي عن الله تعالى، فبهذا هو نبي و رسول.

وقد فوضت إليه أمور السياسة العامة في تدبير شؤون الأمة، ورعاية مصالحها، وبعثة الجيوش، وقسمة الغنائم، وعقد العهود، وإبرام الصلح، وتصريف الأموال، وتولية القضاة والولاة، وهذا شؤون الإمامة العظمى.

ويأتي إليه الخصوم، فيستمع الدعوى، وينظر في البينات، والحجج، ويحكم بمقتضى ما ظهر له من الأدلة، وهذا هو القضاء.

وإذا أشكل على أحد أمر من أمور الدين، استفتى رسول الله —صلى الله عليه وسلم– فأفتاه

---

[1] – عادل بن عبد الله السعوي، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي، وهو بحث نشر مجلة كلية دار العلوم، العدد 142، سبتمبر 2022م، ص5.

[2] – راجع ص/65.

بما يجده من الأدلة من حكم الله تعالى، فبهذا فهو إمام المفتين ومبلغ عن الله([1]).

بعد نظر كتب الفقهاء القدماء ظهر للباحث أنهم عبروا عن لفظ السلطة (الوزارة)، حيث قالوا الوزارة نوعان: وزارة التفويض، ووزارة التنفيذ، وعرَّفوا عن وزارة التفويض: "فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها على اجتهاده"، حيث عرفوا عن وزارة التنفيذ بقولهم: "وزير التنفيذ. هو الذي ينفذ عن الخليفة أو السلطان ما يأمر به، ويمضي ما حكم به، ويخبر بما تقدم سلطانه به من تقليد الولاة والحكام، وتجهيز الجيوش، والبعوث، وغير ذلك من الأمور السلطانية، من غير أن يستبد هو بشيء من ذلك، ويعرض هو على السلطان ما يرد من الأمور المهمة ليتقدم السلطان فيها بما يراه أصوب"([2]). كما عبروا عن السلطة بلفظ (الولاية)، كقولهم "ولاية القضاء" و "ولاية المظالم" و "ولاية الحسبة"، وهم يعنون بها السلطة الممنوحة لمن يتولى هذه المهام كالقاضي والمحتسب وغيرهما.

---

[1] – أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ضبطه وصححه، قليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، سنة 1418هـ – 1998م، الجزء1/ص357، ومحمد عبد الحليم عبد المجيد السامرائي، سلطة القضائية في العهد النبوي، بحث منشور في مجلة جامعة سامراء، العدد34، السنة التاسعة، 2012م، ص6.

[2] – الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: الدكتور أحمد مبارك البغدادي، ص/30. والقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)، الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي، ص/29. وأبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (المتوفى: 733هـ)، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، المحقق: قدم له: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، تحقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر – قطر/ الدوحة، الطبعة: الثالثة، 1408هـ -1988م، ص/77.

وأكثر العلماء المعاصرين قسموا السلطة إلى ثلاثة أقسام وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية([1])، غير أن الشيخ عبد القادر عودة([2]) –رحمه الله– زاد إلى نوعين آخَرين هما: السلطة المالية، وسلطة المراقبة والتقويم، حيث قال: "تكاد السلطات في الدولة الإسلامية لا تخرج عن خمس: هي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة المالية، وسلطة المراقبة والتقويم"([3])، وسنكتفي الثلاثة التي ذكرها أكثر العلماء.

أولا: السلطة التنفيذية:

1 – تعريفها:

إن اصطلاح السلطة التنفيذية وإن لم يكن معروفا في الفقه السلامي من قبل إلا أن محتواه ومضمونه موجود في النصوص الشرعية منذ بداية العهد الإسلامي، حيث خاطب الله – سبحانه وتعالى– رسوله –صلى الله عليه وسلم– بصيغة الأمر المحتوية على طلب التنفيذ، فقد وردت آيات كثيرة تفيد ذلك المعنى.

---

[1] – سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1427، ص374.

[2] – محام من علماء القانون والشريعة بمصر. كان من زعماء جماعة " الاخوان المسلمين " ولما أمر جمال عبد الناصر بتنظيم "محكمة الشعب" كتب صاحب الترجمة نقد لتلك المحكمة. وفي جملة ما ذكر أن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أو يقرؤوا له آيات من القرآن بالمقلوب! واتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال (1954) وأعدم شنقا على الأثر مع بضعة متهمين آخرين. له تصانيف كثيرة، منها الإسلام وأوضاعنا القانونية والاسهام وأوضاعنا السياسية والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي والمال والحكم في الإسلام والإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. ينظر: الزركلي: الأعلام، الجزء42/4.

[3] – عبد القادر عودة (المتوفى: 1373هـ) الإسلام وأوضاعنا السياسية، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، عام النشر: 1401 هـ - 1981م، ص130.

قال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾[1]، وهذا أمر بتنفيذ حكم الله بينهم.

وقال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴾[2]، وهذا أمر بتنفيذ جهاد الكفار والمنافقين والتغليظ عليهم.

وكذلك وردت أحاديث تدل على مفهوم التنفيذ، منها: قوله –صلى الله عليه وسلم– **(أنفذوا جيش أسامة)**[3].

2 – تعريف السلطة التنفيذية لدى الفقهاء المعاصرين.

عرف الفقهاء المعاصرون السلطة التنفيذية بتعريفات توضح وظيفيتها وتكوينها العنصري، قال بعضهم:

سلطة التنفيذ: هي السلطة المختصة بتنفيذ الشريعة، وهي التي تعمل على تيسير المرافق العامة وانتظامها بحيث تكفل إشباع حاجات المسلمين.

وقال بعضهم: هي السلطة المنوطة بها تنفيذ القوانين التي تضعها السلطة التشريعية[4].

وقال الآخرون: وهي الجهة المخولة بتولي تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية ذات

---

[1] – سورة المائدة، الآية: (49).

[2] – سورة التحريم، الآية: (9).

[3] – محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، الطبقات الكبرى، المحقق : إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الأولى- 1968م، باب أسامة الحب بن زيد، الجزء4/67. بدون ذكر راوي الحديث.

[4] – محمد محمد علي الصلَّابي، التداول على السلطة التنفيذية، الناشر: دار معرفة بيروت – لبنان، بدون الطبعة، ص/15.

الاختصاص([1]).

الخلاصة: أن السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة المسلمة: هي هيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة، وهي تتكون من جميع المسؤولين في الدولة من رئيس الدولة والوزراء والموظفين([2]).

ولهذا عبر الشيخ عبد الوهاب خلَّاف([3]) –رحمه الله– "أن هذه المهمة مشتركة بين رجال الحكومة من رئيس الدولة إلى الموظَفين حيث قال: أما رجال السلطة التنفيذية فهم ولاة الأمصار وقواد الجيوش وجباة الضرائب ورجال الشرطة وسائر عمال الحكومة. وكانت الأعمال التنفيذية في الحكومات الإسلامية مقسمة بين هؤلاء العمال على غير نظام معروف"([4]).

بمعنى أن الإسلام لم يضع شكلا محددا للسلطة التنفيذية، فالحكومة في الدولة الحديثة المسلمة تشكل وفق رغبات الشعب ومقتضيات العصر([5])

---

[1] – سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية، ص/492.

[2] – محمد محمد علي الصلَّابي، التداول على السلطة التنفيذية، ص15.

[3] – عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف: فقيه مصري، كان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، ومفتشا في المحاكم الشرعية، وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية. ولد بكفر الزيات سنة 1305هـ، وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة (سنة 1912م) وكان أخطب الطلاب فيها. ودرّس بها (1915م) ثم انتقل إلى سلك القضاء. وفي سنة 1935 عين مساعد أستاذ للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق، بجامعة القاهرة، ثم أستاذا فيها الى سنة 1948، له تصانيف مطبوعة منها: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، والسياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية. ينظر: الزركلي، الأعلام: الجزء184/4.

[4] – عبد الوهاب خلَّاف (المتوفى: 1375هـ)، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، الناشر: دار القلم، الطبعة: 1408 هـ- 1988م، ص/57.

[5] – محمد محمد علي الصلَّابي، التداول على السلطة التنفيذية، ص16.

لكن يرى بعض علماء المعاصرين أن هذه المهمة خاص لرئيس الدولة، قال عبد القادر عودة –رحمه الله–: "يقوم عليها–يعني السلطة التنفيذ– رئيس الدولة وهو الإمام، ويختص بها وحده، فمن واجبه القيام بكل الأعمال التنفيذية لإقامة الإسلام وإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام، ويدخل في هذا التعبير العام اختصاصات شتى أهمها تعيين الموظفين وعزلهم وتوجيههم ومراقبة أعمالهم، وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات، وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وولاية الصلاة والحج وحمل الناس على ما يصلح أمورهم ويوجههم وجهة الإسلام صحيحة بما يسنه من لوائح ويصدره من أوامر، والعفو عما يجوز العفو عنه من الجرائم والعقوبات"([1]).

الراجح.

الراجح لدى الباحث هو القول الأول؛ لأن أبا بكر –رضي الله عنه– لما تولى الخلافة قال لعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح: إنه لابد لي من أعوان، فقال عمر: أنا أكفيك القضاء، وقال أبو عبيد: أنا أكفيك بيت المال، لأن أعمال الخليفة كثيرة جدا ولا يستطيع أن يقوم وحده، وكان أبو بكر يريد أن يتفرغ للسياسة العامة، والأعمال الجسيمة في محاربة المرتدين، وإرسال الجيوش لمواجهة الرومان والفرس والنشر الدعوة،([2]).

وأيضا اتساع رقعة الدولة الإسلامية لا يخفى ما يلحق الناس من مشقة، وكلفة عند مراجعة الإمام في مقر عمله إذا كانت كل أمور الدولة بيده، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وتعطيل الأحكام الشرعية.

ثانيا: السلطة التشريعية.

1– تعريفها.

يعنى بالسلطة التشريعية:

[1] – عبد القادر عودة (المتوفى: 1373هـ)، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص/228–229.

[2] – محمد الزحيلي، تاريخ القضاء، ص86.

الأعضاء أو الهيئات التي يحق لها سنّ القواعد أو القوانين التي يلتزم الكافة بمراعاتها، أو بمعنى أقرب هو: من يتولى مهمة التشريع الملزم للناس في إقليم الدولة([1]).

يعني أن السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي تتنوع إلى مفهومين حسب معنى المقصود منها، وأول هذين المقصودين هو: إيجاد شرع مبتدأ، وثانيهما: بيان حكم تقتضيه الشريعة القائمة التي جاءت بها النصوص، فسلطة التشريع بالمعنى الأول ليست لغير الله سبحانه وتعالى لقوله: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾([2]).

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾([3]).

وأما المعنى الثاني: وهو بيان حكم تقتضيه الشريعة القائمة فهو الذي تولاه الرسول –صلى الله عليه وسلم– في بيان أحكام القرآن وتفسيرها وتطبيقها، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾([4]). ثم تولاها من بعده –صلى الله عليه وسلم– خلفاؤه من علماء الصحابة ثم خلفاؤهم من بعدهم، باعتبار أن المسلمين منفذون للشريعة المنزلة، وعليهم أن يقوموا بأمورها([5]).

---

[1] – دكتور ضو مفتاح غمق، عضو هيئة التدريس غير متفرغ، أستاذ العلاقات الدولية، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة، تم الطبع بشركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ص/17.

[2] – سورة الأعراف، الآية: (54).

[3] – سورة يونس، الآية: (59).

[4] – سورة النحل، الآية: (44).

[5] – ضو مفتاح غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي، ص18-19.

يتولى السلطة التشريعية في الحكومات الدستورية الحاضرة أعضاء المجالس النيابية، فهم الذين يقومون بسن القوانين وتشريع الأحكام التي تقتضيها حاجات الزمن ومصالح الناس ويشرفون على تنفيذها.

وأما في الدولة الإسلامية فالذي يتولى السلطة التشريعية هم المجتهدون وأهل الفتيا، وسلطتهم لا تعدو أمرين: أما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة وتحقيقها، وذلك أن الدولة الإسلامية لها قانون أساسي إلهي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله بحيث كل نص يوجد في هذا القانون يجب اتباعه. وإذا لم يوجد نص في هذا القانون كان لرجال التشريع الإسلامي مجال واسع للاجتهاد، فيضعون من الأحكام بواسطة القياس على ما فيه نص، أو فيما لا نص فيه عن طريق أدلة أخرى كالمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وغيرها.

وكل دولة إسلامية في أي عصر من العصور لا تستغني عن وجود جماعة من أهل الاجتهاد الذين استكملوا شرائطه وتوفرت فيهم أهلية النظر والاستنباط، يرجع إليهم في فهم نصوص القانون الأساسي الإلهي وتطبيقه، وفي تشريع الأحكام لما يحدث في الأقضية والحوادث وما يطرأ من المصالح والحاجات.

وقد انقضى القرن الأول الهجري ولم يكن للدولة الإسلامية قانون مدون سوى القرآن الكريم الذي جمع في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق ثم في عهد عثمان، وكان التشريع في ذلك القرن على عهد الخلفاء الراشدين وصدر الدولة الأموية بالرجوع إلى القرآن وإلى حفاظ السنة، فإن وجد أهل الفتيا –من الصحابة والتابعين وتابعيهم– نصًا اتبعوه وإلا اجتهدوا رأيهم، وما كانت تدون هذه الآراء الاجتهادية ولا تعتبر قانونًا ولا شرعًا إلا باعتبار أن مستندها ومرجعها إلى القرآن والسنة.

لكن ما اتسعت دائرة الفتح وانتشر الإسلام في الممالك القاصية وتفرق حفاظ الشريعة ورواتها في مختلف الأنحاء مع زيادة وسائل الحضارة والعمران وتجدد الأقضية والحوادث بتشعب المعاملات والأحوال خيف من تشتت أحكام الشريعة ودخول الفوضى في التشريع فكان هذا باعثًا على أمرين:

الأول: تدوين الحديث للرجوع إلى ما فيه من الأحكام.

الثاني: تدوين المجتهدين اجتهاداتهم وأصولهم التي استندوا إليها في التفريع والاستنباط([1])

ثالثا: السلطة القضائية.

1 – تعريفها.

ويقصد بها السلطة المختصة بتطبيق أحكام التشريع على المنازعات التي تعرض عليها([2]).
الذي يتولى هذه السلطة في الإسلام هم رجال القضاء. وقد روعي في الحكومات الدستورية الحاضرة أن يكون رجال القضاء غير رجال التشريع تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات ولكن في صدر الإسلام كانت السلطة التشريعية والقضائية تجتمع في يد واحدة لأن الخليفة كان يتولاها فإن وجد نصًا قضى به وإن لم يجد يستشير الفقهاء والمفتين من الصحابة بالقضاء: فكان رجال القضاء من المجتهدين الذين لهم السلطة التشريعية وكان قانونهم هو كتاب الله والسنة الصحيحة وما يستقر عليه رأي جماعة التشريع([3])
مهمة هذه السلطة هي توزيع العدالة بين الناس والحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء والمفلسين، والنظر في الأوقاف وأموالها وغلاتها إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء.
والإسلام يوجب على القضاة أن لا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن لا يتأثروا بغير الحق والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى وأن يسووا بين الناس جميعا، قال تعالى:﴿ إِنَّ

---

[1] – عبد الوهاب خلَّاف، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، ص50.

[2] – عبد الله بن حمد الفضيل، علاقة سلطة القضائية بالسلطة الإدارية في الدولة الإسلامية، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي بجامعة أم القرى مكة المكرمة، عام 1402-1403هـ، ص7.

[3] – عبد الوهاب خلَّاف، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، ص53.

ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴾(1).

وتاريخ القضاء الإسلامي قاطع في أن القضاة كانوا دائما مستقلين في عملهم لا سلطان لأحد عليهم إلا الله، ولا يخضعون في قضائهم إلا لما يقضي به الحق والعدل(2).

2 – قواعد تتعلق باستقامة السلطة القضائية:

هناك بعض القواعد يراها العلماء الوقوف عليها والعمل بها حتى يستقيم تنظيم هذه السلطة، وذلك بتنظيم مجموعتين من القواعد هما:

أ – قواعد النظام القضائي، وهي التي تبين أنواع المحاكم وتشكيلها، وشروط تنصيب القضاة، وحقوقهم، وواجباتهم.

ب – قواعد الاختصاص، وهي التي تتعلق بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم بطبقاتها المختلفة(3).

---

1 – سورة النساء، الآية: (58)

2 – عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص235.

3 – توفيق بن عبد العزيز السديري، الإسلام والدستور، الناشر: وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة: الأولى، ص/28.

المطلب الثاني: تقسيم المحاكم واختصاصاتها في الفقه الإسلامي.

أولا: بداية تقسيم المحاكم في الإسلام.

تقسيم المحاكم، وتَرَفع بعضها على بعض بدأت في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم– حيث أجاز الاستئناف، وإعادة النظر في الدعوى أمام الجهة المختصة بذلك([1]).

ويدل على ذلك القضية التي حكم فيها علي ابن أبي طالب –رضي الله عنه– في اليمن وتعرف باسم قضية (الزُبْية)([2])، فقد تدافع الناس عند زبية الأسد التي وقع فيها، وترتب على هذا التدافع والتزاحم أن سقط في زبية الأسد أربع من الناس، قال علي –رضي الله عنه–: "لما بعثني رسول الله –صلى الله عليه وسلم– إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال، قال فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس، تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وهو أحق بالقضاء، قال فجعل للأول ربع الدّية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط

---

[1] – نصر فريد محمد واصل، مفتي ديار المصرية، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، ص/51، وتاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام، لدكتور أحمد شبلي، ص/256.

[2] – الزبية: بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية وهي حفرة الأسد، والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيها الأسد، ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها فيقتلونه، ينظر: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ -1993م، الجزء90/7، وأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م، تحقيق: طاهر حمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، الجزء712/2.

بعضهم ورضى بعضهم ثم قدموا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فقصوا عليه القصة فقال :(**أنا أقضى بينكم**). فقال قائل فإن عليا رضى الله عنه قد قضى بيننا فأخبره بما قضى علي رضى الله عنه فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: (**القضاء كما يقضي علي**)([1]).

وواضح مما سبق أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أيّد حكم علي رضي الله عنه في القضية بعد أن عرضت عليه، ويؤخذ من هذا أن لوي الأمر أن يعيد النظر فيما تم الفصل فيه إذا رفع إليه، أو أن ينيب هيئة قضائية تعيد النظر فيما تم الفصل فيه إذا استؤنف الحكم أمامها([2]).

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن حكم علي—رضي الله عنه– في هذه القضية على خلاف القياس، ونحن لا نكترث لهؤلاء بعد إقرار الرسول –صلى الله عليه وسلم– لحكم علي رضي الله عنه.

قال ابن القيم([3]) —رحمه الله– معلقا على هؤلاء الفقهاء: "ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد الأشياء عن القياس مسألة التزاحم، وسقوط المتزاحمين

---

[1] – أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،الجزء111/8. وإسناده حسن، ينظر: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، بدون الناشر، وبدون طبعة، الجزء145/5،

[2] – نصر فريد محمد واصل، مفتي ديار المصرية، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، ص53.

[3] – محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء، مولده في دمشق سنة 691هـ، ووفاته أيضا في دمشق سنة 751هـ. تتلمذ على يد شيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذّب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروبا بالعصى، وأطلق بعد موت ابن تيمية، وألف تصانيف كثيرة منها: إعلام لموقعين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ينظر: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، الناشر: دار

في البئر، وتسمى مسألة الزبية.... إلى أن قال: والصواب أنه مقتضى القياس والعدل، وهذا يتبين بأصل، وهو أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون، كما لو قتل عبدا مشتركا بينه وبين غيره، أو أتلف مالا مشتركا أو حيوانا سقط ما يقابل حقه ووجب عليه ما يقابل حق شريكه، وكذلك لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه سقط عن المشارك ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقسطه، وكذلك لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان، وكذلك لو رمى ثلاثة بالمنجنيق فأصاب الحجر أحدهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين،... وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطه، وسقوط الثاني، والثالث، والرابع. وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه، فسقط ما يقابله وهو ثلاثة أرباع الدية، وبقي الربع الآخر لم يتولد من فعله وإنما تولد من التزاحم فلم يهدر. وأما الثاني فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء: جذب من قبله له، وجذبه هو لثالث، ورابع؛ فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الدية، واعتبر ما لا صنع له فيه، وهو الثلث الباقي. وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له، وجذبه هو للرابع، فسقط فعله دون السبب الآخر؛ فكان لورثته النصف. وأما الرابع فليس منه فعل ألبتة، وإنما هو مجذوب محض، فكان لورثته كمال الدية، وقضى بها على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم"([1]).

وكان هذا التقسيم جاريا أيضا في وقت الخلفاء الراشدين، حيث قسم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه– القضاء إلى درجتين: القضاء البسيط وهو خاص بالقضايا الصغيرة، وهذا

بن كثير، سنة النشر : 1406هـ، مكان النشر : دمشق، الجزء168/6، والزركلي، الأعلام، الجزء56/6.

[1] – محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء30/2.

أحاله على السائب بن يزيد([1])، والقضايا الكلي وقد خصص لما عدا ذلك من القضايا، وهذه كان ينظرها علي بن أبي طالب، أو زيد بن ثابت([2]) في المدينة أو عمر نفسه أو اثنان منهما حسب مقتضيات الحال والظروف([3])

ثانيا: اختصاص المحاكم في الفقه الإسلامي.

اختصاص المحكمة تخضع لاختصاص القاضي، فنوع اختصاص القاضي يكون اختصاص المحكمة، إذا عين الإمام رجلا للقضاء مثلا، فإنه لا يخلو من أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يطلق له التصرف ولا يقيد بمكان ولا بزمان ولا بنوع من القضايا ولا من الخصومات، ومثل هذا يسمى (القاضي عام الولاية والنظر)، وله أن يقضي في جميع أنحاء الولاية ولجميع الخصوم وفي أي زمان شاء وفي جميع أنواع القضايا.

---

[1] – السائب بن يزيد بن سعيد الكندي: صحابي. مولده قبيل السنة الاولى من الهجرة، وكان مع أبيه يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. واستعمله عمر على سوق المدينة، وهو آخر من توفي بها من الصحابة، توفي سنة 91هـ، وقيل غير ذلك، له 22 حديثا، وفي الصحيحين أيضا من طريق محمد بن يوسف عن السائب أن خالته ذهبت به وهو وجع فمسح النبي صلى الله عليه و سلم رأسه ودعا له وتوضأ فشرب من وضوئه ونظر إلى خاتم النبوة. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء26/3، و الزركلي، الأعلام، الجزء68/3.

[2] – زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي، أبو خارجة: صحابي، من أكابرهم، ولد سنة 11 قبل الهجرة، كاتب الوحي. ولد في المدينة، وقتل أبوه وهو ابن ست سنين ، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. وكان ابن عباس – على جلالة قدره وسعة علمه – يأتيه إلى بيته للأخذ عنه، ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي. وأخذ ابن عباس بركاب زيد، فنهاه زيد، فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد كفه وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. توفي سنة 45هـ.ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء592/2، وللزركلي، الأعلام، الجزء57/3.

[3] – نصر فريد محمد واصل، مفتي ديار المصرية، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، ص/59.

الاحتمال الثاني: أن يقيد ولي الأمر سلطة القاضي: لا نزاع في أن لولي الأمر الحق في أن يعين قاضيا ويخصه بالنظر في بعض أنواع الدعاوى دون بعض، أو يخصه بالنظر في مكان معين، أو زمان معين، أو بخصوم معينين دون غيره، وأنه يجب على القاضي التقيد بما خصص له من ذلك([1]).

وهذا ما يسمى الفقهاء التقليد الخاص.

أنواع التقليد الخاص:

والتقليد الخاص، أو التخصيص القضائي، أنواع متعددة بتعدد القيود وأنواعها، وهذه الأنواع هي:

النوع الأول: تخصيص القضاء من حيث المكان:

ويقصد به تحديد صلاحية القاضي بمكان معين بحيث لا يملك القاضي ولاية القضاء خارج هذا المكان، ويلاحظ هنا أن سعة المكان أو ضيقه من حيث المساحة لا يؤثران في صحة تخصيص القضاء من حيث المكان؛ لأن القضاء كما قالوا: يعم ويخص ولا حد لتخصيصه.

قال الماوردي –رحمه الله– فإذا قلّده من البصرة القضاء في جانب الربعية أو القضاء في جانب مضر كان مقصور الولاية على جانب الذي قلّده سواء كان للجانب الآخر قاض أو لم يكن([2]).

---

[1] – محمد عبد الله ولد الشنقيطي، تنفيذ الأحكام في النظام القضائي، ص/31-32.

[2] – أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، أدب القاضي، بتحقيق محي هلال السرحان بغداد، 1393هـ -1971م، مطبعة الإرشاد – بغداد، ص/156، والدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، استاد متمرس بجامعة

النوع الثاني: تخصيص القضاء من حيث الزمان.

والمراد به تقييد ولاية القاضي بالقضاء في أيام معينة دون غيرها، كما لو عُيّن أن يقضي في أيام السبت والأحد والاثنين فقط من كل أسبوع، وبهذا فلا يجوز له أن يقضي غير هذه الأيام، وكذلك لو حدّد زمن ولايته بالشهر أو بالعام وغير ذلك فإنها تنتهي بانتهاء المدة التي حدد لها.

قال الماوردي -رحمه الله-: وهو أن يكون التقليد مقصورا على بعض الأيام دون جميعها فيجوز إذا عين على اليوم الذي يحكم فيه، ولا يجوز إن لم يعينه؛ لأن النظر مقصور على المتحاكمين فيه فوجب تعيين اليوم لتعين به الخصوم([1]).

النوع الثالث: تخصيص القضاء من حيث الأشخاص.

يجوز لولي الأمر أن يخصص للقاضي خصوما معينين يقضي بينهم كأن يقول: اقض خصومة فلان وفلان، أو اقض خصومات المقيمين من أهل هذه البلدة.

قال الماوردي –رحمه الله-: وهو أن يكون التقليد مقصورا على بعض أهل البلد دون جميعهم فيجوز إذا تميزوا عن غيرهم، فيقول قلدتك لتقضي بالبصرة بين العرب دون العجم، ويقلد آخر القضاء بين العجم دون العرب، فيكون كل واحد من القاضيين واليا على من اختص بنظره.

غداد ورئيس قسمها بكلية الحقوق جامعة بغداد سابقا، الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة: الثانية، 1409هـ –1989م ص/46.

[1] – أبو الحسن الماوردي، أدب القاضي، ص/64.

ويلزم القاضي التقيد بذلك وقصر النظر على ما خصص له، فإذا قضى في غيره لم ينفذ حكمه، وإذا كان التقييد بخصوم معينين فإن ولاية القاضي على النظر بينهم تظل قائمة مادام التشاجر بينهم باقيا، فإذا أصدر حكمه بينهم زالت ولايته، ولم يجز له الفصل بينهم إذا تجدّدت بينهم مشاجرة أخرى إلا بإذن جديد([1]).

النوع الرابع: تخصيص القضاء بنوع من الخصومات.

وهذا التخصيص أنواع كثيرة، فقد تقيدت ولاية القاضي بالنظر في القضايا الجزائية دون المدنية، وقد تقيد أيضا بنوع من القضايا الجنائية دون غيرها كالقتل، أو يقيد بنوع من القضايا المدنية، مثل التقييد بدعاوى العقارات، أو بمسائل الأحوال الشخصية فقط، أو بنوع من مسائل الأحوال الشخصية كدعاوى النكاح والطلاق فقط.

قال ابن أبي الدم([2]) –رحمه الله– وقد يحدد بقضية خاصة كأن يتحدد في النظر بالقصاص مثلا، أو في عقود البيع، أو في عقود النكاح، أو المداينات، أو غير ذلك، فلا يجوز له الظر في غير ذلك([3]).

---

[1] – الماوردي، أدب القاضي، ص/157–160، والدكتور لمحمد عبد الله ولد الشنقيطي، تنفيذ الأحكام في النظام القضائي ص/34.

[2] – إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمدانيّ الحموي، شهاب الدين، أبو إسحاق، المعروف بابن أبي الدم: مؤرخ بحاث، من علماء الشافعية. مولده بحماة (في سورية) سنة 583هـ ووفاته أيضا بحماة سنة 642هـ، تفقه ببغداد، وسمع بالقاهرة، وحدّث بها وبكثير من بلاد الشام. وتولى قضاء حماة، وتوجه رسولا إلى بغداد، فمرض بالمعرة، فعاد إلى حماة فمات، من تصانيفه كتاب التاريخ، وله تدقيق العناية في تحقيق الرواية وأدب القاضي. ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء23/ص126، والزركلي، الأعلام، الجزء49/1.

[3] – شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني المعروف بابن أبي الدم الشافعي، (المتوفي 642هـ)، أدب القضاء، التحقيق والدراسة: الدكتور محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد ببغداد،

المبحث الرابع: سلطة القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال واختصاصاته.

وقد تناولت هذا المبحث في مطلبين هما:

الأول: أنواع القضاة في ولاية بُنْتِ لَانْد لصومال.

والثاني: أنواع اختصاص القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال.

الطبعة: الأولى، عام 1404هـ- 1984م، الجزء141/1، و الدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص/47.

المطلب الأول: أنواع القضاة في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال.

وقد بينت أولا أنواع القضاة في الفقه الإسلامي، ثم أنواع القضاة في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال.

الفرع الأول: أنواع القضاة في الفقه الإسلامي

وهو على أربعة أنواع:

1- قاضي الخصومات.
2- قاضي الحسبة.
3- قاضي المظالم.
4- قاضي القضاة.

1 – قاضي الخصومات: هو الذي يقضي بين المتنازعين، سواء كانت ولايته عامة في جميع الخصومات أو خاصة في بعض منها، قال الماوردي –رحمه الله– حينما يتكلم عن صلاحيات قاضي الخصومات أحدها: "فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض، ويراعى فيه الجواز، أو إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب"([1]).

2 – أما قاضي الحسبة: هو الذي يبادر إلى النظر في المخالفات والمنازعات دون ادّعاء أو مطالبة من أحد؛ وبهذا أن قاضي الحسبة يتوسط حكمه بين قاضي الخصومات وقاضي المظالم، فهناك وجوه تتفق لأحكام القضاة، قال الماوردي –رحمه الله–: "فأما ما بينها وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين.

فأحدهما: جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى:

[1] – الماوردي، الأحكام السلطانية، ص/94. والقاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص/73.

أ) أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن .

ب) ما يتعلق بغش، أو تدليس في مبيع أو ثمن.

ت) وفيما يتعلق بمطل، وتأخير لدين مستحق مع المكنة، وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة .

والوجه الثاني: أن له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها ؛ لأن في تأخيره لها منكرا هو منصوب لإزالته"([1]).

3 – أما قاضي المظالم: هو فرع من فروع القضاء الإسلامي، يختص القاضي فيه بالنظر في تعسف الولاة، والحكام، ورجال الإدارة، أو جورهم، فالسمة المميزة لهذا القضاء هو: منع الظلم، ومحاولته، ورد الحقوق إلى أصحابها، وقد عرفه الماوردي –رحمه الله– "هو قَوْدُ المتظالمين إلى التَنَاصُف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة"([2]).

4 – أما قاضي القضاة: هو الذي يتصرف في القضاة تقليدا، وعزلا([3]).

---

[1] – الماوردي، الأحكام السلطانية، ص/316. والقاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص/286.

[2] – الماوردي، الأحكام السلطانية، ص/102. والقاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص/73.

[3] – محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)، العناية شرح الهداية، الناشر: دار الفكر، بدون تاريخ الطبعة، الجزء300/7، وزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) البحر

الفرع الثاني: أنواع القضاة في ولاية. بُنْتِ لَانْد

إذا نظرنا إلى أنواع القضاة في هذه الولاية، نجد أن هؤلاء القضاة الأربعة، التي ذكرناها آنفا، فبعضهم موجود، وبعضهم غير موجود:

1- قاضي الخصومات، يمثل في الولاية، قضاة محكمة الدرجة الأولى والاستئناف، فإن الولاية قد مرت بمراحل مختلفة، فمرة يكون نوع قضاة هذين المحكمتين بقايا من قضاة المحاكم الدولة المركزية الصومالية وهم كانوا قليلا، وآخرون من رجال حلقات المساجد الذين تلقوا العلم الشرعي في المساجد، وكان ذلك الوقت، وقت تأسيس الولاية، وفترة بعده، أما حاليا فقضاة الولاية رجال خريجون من الجامعات المحلية والخارجية غالبا.

ويمثل هذا النوع أيضا، قضاة المحكمة العسكرية، فنوع قضاتها أعضاء من الجيش، عينوا أو انتخبوا بمعرفتهم القانون الوضعي والشرعي.

2- أما قاضي الحسبة، يشبه إلى حد ما قضاة الولاية، المدعي العام ونوابه، وهذا يوجد في جميع محاكم الولاية.

فالمدعي العام يقوم بدور قاضي الحسبة في العصر الحديث، ووكلاؤه يقومون بالمخاصمة نيابة عن الحق العام للمجتمع؛ حفاظاً على الأموال والأنفس والأعراض؛ وتطبيقاً لأحكام النظام العام؛ ومواجهة للخارجين على القوانين المرعية،

الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية – بدون تاريخ، الجزء6/7.

3- أما قاضي المظالم، يمثل في العصر الحديث المحكمة الدستورية، وقد تكلمنا سابقا أن هذه المحكمة لا توجد في الولاية حاليا([1]).

أما قاضي القضاة، يمثل رئيس المحكمة العليا وأعوانه: فالمحكمة العليا في الولاية هي أعلى محكمة قضائية، وتتكون من رئيس المجلس القضائي وأربعة قضاة مساعدين على الأقل، وواحد من هذه الأربعة نائب عن الرئيس.

أما نوع القضاة في هذه المحكمة رجال انْتخبوا من القبائل الكبرى للولاية غالبا، هم عادة أناس متعلمون ولاسيما الرئيس، لابد أن يكون رجلا قانونيا.

[1] - راجع ص/29

المطلب الثاني: أنواع اختصاص القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال.

الأصل في ولاية القضاء عند الفقهاء العموم، فيكتسب القاضي بمجرد توليه القضاء عموم النظر في عموم العمل، ومع اتساع رقعة الدولة، وزيادة أعمال الولاة اقتضى الأمر تخصيص النظر والعمل، قال ابن نجيم([1]) –رحمه الله– "القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات"([2]).

قال الماوردي –رحمه الله–: "فأما إن كانت ولايته خاصة –يعني القاضي– فهي منعقدة على خصوصها، ومقصورة النظر على ما تضمنته، كمن قلد القضاء في الحكم بإقرار دون البينة، أو في الديون دون المناكح، أو في مقدر بنصاب، فيصح هذا التقليد، ولا يصح للمُوَلِي أن يتعداه؛ لأنها استنابة، فصحت عموما، وخصوصا كالوكالة"([3]).

---

[1] – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، هو الإمام العالم العلامة البحر الفهامة، وحيد دهره وفريد عصره، أخذ عن العلامة قاسم بن قطلوبغا، والبرهان الكركي، والأمين بن عبد العال، وغيرهم، وألف رسائل، وحوادث، ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره يحتاج إليها في زماننا، وشرح الكنز، وسماه بالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وصل إلى آخر كتاب الإجارة، وهو ثمانية أجزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، وكتاب الاشباه والنظائر، توفي سنة 970هـ. ينظر: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الجزء8/355. والزركلي، الأعلام، الجزء3/64.

[2] – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)، الأشباه والنَّظائر على مذهبِ أبي حنيفةَ النُّعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999م، ص/194.

[3] – الماوردي، الأحكام السلطانية، ص/97.

ففكرة الاختصاص القضائي، تقوم على مبدأ تعدد المحاكم والقضاة في البلد الواحد، والزمان الواحد، بحث تتوزع الأعمال القضائية على عدد من المحاكم، لتختص كل محكمة بأنواع معينة من الخصومات، وتفصل فيها دون غيرها.

قال القاصي أبو يعلى الفراء([1]) –رحمه الله–: "فإن قلّد قاضيين على بلد، نظرت فإن رد إلى أحدهما، موضعا منه، وإلى الآخر غيره صح، ويقتصر كل واحد منهما على النظر في موضعه، وكذلك إن رد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيره، كرد المداينات إلى أحدهما، والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منها على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله"([2]).

وبناء على هذا التخصيص الذي قرره الفقهاء في كتبهم، أخذت ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال على فكرة اختصاص عمل القاضي، وإذا نظرنا نوع اختصاص القضاة للولاية ينقسم إلى أقسام عدة.

---

[1] – محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفَرَّاء، أبو يعلى: ولد سنة 380هـ، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين. و ولاّه القائمقضاء دار الخلافة والحريم، وحران وحلوان، وكان قد امتنع، واشترط أن لا يحضر أيام المواكب، ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان، فقبل القائم شرطه. له تصانيف كثيرة، منها (الإيمان)، و (الإحكام السلطانية)، و (الكفاية في أصول الفقه)،.....وغير ذلك، وكان شيخ الحنابلة. توفي سنة 458هـ ينظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، العبر في خبر من غبر، المتوفى (748هـ)، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، الناشر مطبعة حكومة الكويت، سنة النشر 1984، مكان النشر الكويت، الجزء245/3، و الزركلي، الأعلام،، الجزء99/6.

[2] – أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص/69.

1- القاضي ذو الولاية العامة: وهو القاضي الذي لا تتحدد ولايته بزمان ومكان معين، ولا بأشخاص معينين، وإنما له سلطة مطلقة بالنظر والتصرف فيما يختص بولايته ما عدى الجيوش، وهذا رئيس المحكمة العليا وأعضاء محكمته.

2- القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص المكاني): وهو الذي له بالنظر في جميع اختصاصات، ولكن في بلدة معينة أو محلة معينة، فتنفذ أحكامه في هذا النطاق فقط، وهذا قضاة محكمة الدرجة الأولى في المدن، وقضاة المحكة الاستئنافية في الإقليم.

3- القاضي المحدد الولاية من حيث نوع الدعوة ومن حيث المكان: وهو الذي تقتصر ولايته بالحكم الدعوة المدينة أو الجنائية مثلا في بلد خاص، وهذا أمر واقع في الولاية، بأن يحدد رئيس المحكمة العليا في بعض القضاة في بلدة معينة على هذا الشكل الذي ذكرناه.

4- القاضي خاص الولاية: وهو الذي تقتصر ولايته على دعوة معينة بين أشخاص معينين، عينه رئيس الدولة أو رئيس المحكمة العليا، فتكون ولايته ذات اختصاص تلك الدعوة، فعند إصدار حكمها تنتهي ولايته([1]).

[1] - حققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها مع الأخ عبد القادر سعيد عرش، وزير المالية السابق للولاية، وكذلك علم الباحث بمحاكم الولاية لكونه قاضيا في الولاية مدة طويلة.

الفصل الثالث:

مسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطئه وأثره في الفقه الإسلامي.

وفيه مبحثان

المبحث الأول: خطأ القاضي في الفقه الإسلامي وآثاره في (الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات).

المبحث الثاني: خطأ القاضي ومخالفاته الشرعية في الجنايات والأحوال الشخصية والمعاملات في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال أسبابه وآثاه وعلاجه.

المبحث الأول: خطأ القاضي في الفقه الإسلامي وآثاره في (الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات).

وقد جاء هذا المبحث في أربعة المطالب:

الأول: تعريف الخطأ والأثر.

والثاني: خطأ القاضي في الجنايات، ومسؤوليته.

والثالث: خطأ القاضي في الأحوال الشخصية، ومسؤوليته.

والرابع: خطأ القاضي في المعاملات، ومسؤوليته.

المطلب الأول: تعريف الخطأ والأثر.

الفرع الأول: تعرف الخطأ لغة واصطلاحا.

1 – الخَطَأُ لغة: ضدُّ الصواب، قال ابن منظور في لسان العرب: "الخَطَأُ والخَطاءُ ضدُّ الصواب وقد أَخْطَأَ، وفي التنزيل: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ﴾[1] عدَّاه بالباء لأَنه في معنى عَثَرْتُم أَو غَلِطْتُم.

وخَطَّأَه تَخْطِئةً وتَخْطِيئاً نَسَبه إِلى الخَطأ وقال له أَخْطَأْتَ يقال إِنْ أَخْطَأْتُ فَخَطِّئْني وإِن أَصَبْتُ فَصَوِّبْني وإِنْ أَسَأْتُ فَسَوِّئْ عليَّ أَي قل لي قد أَسَأْتَ وتَخَطَّأْتُ له في المسأَلة أَي: أَخْطَأْتُ وتَخَاطَأَه وتَخَطَّأَه أَي أَخْطَأَهُ[2]".

- والخطأ يكون بمعنى عدل: يقال: أخطأ الطريق، أي: عدل عنه.
- وبمعنى عدم الإصابة، يقال: أخطأ الرامي، أي لم يصبه
- وبمعنى لم ينجح ولم يصب شيئا، يقال: أخطأ نوؤه، إذا طلب حاجته فلم ينجح ولم يصب[3].

وهناك فرق بين الخَطَأِ والخِطْء، قال ابن منطور: "والخَطَأُ ما لم يُتَعَمَّدْ والخِطْء ما تُعُمِّدَ .... والخَطِيئةُ الذَّنْبُ على عَمْدٍ والخِطْءُ الذَّنْبُ في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴾[4]، أي: إِثْماً، وقال

---

[1]– سورة الأحزاب، الآية: (5).

[2] – ابن منظور، لسان العرب، الجزء66/1

[3]– محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، الجزء214/1.

[4] – سورة الإسراء، الآية: (31).

تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف، ﴿قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ﴾[1]، أَي: آثِمِينَ[2].

وذكر الجوهري[3] أيضا هذا الفرق في قوله: وقال الأمويّ[4]: "المخطئ من أراد الصواب، فصار إلى غيره؛ والخاطئ: من تعمَّد لما لا ينبغي. وتقول: خَطَّأْتُه تخطئة وتخطيئاً، إذا قلت له: أخطأت"[5].

ثم قال: "والاسم: الخَطيئَةُ، على فَعِيلَة. ولك أن تشدِّد الياء"..... إلى أن قال: وقولهم: "ما أَخْطَأَهُ، إنما هو تعجُّبٌ من خَطِئَ، لا من أَخطَأَ،..... وفي المثَلِ: (مع الخَواطِئِ سهمٌ صائبٌ)، يضرب للذي يُكْثرُ الخطأ، ويأتي الأحيان بالصواب"[6].

---

[1] – سورة يوسف، الآية: (97)

[2] – محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، الأول، الجزء65/1

[3] – إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله. لغوي، من الائمة. أشهر كتبه (الصحاح) مجلدان. وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو) أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرا، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره، ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة، فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما، فخان اختراعه، فسقط إلى الارض قتيلا، وذلك في سنة: (393هـ)، ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي، تحقيق : محمد المصري، دار النشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت – 1407، الطبعة : الأولى، الجزء10/1، و الزركلي، الأعلام، الجزء313/1،

[4] – والأموي هذا لم أقف على ترجمته، والله أعلم.

[5] – إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة، 1407 هـ - 1987 م، الجزء 47/1

[6] – إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، الجزء 47/1

والخلاصة: أن معنى الخطأ في اللغة يدور على معنيين، وهما: ضد الصواب، وضد القصد، أما الخِطء: فهو الإثم أو الذنب المتعمد والله أعلم.

2 – الخطأ اصطلاحا:

لقد وردت عدة تعريفات في بيان معنى الخطأ، وهذه التعريفات لا تختلف اختلافا كبيرا.

أ – تعريف الخطأ عند الحنفية.

قال السرخسي([1]) –رحمه الله–: "وأما الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره"([2]).

شرح التعريف.

فقوله: (ما) لفظ يفيد العموم؛ لأنه الاسم الموصول المشترك، فيقع على الفعل والقول، وقوله: (أصبت مما كنت تعمدت غيره) يقع على نوعي الخطأ الذي هو من جهة الفعل، أو من جهة القصد، وكذلك ما جرى مجرى الخطأ؛ لذا قال السرخسي –رحمه الله–: "والخطأ نوعان:

---

[1] – هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، ينسب إلى سرخس . بلدة قديمة من بلاد خراسان، الإمام الكبير شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حتى تخرج به وصار أَنْظَرَ أهل زمانه وأخذ فى التصنيف، وله في أصول الفقه كتاب من أكبر كتب الأصول عند الحنفية، ويعرف بأصول السرخسي. أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو في السجن، (المتوفى: 483هـ)، ينظر: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، سنة الولادة 696/ سنة الوفاة 775، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، الناشر مير محمد كتب خانه، مكان النشر كراتشي. الجزء 28/2.

[2] – شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1421هـ 2000م، الجزء118/26.

أحدهما: أن يقصد الرمي إلى صيد، أو هدف، أو كافر فيصيب مسلما فهذا خطأ من حيث إنّه انعدم منه القصد إلى المحل الذي أصاب.

والثاني: أن يرمي شخصا يظنه حربيا فإذا هو مسلم، أو يظنه صيدا فإذا هو مسلم فهذا خطأ باعتبار ما في قصده وإن كان هو قاصدا إلى المحل الذي أصابه"([1])؛ لأنه لم يخطء في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه، وإنما أخطأ في القصد أي: في الظن، حيث ظن المسلم حربيا والآدمي صيدا.

وأما ما جرى مجرى الخطأ فسَّره علماء الحنفية، كنائم انقلب على رجل، وبيانه لما جرى مجرى الخطأ؛ لأن هذا ليس بخطأ حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شيء حتى يصير مخطئا لمقصوده ولما وجد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطأ؛ لأنّه معذور كالمخطئ([2]).

ب – تعريف الخطأ عند المالكية.

قال ابن عبد البر([3]) –رحمه الله–: "كل ما وقع من فاعله من غير قصد ولا إرادة فهو

---

[1] – شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي، الجزء118/26.

[2] – زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى : 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: دار المعرفة مكان النشر: بيروت، بدون تاريخ الطبع، الجزء334/8، ومحمد علاء الدين بن علي الحصكفي (المتوفى: 1088هـ) الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، الناشر: دار الفكر، سنة النشر : 1386، مكان النشر: بيروت، الجزء531/6.

[3] – هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما، قال الباجي: أبو عمر أحفظ أهل المغرب. ولد سنة 368هـ وتوفي سنة 463هـ ينظر: وفيات الأعيان الجزء 66/7، والإمام الذهبي، تذكرة الحفاظ الجزء1128/3.

خطأ"([1]).

شرح التعريف.

قوله: (كل ما وقع من فاعله)، هذا لفظ يفيد العموم؛ لتناوله القول والفعل، وقوله: (من غير قصد ولا ارادة)، يعني نوعي الخطأ، أي: الخطأ في الفعل، أو الخطأ في القصد؛ لأنّه قال ابن عبد البر –رحمه الله–: حينما يشرح وجوه الخطأ: "ووجوه الخطأ كثيرة جدا كالدفعة الخفيفة، والمصارعة، والضرب الذي لا يؤلم كثير ألم".

وهذا خطأ في القصد؛ لأنّ الفعل أصاب بمكان المقصود إليه، لكن لم يرد إهلاكه.

"أو كالرجل يرمي غرضا فيصيب انسانا أو يرمي المشركين بمنجنيق وغيره فيصيب مسلما" وهذا خطأ في الفعل، إلى أن قال: "وما يتولد من فعل النائم كامرأة انقلبت على ولدها فقتله"([2])، وهذا الذي فسره علماء الحنفية ما جرى مجرى الخطأ.

---

[1] – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : الثانية، 1400هـ/1980م، الجزء1106/2، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى: 954هـ)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، المحقق: زكريا عميرات، الناشر: دار عالم الكتب، الطبعة: طبعة خاصة 1423هـ - 2003م، الجزء304/8.

[2] – ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة بتصرف، الجزء1106/2.

ج – تعريف الخطأ عند الشافعية.

قال الإمام النووي([1]) –رحمه الله–: "فإذا صدر منه، –أي: من الشخص– فعل قتل غيره نظر إن لم يقصد أصل الفعل بأن زلق فسقط على غيره فمات به، أو تولد الهلاك من اضطراب يد المرتعش، أو لم يقصد الشخص وإن قصد الفعل بأن رمى صيدا فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره فهذا خطأ محض"([2]).

شرح التعريف.

والذي يظهر لي أن الخطأ ينحصر عند الإمام النووي–رحمه الله– في أحد الأمرين.

1- أن لا يقصد المرء أصل الفعل، بأن زلق فسقط على غيره فمات.
2- أو أن يقصد أصل الفعل ولا يقصد الشخص، بأن رمى صيدا فأصاب شخصا فمات.

---

[1] – يحيى بن شرف بن مري بن ،سن بن حُسين بن حزَام ابن محمد بن جُمُعَة النَّوَوِيّ الشيخ الإِمَام العَلامة محيي الدّين أَبو زَكَرِيَّا الشافعي ولد النَّوَوِيّ في المحرم سنة: 631هـ بنوى، كانَ يحيى رحمه الله بيدا و وحَصُورًا وليثا على النَّفس. وقد انتفع بتصانيفه وتعاليقه أهل المذهب، توفي ليلة أربع وعشرين من رجب سنة 676هـ، ينظر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى:771هـ). طبقات الشافعية الكبرى، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء395/8، وطبقات الشافعيين: ص(909) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) الناشر: مكتبة الثقافة الدينية) بتصرف.

[2] – أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الناشر: المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1405هـ، مكان النشر: بيروت الجزء123/9. وتقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير، سنة النشر: 1994، مكان النشر: دمشق، ص/453.

ولهذا ذكر الإمام النووي –رحمه الله– صورتين من صور الخطأ فقط، الأولى: هي التي عبرها علماء الحنفية ما جرى مجرى الخطأ، والثانية: هي الخطأ في الفعل دون القصد، وكلاهما خطأ في الفعل؛ وبهذا لا يلاحظ من هذا التعريف خطأ في القول.

د – تعريف الخطأ عند الحنابلة.

قال إسحاق بن منصور المروزي([1]): "الخطأ يطلق في الاصطلاح على نوعين:

1- أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل: أن يرمي صيداً، أو هدفاً، فيصيب إنساناً فيقتله.

2- أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراً، ويكون مسلماً"([2]).

شرح التعريف.

أشار المروزي –رحمه الله– في النوع الأول من أنواع الخطأ، الخطأ في الفعل، ومثله أن يرمي صيداً، أو هدفاً، فيصيب إنساناً فيقتله؛ لأنّ الرامي لم يصب فعله حيث أراد.

---

[1] – إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج: فقيه حنبلي، ولد ما بعد سبعين ومائة، من رجال الحديث. ولد بمرو. ورحل إلى العراق والحجاز والشام، واستوطن نيسابور وتوفي بها عام (251هـ)، له (المسائل) في الفقه، دونها عن الإمام أحمد، ينظر: الإما الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء258/12 – الأعلام للزركلي، الجزء297/1

[2] – إسحاق بن منصور المروزي، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،1425هـ/ 2002م، الجزء3279/7، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: 624هـ)، العدة شرح العمدة [وهو شرح لكتاب عمدة الفقه، لموفق الدين بن قدامة المقدسي]، المحقق: صلاح بن محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م الجزء117/2، وعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،(المتوفى: 620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر : دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ، الجزء339/9.

ومثل النوع الثاني الخطأ في القصد، لأنّ قصد الرامي هو أن يقتل كافرا لكن قتل مسلما؛ وبهذا يكون هذا التعريف مقصورا على الخطأ الفعلي ولا يندرج تحته الخطأ القولي.

3 – التعريف المختار وأسباب الترجيح:

أ – التعريف المختار.

والذي يلاحظ في هذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها لكن معناها متقاربة، وهو أن الخطأ قول، أو فعل يصدر عن الإنسان بغير قصد، وأقرب تعريف بهذا المعنى في نظري هو تعريف الحنفية، حيث عرفوه: الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره.

ب – أسباب الترجيح.

رجح الباحث تعريف الحنفية لمرجحات الآتية؛ لأن التعريفات الأخرى فيها قصور.

1- إما قصرت على الأفعال دون الأقوال كشأن تعريف الشافعية والحنابلة.

2- وإما أن يدخلوا تعريف الخطأ ما ليس منه حقيقة كتعريف المالكية؛ لأنهم أدخلوا فعل النائم، وكذلك الشافعية، حيث عبر علماء الحنفية ما جرى مجرى الخطأ، وهذا هو الصحيح في رأيي؛ لأنّه لا ينسب إلى النائم فعلا لكونه مرفوع القلم في وقت نومه؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة –رضي الله عنها–، قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: (**رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق**)([1]) والله أعلم.

[1] – محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، (المتوفى: 354هـ)، صحيح ابن حبان بترتيب علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي، المنعوت بالأمير(المتوفى: 739هـ)، كتاب الإيمان، باب التكليف، الناشر: مؤسسة الرسالة، الجزء1/355،

و ينبغي أن نشير هنا، أن الخطأ بنوعيه يعتبر من الأسباب المخففة فيما يتعلق بحقوق الله؛ إذ هي مبنية على المسامحة، بناء على قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ ﴾([1])، فأجاب بقوله: (قد فعلت)([2]).

أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا يعتبر الخطأ فيها موجبا للعفو وعدم المؤاخذة؛ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحنة والمقاضاة، والذي عليه جمهور الأئمة والعلماء: أنّ ضمان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال حتى إنهم أطبقوا على أنّ الخطأ والعمد في أموال الناس سواء([3]).

الفرع الثاني: تعريف الأثر لغة واصطلاحا.

رقم الحديث: (142)، وصححه شعيب الأرناؤوط، في حواشيه صحيح ابن حبان، ونقل تصحيحه أيضا عن الحاكم.

[1] – سورة البقرة، الآية: (286).

[2] – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 – 310)، جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، المحقق : مكتب التحقيق بدار هجر، الناشر: دار هجر.، الطبعة: الأولى، الجزء131/5.

[3] – أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1412، مكان النشر: بيروت، الجزء457/2، وزين الدين بن إبراهيم بن نجيم، المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (المتوفى : 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: دار المعرفة، مكان النشر: بيروت الجزء42/3، وأبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي الشافعي، البهجة في شرح التحفة، دار النشر: دار الكتب العلمية – لبنان / بيروت – 1418هـ – 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق : ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، الجزء174/1، وشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفي سنة 682هـ الشرح الكبير، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الجزء205/7.

1 – الأثر لغة: قال أبن فارس –رحمه الله– "الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي، وبهذا يظهر أن لفظ الأثر له ثلاثة أصول.

الأصل الأول: تقديم الشيء، يقال: أثرت بأن أفعل كذا، معناه أفعله أول كل شيء([1]).

الأصل الثاني: ذكر الشيء، ومنه قولك: "أَثَرْت الحديثَ أَثْرًا من باب قَتَلَ نقلته وَالْأَثَرُ بفتحتين اسم منه وحديث مأثور أي منقول"([2]).

وفي اللسان العرب: "حديث مأثور، أي يُخبِر الناسُ به بعضهم بعضاً، أي ينقله خلف عن سلف"([3]).

الأصل الثالث: رسم الشيء الباقي، قال ابن منظور: الأَثر بقية الشيء والجمع آثار وأُثور، والأَثر بالتحريك ما بقي من رسم الشيء، والتأْثير إِبْقاءُ الأَثر في الشيء وأَثَّرَ في الشيء ترك فيه أَثراً، والآثارُ الأَعْلام، والأَثِيرَةُ من الدوابّ العظيمة الأَثَر في الأَرض بخفها أَو حافرها([4]).

وفي الحديث عن أنس بن مالك –رضي الله عنه– قال سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: **(من سرَّه أَن يبسطَ اللهُ في رزقه ويَنسأَ في أَثره فليصل رحمه)**([5]).

---

[1] – ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء53/1.

[2] – رجب عبدالجواد إبراهيم، معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، الناشر: درار الأوقاف العربية القاهرة، الطبعة الأولى 1423هـ، ص/13.

[3] – ابن منظور، لسان العرب، الجزء5/4.

[4] – ابن منظور، لسان العرب، الجزء5/4.

[5] – البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، الجزء73/3، رقم الحديث: (5986)، الجزء6/8 والحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الجامع الصحيح المسمى

والسيف وغيره أثر أثرا وأثرة ترك فيه علامة يعرف بها([1]).

2 – الأثر اصطلاحا.

لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (الأثر) عن المعاني اللغوية، ففي باب الطهارة استعملوه بمعنى بقية الشيء، كقولهم بعد الاستجمار: "وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله"([2])، وقولهم في حكم بقية الدم بعد غسله: "ويحكم بطهارة المحل مع بقاء أثره كما في أثر الدم"([3]).

ويطلقونه على ما يترتب عن الشيء، و يكثر ذلك في باب العقود، فيستعملون كلمة أثر مضافة، كقولهم: من آثار عقد البيع لزوم العقد، ونقل الملك([4]).

وكقولهم: الردة تزيل أثر النكاح الذي هو حل الاستمتاع، والتوارث بين الزوجين([5]).

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، الجزء8/8، رقم الحديث: (6687).

[1] – إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، الجزء 5/1.

[2] – منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: محمد أمين الضِنَّاوي، الناشر: عالم الكتب بيروت لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1417هـ -1997م، الجزء64/1.

[3] – شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري (ت: 974هـ)، الفتاوى الكبرى الفقهية، الناشر: دار الفكر، الجزء 11/1.

[4] – محمد سكحال المجاجي، أحكام عقد البيع في الفقه الإسلام المالكي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، عام: 1422هـ/2001م، ص/233.

[5] – سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) الجزء317/4، بتصرف.

والذي يظهر لي إذا قلنا: خطأ القاضي وأثره، فلفظ (الأثر) بهذا المعنى يشمل كلا المعنيين الذين فسرهما الفقهاء بلفظ (الأثر)؛ لأن حكم القاضي الذي أخطأ فيه يبقى أثره على المحكوم عليه سلبا، مع أنه يترتب تنفيذ الحكم عليه.

المطلب الثاني: ألفاظ ذات صلة بالخطأ.

الفرع الأول: الفرق بين الخطأ وبين النسيان.

أولا: تعريف النسيان:

1 – النسيان لغة: قال ابن فارس –رحمه الله–: النون والسين والياء أصلانِ صحيحان: يدلُّ أحدهما: على إغفال الشيء، والثاني: على تَرْك شيء.
فالأوّل نسِيتُ الشَّيءَ، إذا لم تذكُره، نِسياناً. والثاني منه قوله تعالى: ﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ﴾([1])، إنما معناه تركوا الله فتركهم([2]).

2 – والنسيان اصطلاحا:

عرفه الفقهاء والأصوليون بتعاريف مختلفة منها:

1- عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه([3]).
2- النسيان هو: الغفلة عن معلوم في غير حالة السِّنة فلا ينافي الوجوب أي نفس الوجوب ولا وجوب الأداء([4]).

---

[1] – سورة التوبة، الآية: (67).

[2] – أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة : 1399هـ - 1979م، الجزء421/5، وابن منظور، لسان العربالجزء321/15.

[3] – الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نُجَيم (926-970هـ)، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة :1400هـ-1980م، ص/302.

[4] – علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ، ص/309.

3- منها: أنه معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ.

4- ومنها: أنه جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة([1]).

5- هو أمر بديهي لا يحتاج إلى التعريف([2]).

وإذا نظرنا هذه التعاريف نفهم منها أنّ هناك اتفاقا واختلافا بين الخطأ والنسيان.

ثانيا: الاتفاق بين الخطأ والنسيان:

1- أن كلا من الناسي والمخطئ لا قصد لهما، إلا أن الناسي يتنبه بأيسر التنبيه بخلاف المخطئ.

2- عدم الإثم كلاهما؛ كما دلّ حديث عبد الله بن عباس([3]) –رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (**إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه**)([4]).

---

[1] – عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، المتوفى: (730هـ)، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى 1418هـ/1997م، الجزء387/4.

[2] – عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1423هـ/2003م، الجزء521/1.

[3] – عبد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث. وقيل بخمس. والأول أثبت، وهو يقارب ما في الصحيحين عنه: أقبلت وأنا راكب على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت سنّ الاحتلام، والنبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم يصلّي بمنى إلى غير جدار وفي الصحيح عنه أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم ضمّه إليه، وقال: «اللَّهمّ علّمه الحكمة»، وكان يقال له: حبر العرب. ويقال: إن الّذي لقبه بذلك جرجير ملك المغرب. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء122/4.

3- عدم إصابة المقصود في كليهما.

4- يجب على كل من المخطئ والناسي الضمان بما أتلف من حقوق الآدميين.

ثالثا: الاختلاف بين الخطأ والنسيان.

1- النسيان يهجم على المكلف قهرا لا حيلة له في دفعه، بخلاف الخطأ، فيمكن دفعه بالتثبت.

2- الناسي أعذر من المخطئ؛ لأن التفريط مع الخطأ أكثر منه مع الناسي.

3- الناسي لا يجب عليه القضاء في بعض العبادات، كمن شرب وأكل في نهار رمضان وهو ناسي فلا قضاء عليه؛ كما دلّ حديث أبي هريرة([1]) -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: **(من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه)**([2])، بخلاف المخطئ فيجب عليه القضاء، كمن أكل وشرب وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم ظهر أنها لم تغرب([3]).

---

[4] - ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (المتوفى : 273هـ)، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي كتب حواشيه: محمود خليل، الناشر: مكتبة أبي المعاطي، الترقيم يتوافق مع جميع الطبعات، والصفحات تتوافق مع طبعة الرسالة، الجزء200/3، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، رقم: (2045).

[1] - عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة: صحابي، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له. ولد سنة 21 قبل الهجرة، نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله صلّى الله عليه وسلم بخيبر، فأسلم سنة 7 هـ ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه 5374 حديثا، نقلها عن أبي هريرة أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي. وولي إمرة المدينة مدة، وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة 59هـ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء267/4، والزركلي، الأعلام، الجزء308/3.

[2] - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى : 256هـ)، الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، الجزء170/8، و الحسين مسلم بن الحجاج

وهذا هو مذهب جمهول الفقهاء من الحنفية([1])، والشافعية([2])، والحنابلة([3]).

أما عند المالكية فيجب عليه القضاء([4]).

والراجح هو قول الجمهور؛ لأن الحديث متفق بصحته.

أما إذا كان الخطأ مبنيا على الاجتهاد فلا قضاء عليه في العبادات، كمن اجتهد فصلى إلى غير القبلة، فبان أنه قد أخطأ فلا قضاء عليه([5]).

الفرع ثاني: الفرق بين الخطأ وبين الجهل

أولا: تعريف الجهل:

1 – الجهل لغة: قال ابن فارس –رحمه الله–: "الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما خِلاف العِلْم، والآخر الخِفّة وخِلاف الطُّمَأْنِينة.

فالأوّل: الجَهْل نقيض العِلْم، ويقال للمفازة التي لا عَلَمَ بها مَجْهَلٌ، وهو المراد هنا.

بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، الجزء160/3.

[3] – العلامة أبو الحسن الماوردى، الحاوى الكبير، دار النشر: دار الفكر . بيروت، الجزء315/3.

[1] - الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء90/2.

[2] – الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الجزء323/6.

[3] – ابن قدامة، المغني، الجزء36/3.

[4] – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 368هـ - 463هـ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار، تحقيق: عبدالمعطي امين قلعجي.، الناشر: دار قتيبة - دمشق | دار الوعي – حلب، الطبعة: الأولى 1414هـ - 1993م، الجزء112/10.

[5] – أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 450هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه : د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان، الطبعة: الثانية ، 1408 هـ - 1988م، الجزء212/1.

والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها: الجَمْرُ مِجْهَل، ويقال استجهلت الرِّيحُ الغُصْنَ، إذا حرَّكَتْه فاضطَرَب"([1]).

2 – الجهل اصطلاحا.

تعريف لفظ (الجهل) عند أكثر الأصوليين يشمل بنوعيه، الذي هو جهل المركب وجهل البسيط، وقال ابن نجار([2]) –رحمه الله– في كتابه شرح كوكب المنير: "والجهل نوعان:

الأول: تصور الشيء على غير هيئته. ومن حيث تسميته: هو الجهل المركب؛ لأنه مركب من عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.

والثاني: من نوعي الجهل هو البسيط: وهو عدم العلم وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية"([3]).

وأقصر من هذا التعريف ما عرفه السبكي([4]) في كتابه جمع الجوامع حيث قال: "والجهل انتفاء العلم بالمقصود".

---

[1] – ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء489/1.

[2] – محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري من القضاة. ولد عام (898هـ) قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليسه، توفي عام (972هـ)، رحمه الله رحمة واسعة، ينظر: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الجزء387/8، والزركلي، الأعلام، الجزء6/6.

[3] – تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 972هـ)، شرح الكوكب المنير، المحقق : محمد الزحيلي و نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: لطبعة الثانية 1418هـ - 1997 م، الجزء77/1.

[4] – عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة عام: (727هـ)، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها عام: (771هـ)، نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل،

وهذا التعريق يشمل نوعي الجهل كما بين الجلال شمس الدين المحلي([1]) بشرحه حيث قال: "أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب؛ لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به"([2]).

ثانيا: الجهل لا ينافي التكليف:

الجهل بقسميه البسيط والمركب لا ينافي أهلية المكلَف الوجوب منها والأداء،؛ إذ إن متعلق الأهليتين الذمة والعقل والتمييز، إلا أن للجهل أنواعا يكون فيها عذرا من الأعذار المعتبرة شرعا في حق المكلف، وأنواعا لا يصلح فيها الجهل أن يكون عذرا يصح به الاعتذار، وضع الإمام القرافي([3]) –رحمه الله– في كتابه الفروق ضابطا فيما يعفى عنه من الجهالات

قال ابن كثير –رحمه الله–: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه " "طبقات الشافعية الكبرى"، ستة أجزاء، وجمع الجوامع، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، الجزء233/3، والزركلي، الأعلام، 184/4.

[1] – شمس الدين المحلي محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: أصولي، مفسر. مولده ووفاته بالقاهرة، ولد عام 791هـ وكان مهيبا صداعا بالحق، يواجه بذلك الظلمة الحكام، ويأتون إليه، فلا يأذن لهم. وعرض عليه القضاء الاكبر فامتنع. وصنف كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. فسمي "تفسير الجلالين، توفي سنة 864هـ. ينظر: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الجزء302/7، والزركلي، الأعلام، الجزء333/5. وأحمد بن محمد الأدنروي، طبقات المفسرين، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، 1997، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ص/336.

[2] – شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، شرح جمع الجوامع لابن السبكي، وهو شرح المحلي على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الحزء55/1.

[3] – أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والاصول، منها (أنوار البروق في أنواء الفروق – ط) أربعة أجزاء، توفي عام (684هـ). ينظر ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة

ويكون عذرا، ومالا يعفى عنه، فقال: "وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه"([1]).

ثم شرع توضيح ذلك بالأمثلة، ومثل بالنوع الأول –أي ما يعفى عنه–، قائلا: "وله صور:
إحداها: من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته عفي عنه لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس.
الصورة الثانية: الجهل بنجاسة الأطعمة والمياه والأشربة يعفى عنه لما في تكرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة فالجاهل المستعمل لشيء منها لا إثم عليه بذلك.
الصورة الثالثة: لا إثم على من شرب خمرا يظنه جلابا([2]) في جهله به لمشقة فحصه عنه
الصورة الرابعة: لا إثم على من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا في جهله به؛ لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة، ولو قتله في حالة السعة من غير كشف عن ذلك أثم.
وخامسها: الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم لا إثم عليه في ذلك؛ لتعذر الاحتراز من ذلك عليه وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو"([3]).

ومَثَل بالنوع الثاني –أي ما لم يعف عنه– "ومن أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصا في الاعتقادات فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما بحيث إنّ الإنسان لو بذل جهده، واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى، أو في

أعيان العلماء المذهب، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للطبع والنشر القاهرة، الجزء1/236 – الأعلام للزكلي، الجزء1/94.

[1] – أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ـ سنة الوفاة (684هـ)، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)، تحقيق: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر: 1418هـ 1998م، مكان النشر : بيروت، الجزء2/260.

[2] – (الجلاب) ماء الورد (فارسي معرب)، ينظر: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، الجزء1/128.

[3] – القرافي، الفروق مع هوامشه، الجزء2/261.

شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات ولم يرتفع ذلك الجهل فإنّه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان ويخلد في النيران على المشهور من المذاهب"([1]).

الخلاصة:

هناك تداخل بين هذه الألفاظ، أعني –الخطأ، والنسيان، والجهل– أهمها ما يلي:

1- أنها عوارض للأهلية.
2- أنها تمحو القصد الفعلي، فأفعال الخطأ، والنسيان، والجهل، أفعال غير عمدية.
3- لا يمكن أن يكره الإنسان على الخطأ والنسيان والجهل.
4- الخطأ والنسيان والجهل من موانع التكليف.
5- الخطأ والنسيان والجهل لا ينافي أهليتي الأداء والوجوب ولا ينقص منهما؛ لأن متعلق الأهليتين هو الذمة والعقل والتمييز، ولكن قد يترتب عليها تغير الحكم أو تخفيفه أو إسقاطه.

المطلب الثاني: خطأ القاضي في الجنايات، ومسؤوليته.

تمهيد:

القاضي من بني البشر الذي يجوز في حقه الخطأ، وهذا انطلاقا قول النبي –صلى الله عليه وسلم– من حديث أم سلمة([2]) –رضي الله عنها– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[1] – القرافي، الفروق مع هوامشه، الجزء261/2.

[2] - أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، أم المؤمنين مشهورة بكنيتها، معروفة باسمها. وأمها عاتكة بنت عامر، كنانية من بني فراس، وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة، فيقال: إنها

قال: (**إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها**)([1]).

وفي الحديث أن حكمه –صلى الله عليه وسلم– بين الخلق إنما كان على الظاهر، إن كان باطن أمرهم بخلافه ، فقضى باليمن وبالشاهدين والعفاص والوكاء حكمة من الله تعالى فى ذلك ؛ ليتعلم منه أمته طريق الحكم ، ويقتدى به فى القضاء ، ولو شاء الله لأطلعه على سرائر الخصمين ومخفيات ضمائر المدعين ، فيتولى الحكم بمجرد يقينه ، ويقضى بقطع مغيبه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهه.

وفي الحديث أيضا: أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، وسواء الدماء والأموال والفروج.([2])

الفرع الأول: حفظ النفس البشرية مقصد شرعي:

لقد شدَّد الإسلام في الحفاظ على النفس البشرية وحُرمتها، وجاءت التشريعات في ذلك عامة تشمل كلَّ إنسان، وما كان ذلك إلا لأن الله كرَّم الإنسان وفضَّله على سائر المخلوقات.

جاءت نصوصٌ كثيرة في الكتاب والسنة تحرِّم سفك الدماء وجناية الناس بوجه عام، قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ

أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة. ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء442/8.

[1] – البخاري، في صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين 2680، الجزء235/3.

[2] – العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (المتوفى 544 هـ)، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، بدون الطبعة وبدون الناشر، الجزء289/5.

جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ﴾[1]، وقد نقل ابن كثير[2] –رحمه الله– عن الحسن[3] وقتادة[4] في هذه الآية قولهما: "هذا تعظيم لتعاطي القتل، قال قتادة: عظم والله وزرُها، وعظيم واللهِ أجرُها[5].

---

[1] – سورة المائدة: الآية: (32).

[2] – إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصري ثم الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة 701هـ، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 706هـ ورحل في طلب العلم. وتوفي بدمشق سنة 774هـ. تناقل الناس تصانيفه في حياته، من كتبه البداية والنهاية، وتفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير ابن كثير. ينظر: أحمد بن محمد الأدنروي، طبقات المفسرين، الجزء260/1، والزركلي، الأعلام: الجزء320/1.

[3] – الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة 21هـ، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل ميسان، مولى لبعض الأنصار، مات سنة 110هـ. ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء138/8، والزركلي، الأعلام، الجزء 226/2.

[4] – هو قتادة بن دعامة بن عكاشة بن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث السدوسي، وكان أعمى، وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه، وُلد ضريرا، فلما ترعرع شرع في تحصيل العلم، وصار من حفاظ أهل زمانه، جالس سعيد بن المسيب أياما، فقال له سعيد: قم يا أعمى فقد أنزفتني، وجالس الحسن اثنتي عشرة سنة، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ينظر: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى (562هـ)، الأنساب، بدون ناشر، وبدون الطبعة. الجزء236/3.

[5] – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ – 1999م، الجزء93/3.

والنفس التي يتحدث عنها القرآن الكريم هي نفس الإنسان المعصومة، فقد جاء عن عمرو بن الحمق([1]) –رضي الله عنه– قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول:

(أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا)([2])

فأما إذا كانت النفس مؤمنة فالجناية عليها من أعظم الحُرمات، فللمسلم حرمةٌ عظيمة، فلا يحل لأحدٍ قتله، أو سفك دمه، أو انتهاك حرمته؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾([3]).

لذلك كان الرسول –صلى الله عليه وسلم– يشدّد على حرمة دم المسلم؛ فعن عن عبد الله بن مسعود قال: قال: رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: (**لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة**)([4]).

---

[1] – ويقال الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي، قال ابن السّكن: له صحبة. وقال أبو عمر: هاجر بعد الحديبيّة، وقيل: بل أسلم بعد حجة الوداع. والأول أصح. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة،514/4.

[2] – محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، باب الجنايات، ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية ، 1414 – 1993، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسنه، رقم الحديث (5928)، وحسنه الألباني أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، الناشر: مكتبة المعارف –الرياض، الطبعة الخامسة، رقم الحديث (3007).

[3] – سورة النساء، الآية: (93).

[4] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن.....إلخ، رقم الحديث (6878 الجزء6/9.

ومن هنا تظهر مكانة المؤمن عند الله عزّ وجل، وما عظَّمه الله لا ينبغي أن يحقره إنسان؛ بل ينبغي الوقوف عند حدود الله وأوامره.

ولهذا دعت الشريعة الغراء إلى إقامة العدل في الأرض، وحثت البشرية على تحقيقه، ورغبت فيه، ووعدت عليه أحسن الجزاء وأفضل المثوبة، وحذرت من الظلم والجور واتباع الهوى وهضم حقوق الناس، وتوعّدت من يرتكب ذلك أشد العذاب وسوء المصير.

وقد أمر الله بإقامة العدل، فقال جل من قائل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴾[1].

وقال تعالى: ﴿ فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ﴾[2].

كما يجب على ولي الأمر حسن اختيار من يتولى الحكم بين الناس ممن توفرت فيه شروط العدل، والتقوى، والورع والقوة، والأمانة، ليتولى القضاء بينهم طلبا لإقامة العدل، ومنعا

---

[1] – سورة النحل، الآية: (90).

[2] – سورة الشورى، الآية: (15).

للظلم، كما أوجبت الشريعة الإسلامية على القاضي نفسه أن يتوخى الحق في حكمه، وأن يجتهد في إقامته([1]).

لقد سبق تعريف القاضي والخطأ بما يستغني عن إعادتهما هنا، ونقتصر على تعريف الجناية فقط.

الفرع الثاني: تعريف الجناية.

1 – الجناية لغة: هي مصدر فعل جنى. الجيم والنون والياء أصل واحد، وهو أخذ الثمرة من شجرها([2]).

جنى الذنب عليه جناية: جره... و جنى فلان على نفسه إذا جر جريرة يجني جناية على قومه([3]).

وجَنَى على قومه جنايةً أي أذنب ذنبا يؤاخذ به وغلبت الجنايةُ في ألسنة الفقهاء على الجرح، والقطع، والجمع جِنَايَاتٌ([4]).

الجناية اسم لما يكتسب من الشر.

2 – واصطلاحا: عبارات الفقهاء في تعريف الجناية متقاربة جدا منها:

---

[1] – عبد الله بن عبد الوهاب النفيسة، مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن التقاضي في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لحصول درجة الماجستير، في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم لأمنية، لعام 1427م – 2006م، ص53-54.

[2] – ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء482/1.

[3] – ابن منظور، لسان العرب، الجزء153/14.

[4] – أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير، دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية، ص/62.

اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس، وخص الفقهاء الغصب، والسرقة بما حل بمال، والجناية بما حل بنفس وأطراف([1]).

خطأ القاضي في الجنايات، إما أن يصيب على النفس ويسبب بإزهاقها، وإما أن يصيب على ما دون النفس، كقطع عضو، أو ذهاب منفعتها، أو ما دون ذلك، وفي كل إما أن يكون حقا لله، أو حقا للعبد.

إذا كانت الجناية حق لله المراد بها هو: الذنب الذي يقصد بعقوبته تحقيق نفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد من الناس. وينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، أي أنه هو حق للمجتمع.

ومن هذا النوع حد الزنا، والقذف، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكرات، وتعزيرات على الجرائم المختلفة، وصيانة المرافق العامة من أنهار، وطرقات، ومساجد، وغيرها مما لا بد منها للمجتمع.

أما إذا كانت الجناية حق للعبد أي الإنسان فمثالها كالقصاص([2]).

قال ابن القيم –رحمه الله– "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات؛ فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين، أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في

---

[1] – محمد امين الشهير بابن عابدين، حاشية على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفة النعمان، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، طبعة جديدة منقحة مصححة، اشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء91/7.والحافظ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، شرح الكبير على المقنع، الجزء318/9، وأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 676هـ)، المجموع شرح المهذب، الجزء343/18

[2] – الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الناشر: دار الفكر والطباعة والتوزيع والنشر بدمشق، الطبعة: الثانية 1405هـ = 1985م، الجزء13/4.

واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها"([1]).

يتحقق خطأ حكم القاضي في النفس وما دونها في عدّة صور منها:
- الجهل بأسباب الحكم، وشروطه، وموانعه، وهذا يعلم بالحسّ، أو الخبر، أو العادة، ومتى أخطأ القاضي في واحد من هذه الأمور أخطأ في الحكم، خطأ في حد أو تعزير، أو جهلٍ من مثال ذلك: إذا قضى بالقتل على من لم يقتل، أو حكم بقتل الوالد بولده. ومن ذلك أيضاً: الحكم بشهادة من لا يصح الحكم بشهادته كمردود الشهادة، ولم يكن هناك شهود تزكية.

- و ورود الخطأ على القاضي من جهة تقصيره في تنفيذ الحكم، أو تعديه فيه إذا كان هو المستوفي له بنفسه، كما لو أقام الحد على حامل، أو زاد سوطا ([2])
- ومن صور خطأ القاضي في الجنايات أيضا، أن يحكم برجم الزاني المحص مثلا ونصاب الشهود لم يكتمل، فالشريعة حددت نصاب شهادة الزنا أربعة، فمتى قضى أقل من ذلك فحكمه خطأ وباطل.

الفرع الثالث: مسؤولية القاضي عن الضرر الناتج عن خطئه في الجنايات:

مسؤولية القاضي في الجنايات وفي غيرها واحدة، لأن الهدف الذي نصب القاضي من أجله، هو إقامة العدل، وحماية الحقوق، ونشر الأمن، والمحافظة على الأنفس، والأموال، والأعراض، ومنع الظلم والعدوان. فهو قاطرة الأمان، والنماء على مختلف الأصعدة؛ ومن خلال دوره تتجلى مظاهر الثقة في المؤسسة القضائية، ولا تثبت تلك الثقة إلا بتوفر مقومات تضمن حق

[1] - ابن القيم، بدائع الفوائد، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، بدون طبعة، الجزء14/5

[2] - دكتور محمد أمين محمد المناسية، محاضر كلية الشريعة الجامعة الأردنية، خطأ القاضي وضمانه في الفقه الاسلامي والقانون، بدون الناشر، وبدون طبعة، ص/7.

المحاكمة العادلة، وتبرز بوضوح معالم استقلالية القضاء، والركون إلى العدل والإنصاف، وعدم المماطلة في الفصل في النزاعات. فإذا اطمأن الناس إلى القضاء شاع الأمن، والأمان بين ظهرانيهم، وانطلقت كوامن ملكات البذل والإبداع والإسهام في خدمة البلد والدفاع عن مقوماته، والسعي لتنميته وازدهاره.

فمسؤولية القاضي مسؤولية خطيرة يجب عليه أن يبذل قصارى جهده للوفاء بهذه المسؤولية لكي يحقق العدل الذي نصب من أجله.

ولما كان من سمات البشر حصول التقصير، والخطأ، والزلل، والقاضي واحد من البشر قد يعرض له ما يوقعه في الزلل في أحكامه، ويحصل منه خطأ في حكمه مع ما يبذله من اجتهاد، فيقع أثر هذا الخطأ على من لا ذنب له، صار لازما أن يترتب على هذا التصرف مسؤولية تقع على عاتق القاضي.

فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض إلا أن يقوم بما يوجب هدره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– خطب الناس يوم النحر فقال: (... **فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)**، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"([1]).

قال ابن حجر([2]) –رحمه الله– في الفتح:

---

[1] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة في أيام منى، الجزء، رقم الحديث: (1739)، الجزء4/332.

[2] – أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه

قال القرطبي([1]) –رحمه الله–: سؤاله –صلى الله عليه و سلم– عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها([2]) كان لاستحضار فُهُومِهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه؛ ولذلك قال بعد هذا فإن دماءكم ... الخ، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء انتهى.

ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس، والأموال، والاعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله، وعرضه أعظم من تحريم البلد، والشهر، واليوم([3]).

فبما تقدم يتضح لنا أن المسلم إذا أدين بجناية ناشئة عن خطأ في تكييف القاضي لابد من التعويض عنها إما من القاضي وإما من جهة أخرى، فسنتكلم هذه النقطة إن شاء الله في مطلب علاج الآثار المترتبة عن خطأ القاضي.

وأصبح حافظ الإسلام في عصره. ينظر: جلال الدين السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان، دار النشر : المكتبة العلمية – بيروت، ص/45، والزركلي، الأعلام الجزء1/ 178.

[1] – محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي: من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط، بمصر) وتوفي فيها سنة 671هـ من كتبه "الجامع لأحكام القرآن" عشرون جزءا، يعرف بتفسير القرطبي، و "الأسنى في شرح أسماء – الله الحسنى"، و "التذكار في أفضل الأذكار"، و "التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة"، وكان ورعا متعبدا، طارحا للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. ينظر: طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، 1997تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ص/246، والزركلي، الأعلام، الجزء322/5.

[2] – ورد هذا بعض روايات الحديث. (فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه)

[3] – أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379، الجزء159/1.

المطلب الثالث: الخطأ ومسؤولية القاضي في الأحوال الشخصية:

وسوف نتطرق في هذا المطلب تعريف الأحوال الشخصية ثم صور خطأ القاضي في الأحوال الشخصية

الفرع الأول: تعريف الأحوال الشخصية.

الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي يقابل الأحوال المدنية أو المعاملات المدنية، وأول ما شهده التاريخ باستعمال هذا المصطلح من المعاصرين هو محمد قدري باشا([1]) بكتابه "الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" في آخر القرن التاسع عشر وشمل هذا الكتاب أحكام الزواج والطلاق والوصية والميراث وما يترتب عليها، وهو مكون من (647) مادة.

وبهذا لا يوجد هذا الاصطلاح تعريفا له في كتب الفقهاء القدماء، وإنما عرفوه بمدلوله، حيث كانوا يطلقون على كل بحث من أبحاثه اسما خاصا، فيقولون مثلا: كتاب المهر، كتاب النفقات، كتاب الطلاق، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا، وهكذا.

أما الفقهاء المعاصرون قد عرفوه بتعريفات متقاربة المعنى، منها:

1- "مجموعة من القواعد القانونية والشرعية المتعلقة بأحوال الإنسان الاجتماعية، والتي تحكم على الغالب الروابط العائلية، وما ينتج عنها من آثار والتزامات مالية وغير المالية"([2]).

---

[1]- محمد قدري باشا من رجال القضاء في مصر. ولد بها، في (ملوي) سنة 1237هـ، وأصل أبيه من الأناضول، وأمه مصرية حسنية، تعلَّم بملوي والقاهرة، ودخل مدرسة الالسن فأتم بها دروسه، ونبغ في معرفة اللغات، واختاره الخديوي مربيا لولي عهده، وتقلب في المناصب، فكان مستشارا في المحاكم المختلطة، وناظرا للحقانية، ثم وزيرا للمعارف، فوزيرا للحقانية وهي آخر مناصبه، وتوفي بالقاهرة سنة 1306هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، الجزء10/7.

[2] - المحامي محمد فهر شقفة، شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، والنصارى، واليهود، دراسة قانونية فقهية مقارنة على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء14/1.

2- أو هي "الأوضاع التي تكون بين الإنسان وأسرته، وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية"([1]).

3- "مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في الحياة الاجتماعية، ككونه ذكرا أو أنثى، زوجا أو غير زوج، مطلَّقا، أو أبا، أو ابنا شرعيا، أو تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن، أو عته، أو جنون، أو كونه كامل الأهلية أو ناقصها بسبب من أسباب القانونية"([2]).

4- "مجموعة الأحكام التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة"([3]).

الفرع الثاني: صور خطأ القاضي في الأحوال الشخصية

بناء على سبق من التعريفات يتبين أن الأحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم، أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخِطْبة، والزواج، وحقوق الزوجين، وواجباتها المتبادلة، والمهر، والدوطة([4])، ونظام الأموال بين الزوجين، والطلاق، والتطليق، والتفريق، والبنوة، والإقرار والأبوة وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب، والتبني، والولاية، والوصايا، والقوامة، والحجر، والإذن

---

[1] - دكتور عبد الفتاح عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص/39.

[2] - أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصية في الإسلام، الناشر: دار المعارف، بدون ذكر تاريخ الطبعة، ص/4.

[3] - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء224/4.

[4] - في المعجم الوسيط، (الدوطة: عند الفرنجة) المال الذي تدفعه العروس إلى عروسها. ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) المعجم الوسيط، الجزء304/1.

بالإدارة، والغيبة، واعتبار المفقود ميتا، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث، والوصايا، وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت([1]).

هناك صور عديدة تدل على خطأ القاضي في الأحوال الشخصية، نذكر بعض الأمثلة:

– إذا قضى القاضي بصحة نكاح بغير ولي فيجب فسخه هو أو غيره؛ لكونه على خلاف الدليل، لحديث عائشة –رضي الله عنها– وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (**أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل "ثلاث مرات" فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له**)([2]). وهذا عند غير الحنفي([3]).

– إذا أخطأ في قضائه بأنْ ظهر أنّ الشهود كانوا عبيدا، أو محدودين في قذف أو كافرين، سواء كان ذلك في الزواج أو الطلاق، نقض حكمه، لأنّه تبين أن قضاءه كان قضاء باطلاً([4]).

– إذا ادعت امرأة على زوجها قذفا، وجحده الزوج، فأقامت عليه بينة بذلك، وأمر القاضي الزوج بأنْ يلاعنها، فأبى أن يفعل، وقال: لم أقذفها وقد شهدوا علي زورا، فأجبره القاضي على الملاعنة فلاعن، وفرق القاضي بينهما ثم ظهر أنّ الشهود عبيد، أو محدودين في قذف، أو بطلت شهادتهم بوجه من الوجوه، فإن القاضي يبطل اللعان الذي كان بينهما، ويبطل

---

[1] – المحامي محمد فهر شقفة، شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، والنصارى، واليهود، الجزء1/14-15.

[2] – أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الحديث: (2085)، وصححه الألباني صحيح سنن أبي داود رقم الحديث: (1817).

[3] – أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المتوفي سنة (684)، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ضبطه وصححه خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولة 1418هـ = 1998م، الجزء4/98.

[4] – علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المتوفى سنة (587)، الجزء7/15

الفرقة، ويرد المرأة إلى زوجها؛ لأنه تبيّن أنّه قضى بغير حجة، والقضاء بغير حجة باطل مردود([1]).

– ولو قضى بصحة نكاح المفقود زوجها بعد مضي أربع سنين ومدة العدة؛ فالأشهر نقضه عند الشافعية لمخالفته القياس الجلي؛ لأنّه يجعل حيا في المال، فلا يقسم بين ورثته، فلا يجعل ميتا في النكاح([2]).

– ولو حكم حاكم بوقوع الفرقة في اللعان بأكثر من خمس أيمان، أو ما دونها، ينقض قضاؤه؛ لأنه مخالف لنص القرآن والسنة، فإن الوارد فيهما إنّه خمسة أيمان، والحكم بخلاف النص باطل([3]).

– إذا كانت المرأة مُحَرَّمة بالعدّة أو الردّة أو الرضاع، أو القرابة، أو المصاهرة، فقضى القاضي بصحة النكاح في هذه الحالة، مع عدم علمه بذلك فإن ذلك يعتبر من باب الخطأ في حكمه على العِرض([4]).

وهذا النوع من الخطأ موجود في محاكم الولاية، حيث أخبرني أحد القضاة أن هناك فسخ إمرأة حكمها أحد القضاة بدون أن يتم أسباب الفسخ([5]).

---

[1] – السرخسي، المبسوط، الجزء313/7.

[2] – محي الدين النووي (ت 676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء151/11.

[3] – أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، لطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، الجزء182/8. والنووي، روضة الطالبين، الجزء151/11.

[4] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء15/7.

[5] – مقابلة أجريت شخصا سألني أن لا أذكر إسمه في هذا البحث، مكان المقابلة، بوصاصو، تاريخ المقابلة 2021/01/30م.

وأما مسؤولية القاضي عن الأحوال الشخصية فقدمنا في المطلب السابق في الجنايات؛ لأن مسؤولية القاضي في الجنايات وفي غيرها سواء، وهي إقامة العدل الذي نُصِب من أجله.

المطلب الرابع: خطأ القاضي في المعاملات المالية ومسؤوليته.

يحتوي هذا المطلب تعريف المعاملات ثم نوعية خطأ القاضي ومسؤوليته فيها

الفرع الأول: تعريف المعاملات.

1 – تعريفها لغة:

المعاملات من حيث اللغة، جمع مفردها المعاملة، على وزن المفاعلة، والمعاملة: مصدر من قولك عاملته، وأنا أعامله معاملة([1])، وعاملته: في كلام أهل الأمصار يراد به التصرف من البيع و نحوه([2]) .

2 – تعريفها اصطلاحا:

أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع، قسم الفقهاء المسلمون أحكام الشريعة الإسلامية إلى قسمين رئيسيين وهما:

أ – ما يتعلق بالعقائد كالإيمان بالله تعالى، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وهو ما يسمى بعلم التوحيد.

ب – ما يتعلق بأعمال الإنسان أفرادا وجماعات، وهو موضوع علم الفقه. ومن ثَمَ قسموا الفقه إلى قسمين أيضا وهما:

أ- عبادات.

ب- معاملات.

---

[1] – ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء145/4.

[2] – أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الناشر : المكتبة العلمية – بيروت، الجزء430/2.

فأما العبادات: فهي عبارة عن الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج.

وأما المعاملات: فهي الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بغيره من الأشخاص، أو تنظم علاقة الدول، والحكومات بعضها مع بعض.

والقسم من المعاملات الذي ينظم علاقة الإنسان بغيره من الأشخاص، يحوي الأحكام التي تنظم جميع عقود الإنسان وتصرفاته سواء كانت متعلقة بالأسرة، وهو الموضوع المسمى في الاصطلاح الحديث الأحوال الشخصية، والقسم الذي ينظم العلاقات الدولية، فهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالقانون الدولي، والتي تنظم بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال، فهو الذي يسمى بالقانون المالي، أو الأحكام الاقتصادية والمالية([1])،

فعلى أي حال فقد بيّن بعض الفقهاء أن المعاملات تشمل خمسة أنواع من الأحكام كما قال صاحب كتاب "البحر الرائق": وغيره، حيث قال: المعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات([2]).

ومن المعاصرين من قَيَّد فقه المعاملات بكلمة الأموال، حيث يقولون: "المعاملات المالية" وهذا هو الذي نعني به في هذا العنوان.

الفرع الثاني: خطأ القاضي في المعاملات المالية:

أولا: صور خطأ القاضي في المعاملات المالية:

ومن صور خطأ القاضي في المعاملات المالية كثيرة ومنها:

---

[1] – المحامي محمد فهر شقفة، شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، والنصارى، واليهود، الجزء1/16-17.

[2] – ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزء1/7، وابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الجزء1/79.

- لو حكم صحة بيع الميتة، استقر رأي الفقهاء على القول بتحريم الميتة، وذلك لنجاستها وحرمة أكلها، وترتب على ذلك القول بحرمة بيعها، وهذا ما عليه عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء من الحنفية([1])، والمالكية([2]) والشافعية([3])، والحنابلة()[4].

ونقل ابن المنذر([5]) -رحمه الله- الإجماع بحرمة بيعها، حيث قال: "وأجمعوا على تحريم -أي: على تحريم بيع- ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير"([6]).

- ومنها: لوحكم بصحة بيع اللبن في الضرع قبل أن يحلب، والصوف على ظهر الدابة قبل أن يُجَزّ أي يُقَصّ، وكذلك بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها . فعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال : (**نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرعٍ، أو سمن في لبن**)([7]) أي: قبل أن يمخض ويستخرج منه.

---

[1] - ابن نجيم، البحر الرائق، الجزء6/76.

[2] - الحطاب: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المغربي الرُّعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الجزء6/61.

[3] - عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ)، فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير، وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي، بدون ناشر، وبدون الطبعة، (المتوفى: 505 هـ)، الجزء6/113.

[4] - مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر: المكتب الإسلامي، سنة النشر 1961م، مكان النشر دمشق، الجزء3/15.

[5]- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة، ولد سنة 242هـ. قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها. منها: "المبسوط" في الفقه، و "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" و "الإشراف على مذاهب أهل العلم"، وغير ذلك، توفي بمكة سنة 319هـ. ينظر: الإمام الذهبي، تذكرة الحفاظ، الجزء3/782، والزركلي، الأعلام، الجزء5/294.

[6] - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإجماع، حققه وقدم له وخرَّج أحاديثه الدكتور أبو حمَّاد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: مكتبة الفرقان عجمان، الطبعة: الثانية 1440هـ 1999م، ص/128.

[7] - رواه الطبراني في المعجم الأوسط، تحت من أسمه عثمان، الناشر: دار الحرمين - القاهرة، 1415، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، رقم الحديث

- ومنها: لو قضى قاض بجواز بيع أم الولد لم ينفذ قضاؤه([1]).

- ومنها: لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين، لا ينعقد قضاؤه([2]).

ثانيا: مسؤولية خطأ القاضي في المعاملات المالية:

وأما مسؤولية القاضي في المعاملات، فقدمنا في المطلب السابق في الجنايات؛ لأن مسؤولية القاضي في الجنايات وفي غيرها سواء، وهي إقامة العدل الذي نصب من أجله.

الخلاصة: ذكر إمام القرافي –رحمه الله– في كتابه الفروق ما ينفذ من قضاء القاضي وما لا ينفذ ويعتبر خطأ، تحت القاعدة: (ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك)، سواء كان هذا الحكم في الجنايات أو في الأحوال الشخصية أو في المعاملات.

فقال: وأما ما لا ينفذ من ذلك، وينقض –يعني من تصرفات الولاة والقضاة– فهو ما انتفى فيه واحد من خمسة أمور:

الأول: ما لا تتناوله الولاية بالأصالة، اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية، لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو بدرء مفسدة.

(3708) الجزء101/4. قال ابن حجر –رحمه الله– في بلوغ المرام: رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. ينظر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري، الناشر: دار الفلق – الرياض، الطبعة: السابعة، 1424هـ، ص/242.

يرى الباحث، هذه عدة أشياء –سواء صح السند هنا أو لم يصح– جاءت فيها أحاديث مفردة في كل نوع منها، وكلها تدور حول مسألة الغرر.

[1] – زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المتوفى سنة (970هـ)، الناشر دار المعرفة، مكان النشر بيروت، الجزء293/4.

[2] – محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، المحيط البرهاني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الجزء408/8.

الثاني: ما تتناوله الولاية لكن حكم بمستند باطل، بأن حكم فيه على خلاف أحد أربعة أمور، الإجماع السالم عن المعارض، والنص السالم عن المعارض، والقياس الجلي السالم عن المعارض، وقاعدة من القواعد السالمة عن المعارض، فلا بد في نقض الحكم المخالف لواحد من جميع هذه الأربعة من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض الراجح فإن خالفه، وثم معارض أرجح لم ينقض قضاؤه.

الثالث: ما حكم به على خلاف السبب، فإذا قضى القاضي بالقتل على من لم يقتل أو بالبيع على من لم يبع أو الطلاق على من لم يطلق أو الدين على من لم يستدن كان قضاء على خلاف الأسباب فإذا اطلع عليه وجب نقضه.

الرابع: ما تتناوله الولاية، وصادف فيه الحجة، والدليل والسبب غير أنه متهم فيه، كقضائه لنفسه، فإنه يفسخ؛ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة، وهي مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا كقضائه لنفسه، وأدنى رتب التهم مردود إجماعا كقضائه لجيرانه وأهل صقعه وقبيلته.

الخامس: ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية، وصادف السبب والدليل والحجة، وانتفت التهمة فيه غير أنه اختلف فيه من جهة الحجة هل هي حجة أم لا، وفيه مسألتان:
(**المسألة الأولى**) القضاء بعلم الحاكم.

(**المسألة الثانية**) وهي مرتبة على الأولى قال الشيخ أبو الحسن اللخمي([1]) إذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس الحكومة أو فيه فللقاضي الثاني نقضه([2]).

---

[1] – علي بن جابر بن علي أبو الحسن اللخمي الإشبيلي المعروف بالدباج صنعة لأبيه إمام في العربية والقراءات أخذها عن أبي ذر الخشني وابن خروف، واقام متصدرا للاشتغال نحوا من خمسين سنة توفي سنة ست وأربعين وستمئة، ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، دار النشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت – 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد المصري، ص42.

[2] – القرافي، الفروق، الجزء4/95-104.

المبحث الثاني: خطأ القاضي في الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات في ولاية بُنْتِ لَانْد بالصومال أسبابه، وآثاره وعلاجه.

وفيه أربعة المطالب:

الأول: أسباب خطأ القاضي في هذه الولاية.

والثاني: أنواع خطأ القاضي في هذه الولاية.

والثالث: آثار خطأ القاضي على الجنايات، والأحوال الشخصية، والمعاملات.

والرابع: علاج أسباب خطأ القاضي وآثاره.

المطلب الأول: أسباب خطأ القاضي في ولاية بنت لاند.

إذا نظرنا أحوال خطأ القاضي في الولاية نجد أنه موجود وواقع؛ لأن القاضي بشر ومن طبيعة البشر أن يكون عرضة للخطأ مهما بلغ من العلم والاجتهاد، وأيضا من كثرة ما يقوم به من الدعاوي.

ومدى خطأ القاضي في الولاية حاليا قد تأكدت بالاستبانة في العينة التي أجريتها في أسئلة الاستبانة.

جدول رقم (1) في معرفة مدى الخطأ الذي يقع القاضي في ولاية بنت لاند.

الجواب	العدد	النسبة
كثير	44	%30
متوسط	56	%37
قليل	12	%8
لا أدري	38	%25
المجموع	150	%100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم متوسط (56) وهم الأغلبية وهم (37%)، وأجاب بكثير (44) شخصا وهم الأقلية وهم (30%)؛ لكنه عدد لا يستهان به، وأجاب بلا أدري (25%) وقليل (8%) وهما الأقلية أيضا.

نظرا إلى نتيجة هذه الاستبانة، يتضح لنا أن خطأ القاضي في الولاية أمر لا يستهان به، وأنه جدير بالانتباه عليه، ولا شك أن هناك أسبابا تؤدي أن يبلغ خطأ القاضي في الولاية إلى هذا الحد.

فيرى الباحث أن هناك العديد من الأسباب، فمنها:

1- كيفية اختيار القاضي.

يتم تعيين القاضي في الولاية عن طريقين.

الأول: أن تعتمد الولاية كيفية اختيار القاضي على النظام القبلي، أعني إذا ظهرت حاجة بالقاضي في مدينة ما من مدن الولاية يُعَيَن واحد من مواطنيها بغض النظر عن مستواه العلمي في الشريعة.

الثاني: عن طريق الاختبار، بأن المحكمة العليا تعلن أن المدينة الفلانية تحتاج إلى قاض، فيقدم من يهمه الأمر طلبه إليها، فبعد الاختبار تختار المحكمة من ترى أنه الأنسب بهذا المنصب، لكن هذا الطريق نفسه لا يخلو من الخلل؛ لأن الذين يقدمون الطلب هم السكان وقبائل تلك المدينة فقط، إلا المدن الكبرى التي يوجد فيها جميع قبائل الولاية كمدينة بوصاصو عاصمة اقتصاد الولاية وأكثرها سكانا([1]).

وإذا نظرنا إلى هذين الطريقين اللذين يتم بهما تعيين القاضي في الولاية لم يخل كلاهما عن الخلل، وإن كان أكثرهما خللا الطريق الأول، فالواجب على رئيس الولاية أو من استناب عنه اختيار الأفضل والملائم نظرا لعظم هذا المنصب، وسموه، وخطره.

وإذا نظرنا إلى كيفية اختيار القاضي في صدر الإسلام فهي مخالفة تمام الاختلاف عن هذه الكيفية التي تم اختيارها في الولاية.

---

[1] – حقّقت أن كيفية اختيار القاضي منحصرة في ما ذكرت بالمقابلة التي أجريتها مع وزير الاقتصاد السابق للولاية عبد القادر سعيد عرشي، تاريخ المقابلة، 2021/07/30م، مكان المقابلة، قرطو عاصمة محافظةِ كَرَكَار، مع علمي بهذا لكوني قاضيا في الولاية مدة طويلة.

قال ابن فرحون –رحمه الله–: "وإذا أراد الإمام تولية أحد اجتهد في ذلك لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي، ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى، فقد روي عن عمر بن الخطابرضي الله تعالى عنه أنه قال : "ما من أمير أمَّر أميرا أو استقضى قاضيا محاباة إلا كان عليه نصف ما اكتسب من الإثم، وإن أمره، أو استقضاه نصيحة للمسلمين كان شريكه فيما عمل من طاعة الله تعالى، ولم يكن عليه شيء مما عمل من معصية الله تعالى".

وليختر رجلا من أهل الدين، والفضل، والورع، والعلم كما فعل أبو بكر في استخلافه عمر رضي الله عنهما"([1]).

وللقضاء الإسلامي نظريته في اختيار القاضي منذ أوائل السنة الأولى للهجرة نقرؤها في كتاب الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – إلى عامله في مصر الأشتر النخعي قال علي – رضي الله عنه –: "ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه([2]) الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر –أي يضيق صدره– من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وأخذهم بالحجج، وأقلهم تبرمًا بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء وأولئك قليل". ولكن يطلب أكملهم وأفضلهم في هذه الصفات([3]).

هذا هو الطريق الصحيح لاختيار القاضي، وهو الواجب على أمرآء الولاية أن يختاروا القضاة به.

---

[1] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء21/1م

[2] – محك أي: لج في المنازعة وتمادى في اللجاجة عند المساومة، ينظر: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، الجزء856/2. والمراد به اختر قاضيا لا يغلب عليه منازعة الخصمان. والله أعلم.

[3] – صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1417 هـ- 1997م، ص332.

2- الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المحاكم.

القانون الرسمي للولاية هو الشريعة الإسلامية كما بيّن دستور الولاية، حيث صرّح أن كل قانون خالف الشريعة الإسلامية ممنوع في الولاية([1]).

مع ذلك إن محاكم الولاية تجمع الحكم بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي معا، ومعلوم أن القانون الوضعي مختلف تمام الاختلاف عن أحكام الشريعة في كثير من المواضع وخاصة في باب الحدود؛ وهو ما يترتب عنه خطأ القاضي([2]).

وهذا القانون الذي يعمل به القضاة في الولاية أحيانا هو القانون للدولة الصومالية المركزية قبل انهيارها الذي صدر الثالث من شهر أبريل عام 1964م.

فالواجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله فقط؛ لأنّه هو القانون الوحيد للمسلمين، إذا عرض للقاضي قضاء فعليه أن ينظر أولا إلى كتاب الله؛ لأنه هو المرجع الأول الذي يجب الرجوع إليه عند التعرف على أي حكم من الأحكام، ثم إلى السنة وهي المرجع الثاني بعد القرآن الكريم، وعلى هذا كان يسير الخلفاء الراشدون والقضاة في عهدهم، كما كان الولاة يسيرون في حياة رسول الله –صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن في الكتاب الكريم، وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– الحكم الذي يراد للقضية، فهذا مجال القياس وغيره من الأدلة الأخرى، وأخذ رأي الآخرين بما يتفق والقواعد الشرعية العامة([3]).

والحديث المروي عن معاذ بن جبل يبين هذا المنهج، فيذكر العلماء أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيًا قال له: (**كيف تقضي إذا عرض**

---

[1] – ينظر دستور الولاية، مادة رقم (9)، ص/4.

[2] – حققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها الأخ سعيد عبد مومن، خريج من جامعة ولاية بنت لاند كلية الشريعة والقانون، وعضو من أعضاء المحكمة العليا في الفترة ما بين 2016–2020م، ورئيس مكتب حقوق الإنسان من سنة 2020م إلى الآن، تاريخ المقابلة، 2021/08/20م، مكان المقابلة جرووي عاصمة الولاية، ووزير الاقتصاد السابق عبد القادر سعيد عرش، تاريخ المقابلة،2021/07/30م مكان المقابلة قرطو عاصمة إقليم كركار.

[3] – محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص/45.

لك قضاء)؟، قال: أقضي بكتاب الله، قال: (**فإن لم تجد في كتاب الله)؟**، قال: فبسنة رسول الله، قال: (**فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله"**)؟، قال: اجتهد ولا آلو -أي: لا أقصر في الاجتهاد والبحث-، فضرب رسول الله صدره بيده وقال: (**الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله لما يرضي الله ورسوله**)([1]).

3- الجهل بالدِّين:

كما ذكرنا سابقا أن كيفية اختيار القاضي في الولاية تكون بعض الأحيان بطرق غير سليمة شرعا، لافتقاده إلى بعض شروط القاضي المقرّرة في كتب الفقه الإسلامي، بحيث يُلاحظ وهذا الغالب أن القاضي لا يُختار لعلمه وكفاءته، بل يختار بمعيار الانتماء، كونه من قبيلة بني فلان، فإذا أصبح الشخص قاضيا وهو مختار على هذه الكيفية فلا شك أنه يخطئ.

فشرط العلم والأهلية من أهم شروط القاضي، بل اشترط أكثر الفقهاء أن يكون من أهل

---

[1] - أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، الناشر : دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، رقم الحديث (3592)، الجزء327/2، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، رقم الحديث (1327)، الجزء616/3، وأحمد في المسند، الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة، الجزء236/5، رقم الحديث (22061)، وغيرهم، كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن ع عمرو عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل، قال ابن حجر العسقلاني –رحمه الله- في تلخيص الحبير: قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل، قال البخاري في "التاريخ الكبير" لا يصح، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: "هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته"، إلى أن قال: -أعني ابن حجر- وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب والطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقى العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف، ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ .1989م، الجزء445/4. وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم (3592).

الاجتهاد([1]).

قال المازري([2]) –رحمه الله– هذه المسائل تكلم عنها العلماء الماضون لما كان العلم في أعصارهم كثيرا منتشرا، وشغل أكثر أهلها بالاستنباط والمناظرة على المذاهب، وأما عصرنا هذا فإنّه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد، واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن، والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام، والاقتدار على تأويل ما يجب تأويله، وبناء ما تعارض بعضه على بعض، وترجيح ظاهر على ظاهر، ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها، وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض، هذا الأمر في زماننا عار منه في أقاليم المغرب كله، فضلا عمن يكون قاضيا على هذه الصفة، فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام، وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع، ولكن تختلف أحوال المقلدين فربما ولى ولاة الأمر عاميا لغناه عما في أيدي الناس، وتحليه باسم العدالة وسمت الوقار، ولكنه ليس معه من التخصيص ومجالسة العلماء ومطالبة ما يخرجه عن أهل الغباوة والجهل ويلحقه بطبقة من يفهم ما تقول الخصوم بين يديه، فهذا لا ينبغي أن يولى قضاء ولا يوثق به فيه([3]).

---

[1] – عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر : دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى ، 1405، الجزء11/381.

[2] – محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري، أبو عبد الله: محدث، من فقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقلّيّة، ولد سنة 453هـ، وكانت وفاته بالمهدية سنة 536هـ. ويحكى عنه أنه رأى في ذلك رؤيا: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أحق ما يدعونني برأيهم يدعونني بالإمام؟ فقال: أوسع الله صدرك للفتيا، ومن كتبه (التلقين) في الفروع، و (الكشف والإنباء) في الرد على الإحياء للغزالي، و (إيضاح المحصول في الأصول) وكتب في الأدب. ينظر: أبن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، والزركلي، الأعلام، الجزء5/255.

[3] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء1/27،

وهذا الذي تكلم عنه العلماء هو المقلد في المذهب الذي عنده معرفة مذهبه، أما الجاهل لا يجوز توليه للقضاء، ومن أجاز من أهل العلم على توليته حكم العلماء على قوله إنه قول شاذ بعيد عن الصواب، لأن القاضي أحوج الناس إلى العلم([1]).

إن الجهل بأحكام الدّين سبب من أسباب خطأ القاضي في الولاية قد تأكدت بالاستبانة في العينة التي أجريتها أسئلة الاستبانة.

جدول رقم (2) في معرفة مدى أن الجهل بالدّين سبب من أسباب خطأ القاضي في ولاية بنت لاند بالصومال.

الجواب	العدد	النسبة
نعم	85	%57
لا	32	%21
لا أدري	33	%22
المجموع	150	100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم بنعم (85) وهم الأغلبية؛ لأنهم (57%)، وأجاب بلا (32) شخصا وهم الأقلية وهم (21%) وأجاب بلا أدري (33%) وهم قليل أيضا (22%).

نظرا إلى نتيجة هذا الاستبانة، يتضح لنا أن خطأ القاضي في الولاية بسبب الجهل بالدين أمر خطير لا يُستهان به، وأنه جدير بالانتباه عليه، وأن نتساءل ما هي الأسباب التي أدت أن يبلغ إلى هذا الحد؟

[1] – المصدر السابق، الجزء1/27،

4- الاعتماد على شهود غير موثوقين بهم.

الشهادة هي وسيلة من وسائل إثبات الدعوة، فيجب على القاضي التأكد من حال الشاهد، لأجل ذلك شرع أن يكون عند القاضي ما يسمى "المزكّون" الذين يزكون الشاهد.

ونصاب الشهادة في القضاء الإسلامي رجلان أو رجل وامرأتان، قال تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾[1].

وهذا في جميع حالات القضاء باستثناء حالة الزنا الذي يحتاج إلى أربعة شهود لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعٗا مِّنكُمۡۖ﴾[2].

وبيّن النبي صلّى الله عليه وسلم حال الشهود المعتبرين، عن عائشة –رضي الله عنها– قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–:(**لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود وذي غمر**[3]**على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، وقانع أهل البيت**[4]**، ولا ظنين في ولاء**[5]

---

[1] – سورة البقرة، الآية: (282).

[2] – سورة النساء، الآية: (15).

[3] – الغمر: الحقد والضغن، ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان، التحقيق، محمود محمد الطناحي، الجزء3،/384. مادة (غمر).

[4] – القانع: الخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع في الأصل: السائل، المصدر السابق، الجزء114/4، مادة (قنع).

[5] – الظنين: هو الذي ينتمي إلى غير مواليه لا تقبل شهادته للتهمة، ينظر: المصدر السابق، الجزء163/3. مادة (ظنن)

ولا قرابة)([1]).

وإذا نظرنا إلى أحوال المحاكم في الولاية نجد أن اعتماد شهود غير موثوقين بهم أمر واقع فيها.

فقد أخبرني أحد القضاة في الولاية أن محكمة من محاكم الولاية حكمت على رجل بالقصاص اعتمادا على شهود أربعة شهدوا عليه أنه هو القاتل، فقُتِل الرجل قصاصا، فبعد مدة تحدث واحد من الشهود الأربعة في مجلس أنّه هو القاتل الحقيقي، وكانت شهادتهم على الرجل شهادة زور، ثم أُخْبِر أولياء الرجل الذي قُتل قصاصا، ثم رفعوا دعواهم إلى المحكمة، وقُبِض على الرجل، ورُفع أمرُه إلى المحكمة، واعترف أمامها أنه هو القاتل الحقيقي([2]).

فالاعتماد على شهود غير موثوقين سبب من أسباب خطأ القاضي في الولاية، وقد تأكّدت في عينة بالاستبانة التي أجريتها أسئلة الاستبانة.

جدول رقم (3) في معرفة مدى أنّ اعتماد شهود غير موثوقين سبب من أسباب خطأ القاضي في ولاية بنت لاند بالصومال.

---

[1] – أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، رقم الحديث (20357)، الجزء10/155، وضعف الألباني –رحمه الله– على هذه الصيغة في سنن الترمذي رقم: (2298)، لكنه حسن رواية أخري التي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه). ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه رقم الحديث (2366).

[2] – حققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها الأخ عبد الرحمن أبشر أحمد، خريج جامعة شرق إفريقيا في بوصاصو، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام: 2015م، ثم عين قاضيا في محكمة الدرجة الأولى في بوصاصو عام: 2020م، وما زال قاضي إلى الآن، تاريخ المقابلة 2021/01/29م، مكان المقابلة بوصاصو.

الجواب	العدد	النسبة
نعم	83	55
لا	19	13
لا أدري	48	32
المجموع	150	100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم بنعم (83) وهم الأغلبية؛ لأنهم (55%)، وأجاب بلا(19) شخصا وهم الأقلية وهم (13%) وأجاب بلا أدري (48%) وهو عدد لا يستهان به وهم (32%).

فنظرا إلى نتيجة هذه الاستبانة، يتضح لنا أن الاعتماد بشهود غير موثوقين سبب من أسباب خطأ القاضي في الولاية، حيث أجاب بنعم 55% وهم الأغلبية، لأجل ذلك يجب على هيئة القضاء للولاية أن تراجع نفسها، وتخطط في كيفية ضمان عدالة الشهود.

5- عدم الاجتهاد والتحري للوصول إلى الحق:

يجب على القاضي إذا عُرضت عليه دعوة أن يبذل قصارى جهده، وطاقته العلمية، والفكرية ليصل إلى الحق، فلا يحكم إذا كانت الحيرة أو الشك لا يزال يساوره، ولا يصدر حكمه في قضية ما حتى يستقصي كل جوانبها ويحيط بملابساتها، وأن يتصف بالتأني في الفصل بين الخصوم، وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام؛ لأجل ذلك شرع للقاضي أن يتخذ أهل مشورة من العلماء الأجلاء، ولا يقضي القاضي إذا أشكل عليه الأمر إلا بحضرتهم؛ لأن الله

تعالى يقول لنبيه –صلى الله عليه وسلم- ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾[1]

قال الحسن البصري[2] –رحمه الله-: كان - صلى الله عليه وسلم - مستغنيا عن مشاورتهم، ولكنه أراد أن يصير سنة للحكام[3]. وعلى هذا النهج جرى الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة، وكان لعمر بن الخطاب –رضي الله عنه-جلساء من القراء، وكان سعد بن إبراهيم[4]

---

[1] – سورة آل عمران، الآية: (159)

[2] – الْحَسَن بْن أبي الْحَسَن البصري، واسمه يسار، قال: إنه من سبى ميسان، وقع إِلَى المدينة فاشترته الربيع بْن النضر عمة أنس بْن مالك، فأعتقته، ويقال: بل كانت أم الْحَسَن مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عُمَر. وعَن الْحَسَنِ ، أنه قال: ولد بالربذة، ونشأ بالمدينة. وهكذا قَالَ: عَبْد الرحمن بْن صالح، عَن أبي بكر بْن عياش، قال: مولد الْحَسَن بالربذة، ونشأ بالمدينة. ينظر: أَبوبكر محمَّد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضَّبِّيّ، المقب بالوكيع، أخبار القضاة، الجز3/2.

[3] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء42/1.

[4] – سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو إسحاق البغدادي أخو يعقوب بن إبراهيم روى عن أبيه وابن أبي ذئب وعبيدة بن أبي رائطة وعنه خلف بن سالم المخرمي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد وغيرهم ثقة ولي قضاء واسط وغيرها مات سنة اثنتين ومائتين وهو ابن ثلاث وستين سنة حديثه عند الستة. ينظر: محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المقدمي (المتوفى: 301هـ) التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم، المحقق: محمد بن إبراهيم اللحيدان، الناشر: دار الكتاب والسنة، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 ص/109.

قاضي المدينة يجلس بين القاسم([1]) وسالم([2])، وهما من فقهاء المدينة، يشاورهما.

والغرض من المشاورة تنبيه القاضي إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بيان رأيهم في الحكم المناسب. وقد اشترط فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حتى يتمكنوا الدلالة على الحكم الشرعي للقضية.([3])

إذا اشتبه القاضي في مسألة ولم يفهمها يستشير علماء بلدته شفاها أو يستشير لدى الإيجاب علماء بلدة أخرى مكاتبة فإذا وافق رأي هؤلاء العلماء رأي القاضي فيحكم القاضي بموجب ذلك أما إذا لم يكن للقاضي أي رأي ولم يعلم في المسألة فيجب عليه أن يعمل بقول وفتوى أولئك العلماء وإذا اختلف هؤلاء العلماء فيعمل القاضي بقول الأفقه والأكثر ديانة([4]).

---

[1] – القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، القرشي، التيمي، المدني، سمع عمته عائشة، ومعاوية، روى عنه الزهري، ونافع، وابنه عبد الرحمن، وقال علي، عن ابن عيينة: كان من أفضل أهل زمانه. وقال الحسن، عن ضمرة: مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة إحدى، أو اثنتين ومئة، وقال بعضهم: مات القاسم، وسالم أحدهما في سنة ست، والآخر في سنة خمس ومئة. ينظر: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، التاريخ الكبير، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، الجزء157/7.

[2] – سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي أبو عمر وقيل: أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وعنه الزهري ونافع، كان ثبتًا عدلًا فاضلًا وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت مات في آخر سنة ست ومائة على الصحيح حديثه عند الستة. ينظر: محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المقدمي، التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم، 1415 هـ - 1994 ص/109.

[3] – منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، الجزء315/6. والدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الإسلام، ص/55.

[4] – علي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الجزء614/4.

ويرى الباحث أن هناك بعض العوامل والظروف الاجتماعية قد تكون من الأسباب التي تؤدي إلى تقصير بعض القضاة ومؤثرة على أحكامهم ونظرهم في القضايا، منها: قلة الرواتب التي يأخذونها؛ لأجل ذلك يلجأ بعض القضاة إلى مزاولة أعمال أخرى لإعانة أنفسهم، كأن يكون مدرسا في المدرسة، أو محاضرا في الجامعة، أو أن يعمل شيئًا آخر؛ فبكثرة الواجبات والمشاغل التي تكون عليه يمكن أن تحول بينه وبين ما يجب أن يقوم عليه من البحث في المسائل.

وإذا نظرنا إلى مستوى خطأ القاضي في الولاية الذي يسببه عدم الاجتهاد في البحث عن القضية قد تأكدت في عينة الاستبانة التي أجريتها أسئلة الاستبانة، وهذا هو الجدول الذي يبينه.

جدول رقم (4) في معرفة مدى أن عدم الاجتهاد بالوصول إلى الحق سبب من أسباب خطأ القاضي في ولاية بنت لاند بالصومال.

الجواب	العدد	النسبة
نعم	96	64
لا	18	12
لا أدري	36	24
المجموع	150	100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم بنعم (96) وهم الأغلبية؛ لأنهم (64%)، وأجاب بلا(18) شخصا وهم الأقل وهم (12%) وأجاب بلا أدري (36%) وهو عدد لا بأس به؛ لأنهم (24%).

ونظرا إلى نتيجة هذه الاستبانة، يتضح لنا أن عدم الاجتهاد بالوصول إلى الحق سبب من أسباب خطأ القاضي في الولاية، حيث أجاب بنعم 64% وهم الأغلبية.

وحققت أيضا بالمقابلة التي أجريتها مع رئيس مكتب حقوق الإنسان في ولاية بنت لاند حاليا، حيث قال: إن بعض القضاة لا يعملون بحثا كافيا في الدعوة، مع علمنا أن بعض الدعاوى لها ثقلها من حيث الفهم، والبحث بجميع جوانها المحيطة بها([1]).

[1] – سعيد عبد مومن، رئيس مكتب حقوق الإنسان في ولاية بنت لاند حاليا، وعضو من أعضاء المحكمة العليا سابقا، تاريخ المقابلة، 2021/08/20، مكان المقابلة، جرووى عاصمة الولاية.

المطلب الثاني: أنواع خطأ القاضي في هذه الولاية.

تمهيد.

إن خطأ القضائي هو من لوازم القضاء في كل مجتمع، وفي كل زمن. وكما أن المرض عرَض لا يسلم منه إنسان، فكذلك الخطأ عارض لا يسلم منه القضاء، والسبب معلوم، وهو أن القضاء اجتهاد بشري، وهو في جوهره بحث عن الحقيقة من وجه، وإمضاء للعدالة من وجه آخر، وكلا المطلبين عسير؛ فالقاضي مهما خلصت نواياه، ومهما بذل أقصى الجهد في عمله، فهو غير معصوم من الخطأ، بل هو عرضة له، إذ ليس في الناس من يسلم من الخطأ. وهذه القضية لا تحتمل المكابرة؛ لأن المنازعة فيها تعني ادعاء الكمال وهو مالم يزعمه أحد([1]).

إن الشريعة الإسلامية عدت القضاء من الأمور الأساسية لإقامة العدل بين الناس، وقد كان أول عمل يقوم به النبي –صلى الله عليه وسلم– بعد فتح المدن البعيدة أن يعين فيها أميرا، وقاضيا ينوب عنه في الحكم، ولمكانة القضاء اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا المنصب حفاظا على قدسيته، ورعاية لمسؤولية الوالي وضمانا لحقوق الناس من الضياع، وإقامة لحدود الله تعالى في الأرض.

ومع هذا فإن القاضي باعتباره بشرا معرض للخطأ والنسيان كأيّ إنسان آخر، فإذا أخطأ القاضي في حكم دون قصد، فإن ذلك مرجعه إلى عدة أسباب تؤدي إلى ذلك.

---

[1] – الدكتور عوض محمد عوض، أخطاء القضاة دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية، ص/4، وهو مقدمة من الكتاب بترجمته من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، ينظر: https://nohoudh-center.com بدون تاريخ الإضافة، تاريخ التصفح، 2022/11/15م

إنّ القاضي لا بد أن يعتمد على وسائل متعددة في القضاء لإثبات الحق، ومع ذلك فقد يعود خطأه في الاعتماد على إحدى وسائل الإثبات نفسها، لذا فقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية أسباب خطأ القاضي في الحكم من جوانب عدة وحيثيات مختلفة تختلف باختلاف وسائل الإثبات، أو الأدلة الأخرى، من فتوى مفتي، أو إقرار المجني عليه، أو خطأ في اجتهاد المجتهد نفسه، وهذا الجوانب هي التي نريد أن نقف عليها في الآتي:

النوع الأول خطأ القاضي المبني على الشهادة:

من المعلوم أن الشهادة من أهم وسائل الإثبات في القضاء؛ إذ لابد للقاضي قبل إصدار الحكم أن يتثبت من عدالة الشهود وصلاحيتهم للشهادة التي أمر الله بالتثبت فيها لاسيما إذا كان في قضاء الحدود، واشترط الشارع الحكيم في الشاهد أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا عادلا، وللعدالة شروط أخرى أيضا: وهي: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصرّ على الصغائر سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله([1]).

ولهذا يجب على القاضي أن يتحرى حالة الشهود قبل أن يصدر الحكم، وقد أسلفنا في مطلب أسباب خطأ القاضي في ولاية بنت لاند من هذا الفصل أن الاعتماد بشهود غير موثوقين سبب من أسباب خطأ القاضي في الولاية([2]).

---

[1] – النووي، المنهاج، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الجزء، ص/497، الدكتور مصطفى ديب البغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب الناشر: دار الإمام البخاري، سنة النشر : 1398هـ 1978م، مكان النشر : دمشق، ص/267، وحاشية إعانة الطالبين، أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري (المتوفى : 987 هـ)]، الجزء318/4.

[2] – راجع ص/149.

النوع الثاني: خطأ القاضي المبني على فتوى المفتي.

من الشروط التي اشترطها الفقهاء –رحمهم الله– في القضاء وآدابه، أن تتوفر في القاضي أهلية الاجتهاد والإفتاء، وأن يكون معه مجتهدون أهلٌ للفتيا ليستعين بهم القاضي في الوصول إلى الحكم الذي يراه مناسبا، فالمشاورة مندوب إليها في الأمور المشتبهة، قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ﴾([1]).

وقد استشار النبي –صلى الله عليه وسلم– أصحابه في أسرى بدر، وشاور أيضا أهل المدينة يوم غزوة الأحزاب في أمرين أحدهما: في حفر الخندق حتى اتفقوا عليه، والثاني: في صلح الأحزاب على ثلث ثمار المدينة، فقالوا إن أمرك الله بهذا فالسمع والطاعة لأمر الله، وإن كان غير ذلك فلا تطعمهم.....([2])

فعلى هذا إذا قضى القاضي حكما بناء على فتوى أحد المفتين، فأدّى ذلك القضاء إلى إتلاف نفس، أو ذهاب عضو، أو منفعته، أو إتلاف مال، أو فسخ نكاح، وغير ذلك، فإنه ينظر:

إما أن يكون المفتي ليس أهلا للفتيا، أو كان أهلا للفتيا، وسنتكلم عن ذلك في مطلب الآثار إن شاء الله([3]).

إذا نظرنا إلى هذا النوع من الخطأ بنسبة إلى محاكم الولاية قليل جدا، لأنني لم أجد أحدا ممن أجريت معهم بالمقابلة أعلمني بذلك، وسبب ذلك يرجع إلى ما يلي.

---

[1] – سورة آل عمران، الآية: (159).

[2] – الماوردي، أدب القاضي، الجزء1/254.

[3] – انظر ص/187.

1- قلة استشارة القضاة أشخاصا إلى خارج هيأة القضاء حفاظا على سر المحاكم.

2- من استشار منهم لا يستشير إلا من يثق بدينه وأمانته من علماء المعروفين بالورع والتقوى.

3- هؤلاء العلماء ربما يحتاجون إلى أجرة، والحكومة ليست مستعدا لتسديد هذه الأجرة، والقاضي لا يقدر على تسديدها.

النوع الثالث: خطأ القاضي المبني على إقرار الجاني.

فمن المعلوم أن من وسائل الإثبات في القضاء إقرار الجاني على نفسه بالجناية، فيعد الإقرار من الأسباب التي يمكن أن يخطأ فيها القاضي، وذلك فيما أقر الجاني على نفسه بجريمة ما، فعلى القاضي أن يستقصي حال المقر ويتأكد من صحة إقراره، وأن يكون أهلا للإقرار؛ لأنّه لا يصح إقرار صبي وزائل العقل بعذر، كشرب دواء وإكراه على شرب خمر وإغماء لأن عبارتهما ملغاة([1]).

هذا النوع من الخطأ بنسبة إلى محاكم الولاية أمر موجود، وإن كان قليلا أيضا، حيث يقع بعض الأحيان أن يحكم بعض القضاة على ناقص الأهلية كصغير لم يبلغ سن البلوغ بإقراره ظنا أنه قد بلغ([2]).

---

[1] - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الناشر دار الفكر، سنة النشر، مكان النشر بيروت، الجزء343/2.

[2] - حققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها مع الأخ سعيد عبد مومن، تاريخ المقابلة، 2021/08/20م، مكان المقابلة جرووي عاصمة الولاية.

المطلب الثالث: آثار خطأ القاضي في الجنايات والأحوال الشخصية والمعاملات.

لا شك أن خطأ القاضي له أثر على المحكوم عليه وعلى القاضي نفسه، فبعد قراءة الكتب التي لها علاقة بالموضوع ظهر للباحث ما يلي:

أثره على الجنايات و الأحوال الشخصية و المعاملات.

أولا: مواطن الخطأ في الحكم:

أما إذا كان القاضي لا يتعمد مخالفة الحق وإنما جرى ذلك عن خطأ، حرّر السبكي-رحمه الله- مواطن الخطأ في الحكم التي متى وُجد أحدها في حكم عُدَّ ذلك الحكم خطأ مقطوعا بخطئه، وترتب عليه أحكام الخطأ وآثاره، فجعل الحكم الخاطئ لا يعدو على ثلاثة مواطن:

أحدها: أن يكون في الحكم الشرعي بأن يكون حكمه بخلاف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فينقض إذا تبين ذلك لتحقق الخلل في الحكم ... إلى أن قال: والحاكم نائب الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه،

الثاني: أن يحصل الحكم على سبب غير موجود ويظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها فإذا انكشف ذلك ينقض في بعض المواضع بالإجماع،

الثالث: أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين فإذا تبين ذلك ينقض سواء أكان المشهود به صحيحا أم لا لأن المعتبر من الحكم ما كان بطريقه الشرعي فإذا كان بغير طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق فننقضه لوقوعه على غير الوجه الشرعي([1]).

[1] - أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: 756هـ) فتاوى السبكي، الناشر: دار المعارف، بدون طبعة، الجزء3/435-436.

ثانيا: أثر خطأ القاضي على المحكوم عليه.

فالقاضي إذا حَكَم بالقتل أو بالقطع أو بما يسوء عِرض شخص أو بأخذ ماله، كأن يعتمد شهودا غير موثوقين بشهادتهم وهو لا يعلم، فلا شك أن أثر هذا الحكم يظهر على المحكوم عليه إما قصاصا أو قطعا أو تفريقا بينه وبين زوجته أو عتق عبده أو أخذ ماله أو غير ذلك من العقوبات؛ لأن حكم القاضي لازم، ويجب تنفيذه على المحكوم عليه إذا صدر منه.

ولهذا فعلى القاضي مسؤولية عظيمة، فيجب عليه أن يأخذ كل أسباب العدل، وأن يحترز عن الخطأ قدر الإمكان والإستطاعة؛ لأن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم معصومة كما قال –صلى الله عليه وسلم– من حديث جابر([1]): (**إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا**)([2])، وزادت رواية أخرى([3])، (**وأعراضكم**)؛ وفي هذا الحديث : تحريم التعرض لدم مسلم، أو ماله، أو عرضه، بما لم يأذن به الشارع.

---

[1] – جابر بن عبد الله، بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السّلميّ– يكنى أبا عبد الله، وأبا عبد الرحمن، وأبا محمد–، أحد المكثرين عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصّحابة، وله ولأبيه صحبة، وفي الصّحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة، وروى مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزّبير أنه سمع جابرا يقول: غزوت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل لم أتخلّف. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء546/1.

[2] – مسلم، صحيح مسلم، في كتاب الحج، باب حجة النبي –صلى الله عليه وسلم– رقم الحديث: (3009)، الجزء39/4. وفي رواية عند أحمد في المسند (إن دماءكم وأموالكم وأعرضكم حرام عليكم)، رقم الحديث: (18986).

[3]– ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، رقم الحديث، (18966)، الجزء301/31.

ثالثا: أثر خطأ القاضي على القاضي نفسه:

1 – اتفق الفقهاء أنّه لا قصاص على القاضي إذا أخطأ في الجنايات سواء كان المحكوم فيه حقا لله أو حقا للعبد؛ لأنه مخطئ ولا قصاص على المخطئ([1]).

2 – اختلف الفقهاء إذا حكم القاضي بحكم اجتهد فيه، ثم تبين أنه أخطأ في الحكم، فهل هذا الخطأ مضمون أم أنه هدر غير مضمون؟ في المسألة قولان بين الفقهاء.

القول الأول: وهو قول عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة من الحنفية([2])، والمالكية([3])، والشافعية([4])، والحنابلة([5])، وهو أن خطأ القاضي في حكمه مضمون، سواء ذلك في القصاص أم في الأموال أم في الحقوق، ولكن اختلفوا في محله –أي: محل الضمان– كما سنبين فيما بعد إن شاء الله([6]).

---

[1] – أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، الجزء116/3، وفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الناشر دار الكتب الإسلامي، سنة النشر 1313هـ، مكان النشر القاهرة، الجزء177/6. وابن قدامى، المغني، الجزء228/10.

[2] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء16/7، ومحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، المحيط البرهاني، الجزء483/8.

[3] – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ الطبعة، الجزء210/2.

[4] – محي الدين النووي (ت 676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المحقق : عادل أحمد عبد الموجود –على محمد معوض، الجزء308/11.

[5] – ابن قدامة، المغني، الجزء228/10.

[6] – انظر ص/183.

القول الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى سقوط الضمان الناشئ عن خطأ الإمام([1]).

أدلة القول الأول:

استدل من قال بوجوب ضمان خطأ القاضي بالأدلة الآتية.

- حديث عبد الله بن عمر([2]) -رضي الله عنه- قال: **(بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد([3]) إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا**

---

[1] - وهو قول ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة والمغيرة بن دينار وابن أبي حازم وغيرهم، ينظر: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـ)، شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م، الجزء261/8. وابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م،

[2] - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أمه زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما جزم به الزّبير بن بكّار، قال: هاجر وهو ابن عشر سنين. وكذا قال الواقدي حيث قال: مات سنة أربع وثمانين، ونقل الهيثم بن عديّ عن مالك أنه مات وله سبع وثمانون سنة، فعلى هذا كان له في الهجرة ثلاث عشرة. وقد ثبت عنه أنه كان له يوم بدر ثلاث عشرة، وبدر كانت في السنة الثانية، وأسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه، وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء155/4.

[3] - خالد بن الوليد المخزومي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب، سيف الله – تعالى- وفارس الإسلام، وليث المشاهد، السيد الإمام، الأمير الكبير، قائد المجاهدين، أبو سليمان القرشي، المخزومي، المكي، وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، هاجر مسلما في صفر، سنة ثمان، ثم سار غازيا، فشهد غزوة مؤتة، واستشهد أمراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثلاثة: مولاه زيد، وابن عمه جعفر ذو الجناحين، وابن رواحة، وبقي الجيش بلا أمير، فتأمر عليهم في الحال

فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) مرتين"([1]).

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي –صلى الله عليه وسلم– ضمن الخطأ فدل على وجوب الضمان، فقد ورد أن النبي –صلى الله عليه وسلم– بعث علي بن أبي طالب– رضي الله عنه– فدفع ديتهم([2]).

خالد، وأخذ الراية، وحمل على العدو، فكان النصر، وسماه النبي –صلى الله عليه وسلم–: سيف الله، فقال: (إن خالدا سيف سلّه الله على المشركين)، ينظر: الذهبي، سير الأعلام النبلاء، الجزء318/1.

[1] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، رقم الحديث (4339) الجزء203/5.

[2] – ينظر: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، الجزء554/32، وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن، المحقق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة، الطبعة: الثانية، 1419 هـ - 1998م، الجزء589/2، وعلي بن برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، علي بن برهان الدين الحلبي، الناشر دار المعرفة، سنة النشر 1400، مكان النشر بيروت، الجزء210/3. قال ابن الملقن –رحمه الله– في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: قلت: صحح الحاكم أنه - عليه السلام – أرسل إليهم عليًّا فودى قتلاهم، ينظر: الجزء555/32، وقال ابن حجر في الفتح أيضا: وزاد الباقر في روايته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد الا وداه، ينظر: فتح الباري، الجزء57/8.

– واستدلوا مما روي أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنّما أنت وال ومؤدب، قال: وصَمتَ علي فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها، وألقت ولدها في سببك، قال: فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ([1]).

ووجه الاستدلال: لو لم يكن الضمان واجبا لما حكم به علي بحضرة عمر ومن معه من الصحابة ووافقوا على ذلك، والمرأة وإن كانت أسقطت من الفزع فهو من جهته فكان ذلك مذهبهم وهم أقرب إلى الحق([2])

ويناقش هذا الدليل: بأن الأثر ضعيف لانقطاعه فلا يحتج به([3]).

---

[1] – أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، رقم (18010)، الجزء458/9، الطبعة الثانية، 1403، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،

[2] – أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري . لابن بطال، الجزء259/8.

[3] – قال ابن كثير –رحمه الله–: هذا مشهور متداول وهو منقطع فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي، الشهير بابن كثير، مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم، المحقق: عبد المعطي قلعجي، دار النشر: دار الوفاء، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1411هـ ، 1991م، الجزء449/2.

– ما جاء أن عثمان بن عفان أُتِي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها " إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾([1])، وقال ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾([2])، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها". فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت([3]).

ونقل بعض أهل العلم أن عثمان –رضي الله عنه– جعل عقل المرأة التي أمر برجمها على عاقلته([4]).

وجه الاستدلال: دل الأثر على أن مذهب عثمان –رضي الله عنه– وجوب الضمان عن خطئه، وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم.

– احتجوا بالإجماع على أن الأموال مضمونة بالخطأ كما هي بالعمد، ولا تسقط الدية في ذلك من أجل أنّها لم يذكر في الحديث وجوبها، كما لم تسقط في دية الناقتين عن حمزة([5])،

---

[1]– سروة الأحقاف، الآية (15).

[2] – سورة البقرة، الآية (233).

[3] – سبق تخريجه ص/52.

[4] – أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري . لابن بطال، الجزء261/8.

[5] – حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. أبو عمارة، من قريش: عم النبي صلّى الله عليه وسلم وأحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام. ولد بمكة قبل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بسنتين. وقيل: بأربع. وأسلم في السنة الثانية من البعثة، ولازم نصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهاجر معه.. وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه، ثم علم أن أبا جهل تعرَّض للنّبيّ صلّى الله عليه وسلم ونال منه، فقصده الحمزة وضربه وأظهر إسلامه، فقالت العرب: اليوم عزّ محمد وإن حمزة

حين جب أسنمتهما وبقر خواصرهما ([1]).

أدلة القول الثاني: استدل من قال بعدم ضمان خطأ القاضي وجعله هدرا ما يلي:

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (**إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر**)([2]).

وجه الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الحاكم مأجور ولا يجوز أن يؤجر إلا على ما هو بفعله مطيع، فإذا كان مطيعًا فما صدر عنه من تلف نفس أو مال فلا ضمان عليه([3]).

ونوقش هذا الحديث: بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا اجتهد الإمام فأخطأ.....إلخ) ليس دليلا على إسقاط الضمان في ذلك، وإنما فيه سقوط الإثم عن المجتهد وأنه مأجور إن لم يتعمد الخطأ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمان([4]).

سيمنعه. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء105/2، والزركلي، الأعلام، الجزء278/2.

[1] – القصة في الصحيحين، البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة باب بيع الحطب والكلأ، رقم الحديث (2246)، الجزء837/2. ومسلم، صحيح مسلم، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، كتاب الأشربة، رقم الحديث، (1979) الجزء 1568/3. وانظر ابن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري، الجزء261/8.

[2] – البخاري، في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث (7352)، الجزء32/9، ومسلم، صحيح مسلم، في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث، (1761)، الجزء1340/3.

[3] – أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري . لابن بطال، الجزء261/8.

[4] – المصدر نفسه، الجزء262/8.

- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: **(بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)** مرتين"([1]).

وجه الاستدلال: أنه لم يرو في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أغرمه الدية ولا غرمها عنه([2]).

نوقش هذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه ورد في بعض روايات الحديث أن النبي —صلى الله عليه وسلم- أرسل لهم عليا فودى قتلاهم، وقد سبق ذلك من أدلة الفريق الأول([3]).

الثاني: أن عدم ذكر الدية في الحديث لا يدل على سقوطها، فيحتمل أنها ذكرت فأسقط ذلك الراوي، أو أنه سكت عنه للعلم به([4]).

الترجيح.

---

[1] - سبق تخريجه ص/164.

[2] - أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري . لابن بطال، الجزء261/8.

[3] - انظر تخريجه ص/ 164،

[4] - ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، الجزء553/32.

الذي يترجح لدى الباحث هو قول الأول، وهو قول الجمهور، وأن خطأ القاضي والحاكم مضمون، وذلك لقوة أدلتهم وظهورها، وضعف مآخذ القول الثاني.

المطلب الرابع: علاج أسباب خطأ القاضي وآثاره.

ذكرنا في ما سبق أنّ هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خطأ القاضي في ولايت بنت لاند بالصومال([1])، وكما حققت أيضا أن لهذه الأسباب آثارا تظهر على المحكوم عليه، أو على القاضي نفسه، ففي هذا المطلب نحاول أن نعالج هذه الأسباب والآثار.

الفرع الأول: علاج أسباب خطأ القاضي.

علاج أسباب خطأ القاضي المتعلقة بأهليته:

أولا: علاج السبب الأول: كيفية اختيار القاضي.

ذكرنا في ما سبق أنّ اختيار القاضي في الولاية يتم عن طريقين: إما عن طريق النظام القبلي، أو عن طريق الاختبار([2])، وأن كلا من الطريقين لا يخلو من خلل.

فعلاج هذا السبب هو تحسين اختيار القاضي، ومن المعلوم أن شريعتنا حرصت على نزاهة القضاء حيث اعتبرت أّن كل شخص لا يمكن أن يكون قاضيا، بل وضعت شروطا وضوابطا من يتولى هذا المنصب العظيم، وآدابا لا غنى عنها، وحيث إنّ أمور القضاء من أهم أمور العامة، واحتياج الناس إليه عظيم فيجب الاعتناء بأمر القضاة؛ ولذلك لا يجوز تعيين أي أحد لمنصب القضاء، وإنما ينبغي أن يكون ذلك وفق شروط وأوصاف شرعية، كأن يكون القاضي مستقيمًا أمينًا مكينًا متينًا، وله قدر من العلم بالأحكام الفقهية، وعلى اطلاع بأصول المحاكمة، ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوى الواقعة([3]).

---

[1] – انظر ص/142.

[2] – انظر ص/143.

[3] – علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الجزء4/579.

فشرط القاضي إجمالا: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة على رأي الجمهور، والعدالة على رأي الجمهور أيضا، والعلم، والكفاءة، والسلامة. فلا يصح تولية كافر، أو صبي، أو ناقص عقل، أو امرأة، أو فاسق، أو جاهل، أو قاصر عن الكفاءة اللائقة بالقضاء، أو أعمى، أو أصم.

ونعني بالعقل: صحة التمييز، وجودة الفطنة والذكاء. ونعني بالعلم: معرفته بالأحكام الشرعية: أصولا وفروعا، بمعرفة الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، ومظان مواقعها.

ونعني بالكفاءة: قوة النفس بالحق، وحسن التصرف في الحكم، وسياسة الناس فيه. ونعني بالسلامة: صحة السمع، والبصر، واللسان، لأن عديم ذلك لا يبصر الخصوم، ولا يسمع كلامهم، ولا يفهم حكمه، ولأن أبهة القاضي تأبى نقص ذلك.

وأما آدابه إجمالا، فكما قيل: هو أن يكون ذا ديانة مشهورة، وسيرة مشكورة، وصيانة معروفة، وعفة مألوفة، ووقار وسكينة، ونفس شريفة، تام الورع، خاليا من الطمع، متنزها عن ملابسة الرذائل ومخالطة الأراذل، شديدا من غير عنف، لينا من غير ضعف([1]).

ولهذا يجب على حكام الولاية تحسين كيفية اختيار القاضي مراعين توفر علمه وورعه وشروطه وآدابه دون محاباة، وقد أسلفنا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه– الذي كتبه إلى واليه في مصر حيث يشرح صفات من يُختار إلى قاضي.([2])

ثانيا: علاج السبب الثاني: الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المحاكم.

الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى خطأ القاضي في محاكم الولاية، لوجود تباين بينهما، وقد سبق أني حققت ذلك بالمقابلة التي

---

[1] – أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (المتوفى: 733هـ)، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص/90.

[2] – انظر ص/144.

أجريتها على بعض الأشخاص([1]).

ويرى الباحث أن علاج هذا السبب هو الحكم بكتاب الله فقط، وطرح القانون الوضعي المخالف لكتاب الله، فإذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن، والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة السمحة، وروحها التشريعية العامة فهي باطلة بطلانًا مطلقًا، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها فضلا على أن يحكم بها.

والأصل في ذلك أن الأوامر والنواهي لم تأت عَبَثًا، وأنّ الله أنزل كتابه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ليطيعوه ويعملوا بما جاء به، فمن عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله صحيح؛ لأنه وافق أمر الشارع، ومن خالف فقد بطل عمله لمخالفته أمر الشارع، والله تعالى يقول: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾([2])، ويقول: ﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴾([3]). ويقول:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾([4]).

وهناك أدلة تدل على بطلان القوانين الوضعية.

ويرجع بطلان القوانين الوضعية إلى نصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية، وإلى الإجماع والقياس، وهي المصادر الأولى للتشريع الإسلامي، فقد جاءت أدلة الشرع صريحة في إبطال كل ما يخالف أحكام الإسلام، وقد انعقد إجماع علماء الأمة على احترام نصوص الشرع، وإبطال كل ما يناقضها ويفوت مقاصدها، وفيما يلي الأدلة على كل ذلك:

1- إنّ الله أمر باتباع الشريعة الإسلامية ونهى عن اتباع ما يخالفها، فلم يجعل لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانونًا، وجعل كل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها

---

[1]- انظر ص/145.

[2] - سورة النساء، الآية: (64).

[3] - سورة الحشر، الآية: (7).

[4] - سورة النساء، الآية: (59).

العامة أو روحها التشريعية مُحَرَّمًا تَحْرِيمًا قَاطِعًا على المسلمين بنص القرآن الصريح، حيث قسم الله الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله وللرسول واتباع ما جاء به الرسول، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتِ به الرسول –صلى الله عليه وسلم– فهو هوى وضلال بنص القرآن، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِۚ ﴾([1]).

كذلك قسم الله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث لهما: أولهما الحق، وهو الوحي الذي أُنزل على رسله، وثانيهما الهوى وهو كل ما يخالف الوحي فقال – جَلَّ شَأْنُهُ –: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ﴾([2]).

وهكذا قطعت نصوص القرآن في تحريم كل ما يخالف نصوص الشريعة صراحة أو ضمنًا، وكل ما يخالف مبادئها العامة أو مقاصدها التشريعية، ونهت نَهْيًا جَازِمًا عن العمل بغير الشريعة، واعتبرت العامل بغير الشريعة مُتَّبِعًا هَوَاهُ، مُنْقَادًا إلى الضلال، مُضِلاًّ لغيره، ظالمًا لنفسه ولغيره([3]).

2– إن الله لم يجعل لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله، أو أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، بل لقد أمر الله أن يكفر بكل حكم غير حكمه، واعتبر الرضاء بغير حكمه ضلالاً بعيدًا واتباعًا للشيطان: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

---

[1] – سورة القصص، الآية: (50).

[2] – سورة ص، الآية: (26).

[3] – عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا القانونية، ص55.

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾[1] فمن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وما جاء به الرسول فقد حَكَّمَ الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، فمن آمن بالله ليس له أن يؤمن بغيره، ولا يقبل حُكْمًا غير حكمه.

3- إن الله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفسه أو يرضى لها غير ما اختاره الله ورسوله، ومن تخير غير ذلك فهو ضال لا يعرف الإيمان لقلبه سبيلا، قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ﴾[2].

4- إن الله أمر أن يكون الحكم طبقًا لما أنزل، قال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ﴾[3]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾[4]. وجعل من لم يحكم بالله كافرًا وظالما وفاسقًا، قال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمۡ

---

[1] – سورة النساء، الآية: (60).

[2] – سورة الأحزاب، الآية: (36).

[3] – سورة المائدة، الآية: (49).

[4] – سورة النساء، الآية: (105).

يَحۡكُمُ بِهَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾[1]. وقال: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾[2]. وقال: ﴿ وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾[3]

ومن المتفق عليه أن من يستحدث في المسلمين أحكامًا غير ما أنزل الله، ويترك الحكم بما أنزل الله كلّه أو بعضه من غير تأويل يعتقد صحته، فإنه يصدق عليه ما قاله الله تعالى في كتابه كل بحسب حاله، فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا؛ لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعًا، ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان في حكمه مُضَيِّعًا لحق أو تاركًا لعدل أو مساواة، وإلا فهو فاسق[4].

ثالثا: علاج السبب الثالث: الجهل بالدين.

بين علماء المسلمين أنه لا بد من توافر شروط في الشخص الذي يتولى منصب القضاء حتى تصح توليته، وبينوا أنه لا يجوز لرئيس الدولة، أو من له حق تولية القضاة أن يولي هذا المنصب الخطير إلا شخصا تحققت فيه الشروط التي اعتبرها أهل العلم، ويجب عليه أن يجتهد في ذلك لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي أحدا، ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تبارك وتعالى.

---

[1] – سورة المائدة، الآية: (44).

[2] – سورة المائدة، الآية: (45).

[3] – سورة المائدة، الآية: (47).

[4] – عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا القانونية، ص56-57.

وكان قصد العلماء إلى اشتراط هذه الشروط هو الاحتياط بقدر الإمكان أن تكون الأحكام الصادرة في القضايا القضائية أحكاما شرعية صادرة عن ذي أهلية صالحة لإصدار هذه الأحكام.

ومن تلك الشروط أن يكون القاضي عالما بكتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم–؛ لأن الجاهل التبس الأمر عليه ولم يعلم بماذا يأخذ؛ لأجل ذلك يرى الباحث أن الجهل لا علاج له إلا بالعلم، فعلى القضاة الاهتمام بالعلم الشرعي، عملا بقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾[1]، قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله– في الفتح: "واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه و سلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم، العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته، ومعاملاته، والعلم بالله، وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره، وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير، والحديث، والفقه"[2].

ولا شك أنّ للعلم دورا بارزا في تقدم الأمم والمجتمعات، فالعلم هو الوسيلة الأولى التي تُسهم في تطور المجتمع ورقيه ونهضته، كفى بذلك مثالا جيل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا قبل بعثة النبي –صلى الله عليه وسلم– قبائل متفرقة متقاتلة، تُغير القبيلةُ القوية على الضعيفة تقتل وتسبي النساء والأطفال، فبالإسلام والعلم بأحكامه صاروا أمة واحدة متماسكة، تسود بينهم الأخوة والتعاون والتآزر، وهم يد واحدة على من سواهم، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى

[1] – سورة طه، الآية: (114).

[2] – ابن حجر العسقلاني –رحمه الله–، فتح الباري، الجزء 141/1.

صُدُورِهِمۡ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴾[1].

قال السعدي([2]) -رحمه الله-(يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) وهذا لمحبتهم لله ولرسوله، أحبوا أحبابه، وأحبوا من نصر دينه. (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله، وخصّهم به من الفضائل، والمناقب التي هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم، وانتفاء الغل، والحقد، والحسد عنها([3]).

فيكون أيضا المجتمع المتعلم سليما من العقائد الفاسدة، والأهواء المضللة التي تنتشر في المجتمعات الجاهلية، كما يكون متقدما في كل مجال من مجالات الحياة، ودليل ذلك تاريخ الأمة الإسلامية، حيث تقدما ورقيا في جميع ميادين الحياة في القرون الوسطى التي كان عصور ازدهار للمسلمين، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقة في الجهل والتخلف والهمجية.

---

[1] - سورة الحشر، الآية: (9)

[2] - العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعد، ولد في مدينة عنيزة في المملكة العربية السعودية في 13 محرم 1307هـ، توفيت والدته وله من العمر أربع سنوات، وتوفي والده وله من العمر سبع سنوات، وكان والده من أهل العلم الحريصين على طلبه المحافظين على دينهم، فأخذ الشيخ من العلم جملة من أفاضل عصره وفي طليعتهم العلَّامة الشيخ إبراهيم بن محمد الساجر. ينظر: إبراهيم بن محمد بن ناصر بن السَّيف، المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم، اعتنى بإخراجه حسان بن إبراهيم السيف هو ابن المصنف، وأوثق نصوصه وعلق عليه القسم العلمي بدار العاصمة، الناشر، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة، الأولى عام:1426هـ /2005م، الجزء2/306.

[3] - عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (تفسير السعدي)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000م، ص/(850).

لا يخفى على كل مسلم أنّ العلم مهم، حتى إنّ كل إنسان يدعيه لنفسه، حتى الجاهل لا يرضى أن يقال عنه جاهل، ويفرح أن يقال عنه عالم.

إنّ من أعظم جوانب بناء النفس وتزكيتها، جانب العلم، والتعلم، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٞ ﴾([1])، فبه يعرف المرء الحق من الباطل، وبه يميز الحلال من الحرام، ومنه يستقي حكم الله فيما يجد للعباد من نوازل وحوادث؛ لذا جاءت نصوص كثيرة تدل على فضل العلم وتعلمه ومنزلة أهله.

وحسبنا قول الباري –عز وجل–: ﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴾([2]).

قال ابن حجر– رحمه الله – قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل؛ إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة، وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث([3]) الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه

---

[1] – سورة فاطر، الآية : (28).

[2] – سورة المجادلة، الآية: (11)

[3] – نافع بن عبد الحارث الخُزَاعي: صحابي، من الأمراء. أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة، ثم ولاه عمر بن الخطاب إمارتها مدة قصيرة. قال ابن عَبْد البَرّ: كان من كبار الصحابة وفضلائهم. قيل: اسم أبيه" الحارث " والصواب " عبد الحارث، ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، الجزء524/4، والزركلي، الأعلام، الجزء5/8.

بعسفان([1])، فقال له من استخلفت؟ فقال: استخلفت بن أبزى([2]) مولى لنا، فقال عمر: استخلفت مولى، قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فقال عمر: أما إنّ نبيكم قد قال: (**إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين**)([3]).

وحديث أبي أمامة الباهلي([4]) -رضي الله عنه- قال: ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- رجلان أحدهما عابد، والآخر عالم، فقال: (**فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم**)،

---

[1]- عسفان بلدة على 80 كيلو متر من مكة شمالا على الجادة إلى المدينة، ينظر: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، المؤلف: عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الجزء341/1.

[2] - عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، له صحبة، ورواية، وفقه، وعلم، وهو مولى نافع بن عبد الحارث، كان نافع مولاه استنابه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان، وحدث عبد الرحمن أيضا عن أبي بكر، وعمر، وأبي بن كعب، وعمار بن ياسر، حدث عنه: ابناه؛ عبد الله وسعيد، والشعبي، وعلقمة بن مرثد، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون، سكن الكوفة، ونقل ابن الأثير في (تاريخه): أن عليا -رضي الله عنه - استعمل عبد الرحمن بن أبزى على خراسان، ويروى عن عمر بن الخطاب، أنه قال: ابن أبزى ممن رفعه الله بالقرآن. ينظر:ابن الأثير، أسد الغابة، الجزء318/3، والذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء197/5.

[3] - ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، الجزء 141/1.

[4] - أبو أمامة الباهلي، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ونزيل حمص. روى علما كثيرا، وحدث عن: عمر، ومعاذ، وأبي عبيدة، روى عنه: خالد بن معدان، والقاسم أبو عبد الرحمن، وسالم بن أبي الجعد، وشرحبيل بن مسلم،... وآخرون، وروي: أنه بايع تحت الشجرة. رجاء بن حيوة: عن أبي أمامة، قلت: يا رسول الله! ادع الله لي بالشهادة، فقال: (اللهم سلمهم، وغنمهم). فغزونا، فسلمنا، وغنمنا. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، الجزء16/5، والذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء354/5.

ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم–: (**إنّ الله وملائكته، وأهل السماوات، والأرض، حتى النملة في جحرها، والحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير**)([1]).

وبهذا إنّ أحوج الناس إلى العلم هو القاضي؛ لأن حكمه يستباح به الدماء والأموال والفروج، فمن واجب القاضي المسلم أن يُكثِر من مطالعاته العلمية، ودراساته في مسائل القضاء، والاستفادة من خبرة ممن سبقه من القضاة المتميزين؛ حتى يتسع أُفُقه في المهنة التي تحمَّل أعباءها، ومسؤولياتِها أمام الله، وأمام الناس، وعليه أن يربِّي نفسه على التقوى، والعبادة، والزهد، ويصطبر على كل ذلك.

رابعا: علاج السبب الرابع: الاعتماد على شهود غير موثوقين بهم.

إنّ الاعتماد بشهود غير موثوقين بهم، أمر واقع في محاكم الولاية كما حققت ذلك عينة الاستبانات، وكذلك المقابلة التي أجريتها مع بعض قضاة الولاية، وهذا أمر يحتاج إلى العلاج والتدارك به.

فالشريعة اهتمت بشأن القضاء، حيث أجازت للقاضي أن يتخذ أعوانًا، ومن تلك الأعوان المزكّون، وهذا لا يكون إلا أن الشريعة حرصت كل الحرص أن يكون الحكم الذي يصدره القاضي حكما عادلا، موافقا لروح الشريعة وقواعدها.

المزكون هم: رجال عدول يختارهم القاضي دون علم الناس لتزكية الشهود بعد السؤال عنهم([2]).

فيرى الباحث أنّ أهم شيء الذي نستطيع أن نعالج هذا الأمر هو: أن يتخذ القاضي المزكّين، ومن أوصاف المزكّي: أن يكون عدلا، وصاحب خبرة باطنة بأحوال الناس، وله صحبة،

---

[1] – الترمذي، سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وقال: هذا حديث حسن غريب، رقم الحديث: (2685)، الجزء4/(347، وحسنه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، رقم الحديث: (213)، الجزء 46/1، .

[2] – الدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الإسلام، ص59.

ومعاملة، فطنا لا يخدع، وأن يكون من سوق المزكَى ومحلته، وأن لا يكون مشهودا عليه، ولا من أهل الأهواء والعصبية، بعيدا عن مماطلة الناس، وأن يكونوا غير معروفين([1]).

وإذا نظرنا إلى محاكم الولاية فإن هذا الأمر موجود لكن لا يبلغ إلى حد المطلوب، فأحيانا لا يبحث القاضي عن عدالة الشهود، وسبب ذلك: أن هؤلاء المزكين يحتاجون إلى مرتب شهري أو مكافأة مالية، والحكومة ليست مستعدة لتسديد هذا المال.

خامسا: علاج السبب الخامس: ضعف الاجتهاد في الوصول إلى الحق.

إذا عُرضت على القاضي دعوة فيجب عليه أن يحكم من كتاب الله عز وجل فإن لم يجد فبسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم– التي صحبها عمل، فإن لم يجد في السنة نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه، فإن اختلفوا قضى بما صحبه العمل، أو ما أجمع عليه، فإن لم يجد إجماعا قضى باجتهاده بعد مشورة أهل العلم([2]).

فيرى الباحث أن علاج هذه النقطة أن يقوم القاضي ببحث المسألة التي عرضت عليه بحثًا كافيا، ويستفرغ فيها جهده، ويقف على جميع جوانبها، ولا يصدر حكمه حتى يتبين له الأمر. أما إذا اشتبه عليه الأمر في مسألة ولم يفهمها يستشير علماء بلدته شفاها، أو يستشير علماء بلدة أخرى مكاتبة فإذا وافق رأي هؤلاء العلماء رأي القاضي فيحكم القاضي بموجب ذلك، أما إذا لم يكن للقاضي أي رأي، ولم يعلم في المسألة فيجب عليه أن يعمل بقول وفتوى أولئك العلماء، وإذا اختلف هؤلاء العلماء فيعمل القاضي بقول الأفقه والأكثر ديانة([3]).

---

[1] – علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،، الجزء445/4.

[2] – أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، الجزء16/1.

[3] – علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،الجزء614/4.

هذا هو الذي حقق عليه العلماء المسلمين قديما، فيجب على قضاة الولاية أن يتبعوا هذا النهج القويم.

ومن علاج هذه النقطة أيضا تحسين مرتبات القضاة ووضعياتهم الاجتماعية؛ لأن الباحث قد ذكر فيما سبق أنّ من الأسباب التي تؤدي أن يقتصر القاضي عن بحث المسائل لكونه يعمل أعمالا أخرى غير القضاء، لقلّة راتبه الذي يحصل عليه من قبل الحكومة، فتحسين راتب القاضي وسكناه هو أمر مهم كي يستغني القاضي عن الأعمال الإضافية التي تكون خارج القضاء وتلهيه عن مهنته ويقضي فيها وقتا زائدا، حتى يسخّر وقتَه كلَّه في البحث عن المسائل القضائية المعروضة عليه.

فهذه الأسباب الخمسة السابقة الذكر التي عالجناها هي الأسباب التي تؤدي غالبا إلى أن يخطئ القاضي في الولاية.

الفرع الثاني: علاج الآثار الناتجة عن خطأ القاضي.

علاج أثر خطأ القاضي في الجنايات و الأحوال الشخصية و المعاملات.

العلاج الأول: بطلان الحكم:

يكون العلاج في هذه المسألة إبطال الحكم الذي أخطأ فيه القاضي؛ لكونه مخالفا للقانون الشرعي، ولا يجوز تنفيذه على المحكوم عليه؛ لأن القاضي المخطئ، أو الجائر ترد أحكامه إذا ثبت ذلك منه، وإن كان يظهر عليه الاستقامة في ظاهره، حتى وإن حكم بالظن والتخمين من غير قصد إلى الاجتهاد في الأدلة فذلك باطل؛ لأنّ الحكم بالتخمين أو بمجرد الظن فسق وظلم

وخلاف الحق، ويُفْسَخ هذا الحكمُ وغيرُه إذا ثبت عند الغير ذلك([1]). وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم([2]).

العلاج الثاني: ضمان ما أتلف بسبب هذا الحكم.

فقد أسلفنا أن الفقهاء قد اتفقوا أنّه لا قصاص على القاضي إذا أخطأ في الجنايات سواء كان المحكوم فيه حقًا لله تعالى أو حقًا للعبد؛ لأنه مخطئ ولا قصاص على المخطئ([3]).

وقد أسلفنا أيضا أن القول الراجح بين الفقهاء أن خطأ القاضي مضمون، ولا يكون هدرا، سواء أكان في حق الله تعالى أم في حقوق العباد([4])، إلا أنهم اختلفوا في محل الضمان، حيث فرّق الفقهاء في خطأ القاضي بين أمرين هما:

- كون المحكوم فيه حقا لله تعالى.
- كون المحكوم فيه حقا للعبد.

أولا: إذا كان المحكوم فيه عقوبة لحق الله تعالى، كرجم الزاني، وقتل المرتد، وقطع يد السارق، وجلد الخمر، اختلف العلماء في محل ضمانه على قولين:

---

[1] – محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م، الجزء137/8.

[2] – نقل هذا الاتفاق أبو محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ضبطه وصححه، عبد الله محمود محمد عمر، الناشر دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1421هـ 2001م، الجزء 309/24.

[3] – انظر ص/162.

[4] – راجع أيضا ص/162.

– الأول: أن ضمان خطأ القاضي في حكمه فيما هو من حقوق الله تعالى يكون في بيت مال المسلمين.

– الثاني: أن ضمان ما يترتب على حكم القاضي الخطأ من الديات والأروش ونحوها فهو على عاقلته.

1 – القول الأول وأدلته: أن ضمان خطأ القاضي في حكمه فيما هو من حقوق الله تعالى يكون في بيت مال المسلمين، وهذا مذهب الحنفية([1])، وقول عند الشافعية([2])، والمذهب عند الحنابلة([3]).

أدلتهم:

أ – استدلوا بحديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنه– قال: **(بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)** مرتين"([4]).

---

[1] – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، الجزء9/50. والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 16/7.

[2] – النووي، روضة الطالبين، الجزء 183/10.

[3] – ابن قدامة المقدسي، المغني، الجزء228/10. وشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي شرح الزركشي الناشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م، الجزء384/7-385.

[4] – سبق تخريجه ص/164.

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- ضمن خطأ خالد في حكمه كما ورد بعض روايات الحديث في بيت المال، فدفع دية كل واحد منهم إلى أهله([1]).

نوقش بهذا الدليل: بأنه لم يرد في الحديث أنه –صلى الله عليه وسلم- أغرمه الدية ولا غرمها عنه([2]).

ويجاب عنه: بأنّ عدم ذكر الدّية في الحديث لا يعني سقوطها، فالأموال مضمونة بالخطأ إجماعا([3])، وإنّما لم تذكر لأنّها من المعلوم البين، فإيراد هذه المعارضة للحديث غير متجه، لأنها تقتضي سقوط الضمان بالكلية وهو ممتنع، وإذا سقط المعارضة لم يبق إلا القطع بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- ضمن الخطأ.

ب – استدلوا بقول علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- (ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنّه لو مات وديته وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه)([4])

---

[1] – تقدم تقرير هذا ص/164.

[2] – أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري . لابن بطال، الجزء261/8.

[3] – نقل هذا الإجماع ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، الجزء556/32.

[4] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم الحديث، (6397). المراد بقوله –صلى الله عليه وسلم-: (لم يسنه)، قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي –رحمه الله- في كتابه المنتقى شرح الموطأ: "ومعنى ذلك أنه لم يحده بقول يحصره ويمنع الزيادة فيه والنقص منه فحدوه باجتهادهم وروى أنس «أتي النبي – صلى الله عليه وسلم – برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين» وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. وقد تقدم من قول علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فقاسه على المفتري" ينظر: أبو الوليد سليمان بن خلف بن

ووجه الاستدلال: أنّ عليا –رضي الله عنه– جعل خطأ القاضي مضمونا في بيت المال، وذلك أنّه عدّ حد شارب الخمر إذا مات بسببه من قبيل خطأ القاضي.

ويناقش: بأنّ غاية ما في الأثر ضمان خطأ القاضي، وأما حمل الضمان يحتمل أمرين، وقد شك الشافعي([1]) –رحمه الله– في ذلك عند روايته للأثر حيث قال: "إما قال على بيت المال وإما قال على الإمام"([2])، وما ذلك إلا لتساوي الاحتمالين، ومتى تطرق الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.

ج – أنّ الإمام معرض لكثرة الخطأ؛ لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بدا، فلو تحملت عاقلته ما لزمه من خطأ اجتهاده عجزوا عنه ولم يطيقوه، فوجب أن يكون في مال من ينوب عنهم، ويقوم بمصالحهم من المسلمين، فلذلك كان في بيت مالهم، تخفيفا عنه([3]).

سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ)، المنتقى شرح الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332 هـ، الجزء114/3.

[1] – محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطين) سنة 150هـ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 199 فتوفي بها سنة 204هـ، وقبره معروف في القاهرة، قال المبرد: كان الشافعيّ أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. ينظر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003م الجزء146/5، الزركلي، الأعلام، الجزء26/6.

[2] – الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (150 – 204)، الأم مع مختصر المزني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى 1400 هـ 1980م، الجزء187/6.

[3] – الماوردي، الحاوي الكبير، الجزء118/12. وابن قدامة، المغني، الجزء228/10.

د – أن القاضي لم يعمل القضاء لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول، فلا تلحقه العهدة([1]).

هـ – أن القاضي نائب للمسلمين ووكيلهم، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه([2]).

ونوقش: بأنه نائب عنهم فيما فيه مصالحهم، وخطأه ليس من مصالحهم، فلا يكون ضمانه في مالهم([3]).

وأجيب: بأن سبب وقوعه في الخطأ هو العمل لمصالحهم وحفظ حياتهم من إقامة الحدود والقصاص من المعتدين، فلما كان موجب الخطأ من مصالحهم كان ضمانه في بيت مالهم([4]).

واستدلوا أيضا، أنّ إيجاب الضمان في مال القاضي وعاقلته يؤدي إلى إحجام المؤهل عن الحكم بين الناس حتى لا يلزمه الضمان عند ظهور الخطأ الذي ليس في وسعه الاحتراز عنه، فيؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ وإنه لا يجوز([5]).

تنبيه: ويدخل تحت هذا النوع جميع خطأ القاضي سواء كان سببه ناتجا عن كون الشهود غير موثوقين بهم، أو كان السبب اعتمادا بفتوى مفت، أو إقرار الجاني، إذا لم يكن القاضي مقصِّرا عن طريق التثبت عن عدالة الشهود، أو اعتمد فتوى من ليس له أهلا للفتوى، أو أهمل بتأكد من صحة إقرار الجاني بأن يكون أهلا للإقرار، فإذا قصر القاضي من هذه الأمور يكون ضمان الأثر الناتج عن حكمه على كاهله؛ لكونه متعديا لقصوره عن بحث ما يجب عليه بحثه، وجاء

---

[1] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء16/7.

[2] – ابن قدامة، المغني، الجزء228/10.

[3] – الماوردي، الحاوي الكبير، الجزء118/12.

[4] – المصدر نفسه.

[5] – محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، الميحط البرهاني، الجزء483/8.

في "الوسيط" قوله: "إذا أقام –أي القاضي– الحد على حامل مع العلم فإنه مقصر والغرة على عاقلته قطعا وكذلك إذا قضى بقول عبدين أو كافرين أو صبيين وقصر في البحث"([1])

2 – القول الثاني وأدلته: أن ضمان ما يترتب على حكم القاضي الخطأ من الديات والأروش ونحوها فهو على عاقلته، وهذا مذهب المالكية([2])، والأظهر عند الشافعية([3])،

ورواية عن الإمام أحمد([4]).

أدلتهم:

استدل من أوجب الضمان على عاقلة القاضي بما يلي:

أ – مما روي أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها فَقِيل لها: أجيبي عمر فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي –صلى الله عليه و سلم–، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنّما أنت وال ومؤدب قال: وصَمَت عَلِيٌّ فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك

---

[1] – محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، سنة الولادة 450/ سنة الوفاة 505، الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر دار السلام – القاهرة–، سنة النشر 1417، مكان النشر القاهرة، الجزء524/6.

[2] – شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، الناشر: دار الغرب، سنة النشر: 1994م، مكان النشر: بيروت، الجزء77/12، وأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي [من علماء القرن الرابع الهجري]، تهذيب مسائل المدونة المسمى (التهذيب في اختصار المدونة)، تحقيق وتعليق: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي، الجزء450/3.

[3] – الماوردى، الحاوي الكبير، الجزء1078/7، والنووي، روضة الطالبين، الجزء 183/10.

[4] – ابن قدامة المقدسي، المغني، الجزء228/10.

أنت أفزعتها، وألقت ولدها في سببك، قال: فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ([1]).

وجه الاستدلال: أن عمر –رضي الله عنه– جعل ضمان خطأه في حكمه على عاقلته فلو كانت في بيت المال لم يقسمها على قومه. ([2]).

ويناقش: بأن الأثر ضعيف لانقطاع سنده فلا يثبت([3]).

ب – قالوا: إنّ ضمان خطأ القاضي على عاقلته قياسا على خطئه في غير الحكم بجامع أنّ كلا منهما خطأ والخطأ تتحمله العاقلة([4]).

ويناقش: بوجود الفارق بين خطأ القاضي في حكمه وخطئه في غير ذلك، فالأول عمل فيه للمسلمين، فضمانه في بيت مالهم، والثاني عمل لنفسه فضمانه عليه.

3 – الترجيح بين القولين:

الراجح هو القول الأول، وهو أن ضمان خطأ القاضي والإمام فيما هو من حقوق الله يكون في بيت مال المسلمين، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وسلامة أكثرها من المقارضة، وضعف أدلة القول الثاني، وتوجيه المناقشات عليها، ثم إنّ القول بتضمين القاضي وعاقلته يبعث على إحجام أهل الفضل عن القضاء خشية تحمل ضمان ما لا بد منه من الأخطاء، فجعل الضمان في بيت المال يعطي القاضي طمأنينة في حكمه، ومبادرة إلى الفصل بين النزعات.

---

[1] – سبق تخريجه ص/165.

[2] – ابن قدامة، المغني، الجزء10/228.

[3] – سبق بيان سبب ضعفه ص/165.

[4] – ابن قدامة، المغني، الجزء10/228.

ومما يحسن التنبه له إلى أنّه –مع هذا القول– ينبغي التحقّق من أهلية القاضي العلمية والدينية لتحمله منصب القضاء؛ فإنه وإن أمن من تحمل ضمان الخطأ في الاجتهاد إلا أنّه استشعاره الديني لعظم الأمانة التي تحملها يكون ضامنا لتقليل الخطأ والاحتراز منه.

ثانيا: كون المحكوم فيه حقا للعبد:

تكلمنا عن أقوال الفقهاء إذا كان المحكوم فيه حقا لله، والآن نذكر أقوال الفقهاء إذا كان المحكوم فيه حقا للعبد.

إذا قضى القاضي في حكم من حقوق المخلوقين ثم تبين أنه أخطأ في الحكم لا تخلوا المسألة من إحدى حالتين:

- أن يكون الحق قائما ويمكن التدارك فيه.
- أن يكون الحق هالكا ولا يمكن التدارك فيه.

1 – الحالة الأولى: أن يكون الحق قائما ويمكن التدارك فيه:

وهو أن يكون الحق قائما ويمكن التدارك فيه، بأن كان مالا وهو قائم رد إلى من أُخذ منه، ويبطل الحكم، وإذا كان حقا ليس بمال كالطلاق، والعتق، بطل؛ لأنه تبين أن قضاءه كان باطلا([1]).

ودليل ذلك:

أ – قوله –صلى الله عليه وسلم– من حديث سمرة بن جندب([2]) قال: قال رسول الله –

---

[1] – الكاساني، بدائع الصنائع في تريب الشرائع، الجزء16/7.

[2] – سَمُرة بن جندب بن هلال الفزاري: صحابي، من الشجعان القادة. نشأ في المدينة. ونزل البصرة، فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. ولما مات زياد أقره معاوية عاما أو نحوه، ثم عزله. وكان شديدا على الحرورية. وله رواية عن النبي صلّى الله عليه وسلم وكتب (رسالة) إلى بنيه، قال ابن

صلى الله عليه وسلم- **(من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به)**([1]).

وجه الاستدلال: أن المقضي عليه خطأ إذا وجد عين ماله عند المقضي له فهو أحق به من غيره.

ب – حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: **(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)**([2]).

وجه الاستدلال: أن قضاء القاضي الخاطئ محدث باطل فيرد؛ لأن المحدث مردود.

ج – حديث سمرة بن جندب أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: **(على اليد ما أخذت حتى تؤديه)**([3]).

سيرين: فيها علم كثير. مات بالكوفة. وقيل بالبصرة سنة 60هـ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء150/3 والزركلي، الأعلام، الجزء139/3.

[1] – أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، في كتاب الإجارة، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، رقم الحديث، (3533)، الجزء312/3. ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم الحديث،(3531)،

[2] – البخاري، صحيح البخاري، في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الحديث، (2697)، الجزء241/3. ومسلم، صحيح مسلم، في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ودر محدثات الأمور، رقم الحديث (4589)، الجزء132/5.

[3] – ابو داود، سنن أبي داود، في كتاب الإجارة، باب فى تضمين العارية، رقم الحديث: (3563)، الجزء221/3. والترمذي، في سنن الترمذي، في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم الحديث: (1266)، الجزء566/3. قال الزيلعي في نصب الراية: " قال الترمذي حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي في " البيوع " والنسائي في " العارية " وابن ماجه في "الأحكام" وليس في حديثه قصة الحسن ورواه أحمد في " مسنده " والطبراني في " معجمه " والحاكم في " المستدرك – في البيوع " وقال : حديث صحيح على شرط البخاري، انتهى . وتعقبه الشيخ تقي الدين في " الإمام "

2 – الحالة الثانية: أن يكون الحق هالكا ولا يمكن التدارك فيه:

بأن يستهلك المال، أو اقتص من المقضي عليه، فخطأ القاضي مضمون على القول الراجح عند الفقهاء –على ما سبق بيانه([1])– وسواء أكان ذلك في القصاص، أم في الأموال، وأما جهة ضمان هذا الحق فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين.

القول الأول: أن ضمان خطأ القاضي في حقوق المخلوقين يكون على المحكوم له، وهذا هو مذهب الحنفية([2])، والشافعية والحنابلة في الأموال خاصة([3])، وقول عند الحنابلة في عموم حقوق المخلوقين([4]).

أدلتهم:

فقال : وليس كما قال بل هو على شرط الترمذي، انتهى . قال المنذري: وقول الترمذي فيه: حديث حسن يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة انتهى"، ينظر: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـ)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت –لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية– جدة – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م، الجزء167/4، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، رقم الحديث: (1266).

[1] – انظر ص/162.

[2] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء16/7. وابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الجزء418/5.

[3] – النووي، روضة الطالبين، الجزء309/11، وزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الجزء386/4. وابن القدامة، المغني، الجزء228/10-229.

[4] – شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، شرح الزركشي، الجزء387/7.

استدل من جعل ضمان خطأ القاضي في مال المحكوم له بما يلي:

أن القاضي عَمِل للمحكوم له، فكان خطأه عليه إعمالا لقاعدة: "**الخراج بالضمان**"([1]).

ويناقش: بأنّ المتسبب في الخطأ هو القاضي، والمحكوم استوفى ما حكم له، باعتبار أنّ الأصل في الأحكام الصحة، أو إنّما أتلفه بحكم الحاكم، وتسليطه عليه، وهو لا يقر بعدوانه([2]).

ويجاب عنه: بأنّ المحكوم له يعلم عدم أحقيته بالحكم، وحكم الحاكم لا يغير من الحقيقة شيئا، ولا يصير الباطل حقا ولا الحق باطلا، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾([3])

فقد نهى الله تعالى عن أكل مال الغير بالباطل محتجا بحكم الحاكم ([4]).

إنّ المحكوم عليه بمثابة من استوفى الفعل بنفسه؛ لأنّ القاضي إنّما عمل له، فكأنّه هو الذي فعل بنفسه([5]).

---

[1] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء16/7.

[2] – ابن القدامة، المغني، الجزء230/10.

[3] – سورة البقرة، الآية: (188).

[4] – السرخسي، المبسوط، الجزء180/16.

[5] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء16/7.

واستدل من فرق بين خطأ في الأموال وسائر حقوق العباد بأنّ الإتلاف إنّما يضمن إذا وقع على وجه التعدي، وحكم القاضي للمحكوم له أخرج عن كونه متعديا، وأما المال فإذا حصل بيد إنسان بغير حق كان مضمونا وإن لم يوجد منه تعد([1]).

القول الثاني: أنّ ضمان خطأ القاضي في حقوق المخلوقين كضمان الخطأ في حق الله تعالى، على خلاف المذكور في المسألة السابقة وقد أغنى ذكره هناك عن إعادته، وقال به المالكية([2])، والشافعية والحنابلة فيما سوى الأموال([3]).

أدلتهم:

أدلة أصحاب هذا القول سبقت في المسألة السابقة([4]) فيستغنى بإيرادها هناك عن الإعادة.

الترجيح.

الذي يترجح عند الباحث هو القول الأول، الذي يقول: أن ضمان خطأ القاضي في حقوق المخلوقين يكون على المحكوم له، وذلك أن المحكوم له يعلم بطلان ما حكم له به فوجب عليه ضمانه.

---

[1] – زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، الجزء4/386.

[2] – إمام مالك، المدونة، الخزء4/506.

[3] – النووي، روضة الطالبيين، الجزء10/183، ابن القدامة، المغني، الجزء10/229-230.

[4] – راجع ص/184.

الفصل الرابع.

طرق معالجة خطأ القاضي وتعويض المتضرر بخطئه في الفقه الإسلامي، وفي ولاية بُنْتِ لَانْد.

وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ القاضي في ولاية بنت لاند.

المبحث الأول: طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي، وفي الولاية.

وسوف نتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب،

الأول: حول مفهوم المعالجة.

والثاني: نبحث فيه طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي.

والثالث: نتطرق فيه إلى كيفية معالجة خطأ القاضي في ولاية بنت لاند.

المطلب الأول: مفهوم المعالجة.

أولا: المعالجة لغة، قال ابن فارس –رحمه الله– العين واللام والجيم أصل صحيح يدل على تمرس ومزاولة، في جفاء وغلظ. من ذلك العلج، وهو حمار الوحش، وبه يشبه الرجل الأعجمي. ويقولون: إنه من المعالجة، وهي مزاولة الشيء. وقال الخليل: سمي علجا لاستعلاج خلقه، وهو غلظه. قال: والرجل إذا خرج وجهه وغلظ فقد استعلج. والعلاج: مزاولة الشيء ومعالجته. تقول: عالجته علاجا ومعالجة. واعتلج القوم في صراعهم وقتالهم. ويقال للأمواج إذا التطمت: اعتلجت([1]).

لفظ المعالجة لم يرد في القرآن الكريم، لكن ودر في السنة النبوية لمعان منها.

- محاولة الشيء بالمشقة: كما في حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما– في قوله تعالى ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴾([2])، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعالج التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه....."([3]).
- الرجل القوي الضخم: كما في أثر ابن تِعلى([4]) قال: (غزونا مع عبد الرحمن

---

[1] – ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء4/120 – 121.

[2] – سورة القيامة، الآية: (16).

[3] – محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر،،كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق، رقم الحديث: (5). الجزء1/6.

[4] – عبيد بن تعلى الطائي الفلسطيني روى عن أبي أيوب الأنصاري في النهي عن صبر البهائم وعنه يحيى بن حسان الكناني وأبو سريع الطائي وبكير بن الأشج وقيل عن بكير عن أبيه عنه وهو الصحيح قال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات، ينظر: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تهذيب الكمال، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى ، 1400 – 1980، تحقيق : د. بشار عواد معروف الجزء19/190.

بن خالد بن الوليد([1]) فأتى بأربعة أعلاج من العدو....)([2]).

- الضرب بالسيف: كما جاء في الحديث، سعد بن عبادة([3]) (**كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعالجه بالسيف قبل ذلك**) أي: أضربه([4]).
- الممارسة مع الشدة :كما جاء في حديث الإسرء والمعراج الطويل من حديث مالك بن صعصعة([5]) وقيه (**ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت**

---

[1] – عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، قال ابن مندة: له رؤية. قال ابن السكن، يقال له صحبة، ولم يذكر سماعا ولا حضورا..... وأخرج ابن عساكر من طرق كثيرة أنه كان يؤمر على غزو الروم أيام معاوية، وشهد معه صفين، وكان أخوه المهاجر بن خالد مع علي في حروبه. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء26/5.

[2] – أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الجهاد باب فى قتل الأسير بالنبل، رقم الحديث: (2689)، الجزء13/3.

[3] – سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري، سيد الخزرج. يكنى أبا ثابت، وأبا قيس. وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة، وماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة خمس، وشهد سعد العقبة، وكان أحد النقباء، واختلف في شهوده بدرا، فأثبته البخاري، وقال ابن سعد: كان يتهيأ للخروج فنهس فأقام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد كان حريصا عليها). ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء55/3.

[4] – مسلم، في صحيح مسلم، كتاب اللعان، بدون ذكر ترجمة للباب، والحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 849 – 911 هـ، الديباج على مسلم، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الاثري، دار ابن عفان، الجزء123/4.

[5] – مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن غنم بن عدي بن عامر بن عدي بن النجار الأنصاري، نسبه ابن سعد: وقيل: إنه من بني مازن بن النجار، [وجزم بذلك البغوي، فقال: إنه من بني مازن بن النجار] حدث أنس بن مالك عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصة الإسراء، وهو في الصحيحين من طريق قتادة عن أنس، قال البغوي: سكن المدينة، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في بتمييز الصحابة، الجزء539/5.

موسى([1]) فقال ما صنعت قلت فرضت علي خمسون صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق..)([2]).

- وغير ذلك من المعاني([3]).

واصطلاحا:

لم أقف على كتاب من كتب الفقهاء قديما وحديثا عرف كلمة المعالجة من حث الشرع، لكن معناها من حيث الشرع ليس بعيدا عن بعض معانيها اللغوي، فنستطيع أن نقول: هو التدخل والمماسة أو المواجهة بالقوة بأمر من الأمور بلا هوادة حتى يزول أو يقل، يعني أن تكون جدية وصرامة في معالجة خطأ القاضي حتى نزيل ما نستطيع زواله أو نقل ما نستطيع تقليله حتى تُرد الحقوق لأصحابها.

---

[1] – وهو نبي الله موسى –عليه السلام– نبي ورسول من ابياء بي إسرائيل وهو غني عن التعريف.

[2] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب المبعث النبوي. باب المعراج. رقم الحديث" (3887)، الجزء5/69.

[3] – ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، الجزء3/287.

المطلب الثاني: طرق معالجة خطأ القاضي في الفقه الإسلامي.

القضاء منصب عظيم وخطير، وله مكانة في الدين، وهو وظيفة الأنبياء والخلفاء والعلماء، قال الله تعالى لنبيه داود -عليه السلام-: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ﴾([1]).

بناء على هذه الأهمية التي للقضاء حرصت الشريعة الإسلامية على معالجة جميع الأمور التي تسبب خطأ القاضي أو مخالفته للشرع، ومن أبرزها:

أولا: التفتيش والرقابة على أعمال القضاة.

ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضاة فإنهم قوام أمره، ورأس سلطانه، وكذلك قاضي القضاة ينبغي أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم، ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس.

وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاء أن يسأل الثقات عنهم ويسأل قوما صالحين ممن لا يتهم عليهم([2]).

وذلك أن القاضي نائب ووكيل عن الإمام في القيام بواجب القضاء وفصل الخصومات بين الناس بالعدل، ومن حق الموكِّل أن يراقب نائبه أو وكيله ليتأكد من حسن قيامه بما وكل فيه وبما ينظر فيه من أمور.

فإذا علم القاضي أن هناك من يراقبه ويتفقد أحواله لا شك أنه يتحذر ولا يصدر عنه إلا حكم تمَّ تفكيره من كل جانب، وهذا أمر يقلل خطأ القاضي أو مخالفته للشرع.

---

[1] - سورة ص، الآية: (26).

[2] - ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء87/1، وأبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 844هـ)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ص/32.

فالرقابة على العمال بدأت في حياة النبي –صلى الله عليه وسلم– ويلاحظ أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يهمل أمر ولاته، فهو يسأل عن سيرتهم ويتحرى أخبارهم، ومن المعايير البسيطة في الرقابة الإدارية على سلوك الولاة ما ورد في السنة عن النبي –صلى الله عليه وسلم–، من ذلك ما رواه مسلم من حديث عدي بن عميرة الكندي([1]) قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه و سلم– يقول: (**من استعملناه منكم على عمل، فكَتَمَنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة**) . قال: فقام إليه رجل من الأنصار أسود– كأني أنظر إليه– فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، قال: (**مَا لَكَ**). قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الان، (**من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى**)([2]).

وهناك عدة حوادث عملية حدثت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فقد عزل النبي صلّى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي([3]) عن إدارة البحرين؛ لأن وفد عبد

---

[1] – عدي بن عميرة بفتح أوله، ابن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي، صحابي معروف، يكنى أبا زرارة له أحاديث في صحيح مسلم وغيره، روى عنه أخوه العرس، وله صحبة، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء4/393.

[2] – مسلم، في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم الحديث: (4848)، الجز6/12.

[3] – كان اسمه عبد اللَّه بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرميّ، وكان عبد اللَّه الحضرميّ أبوه قد سكن مكة، وحالف حرب بن أمية والد أبي سفيان، وكان للعلاء عدة إخوة منهم عمرو بن الحضرميّ، وهو أول قتيل من المشركين، وماله أوّل مال خمس في المسلمين، وبسببه كانت وقعة بدر، واستعمل النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم العلاء على البحرين، وأقرّه أبو بكر، ثم عمر، مات سنة أربع عشرة. وقيل سنة إحدى وعشرين. روى عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم. روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد، وأبو هريرة، وكان يقال: إنه مجاب الدعوة، ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء4/445.

القيس شكاه إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وولى بدلا منه أبان بن سعيد بن العاص([1]) وقال له: (**استوص بعبد القيس وأكرم سراتهم**)([2]).

وكانت الرقابة الإدارية للنبي صلّى الله عليه وسلم مباشرة. فقد حاسب النبي صلّى الله عليه وسلم أحد عماله يسمى ابن اللُّتْبِيَّة([3]).

ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي([4]) قال: استعمل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللُّتْبية فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: (**فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا**

---

[1] – هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي الأموي. قال البخاريّ، وأبو حاتم الرّازيّ، وابن حبّان: له صحبة، وكان أبوه من أكابر قريش، وله أولاد نجباء، أسلم منهم قديما خالد، وعمرو، وشهد أبان بدرا مشركا، فقتل بها أخواه العاص وعبيدة على الشرك، ونجا هو، فبقي بمكّة حتى أجار عثمان زمن الحديبيّة، فقتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة، ينظر ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء1/167-168.

[2] – أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ)، الطبقات الكبرى، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الأولى، 1968م، الجزء4/360-361.

[3] – ابن اللتبية الأزدي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قيل: اسمه عبد الله، ينظر: عز الدين ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، الجزء6/339.

[4] – الصحابي المشهور، اسمه عبد الرحمن بن سعد، ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل المنذر بن سعد بن المنذر، وقيل اسم جده مالك، وقيل هو عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو، ويقال: إنه عم سهل بن سعد، شهد أحدا وما بعده. وقال الواقدي: توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء7/79-80.

بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفنّ أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني)([1]).

ويلاحظ من هذه النصوص أيضا أن الرقابة كانت تتركز في الأمور المالية وعلى عمل الولاة تجاه الرعية خاصة.

ثانيا: العمل بمبدأ استقلال القاضي.

القضاء إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام وفيه فصل الخصومات ورفع الهرج وإقامة الحدود ونصر المظلوم ([2]).

فالقاضي هو الذي يقوم بهذا الإخبار، ويرفع راية العدل، والإنصاف بين المجتمع، والإسلام يهدف من تشريعاته العدل بين الناس، ونشر الأمن في المجتمع، فلا يصح لأي شخص كائناً من كان، مهما علت مرتبته، أن يضيق تثبيت قواعد العدل والأمن، بالتدخل في شؤون القضاء .

والمقصود باستقلال القضاء: أن لا يقع القضاة تحت تأثير سلطة أو شخص من شأنه أن ينحرف عن هدفه الأسمى، وهو إقامة العدل بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فيعني تجرده ونزاهته وعدم خضوعه لأي تأثير([3]).

---

[1] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له، رقم الحديث: (6979)، الجزء39/9.

[2] – أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى: 1201هـ)، الشرح الكبير، بدون الناشر وبدون الطبعة، الجزء174/2.

[3] – د/ أحمد نور الله، حقوق القاضي في الفقه الإسلامي، بحث محكم منشور في مجلة الدراسات الإسلامية، بدون ذكر سنة النشر، ص/25، وبحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول، في الفترة الواقعة بين 12-13-14 ربيع الأول 1427هـ.، الموافق 11-12-2006/4/13هـ.، المؤلف: عدد من العلماء والباحثين، قام بجمعها وتنسيقها: أبو إبراهيم الذهبي.

وبهذا فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في شؤونهم ومهامهم.

الأشياء التي تحقق بمبدأ الإستقلال.

ولكي يحقق القضاء هذا الهدف الأسمى لا بد من ركائز ينبني عليهم، وهي: الحياد، والتخصص، وحرية الاجتهاد.

1 – الحياد:

والمقصود بالحياد: أن يكون القاضي بعيداً عن التحيز والمحاباة، لفريق دون فريق أو لشخص دون شخص، وإنَّما عليه أن يحكم بالحق بعيداً عن المؤثرات الخارجية، وغايته مرضاة الله تعالى فقط بإحقاق الحق.

ولقد جاء الإسلام بإرساء ركيزة الحياد في الحكم، وأوجب على القاضي أن يحكم بالعدل غير متأثر بهواه من حب أو كره أو قرابة([1]).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ﴾([2]).

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴾([3])

---

[1] – د/ أحمد نور الله، حقوق القاضي في الفقه الإسلامي، بحث محكم منشور في مجلة الدراسات الإسلامية، بدون ذكر سنة النشر، ص/25،

[2] – سورة النساء، الآية: (58).

[3] – سورة المائدة، الآية: (8)

قال السعدي –رحمه الله– في تفسير الآية: أي ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ما أُمِرُوا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، بأن تكونوا ﴿قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ ﴾ بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده، لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط، الذي هو العدل، لا إفراط ولا تفريط، في أقوالكم ولا في أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد، والصديق والعدو.

﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ﴾ أي: لا يحملنكم بغض ﴿قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ﴾ كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم، فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. ﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ ﴾ أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به، كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴾ فمجازيكم بأعمالكم، خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، جزاء عاجلا وآجلا([1]).

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، ومن يجترئ عليه إلا أسامةُ([2])، حِبُّ رسول الله –صلى الله

---

[1]– عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير السعدي، الجزء224/1.

[2] – أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى، الحبّ ابن الحب، يكنى أبا محمد، ويقال أبو زيد، وأمه أم أيمن حاضنة النبي –صلّى اللّه عليه وسلم–. قال ابن سعد: "ولد أسامة في الإسلام، ومات النبي صلّى اللّه عليه وسلم وله عشرون سنة"، وقال ابن أبي خيثمة: "ثماني عشرة". وكان أمّره على جيش عظيم، فمات النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبل أن يتوجّه، فأنفذه أبو بكر. وكان عمر يجلّه ويكرمه. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء202/1.

عليه وسلم- فكلم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فقال: (**أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايمُ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها**)([1]).

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على إقرار الإسلام لمبدأ الحياد في القضاء، وهو مثال حي وواقعي وسلوك عملي للالتزام بالحياد في السنة النبوية، وعدم السماح التدخل في شؤون القضاء، فأنكر النبي –صلى الله عليه وسلم- حبه أسامة بن زيد في دخول ما حرم الله، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ لكي تكون الدلالة على إقامة العدل، واستقلال العمل القضائي واضحة.

وحرصاً على ضمان حياد القاضي في الحكم فقد منع الإسلام القاضي أن يحكم في قضية، هو طرف فيها، أو يكون واحد من الخصوم أحد فروعه أو أصوله، أو شريكه، أو زوجته، أو أحد قرابته، حتى لا يقع تحت هوى نفسه، وإن النفس لأمارة بالسوء([2]).

كما أن الإسلام لا يسمح لأي إنسان، مهما علت مرتبته _ ولو كان رئيس الدولة _ أن يتدخل في شؤون القاضي حين يحكم بالعدل، ويقيمه بين الناس، بل إن القاضي إذا أحس بأية نية في التدخل في شؤونه رفض هذا التدخل بشدة، وقضى بحكم الشرع، ووجب على الناس الالتزام بحكمه، حتى الخليفة. وتاريخ القضاء الإسلامي مليء بالوقائع التي حكم فيها القضاة على الخلفاء أو غيرهم من رجال الدولة لخصومهم، وأذعن فيها الخلفاء وأعوانهم _طوعاً أو كرها _ لحكم القاضي، لأن الكل خاضعون لأوامر الله تعالى محكومون بأحكام الشرع، وما القاضي إلا مبلغاً لهذا الحكم الثابت بالنص أو الاجتهاد. ومن أمثلة ذلك:

---

[1]- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، الجزء8/199.

[2] - الدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص/49.

المثال الأول:

ما رواه البيهقي([1]) عن الشعبي([2])، "قال: خرج على بن أبى طالب –رضى الله عنه– إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا، قال: فعرف على رضى الله عنه الدرع، فقال: هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين. قال: وكان قاضى المسلمين شُرَيحًا([3]) كان علي رضى الله عنه استقضاه، قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا رضى الله عنه في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال له علي –رضى الله عنه–: أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم، ولكنى سمعت رسول الله –صلى

---

[1] – الإمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي الحافظ صاحب التصانيف توفي عاشر جمادى الأول بنيسابور ونقل تابوته إلى بيهق وعاش أربعا وسبعين سنة لزم الحاكم مدة وأكثر عن أبي الحسن العلوي وهو أكبر شيوخه وسمع ببغداد من هلال الحفار وبمكة والكوفة وبلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين شرقا وغربا لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه فالله يرحمه، وقال الذهبي –رحمه الله–: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف. ينظر: الإمام الذهبي، العبر في خبر من غبر، الجزء244/3. والزركلي، الأعلام، الجزء117/1-117.

[2] – عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، ابو عمرو: راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه. ولد سنة 19هـ ونشأ ومات فجأة بالكوفة سنة 103، وقيل غير ذلك، اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم، وكان ضئيلا نحيفا، ولد لسبعة أشهر، وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها شاعرا. ينظر، الإمام الذهبي، تذكرة الحفاظ، الجزء79/1، والزركلي، الأعلام، الجرء251/3.

[3] – شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة 77 هـ وكان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر. وعمر طويلا، ومات بالكوفة سنة 78هـ. ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء100/4، والزركلي، الأعلام، الجزء161/3.

الله عليه وسلم- يقول :(**لا تصافحوهم، ولا تبدءوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله**)([1]). اقض بيني وبينه يا شريح، فقال شريح: تقول يا أمير المؤمنين قال: فقال على رضى الله عنه: هذه درعي ذهبت منى منذ زمان قال: فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ قال: فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي قال: فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة؟ فقال على رضى الله عنه: صدق شريح قال: فقال النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه، وقاضيه يقضى عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك ابتعتك من الجيش، وقد زالت عن جملك الأورق، فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله قال: فقال على -رضى الله عنه-: أما إذا أسلمت فهي لك، وحمله على فرس عتيق، قال: فقال الشعبي: لقد رأيته يقاتل المشركين([2]).

المثال الثاني:

ما نقل الماوردي وغيره، أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب([3]) تقاضيا إلى زيد بن ثابت في

---

[1] - روى أحمد بن حنبل في المسند غير هذه الصيغة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا لقيتم اليهود في الطريق، فاضطروهم إلى أضيقها، ولا تبدءوهم بالسلام)، ينظر أحمد بن حنبل، المسند، مسند أبي هريرة، رقم الحديث (9726)، الجزء452/15. أما هذه الصيقة لم أجد إلا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى.

[2] - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، رقم الحديث (20969) الجزء136/10. قال الإمام الذهبي -رحمه الله- في سنده أبو سمير حكيم بن خذام، وقال البخاري عنه، منكر الحديث، وقال أبو حاتم متروك، ينظر: أحاديث مختارة لشمس الدين الذَهَبي، الناشر: مكتبة الدار، بدون الطبعة، الجزء144/1.

[3] - أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، أبو المنذر وأبو الطفيل سيّد القراء. كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، قال له النبي صلّى اللَّه عليه وسلم: «ليهنك العلم أبا المنذر»، وقال له: «إنّ اللَّه أمرني أن أقرأ عليك»، ويقول: اقرأ يا أبيّ، ويروى ذلك عن النبيّ -صلّى اللَّه عليه وسلم- أيضا. وأخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم، وعدّه مسروق في الستة من أصحاب الفتيا. قال الواقديّ: وهو أوّل من كتب للنّبيّ صلّى اللَّه عليه

محاكمة بينهما، فقصداه في داره فقال زيد لعمر: لو أرسلت إلي لجئتك، فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم، فأخذ زيد وسادته ليجلس عليها عمر، فقال عمر: هذا أول جورك، سو بيننا في المجلس فجلسا بين يديه، ونظر بينهما فتوجهت اليمين على عمر فقال زيد لأبي: لو عفوت أمير المؤمنين عن اليمين؟ فقال عمر: ما يدري زيد ما القضاء، وما على عمر أن يحلف أن هذه أرض وهذه سماء([1]).

المثال الثالث:

فهذا سيدنا عمر –رضي الله عنه–، يلقى رجلاً، فيقول له: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا، قال عمر: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما يمنعك والأمر إليك. قال: لو كنت أردُّك إلى نص في كتاب الله أو في سنة رسوله لفعلت، ولكن أردك إلى اجتهاد، والرأي مشترك، ولم ينقض ما حكم به زيد وعلي([2]).

وفي عهد بني أمية استمر القضاة مستقلين عن الولاة على الطريقة التي سنها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصل ذلك الرسالة التي كتبها إلى أبي موسى الأشعري([3]) –رضي الله

وسلم، وأول من كتب في آخر الكتاب. ينظر: ابن حجر القسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء180/1.

[1] – أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، الجزء550/16، والأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى أيضا، رقم 20512، الجزء243/10، ولم يتكلم صحة ولا ضعفا، والله أعلم.

[2] – محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751هـ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء52/1، وأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، الناشر: مؤسسة الريان – دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1424-2003 هـ الجزء128/2. ولم يتكلما في صحته.

[3] – عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب بن عامر بن غنم .....الأشعر، أبو موسى الأشعري، مشهور باسمه، وكنيته معا، وأمه ظبية بنت وهب بن عك، أسلمت وماتت بالمدينة، وكان هو سكن الرّملة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب، فقدموا جميعا. واستعمله النبيّ صلى الله عليه وسلّم على بعض اليمن: كزبيد، وعدن وأعمالهما، واستعمله عمر على

عنه–، وهذه نصها: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما "أنَّ القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا، أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإنَّ جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر، وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك، وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق؛ لأن الحق قديم، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حد، أو مجرب عليه شهادة الزور، أو ظنين في ولاء، أو قرابة، فإن الله عز و جل تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات، والأيمان ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثمَّ قايس الأمور عند ذلك، وأعرف الأمثال والأشباه، ثم أعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن به الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا، وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته([1]).

البصرة بعد المغيرة، فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء4/180-181.

[1] – أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، الجزء10/150، قال ابن تيمية –رحمه الله– ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت، ينظر: منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، الناشر : مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 1406، تحقيق : د. محمد رشاد سالم، الجزء6/72، وأورد الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني، في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه، الناشر: دار الخراز– جدة، دار ابن حزم

2 – التخصص.

يقصد بتخصص القضاة قصر العمل القضائي على فئات مؤهلة تأهيلا علميا، وخلقيا، وقانونيا، ولديها من التجربة والخبرة، والمزايا الشخصية، ما يُمَكِنها من أداء مهنة القضاء بكفاءة ونزاهة؛ وذلك لأن فروع الشريعة متعددة، والإحاطة بها تحتاج إلى دراسة متخصصة ومتعمقة، وخبرة واسعة بوقائع الحياة المتعددة، فالتخصص والخبرة هما اللذان يُكَوِنان القاضي، ويولدان لديه العقلية القانونية التي تمكنه من الاضطلاع بمسؤولية العمل القضائي، فالتخصص يجعل لدى القاضي القدرة الكبيرة على الاجتهاد، والابتكار، وعدم التقليد([1]).

ومما يدل على مشروعية التخصص في شريعتنا الإسلامية، ما جاء في السنة من حديث بريدة –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: (**القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذى في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار**)([2]).

فقوله –صلى الله عليه وسلم– (**ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار**)، فهذا وعيد شديد لمن قضى بغير علم، يدل على أن لا يتقدم لوظيفة القضاء إلا من كان متخصصا وعالما بما تقتضي هذه الوظيفة من علم وخبرة.

للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م، الجزء1162/3.وقال ابن حجر –رحمه الله– الحديث بطوله موقوف، ينظر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ)، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر (راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج)، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)، الطبعة : الأولى ، 1415 هـ - 1994 م الجزء297/12،

[1] – أحمد صيام سليمان أبو حمد، مبدأ استقلال القضاء في الدولة الإسلامية، أصل الكتاب رسالة نال بها صاحبها درجة الماجستير في القضاء الشرعي من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في غزة، في العام الجامعي 1426هـ-2005م، ص71. نقلا عن كتاب استقلال القضاء للكيلاني.

[2] – سبق تخريجه ص/4، في المقدمة.

ومع ما ذكرنا من التخصص فإن الراغب في هذا المنصب يتعرض من الامتحان والفحص ما يقصد علما من كان أهلا له.

أورد الوكيع([1]) في كتابه أخبار القضاة، عن معمر([2]) أنَّ عمر بن عبد الحميد([3]) بعث إلى

---

[1] – وكيع: محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي، الملقب بوكيع، الإمام المحدث، أبو بكر، صاحب التآليف المفيدة، حدث عن: أبي حذافة السهمي، والزبير بن بكار، والحسن بن عرفة، وطبقتهم، فأكثر، حدث عنه: أبو علي بن الصواف، ومحمد بن عمر الجعابي، ومحمد بن المظفر، وأبو الفرج صاحب الاغاني، وأبو جعفر بن المتيم، وآخرون، وقال الدارقطني: كان نبيلا، فصيحا، فاضلا، من أهل القرآن والفقه والنحو، له تصانيف كثيرة، ولِّي قضاء كور الاهواز كلها، وتوفي في ربيع الاول سنة ست وثلاث مئة. ينظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء237/14.

[2] – معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم، الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم، البصري، نزيل اليمن، مولده: سنة خمس، أو ست وتسعين، وشهد جنازة الحسن البصري، وطلب العلم وهو حدث، حدث عن: قتادة، والزهري، وعمرو بن دينار، وهمام بن منبه، حدث عنه: أيوب، وأبو إسحاق، وعمرو بن دينار، وطائفة من شيوخه، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن كثير الصنعانيان، وتوفي سنة 153هـ. ينظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء5/7.

[3] – عمر بن عبد الحميد حكى عن عمر بن عبد العزيز روى عنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخطابي أنبأنا أبو القاسم النسيب وغيره عن أبي القاسم السميساطي عن أبيه أبي عبد الله محمد بن يحيى بن محمد السلمي أنا عثمان بن محمد بن علان الذهبي نا أبو إسحاق، عن عمر بن عبد الحميد قال أجازني عمر بن عبد العزيز بعشرة آلاف درهم. ينظر: تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ)،المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 1415 هـ - 1995 م الجزء118/45

رجل من أهل الجند يستعمله على القضاء فدخل على ابن شبرمة([1]) وأنا عنده فقال له: أنا بعثت إليك لأمر عظيم، فجعل يعظم له القضاء، فقال له: فأي شيء أهون من القضاء؟ قال: أفلا أسألك عن شيء منه يسير؟ ما تقول: في رجل ضرب شاة حاملا حتى ألقت ما في بطنها؟ قال: فما رد عليه حرفا، لم يدر ما يقول، فقال له ابن شبرمة: اذهب إلى أهلك، أردنا أن نبلوك في رأس المائة قبل أن نبلوك من العشرين، فلما مضى قلت: ما تقول يا أبا شبرمة فيها؟ قال: تقوم حاملا وغير حامل ويغرم ما بينهما([2]).

3 – حرية الرأي والاجتهاد:

فحرية الرأي والاجتهاد أمر مهم لاستقلال القاضي، ومن الصعب أن يبلغ القاضي حكما عادلا موافقا للقانون، خاليا من الخطأ، إلا إذا كان حرا في الرأي والاجتهاد.

والمراد به: قدرة القاضي أثناء عمله القضائي على استنباط الأحكام وتمحيصها، ومحاولة الوصول إلى الحق والعدل، دون أن يكون هناك ضغط، أو تأثير عملي على عملية الاستنباط وفصل المنازعات؛ ولهذا من شروط القاضي التي اشترطها الفقهاء، أن يكون مجتهدا، وإن كان شرطا لم يتفق عليه الفقهاء، ومعنى هذا، لا بد أن يكون القاضي مؤهلاً تأهيلاً علمياً، وخلقياً لتولي منصب القضاء، ولا يكون مكبلاً بقيود تجعله أسيراً لظواهر النصوص، بل يجب عليه أن يستعمل فكره وعقله وعلمه، ويغوص في أعماق النصوص بكل نزاهة وبراءة، ثم يحكم بما يؤديه

---

[1] – عبد الله بن شبرمة الضبي، الإمام، العلامة، فقيه العراق، أبو شبرمة، قاضي الكوفة، حدث عن: أنس بن مالك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل شقيق، وعامر الشعبي، حدث عنه: الثوري، والحسن صالح، وابن المبارك، وهشيم، وعبد الواحد بن زياد، وثقه: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، غيرهما. وكان من أئمة الفروع، وأما الحديث فما هو بالمكثر منه، له نحو من ستين أو سبعين حديثا. توفي: سنة أربع وأربعين ومائة. ينظر، شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء347/6.

[2] – أبوبكر محمَّد بن خَلف بْنِ حيَّان بْنِ صَدقة الضَّبِّيّ البغدادِيّ, الملَقَّب بِـ"وَكِيع"(المتوفى سنة 306هـ)، أخبار القضاة، صححه و علق عليه و خرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد، الطبعة: الطبعة الأولى عام 1366هـ =1947م، الجزء127/3.

إليه اجتهاده بعيداً عن الهوى والمؤثرات الخارجية؛ لأنَّه بذلك يكون متعبداً لله عز وجل في الوصول إلى الحق والحكم به، كما ثبت ذلك السنة من حديث عن عمرو بن العاص([1]) – رضي الله عنه– أنَّه سمع رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: (**إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر**)([2]). أي: على اجتهاده، فرأيه بكل حال معتبر، واجتهاده محترم.

وهناك العديد من النصوص القرآنية والسنة النبوية تدل على حرية الرأي والاجتهاد، ومن القرآن قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾([3]).

قال ابن جرير –رحمه الله– ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ يقول: لتتفكروا بعقولكم، فتتدبّروا وتعتبروا بحجج الله فيها، وتعملوا بما فيها من أحكامها، فتطيعوا الله به.([4])، وقال تعالى أيضا: ﴿قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾([5]).

---

[1] – عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد، بالتصغير، ابن سهم، أمّه النابغة، من بني عنزة، أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وقيل بين الحديبيّة وخيبر، وذكره الزّبير بن بكّار، والواقديّ بسندين لهما– أنّ إسلامه كان على يد النجاشي، وهو بأرض الحبشة. ولما أسلم كان النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقرّبه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، و ولّاه غزاة ذات السلاسل، وأمدّه بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، ثم استعمله على عمان، فمات وهو أميرها، ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر، وهو الّذي افتتح قنّسرين، وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية، وولّاه عمر فلسطين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء537/4.

[2] – سبق تخريجه ص/167.

[3] – سورة البقرة، الآية: (219).

[4] – محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بـ (تفسير ابن جرير) المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م، الجزء693/4.

[5] – سورة يونس، الآية: (101)

قال ابن جرير أيضا: يقول تعالى ذكره: قل، يا محمد، لهؤلاء المشركين من قومك، السائليك الآياتِ على صحّة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان: انظروا، أيها القوم، ماذا في السمواتِ من الآيات الدّالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله، من شمسها وقمرها، واختلافِ ليلها ونهارِها، ونزول الغيث بأرزاق العبادِ من سحابها، وفي الأرض من جبالها، وتصدُّعها بنباتها، وأقوات أهلها، وسائر صنوف عجائبها، فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبَّرتم موعظة ومعتبرًا([1])،

نستفيد من هذه الآية وما فسّرها به شيخ المفسرين ابن جرير الطبري –رحمه الله– أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنْ يستعينوا بتفكيرهم أعظم شيء أوجب الله عليهم، وهو توحيد الله، وصدق ما جاء به محمد –صلى الله عليه وسلم–، فما دون ذلك من الأحكام فمن باب الأولى أن يستعين المرء بعقله واجتهاده. والله أعلم.

وقد حث الإسلام على التفكر والنظر إلى مخلوقات الله الدالة على وجوده ووحدانيته، وذمَّ التقليد والاتباع بدون تفكير وتعقل، فيكون الإنسان كالإمعة فما قالوا يقول، قال الله تعلى في ذم الكفار عند تقليد آبائهم وعدم تفكيرهم بآيات الله البينات: ﴿ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ﴾([2]).

ومن الأحاديث التي استدل الفقهاء على أهمية حرية الرأي والاجتهاد، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل، أنَّ رسول الله –صلى الله عليه و سلم– لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: (**كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟**) قال: أقضي بكتاب الله قال: (**فإن لم تجد في كتاب الله؟**) قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (**فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟**)، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله

---

[1] – ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير، الجزء15/214.

[2] – سورة الزخرف، الآية: (22).

صلى الله عليه و سلم صدره وقال: (**الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يرضي رسول الله**)([1]).

وجه الاستدلال من الحديث:

بَيَّن الحديث أنَّ القاضي يجب عليه أن يحكم الكتاب أولا، ثم السنة النبوية، فما لم يجد فيهما، فيجب عليه أن يجتهد برأيه، وذلك برد القضية إلى القياس، وأن ينظر القضايا التي وردت فيها النصوص فيلحقها التي تشبهها.

ومنها أيضا: حديث عمرو بن العاص –رضي الله عنه– قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان، فقال لعمرو: (**اقض بينهما يا عمرو، فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان، قال: فإذا قضيت بينهما فما لي، قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة**)([2])

فدلالة الحديث في قضية حرية الرأي والاجهاد كسابقه.

أقوال الصحابة في قضية حرية الرأي والاجتهاد.

1- عن عبد الرحمن بن يزيد([3]) قال:

---

[1] – سبق تخريجه ص/146. وممن قال بصحته أيضا ابن القيم الجوزي في كتابه إعلام الموقعين، الجزء154/1.

[2] – أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون، الجزء205/4، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقاته في المسند: إسناده ضعيف جدا.

[3] – عَبْد الرحمن بْن يزيد بْن حارثة الأنصاري، توفي عَبْد الملك بْن مروان، وقام الوليد بْن عَبْد الملك؛ فعزل هشام ابن إسماعيل عَن المدينة يوم الأحد لتسع خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين، وولي عُمَر بْن عَبْد العزيز، فقدمها في شهر ربيع الأول، وهو ابن خمس وعشرين سنة، فاستقضى عَبْد الرحمن بْن يزيد بْن حارثة الأنصاري أياماً يسيرة، ثم عزله عزلاً جميلاً. وعَبْد الرحمن بْن يزيد بْن حارثة الأنصاري ولد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى الزهري عَن رجل عنه. ينظر: أبوبكر

أَكْثَروا على عبد الله([1]) ذات يوم، -يعني السؤال- فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم أن الله عز و جل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه -صلى الله عليه و سلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه و سلم-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول: إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك([2]).

وفي الأثر حجية الإجماع، وفيه أيضا: الحث على الاجتهاد في استنباط الأحكام لمن كان أهلا لذلك، وفيه: بيانٌ لأدلة الأحكام وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

2 – لما بعث عمر رضي الله عنه، شريحا على قضاء الكوفة قال له: "انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فابتغ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك"([3]).

محمَّد بن خَلف بْنِ حيَّان بْنِ صَدقة الضَّبِّيّ البغدادِيّ, الملَقَّب بِـ"وَكِيع" (المتوفى سنة 306هـ)، أخبار القضاة، الجزء133/1.

[1] – هو عبد بن مسعود الصحابي الجليل، كما بين النسائي الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث، وشيئ الذي أكثروه هو السؤال كما في رواية لابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، (أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه).

[2] – أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المجتبى من السنن، المعروف بسنن النسائي، كتاب آداب القضاء، باب الحكم باتفاق أهل العلم، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية، 1406 – 1986، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، رقم الحديث: (5397)، قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث جيد، وقال الألباني صحيح الإسناد موقوف، ينظر صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني نفس الرقم المذكور أعلاه.

[3] – أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، رقم الحديث: (20099)، الجزء110/10، وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري

والخلاصة: أن استقلال القضاء عن أي سلطة تنفيذية أو تشريعية، أمر في غاية الأهمية؛ لإرساء قواعد العدل بين الناس، ونشر الأمن في المجتمع، وإنَّ أيَّ خلل في استقلال القضاء سبب لشيوع الظلم ، وضياع الحقوق، وانتشار الفوضى، فلا رادع من قانون، ولا زاجر من ضمير، وبالتالي تكون الغلبة، ويكون الحق دائما للقوي على الضعيف.

وينبغي أن يعلم أن استقلال القضاء، لا يعني أن يُترك القاضي وشأنه، دون مراقبة أو حسيب، فإن من واجب الخليفة أو رئيس الدولة (أي: أو نائبه كوزير العدل أو رئيس محكمة العليا) أن يتابع تصرفات القضاة وسيرتهم في الناس، فإن وجد فيهم من أخلّ بوظيفته أو جار في حكمه أو كان ضعيف العلم، عزله من غير تردد، وقد أسلفنا الكلام في هذا، في بداية هذا المبحث.

ولا تتعارض بين استقلال القاضي وبين الرقابة عليه؛ لأن استقلاله لا يستلزم عدم مراقبته ولا يمنحه الحصانة من هذه الرقابة؛ ولأن القاضي يبقى نائبا عن الخليفة أو الحاكم، وللمنيب أن يراقب نائبه، ثم إن مباشرة الحقوق أو القيام بالواجبات لا تتعارض ولا تتصادم.

فالقاضي إذا كان من حقه أو واجبه الاستقلال في القضاء فإن من حق الخليفة أو من واجبه مراقبة القاضي، فكل منهما يمضي في أداء واجبه، أو في التمتع بحقه دون تصادم ما دام ذلك على الوجه المشروع دون تعدي الحدود.([1])

ثالثا: توفير رزق القاضي:

وذلك أنَّ القاضي إنسان لديه ضروريات من الحياة لنفسه ولمن تعول نفقته، فلابد أن تتوفر لديه ما يصد هذه الضروريات حتى يكون هادئ البال ليصل إلى العدل ويقل خطؤه.

القرطبي المتوفى: 463هـ)، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي، لمملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م، رقم الحديث : (11598)، الجزء2/848. ولم أقف من تكلم من أهل العلم على هذا الأثر صحة ولا ضعفا، والله أعلم.

[1] - الدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص/77.

ونقل العيني([1]) –رحمه الله– في عمدة القاري عن بعض أهل العلم، منهم الشيخ أبو علي الكرابيسي أنه لا بأس للقاضي أن يأخذ أجرًا على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم وهو قول فقهاء الأمصار وقال لا أعلم بينهم اختلافا، وقد كرّه ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدا منهم حرّمه، وقال صاحب الهداية ثم إن القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته؛ وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال؛ رفقا ببيت المال، وقيل: الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين، ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله([2]).

وأما مقدار أجرة القاضي (المرتب)، لا يكون محددا، بل يكون كفايته حسب المكان والزمن الذي يعيش فيه، وبنسبة كثرة أسرته وقلتها، قال السرخسي –رحمه الله– في المبسوط: أن شريحا –رحمه الله– كان قاضيا في زمن عمر، وعلي –رضي الله عنهما–، وعمر –رضي الله عنه– كان يرزقه كل شهر مائة درهم، وعلي –رضي الله عنه– كان يرزقه كل شهر خمسمائة درهم، وذلك لقلة عياله في زمن عمر –رضي الله عنه– ورخص سعر الطعام، وكثرة عياله في زمن علي –رضي الله عنه– وغلاء سعر الطعام، فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء لأن ذلك ليس بأجر([3]).

---

[1] – العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي: ولد سنة (764هـ)، مؤرخ علامة، من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرّب من الملك المؤيد حتى عدَّ من أخصائه. ولما ولي الأشرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه. ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة (855هـ). ينظر: جلال الدين السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان، الجزء174/1، والزركلي، الأعلام، الجزء163/7.

[2] – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الجزء242/24.

[3] – شمس الدين السرخسي، المبسوط، 196/16

بل يعطى أكثر من كفايته، وبيت يسكن فيه، وفي الفتاوي الهندية: "وينبغي للإمام أن يوسع عليه وعلى عياله كي لا يطمع في أموال الناس"([1])

فالإمام الراشد عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– يذهب في رزق القاضي إلى أكثر من حدود الكفاية إلى حدود التوسعة ليرضى القاضي، ويقنع وينصرف إلى عمل القضاء الخطير وهو رضى النفس، هادئ البال، لا يشغله حاجات العيش عن عمله النبيل، وهذا هو الرأي السديد والسياسة الرشيدة التي ينبغي أن يلاحظها ولاة الأمور عند تحديد أجرة أو مرتب القاضي، وكذلك على الدولة أن تهيئ للقاضي مسكنا مريحا يحل فيه، ويخصص هذا المسكن لكل قاض يعين في كل بلد فيه قضاء ومحكمة([2]).

رابعا: توفير أمن القاضي.

وذلك أن القاضي ربما يصدر حكما يسبب إزهاق روح وقتله، فلابد أن يكون أمنه محققا حتى لا يخاف بإصدار الحكم الصحيح على أحدٍ.

والمعلوم أن أمن القاضي أو وغيره من أفراد المجتمع هو مسؤولية الدولة تجله رعيتها، ويجب أن تحميهم ضد أي اعتداء يقع على أنفسهم، أو أموالهم، أو أعراضهم.

ومن واجب ولي الأمر، أن ينهض بحماية المسلمين ومصالحهم ومجتمعهم من كل صور التهديد والعدوان، حتى يتحقق للمجتمع المسلم الأمن في جميع مجالات حياتهم.

فالأمن مهم جدا إذ يُعَدُّ من أهم مُقوِمات حياة الإنسان، وضرورة أساسية لكل جهد بشري؛ فهو يمثل قرين الإنسان، وشقيق حياته، والفيء الذي لا يُمكن للبشر العيش إلا في ظله، ومن الجدير بالذكر أن وجود الأمن يحقق الهدف من خلافة الإنسان في الأرض؛ فهو يسمح للإنسان بتوظيف ملكاته، وإطلاق مهاراته، وقدراته، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومعطيات الحياة لعمارة الأرض، كما أن شعور الإنسان بالأمن يسمح له

---

[1] – الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، بدون التحقيق، الناشر دار الفكر، سنة النشر 1411هـ - 1991م الجزء3/329.

[2] – دكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلام، ص/67.

بالاطمئنان على نفسه، ومعاشه، وأرزاقه، وبذلك سيحقق الأمن الراسخ مصالح الأفراد، والمجتمعات. والتاريخ الإنساني، يدل على أن تحقيق الأمن للأفراد والجماعات الإنسانية، كان غاية بعيدة المنال في فترات طويلة من التاريخ([1]).

والدلالات العامة لنصوص الكتاب و السنة تفيد مشروعية الأمن وضرورته في حياة الناس. فقد وردت كلمة الأمن وما يشتق منها في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وهو الأمن الذي يعني السلامة والاطمئنان النفسي، وانتفاء الخوف على حياة الإنسان، أو على ما تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل، أي ما يشمل أمن الإنسان الفرد، وأمن المجتمع، قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴾([2])

قال السعدي –رحمه الله-: وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه، فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم، والنعرة العربية فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها([3]).

وفي السنة النبوية، ما يؤكد أهمية أمن الإنسان في الجماعة التي يعيش فيها، فقد ثبت من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي([4]): **(من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده،**

---

[1] – عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام، الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، ص/5.

[2] – سورة النحل، الآية: (112).

[3] – عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء451/1.

[4] – عبيد الله بن محصن الأنصاري أبو سلمة قال بن حبان: له صحبة وقال بن السكن يقال له صحبة، وروى عنه ابنه سلمة أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في فضل رمضان، قال ابن أثير في أسد الغابة: قال أبو عمر: منهم من يجعل حديثه مرسلا، وأكثرهم يصحح صحبته، فيجعل حديثه مسندا.

عنده قوت يومه، فكأنما حيزت([1]) له الدنيا)([2]).

فالأمن على نفس الإنسان، وعلى سلامة بدنه من العلل، والأمن على المال، هو الأمن الشامل الذي أوجز الإحاطة به وتعريفه هذا الحديث الشريف، وجعل تحقق هذا الأمن لدى الإنسان بمثابة ملك الدنيا بأسرها، فكل ما يملكه الإنسان في دنياه، لا يستطيع الانتفاع به، إلا إذا كان آمنا على نفسه؛ لذا فقد كان من مقاصد الدين الإسلامي تحقيق أمن المجتمع المسلم بشكل عام، والقاضي على وجه الخصوص ليصدر منه حكم مستقر وخال من الأخطاء، لأن الأمن يمنح القاضي الثقة بالنفس وستكون؛ فيمارس عمله بكل اطمئنان، فتقل أخطاؤه ولا يحيف في حكمه.

ينظر: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم عز الدين ابن الأثير، أسد الغابة، الجزء426/3. وابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء334/4.

[1] – قال الترمذي: أي جمعت، ينظر: السنن الترمذي، الجزء574/4،

[2] – الترمذي، سنن الترمذي، في كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب، بدون ذكر الترجمة، رقم الحديث: (2346)، الجزء574/4، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية، وحسنه الألباني في صحيح السنن الترمذي رقم الحديث: (2346).

المطلب الثالث: معالجة خطأ القاضي في ولاية بُنْتِ لَانْد.

وسوف أتناول هذا المطلب في فرعين اثنين.

الفرع الأول: طرق معالجة أخطاء القضاء في ولاية بُنْتِ لَانْد:

عندما ننظر في كيفية معالجة حكومة ولاية بنت لاند بالصومال أخطاء القضاة ومخالفتهم للشرع، يظهر أن هذه المعالجة تمثّلت في الأمور الآتية.

أولا: ترتيب المحاكم والمراقبة عليها:

1 – ترتيب المحاكم:

يعني أن المحاكم في الولاية مرتبة حيث تبدأ بمحكمة الدرجة الأولى في المدن، ثم محكمة الاستئناف للمنطقة، ثم محكمة العليا على مستوى الولاية، وهذا الترتيب ليس إلا جزءا من تنظيم عمل القاضي والتقليل من أخطائه، وذلك إذا علم القاضي أنه إنْ أخطأ في حكمه فيجوز للمحكوم عليه أن يطلب الاستئناف إلى المحكمة التي فوقه ثم تتفقد حكمه وتبين خطأه، يدفعه ذلك إلى إعادة النظر في حكمه، ويمنعه من ارتكاب أي خطأ، ويشعر أنه إذا كثر خطأه، ومخالفته للقانون، أنَّه يستحق العزل والطرد من وظيفة القضاء.

2 – مراقبة المحكمة العليا على محاكم المناطق.

هذه المراقبة عمل جليل وجبار له أهمية كبيرة للقضاء ونزاهته، وقد أسلفنا في المطلب الثاني من هذا المبحث على الأهمية التي أولاها النبي –صلى الله عليه وسلم– لمسألة الرقابة على عماله ومتابعة أعمالهم([1]).

وهذا المراقبة هي من أهم الطرق التي تقوم بها حكومة الولاية لمنع أخطاء القضاة أو لتقليل من أخطائهم.

---

[1] – انظر ص/200.

والمحكمة العليا في الولاية هي التي تقوم بهذه المهمة، ربما تشكل في كل ستة أشهر مرة واحدة لجنة تقوم بجولة على جميع المحاكم الولاية حيث تبحث:

أ – عدد الدعوات التي وصلت إلى كل محكمة خلال مدة ستة أشهر، سواء كانت هذه الدعوات مدنية أم جنائية، فإن ظهرت لهذه اللجنة أنَّ كمية الدعوات في هذه المدة أقل من سابقيها يبحثون السبب، هل تأتي بعدم ثقة الناس بالمحاكم أم بأسباب أخرى؟.

ب – عدد الدعوات التي كملت ونفذت، والتي لم تكمل ولم تنفذ، ويبحثون عن السبب في كل.

ج – الإجراءات التي استخدمها القاضي للوصول إلى الحكم، حيث ينظرون هل وافق القاضي الإجراءات التي سنّها القانون أم خالفها؟.

د – عدد الدعوات التي طلب أصحابها الاستئناف عموما، والقاضي الذي يكثر أخذ الاستئناف عن حكمه خصوصا([1]).

ثمرات الرقابة:

1- إبقاء الصالح وإقصاء الفاسد.

ومن ثمرات الرقابة إبقاء الصالح وإقصاء الفاسد؛ لأن الرقابة الجدية تكشف عن حال القاضي وسيرته ومدى كفاءته لوظيفة القضاء، فإذا تبين أن في بقائه مفسدة لعدم كفاءته العلمية أو لعدم انصافه وعدله، أو لقلة ورعه وكثرة طمعه، أو لتأخيره الفصل في الدعاوى بدون مبرر، وجب عزله عن وظيفة القضاء.

قال الفقيه المالكي صاحب مواهب الجليل، "ويجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا، ومن يخشى مفسدته استحبابا ..... وإذا كان في العزل مصلحة للعامة أمر الإمام بالمناداة إليه وإن وجد الإمام أفضل ممن ولي فله عزله لتولية الأفضل"([2])

---

[1] – حققت ذلك كله بالمقابلة التي أجريتها بالقاصي عبدالرحمن، أبشر قاضي محكمة الدرجة الأولي في بوصاصو، مكان المقابلة، بوصاصو، وقت المقابلة، 2023/02/11، وأيضا عِلْم الباحث حيث يكون قاضيا مدة طويلة في محاكم الولاية.

2- الإسراع في حسم الدعاوى:

وذلك أن من حاجة أصحاب الحقوق إيصالها إليهم بأسرع وقت ممكن عن طريق القضاء، وهذا يتطلب الإسراع في حسم الدعاوى وعدم تأخير هذا الحسم بدون مبرر شرعي، وقد يتأخر القاضي في الحسم بدون مبرر، مع أن واجبه الاسراع في الحسم حتى يصل الحق إلى صاحبه بأقصر وقت ممكن، وعدم تمكين الظالم من ظلمه، ولا شك أن رقابة الخليفة أو قاضي القضاة وتذكيره بضرورة الإسراع في الحسم يؤدي عادة إلى بذل الجهد المستطاع من قبل القاضي للإسراع في الحسم وفصل الخصومات، وهو مطلب أكده الفقهاء وجعلوا التفريط فيه سببا كافيا لعزل القاضي، فمن أقوالهم لهذا الموضوع: "لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها".

"أي يكون واجبا على القاضي في هذه الحال أن يحكم فورا بمقتضى تلك الدعوى فإذا أخر ذلك يكون آثما بترك الواجب ويستحق العزل".

واستثني الفقهاء من ذلك بعض الحالات حيث قالوا: "إلا أنَّه يجوز تأخير الحكم لأسباب ثلاثة:

أ – أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمل القاضي حصول الصلح بينهما.

ب – أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفعا للدعوى ويطلب الإمهال.

ج – أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود"([1]).

ثالثا: تعزير القاضي إذا ظهرت كثرة خطئه.

ومن طرق معالجة خطأ القاضي في الولاية، تعزير القاضي إذا كثر خطأه والشكوى منه، ويكون هذا التعزير تدريجيا، مثلا: يكون في المرة الأولى إنذاره شفويا أو تحريريا، فإن تكرر بعد

---

[2] – شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الجزء113/6، والدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص/79.

[1] – علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الجزء330/4، وصفحة 609، والدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص78.

ذلك يكون تخفيض رتبته، فمثلا: إن كان مديرا بمحكمة الدرجة الأولى أو الإستئناف جُعِل عضوا من أعضاء القضاة في تلك المحكمة، أو غير ذلك حسب ما يراه رئيس المحكمة العليا واللجنة القضائية للولاية.

رابعا: عزل القاضي:

يكون تعزير القاضي إذا كان خطأه خفيفا، أما إذا كان كبيرا كأن يخالف نصا صريحا لا يقبل التأويل، أو تعمد مخالفة الحق فيكون عقابه العزل عن وظيفة القضاء كليا.

بعد الرقابة التي تقوم بها المحكمة العليا للولاية، فإن ظهر أنَّ هناك بعض القضاة لا يصلح بقاءهم بهذا المنصب تُقَرِر المحكمة عزل هؤلاء القضاة وانفصالهم عن العمل.

عزل القاضي الذي ارتكب خطأ كبيرا، أو تعمد مخالفة الحق في كونه من طرق معالجة الخطأ فقد حققت عينة الاستبانة التي أجريتها مع بعض المواطنين للولاية، وهذا جدوله.

جدول رقم (5) في معرفة هل عزل القاضي إذا أخطأ خطأ كبيرا أو خالف الشرع عمدا من معالجة خطئه؟.

الجواب	العدد	النسبة
نعم	82	55
لا	29	19
لا أدري	39	26
المجموع	150	100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم بنعم (82) وهم الأغلبية؛ لأنَّهم بنسبة (56%)، وأجاب بلا أدري (39) وهم الأقلية، لأنَّهم بنسبة (26%). وهم عدد لا بأس به، وأجاب بلا (29) شخصا وهم الأقل؛ لأنَّهم بنسبة (19%) ،

فنظرا إلى نتيجة هذه الاستبانة، يتضح لنا أن عزل القاضي إذا أخطأ خطأ كبيرًا، أو خالف الحق عمدًا يكون من المعالجات التي تقلل خطأ القاضي عند الولاية.

الفرع الثاني: مقترحات لمعالجة أخطاء القضاة:

فيرى الباحث أن هناك طرقا آخر من معالجة خطأ القاضي التي لم تعمل بها حكومة الولاية، وهي مفيدة لمعالجة هذه الظاهر، أهمها:

أولا: رفع مستوى راتب القضاة.

إن راتب القضاة في الولاية مر بمراحل مختلفة، مر بمرحلة لا يكفي راتبهم الضروريات فضلا عن الحاجيات والتحسينيات، لكن كان يتحسن تدريجيا، ومع ذلك لم يبلغ إلى حد المطلوب، والدليل على ذلك أن ميزانية الحكومة في سنة 2020م كانت تبلغ ($346,000,000)، (ستة وأربعون وثلاثة مائة مليون دولار أمريكي)، فالنسبة المأوية التي يحصلها القضاء من هذه الميزانية هي(1.3%) فهذه النسبة التي يحصلها القضاء قليلة إذا نظرنا إلى كمية الميزانية عموما([1])؛ لذا يرى الباحث من المعالجات التي قد قصرت فيها الحكومة هو عدم رفع مستوى راتب القضاة، وحققت ذلك أيضا عينة الاستبانة التي عملتها وهذا جدولها.

جدول رقم (6) في معرفة هل رفع مستوى راتب القضاة في الولاية يكون من المعالجات التي تقلل خطأ القاضي أو مخالفته للشرع؟.

[1] – حققت ذلك بالمقابلة التي أجريتها مع نائب رئيس محكمة العليا سابقا الشيخ نور عيسى محمد، خريج جامعة شرق إفريقيا في بوصاصوا، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ثم أخذ عدة الدورات في القضاء، وكان مكان المقابلة، جرووي عاصمة الولاية، تاريخ المقابلة: 2021/08/19.

الجواب	العدد	النسبة
نعم	107	71.3
لا	11	7.3
لا أدري	32	21.4
المجموع	150	100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم بنعم (107) وهم الأغلبية؛ لأنَّهم بنسبة (71.3%)، وأجاب بلا أدري (32) وهم الأقلية؛ لأنَّهم بنسبة (21.4%). وأجاب بلا (11) شخصا وهم الأقل؛ لأنَّهم بنسبة(7.3%) ،

نظرا إلى نتيجة هذه الاستبانة، يتضح لنا أن رقع مستوى راتب القضاة يكون من الوسائل التي تقلّل خطأ القاضي عند الولاية، وقد مرّ بنا في المطلب السابق حيث قرّر الفقهاء أنه يعطى القاضي أكثر من كفايته كي لا يتطلع بما عند الناس.

ثانيا: رفع مستوى التعليمي للقضاة:

يجب على الحكومة تدريب القضاة ورفع مستواهم التعليمي والمهني، كي يتماشى القاضي مع التقنيات الحديثة. نعم هناك بعض دورات لرفع مستوى القضاة في الولاية المدعومة من قبل بعض المنظمات العاملة مع الحكومة، كهيئة (UNDB)([1]) ، فيرى

[1] - هي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، تعمل لتنمية العالمية لمساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل، تعمل في خمس مجالات رئيسية: الحكم الديمقراطي، وخفض الفقر، منع نشوء الأزمات، والبيئة

الباحث أن هذا لا يكفي لقلتها؛ لأنَّها تأتي هذه الدورات بعد مرور بضع سنوات مرة واحدة؛ لذا يرى الباحث أنه من واجبات الحكومة فتح معهد خاص تابع للحكومة؛ لتدريب القضاة لرفع مستواهم التعليمي والمهني.

وحققت ذلك أيضا عينة الاستبانة التي عملتها، بأن تدريب القضاة من العاجات المهمة التي تقلل خطأ القاضي، أو مخالته للشرع، وهذا جدوله.

جدول رقم (7) في معرفة هل رفع المستوى التعليمي من المعالجات التي تقلل خطأ القاضي أو مخالفته للشرع؟.

الجواب	العدد	النسبة
نعم	121	81
لا	9	6
لا أدري	20	13
المجموع	150	100

نظرا إلى الجدول أعلاه يظهر أن عدد المجيبين بالاستبانة (150) شخصا حيث أجاب منهم بنعم (121) وهم الأغلبية؛ لأنَّهم بنسبة (81%)، وأجاب بلا أدري (20) وهم الأقلية؛ لأنَّهم بنسبة (13%). وأجاب بلا (9) شخصا وهم الأقل؛ لأنَّهم (9%) ،

والطاقة، ومرض فقدان المنعة المكتشبة (أيدز)، ينظر: الموقع: https://aceproject.org، عنوان المقال ما هو عمل منظمة undp، تاريخ التصفح: 2024/:04/20م.

نظرا إلى نتيجة هذه الاستبانة، يتضح لنا أن رفع المستوى التعليمي يكون من المعالجات التي تقلل خطأ القاضي عند الولاية.

ثالثا: توفير أمن القاضي.

أن يكون القاضي مرتاح البال، هادئ النفس، لا يخاف أحدا لحكمه، أمر مهم جدا.

وإذا نظرنا إلى الحقيقة، نجد أن هناك نقصا في أمن القاضي في الولاية، ومثال ذلك: ربما يحكم القاضي حكما بمعاقبة أحد إما بسجنه أو جلده أو إعدامه، ثم بعد انتهاء المحاكمة يخرج من المحكمة ماشيا على الأقدام، ليس معه حارس، وليس معه سلاح، وليس معه سيارة توصله إلى منزله، مع علمنا أن السلاح منتشر في بلاد الصومال عموما في أيدي السفهاء مما يؤدي إلى قتله أو تهديده على الأقل؛ لذا يرى الباحث أن توفير أمن القاضي أمر يُسهم في حماية القاضي ونزاهة أحكامه وتقليل أخطائه وتجنب مخالفته للحق.

المبحث الثاني: التعويض عن ضرر خطأ القاضي في الفقه الإسلامي.

ويتم دراسة هذا المبحث في مطلبين هما:

الأول: أحكام تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ.

والثاني: أحكام تعويض الضرر الناشئ عن المخالفة الشرعية، (غير الخطأ).

المطلب الأول: أحكام تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ.

تمهيد.

إنَّ القضاء عمل بشري، والقائمون عليه بشر يصدر منهم ما يصدر عن البشر، وهو محل الخطأ والزلل، وما يصدر منهم لا يعدوا أحد حالين: حال الخطأ، وحال العمد، إلا أن الظن الأغلب والأحسن هو صدوره عن خطأ، والخطأ وارد على اجتهادهم؛ لما رواه عمرو بن عاص –رضي الله عنه– أنه سمع رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: (**إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر**)([1]).

قبل أن نذكر أحكام التعويض نرى أن نعرف كلمتي (التعويض – الضرر) من حيث اللغة والاصطلاح.

أولا: تعريف كلمة (التعويض).

التعويض لغة: العين والواو والضاد كلمتان صحيحتان، إحداهما تدلُّ على بدل للشيء، والأخرى على زمان.

الأولى: العِوض: الفعل منه العَوْض، قال الخليل([2]): عاضَ يَعُوض عَوضا وعِياضا، والاسم العوض، والمستعمل التَّعويض، تقول: عوّضته من هِبته خيرا. واعتاضَنِي فلان، إذا جاء طالباً للعوض والصِّلة. واستعاضني، إذا سألك العِوَض، وهو المعنى المراد هنا. والكلمة الأخرى:

---

[1] – سبق تخريجه ص/167.

[2] – الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها. وهو أستاذ سيبويه النحويّ، ولد في البصرة سنة (100هـ) ومات فيها سنة (170هـ)، وعاش فقيرا صابرا. كان شعث الرأس، شاحب اللون، قشف الهيئة، متمزق الثياب، متقطع القدمين، مغمورا في الناس لا يعرف. ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة، الجزء21/1، والزركلي، الأعلام، الجزء314/2.

قولهم عَوْض، واختُلِف فيها، فقال قوم هي كلمةُ قَسمٍ. وذُكر عن الخليل أنَّه قال: هو الدهر والزَّمان. يقول الرجلُ لصاحبه: عَوْضُ لا يكون ذلك، أي أبداً([1]).

واصطلاحا: لم أر تعريفا للفقهاء القدامى لكلمة (التعويض) لأنه مصطلح قانوني، لكن الفقهاء استعملوا مصطلح (الضمان)، ولذلك عرّفوا الضمان الذي من معانيه التعويض وإعطاء البدل، أو تحمل المسؤولية، فالضمان أشمل وأعم من التعويض، فالتعويض من ضمن الضمان.

ومن تعاريفه: "التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو التزام عين مضمونة"([2]).

وقيل هو: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه"([3]).

فالضمان أعم من التعويض في هذا المعنى إذا نظرنا التعريف الأول لأنه يشمل الأنفس، والأموال، والأشخاص والعقود التي تلزم أصحابها بالعقود، وهو المختار عند الباحث لاشتماله على جميع المعاني التي يتضمنها معنى الضمان.

أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفه بعضهم حيث قالوا: ويفهم من عبارات الفقهاء أن التعويض **اصطلاحا هو**: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير([4]).

وبهذا يتضح لنا ان التعويض خاص بالمال أو بما يؤول بالمال.

---

[1] – أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، الجزء193/2. وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، الجزء189،4-190.

[2] – محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج على متن المنهاج، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، مكان النشر: بيروت، الجز240/1.

[3] – عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، الناشر المكتب الاسلامي، مكان النشر بيروت، الجزء227/2.

[4] – الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الجزء35/13.

ثانيا: تعريف كلمة (الضرر):

الضرر لغة: الضاد والراء ثلاثة أصول: الأول خلاف النفع، والثاني: اجتماع الشيء، والثالث: القوة.

فالأول الضر: ضد النفع. ويقال ضره يضره ضرا. ثم يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه، والضرير: الذي به ضرر من ذهاب عينه.

وأما الأصل الثاني: فضرة الضرع: لحمته التي لا تخلو من اللبن. وسميت بذلك لاجتماعها. وضرة الإبهام: اللحم المجتمع تحتها.

وأما الثالث فالضرير: قوة النفس. ويقال: فلان ذو ضرير على الشيء، إذا كان ذا صبر عليه ومقاساة([1]).

والمعنى المراد هنا هو المعنى الأول، وهو ضد النفع.

واصطلاحا:

عرف الفقهاء القدامى كلمة الضرر بقولهم: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا([2]).

أما الفقهاء المعاصرون فأوضحوا أكثر من ذلك فقال بعضهم:

المراد بالضرر هو: "كل أذى يصيب الإنسان فيسبب له خسارة مالية في أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها، أم عن نقص منافعها، أو زوال عن بعض أوصافها، ونحو ذلك كل ما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر"([3]).

---

[1] – ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء3/359-360، وبن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، 482/4.

[2] – عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى، 1356، الجزء431/6، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني . سنة الوفاة 1122، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1411، مكان النشر: بيروت، الجزء40/4. وقوله (مطلقا) أي لنفسه أو لغيره، يعني سواء كان عن طريق المقابلة أم لا.

مناقشة التعريفين.

يرى الباحث أن التعريف الأول يدخل فيه ما لا يعتبر في الشرع ضررا، كالقصاص المشروع لأنَّ قوله "مطلقا" يستلزم ذلك.

وأما التعريف الثاني يظهر أنه غير جامع، فهو لا يشمل جميع أنواع الضرر كالضرر الجسمي، والضرر المعنوي، فقد خص هذا التعريف بالضرر المالي؛ ولعله قد قصر التعريف على الضرر المالي؛ لأنه النوع الوحيد الذي يستلزم التعويض في نظره([1]). أما الضرر المعنوي كما يظهر غير قابل للتعويض مع اختلاف بين الفقهاء، وأما الضرر الجسمي، فهو وإن كان يوجب بدلا ماليا في حالة امتناع القصاص لسبب ما، فهو في نظر الكاتب عقوبة وليس تعويضا عن الضرر.

وبعد مناقشة هذين التعريفين يمكن أن نعرف الضرر تعريفا جامعا مانعا وهو الآتي.

الضرر: "هو كل أذى يلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محترم، أو جسم معصوم، أو عرض مصون"([2]).

ثالثا: ورود كلمة الضرر في القرآن والسنة:

أ – جاء في القرآن الكريم كلمة (الضرر) عند قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْۚ ﴾([3])

قال القرطبي –رحمه الله– قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الاعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد([4]).

---

[3] – على الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي سنة الطبعة 2000م، ص/38.

[1] – ينظر: علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، ص/45.

[2] – الدكتور محمد بن مدني بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، الناشر، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة، 1419هـ – 1999م، ص/27–28 .

[3] – سورة النساء، الآية: (95).

[4] – القرطبي، تفسير القرطبي، الجزء342/5.

ب – وردت في السنة النبوية الشريفة أيضا كلمة (الضرر)، من حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنه– قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: **(لا ضَرَرَ وَلا ضرَار)**([1])

اختلف شراح الحديث، هل بين اللفظتين –أعني: الضَّرر والضرار– فرقٌ أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهورُ أنَّ بينهما فرقاً، ثم قيل: إنَّ الضَّرر هو الاسم، والضِّرار: الفعل، فالمعنى أنَّ الضَّرر نفسَه منتفٍ في الشَّرع، وإدخال الضَّرر بغير حقٍّ كذلك.

وقيل: الضَّرر: أنْ يُدخِلَ على غيرِه ضرراً بما ينتفع هو به، والضِّرار: أن يُدخل على غيره ضرراً بما لا منفعةَ له به، كمن منع ما لا يضرُّه ويتضرَّرُ به الممنوع، ورجَّح هذا القول طائفةٌ من أهل العلم([2]).

ثالثا: مشروعية التعويض:

أخذ المتضرر التعويض عن ضرره والانتفاع به مشروع بالكتاب والسنة،.

1 – الكتاب:

أ – قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ

---

[1] – سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – الموصل، الطبعة الثانية، 1404 – 1983، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، رقم الحديث (11576)، الجزء228/11، وقال النووي في الأربعين حديث حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضا، ينظر: النووي، الأربعين النووية، رقم الحديث (32)، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو كما قال، ينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2004 م، الجزء905/3.

[2] – ابن رجب، جامع العلوم والحكم، الجزء905/3. وممن رجح هذا التفسير ابنُ عبد البرِّ، وابنُ الصلاح كما ذكره ابن رجب.

بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾[1]، والعفو هنا أن يقبل ولي الدم الدية في القتل العمد[2].

ب – وقال تعالى: ﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ﴾[3].

فقد ذكر المفسرون رحمهم الله: أنه تحاكم إلى داود وسليمان – عليهما السلام– صاحب حرث، نفشت فيه غنم القوم الآخرين: أي رعت ليلاً، فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه، فقضى فيه داود عليه السلام: بأن الغنم تكون لصاحب الحرث تعويضاً له عما لحقه من ضرر نظراً لتفريط أصحابها، وجبراً للنقص الذي أصابه.

وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله، ترادا ورجع كل منهما بماله[4].

فهذه الآية أثبتت هذا الأصل الشرعي، وهو وجوب الضمان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأموال الآخرين.

وهذا وإن كان شرع من قبلنا، إلا أن هذا الأمر متقرر في شريعتنا بأكثر من دليل.

---

[1] – سورة البقرة، الآية: (178).

[2] – القرطبي، تفسير القرطبي الجزء2/244.

[3] – سورة الأنبياء، ا لآية: (78).

[4] – القرطبي، تفسير القرطبي، الجزء11/307 – 308، وابن كثير، تفسير ابن كثير، الجزء3/277.

2 – أما السنة:

أ- في صحيح البخاري وغيره عن أنس –رضي الله عنه– قال: (**كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول، غارت أمّكم، ثم حبس الخادم، حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت**)([1])

من هنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الموقف بحكمة كبيرة من غير إهدار حق صاحبة الطبق المكسور؛ حيث أمر المعتدية بإعطائها طبقا صحيحا سليما، وقد استنبط العلماء من هذه الواقعة قاعدة فقهية عامة أو ضابطا عاما: "من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق"([2]).

ويرى الباحث أن الضمان يجب حتى ولو كان الإتلاف غير عمدي كأن يكون خطأ، أو سهوًا، فالخطأ ونحوه يرفع الإثم ولا يرفع الضمان.

---

[1] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم الحديث: (5225)، الجزء46/7.

[2] – أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية – بيروت، ودار أم القرى – القاهرة)، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ – 1991م، الجزء193/2.

ب- ومن السنة أيضا ما رواه حرام بن محيصة الأنصاري([1]) (**أن البراء بن عازب([2]) كانت له ناقة ضارية([3])، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكلّم رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فيها فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل**)([4]).

ج- ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: من حديث سمرة بن جندب (**على اليد ما أخذت حتى تؤديه**)([5]).

---

[1] – حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث الأَنْصارِيّ، أَبُو سعد، ويُقال: أَبُو سَعِيد، المدني، وقد ينسب إلى جَدِّه، ويُقال: حرام بْن ساعدة، رَوَى عَن: البراء بْن عازب، وأبيه محيصة، ينظر: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال لدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1400هـ – الجزء520/5.

[2] – البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، يكنى أبا عمارة، له ولأبيه صحبة، قال البراء: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنا وابن عمر، فردنا فلم يشهدها، وروي عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء411/1.

[3] – بالتحتية أي معتادة لرعي زرع الناس ينظر: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن أبي داود، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية ، 1415، الجزء350/9.

[4] – أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب المواشي تفسد زرع قوم، رقم الحديث (3527)، الجزء323/3، وصححه الألباني صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث (3570).

[5] – أبو داود، سنن أبي داود، كباب الإجارة باب في تضمين العارية. رقم الحديث (3563)، الجزء321/3، والترمذي، وفي سنن الترمذي، كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية رقم الحديث (1266)، الجزء566/3. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال شعيب الأرنؤوطي في تعليقاته

فهذه الأحاديث تدل بمجملها دلالة واضحة على ضمان من تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين ومشروعية تعويض ذلك من حيث الأصل.

التعويض لا يكون إلا بعد الضرر، لذا يرى الباحث أن يبحث الضرر وأنواعه قبل أن يبحث حكم التعويض.

رابعا: حكمة مشروعية التعويض.

لا شك أن مشروعية التعويض المالي عن الأضرار في الشريعة الإسلامية من أهم المبادئ التي تعتمد عليها شريعة الإسلام في تحقيق مقاصدها، وتجسيد روحها السمحة الخيرة، التي تهدف إلى إصلاح الناس في المحافظة على مصالحهم الدنيوية.

فمشروعية التعويض عن الضرر من أسرار عظمة هذا التشريع الرباني، ورحمته بهذه الأمة، حيث جعل هذا المبدأ جامعا لكل خير، دافعا لكل ضر، فهو يحقق صيانة الأموال من الضياع والنقص، ويحفظ حرمة الملكية حتى لا تستباح وتهدر، ويعم الفساد، فإنَّ حرمة المال لا تقل شأنا عن حرمة الأنفس، بل هي من لوازم المحافظة عن الأنفس، لذلك اقتضت الحكمة أن تكون صيانة الأموال –بتقرير مبدأ التعويض بالمثل أو القيمة– جبرا للضرر والنقض الذي يلحق المتضرر بإتلاف ماله؛ لأنَّ أخذه نظير ما أتلف له يجعل كمن لم يفت عليه شيء، فينتفع بما يأخذه، وفي الوقت نفسه يكون ذلك قمعا للعدوان، وزجرا للمعتدين، ورعاية للحقوق، وسدا للثغرات، وهو أصلح طريق لحماية الأموال جبر الضرر معا([1]).

خامسا: أنواع الضرر.

لا ينحصر الضرر في نوع واحد بل يتنوع باعتبارات متعددة، من حيث الضرر المادي والمعنوي، والعموم والخصوص، والجزء والكل، وهكذا قسّمه بعض العلماء المعاصرين([2]). لكن أكثرهم قسموه إلى نوعين:

لمسند أحمد حسن لغيره، رقم الحديث (20086)، وضعفه الألباني سنن أبي داود، رقم الحديث (3563).

[1] – محمد المدني بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/161.

[2] – علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، ص44.

الأول: الضرر المادي.

الثاني: الضرر المعنوي أو الأدبي([1]).

ونكتفي في بحثنا على هذين النوعين اللذين ذكرهما أكثر الفقهاء المعاصرين.

وهذا التقسيم حادث عند الفقهاء المعاصرين، أما الفقهاء القدامى لقد عنوا كثيرا بدراسة موضوع الضرر المادي ومعالجة آثاره، وذلك لما له من أهمية بالغة في استقرار العلاقات بين الناس، ووضعوا لذلك مجموعة من القواعد الفقهية الكلية تضبطه، وتوضح معالمه العامة وتنظم آثاره.

ولقد أثرى الفقهاء – رحمهم الله – هذا المجال بكثير من الأحكام لكثير من الحوادث الجزئية التي حدثت في زمانهم، وهي مسائل منتشرة ومتناثرة في مختلف الأبواب الفقهية، فقد تناولوا أنواع متعددة من الأضرار ومسبباتها وبواعثها، فهناك الأضرار المالية، والأضرار البدنية، والأضرار المعنوية والضرر المباشر وغير المباشر، والمتعمد وغير المتعمد، بل تجد الفقهاء رحمهم الله قد تناولوا على سبيل المثال، الأضرار الناشئة عن فعل الحيوان، مثل ما يفسده الحيوان من مزارع وبساتين، أو ما تحدثه الدابة في الطريق العام أو في ملك أحد من الناس، وكذلك الأضرار الناشئة عن الجمادات، كمن بنى في ملكه حائطاً مائلاً على الطريق أو إلى ملك غيره وسقط على شيء فأتلفه، وكذلك الأضرار الناشئة عن حوادث الاصطدام، كبحثهم فيما عرف عندهم من وسائل المواصلات والتي كانت متمثلة في الدواب والسفن والتي تعد أصلاً يقاس عليه ما تحدثه السيارات وغيرها في الوقت الحاضر([2]).

وهذا مما يدل دلالة واضحة على اعتناء فقهاء الشريعة بهذا المبدأ، لكن الباحث سيسير في هذا الموضوع على طريق المعاصرين.

---

[1] – الدكتور محمد بن مدني بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، الناشر، دار إشلبليا للنشر والتوزيع، الطبعة، 1419هـ - 1999م، ص/29 وما بعدها.

[2] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء7/164-165، ويوسف بن صالح السليم، قاضي المحكمة العامة بالفوارة بمنطقة القصيم، التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي، بحث مقدم للندوة التثقيفية بأنظمة العدلية، ص/5

النوع الأول: الضرر المادي.

وهو الضرر الذي يؤدي إلى خسارة مالية سواء في نقصها، أو نقص في منافعها، أو نقص أوصافها، مما يترتب على ذلك نقص قيمتها، أو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه من اتلافها بالكلية، أو جرحها مما يوجب التعويض الذي يحكم به الشرع([1]).

وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نفهم أن الضرر المادي نوعان: ضرر جسمي، وضرر مالي.

أ – الضرر الجسمي.

هو ما كان محله جسد الإنسان، سواء بقطع عضو من الأعضاء، أم بتعطيل وظيفة عضو من الجسم، أم جرح أو تشويه ينقص الجمال، أم عاهة تقعد عن العمل والكسب([2]).

يرى الباحث أن هذا التعريف فيه قصور حيث لم يظهر فيه إزهاق النفس إن لم يدخل قوله "أم عاهة تقعد عن العمل والكسب".

ويفارق الضرر الجسمي الضرر المالي، في كونه شرع فيه القصاص العيني في العمد، وقد خصص الضرر الجسمي بذلك حكمة عظيمة اقتضتها ضرورة المحافظة على حياة الخلق وأمنهم قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾([3])

وهذا الجانب في الضرر الجسمي من قسم الجنايات، وهو خارج عن موضوع التعويض؛ لأن القصاص عبارة عن عقوبة لا يمكن أن تجمع معها الدية أو الأرش بأي حال.

أما الجانب الثاني في الضرر الجسمي: فهو ما نتج عن غير قصد، أو كان عمدا وامتنع القصاص لسبب من الأسباب، أو مانع من الموانع، ففي هذه الحالة يصار إلى العوض المالي أصالة في الضرر الناتج عن غير قصد أو عن قصد فامتنع القصاص فيه([4]).

---

[1] – علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، ص/44.

[2] – محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/39.

[3] – سورة البقرة، الآية: (179).

[4] – محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/39.

ب – الضرر المالي.

وهو تفويت مال على مالكه سواء كان بإتلاف أتى على كل المال، أو بعضه، أو بتعييب في المال نقصت به قيمته عما كانت عليه قبل التعييب، أو بتفويت منفعة من منافعه على مالكه([1]).

هذا وينفرد الضرر المالي عن الضرر الجسمي في كونه مضمونا بالهلاك تحت أيدي الضامنة ولو ولم يحدث من الضامن مباشرة أو تسبب في إحداث الضرر، حيث حدث الهلاك بسبب أجنبي لا يد للضامن فيه كالآفة السماوية أو بفعل غيره([2]).

النوع الثاني: الضرر المعنوي أو الأدبي:

الضرر المعنوي هو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو سمعته أو عاطفته أو شعوره، وسمي ضررا أدبيا أو معنويا؛ لأنه غير مادي، فإن محله العاطفة والشعور.

ويظهر فيما لو شتم أحد غيره فآلمه في نفسه، أو رماه بما يكره، أو لطمه على وجهه أو جرحه ولم يترك أثرا ولم يفوت منفعة.

فكما وضعت الشريعة حدودا للردع والزجر على المتعدي على أموال الناس وأنفسهم، كذلك وضعت حدودا لبعض أنواع الضرر المعنوي كحد القذف، وعقوبات أخرى غير مقدرة حماية للأعراض وصيانة للمجتمع من شيوع الرذيلة والفساد، فالجانب المعنوي في الإنسان لا يقل أهمية عن الجانب المادي فيه([3]).

وليس في هذا النوع تعويض مالي على ما تقتضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأساس ذلك أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، إزالة للضرر وجبرا للنقص،

---

[1] – على الخفيق، الضمان في الفقه الإسلامي، ص/44-45، والدكتور محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/40.

[2] – محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/43.

[3] – المصدر السابق ص/29.

وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مكافئ له، ليقوم مقامه ويسد مسده، وليس ذلك بمتحقق هنا([1]).

لكن هناك نظرية أخرى لابن القيم –رحمه الله– حيث يرى أن هذا النوع من الضرر يجوز فيه القصاص؛ حيث قال: "الجناية على العرض، فإن كان حراما في نفسه كالكذب عليه وقذفه وسب والديه فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقا، وإن سبّه في نفسه، أو سخر به، أو هزأ به، أو بال عليه، أو بصق عليه، أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريا للعدل، وكذلك إذا كسعه، أو صفعه فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به سواء، وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية جنسا ونوعا وقدرا وصفة"([2]).

الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من وجوب التعزير؛ لأنه هو الأسلم؛ ولأنه يقضي على الفتنة، ويمنع الشطط، ويحقق مصلحة الطرفين، وتحري العدل دون أن يلتحق بالمقتص منه حيف أمر صعب([3]).

---

[1] – على الخفيق، الضمان في الفقه الإسلامي، ص/45،

[2] – ينظر: ابن القيم الجوزي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء248/1.

[3] – الدكتور محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/32. وروي في السنة ما يدل على جواز التعويض عن الأذى النفسي، فيما أخرجه الحاكم وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة الحبر اليهودي، وفي القصة أن عمر أغلظ على زيد، وهدده بضرب عنقه عندما تطاول هذا الأخير –أعني زيدا– في اقتضاء دين له على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: (إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا من غير مكان ما روعته). ينظر: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتاب البر والإحسان باب ذكر الاستحباب للمرء ان يأمر بالمعروف من هو فرقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية،

سادسا: حكم التعويض وأسبابه:

1 – حكم التعويض:

التعويض لا يكون إلا في مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، على خلاف وتفصيل بين الفقهاء فيما يعوض عنه، وما لا يعوض عنه([1]).

والضرر المعوض عنه عند الفقهاء يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة، سواء كان عن طريق الغصب، أم الإتلاف، أم الاعتداء على النفس وما دونها، عمدا أو خطأ، وهي الدية والأرش، أم عن طريق التفريط في الأمانة وغير ذلك. ويكون التعويض بدفع مال مقدر أو مصالح عليه يدفع لمن وقع عليه الضرر، أو لمن تنتقل إليه التركة بدلا لما فقد، وقطعا للخصومة والنزاع بين الناس([2]).

2 – أسباب التعويض.

أسباب الضمان (التعويض) ثلاثة، قال القرافي –رحمه الله– في كتابه الفروق: "أسباب الضمان ثلاثة: فمتى وجد واحد منها وجب الضمان، ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان.

أحدها: التفويت مباشرة كإحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام، ونحو ذلك.

1414 – 1993، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، رقم الحديث (288)، الجزء521/1. سكت المحقق عن حكم الحديث. وقال الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: حيث قال: "أخرجه الطبراني، ورجاله ثقات". ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم الحديث (13899)، الجزء184/8، ونقل السيوطي عن الحاكم أنه قال: "صحيح الإسناد"، ينظر: الجامع الكبير، رقم الحديث (1120)، الجزء232/1، وضعفه الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، رقم الحديث (288)، الجزء705/1. وقال في موضع آخر أنه منكر، ينظر السلسلة الضعيفة، رقم الحديث (1341)، الجزء514/3. فير الباحث إن صح الحديث فهو قاطع في محل النزاع.

[1] – وهو الذي تكلمنا عنه آنفا، الذي يكون بين ابن القيم وبين الجمهور.

[2] – وزارة الأوقاف والشئون لإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء36/13.

وثانيها: التسبب للإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في الأطعمة، ووقود النار بقرب الزرع أو الأندر، ونحو ذلك مما شأنه في العادة أن يفضي غالبا للإتلاف.

وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفية القبض، فإن ضمان المبيع الذي هذا شأنه منه لأنَّ يده غير مؤتمنة، ويد المتعدي بالدابة في الإجارة، ونحوها"([1]).

وأضاف بعض الفقهاء سببا آخر وهو (العقد) حيث قالوا: "يكون العقد سببا من أسباب الضمان إذا نص على شرط من الشروط، أو كان الشرط مفهوما، ضمنا حسب العرف والعادة، ثم أخل العاقد بما يقتضيه القعد أو الشرط، قال السيوطي([2]) –رحمه الله– "ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو: ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح"([3]).

ومثلو لذلك: مقتضى عقد البيع تسليم المبيع والثمن، وطهارة العوضين من النجاسة، فإذا اختل شيء من ذلك كان مستوجبا للضمان([4]).

سابعا: شروط التعويض.

---

[1] – القرافي، الفروق، الجزء4/68-69.

[2] – عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: ولد سنة (849هـ)، إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما، مات والده وعمره خمس سنوات، وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. أنه كان يلقب بابن الكتب، لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب! نوفي سنة (911هـ)، ينظر: الجزء1/227، والزركلي، الأعلام، الجزء3/301.

[3] – عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م، ص/361.

[4] – أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، الوسيط في المذهب، المحقق: أحمد محمود أبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر: دار السلام – القاهرة، الطبعة: الأولى، الجزء3/5. وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت: 795هـ، القواعد، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، سنة النشر: 1999م، مكان النشر: مكة، ص/232.

نذكر هنا إن شاء الله شروط التعويض إجمالا.

1 – أن يكون الشيء الذي وقع عليه الضرر مالا.

يختص هذا الشرط بما يُعدّ مالا شرعًا وعرفًا بتطبيق مبدأ التعويض عن الضرر، فما كان مالا ثبت له أحكام الجبر بالتعويض إذا تلف، وما لم يكن مالا في الشرع والعرف، فلا جبر فيه؛ لأن التعويض خاص بما يعد مالا.

جاء في بدائع الصنائع: "وأما شرائط وجوب هذا الضمان فمنها أن يكون المتلف مالا فلا يجب الضمان بإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغير ذلك مما ليس بمال".

وبناء على ذلك يحسن أن نذكر تعريف المال عند الفقهاء؛ لأن في معرفة الحدود المالية تخصيص لتطبيق المسؤولية عن الضرر على ما يتضمنه هذا الشرط فحسب. فقد عرف بعض الفقهاء المال: "ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه"([1]).

فدل هذا التعريف على حد المال، وأيضا مقتضى الشرط الذي شرطناه –وهو إلزام كل من أتلف مالا بالتعويض– وبذلك يكون هذا الشرط حدا للمال أيضا، فكل ما يجب التعويض بإتلافه فهو مال([2]).

2 – أن يكون المال متقوما مملوكا للمتلف عليه.

جاء في بدائع الصنائع: "ومنها –أي: من شروط الضمان– أن يكون متقوما فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم ... ومنها: أن يكون مملوكا فلا يجب الضمان بإتلاف المباحات التي لا يملكها أحد والتخريج على شرط التقوّم أصح".

وعلى هذا كل من أتلف لأحد مالا متقوما لزمه التعويض عما لحقه من ضرر في ماله، ولاشكَّ أنَّ ما ليس مباحا –أي: ما كان محرما الانتفاع به– لا يلزم من أتلفه بشيء؛ ولذلك قد أجمع الفقهاء على أنه لا تعويض في اتلاف خمر وخنزير لمسلم، سواء كان المتلف مسلما

---

[1] – عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، ص/327

[2] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء167/7، و محمد المدني، الضمان في الفقه الإسلامي، ص/177.

أو ذميا؛ لأن الخمر والخنزير حرام على المسلمين، فلا يحل لهم الانتفاع بهما شرعا، ويحسن من أتلفهما في حقهم ولا يجب عليه شيء، بل يسدى إليه بالشكر.([1]).

3 – أن يكون في إيجاب الضمان فائدة.

بمعنى أن يكون في الإمكان الوصول إلى الحق، ودفع الضرر، حتى لا يكون إيجابه عبثا؛ لعدم القدرة إلى الحق.

وعدم إمكانية الوصول إلى الحق تنشأ عن عدم الولاية أو السلطة، إذ ليس لحاكم بلد سلطة أو ولاية لتنفيذ الأحكام على رعايا بلد آخر، وهو ما يعرف في العصر الحديث: بمبدأ إقليمية القوانيين، كما لا يمكن الوصول إلى الحق إذا انعدمت السلطة والولاية على الأشخاص، وإن كانوا في دار الإسلام، كما في حالة البغاة إذا أتلفوا مال العادل.

قال الكاساني([2]) –رحمه الله–: "أن يكون في الوجوب فائدة فلا ضمان على المسلم بإتلاف مال الحربي ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في دار الحرب، وكذا لا ضمان على العادل إذا أتلف مال الباغي ولا على الباغي إذا أتلف مال العادل، لأنَّه لا فائدة في الوجوب لعدم إمكان الوصول إلى الضمان لانعدام الولاية"([3]).

---

[1] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء167/7، ومحمد المدني، الضمان في الفقه الإسلامي، ص/188. وهذا إذا كان في بلد إسلامي، أما إذا كان في بلد غير إسلامي، والمسلون كانوا أقلية لا يأخذ هذا الحكم.

[2] – أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك العلماء علاء الدين الحنفي مصنف البدائع الكتاب الجليل، تفقه صاحب البدائع على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت علاء الدين وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل التحفة فى الفقه وغيرها من كتب الأصول وزوجه شيخه ابنته الفقيهة العالمة، قيل أن سبب تزويجه بابنة شيخه أنها كانت من حسان النساء وكانت حفظت التحفة تصنيف والدها وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع والدها فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع في علم الأصول والفروع وصنف كتاب البدائع وهو شرح التحفة وعرضه على شيخه فازداد فرحا به وزوجه ابنته، توفي سنة 578هـ. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، الجزء244/2.

[3] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء167/7.

وجاء أيضا في نهاية المحتاج: "ولا يضمن ما أتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده، ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف وهو في يد مالكه"([1]).

والسبب في ذلك؛ لأنَّ في إيجاب التضمين عليهم فيما أتلفوه يكون تنفيرا عن الإسلام، فيكون ضرر إيجاب التعويض عليهم أكبر من نفعه فلا ضمان على أهل الحرب، ولو زال

سبب سوقط الضمان وهو الولاية، والسلطة ودخولهم في دار الإسلام([2]).

4 – أن يكون المتلف من أهل الضمان.

نص الكاساني –رحمه الله– على هذا الشرط حيث قال "ومنها أي: من شروط الضمان– أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه حتى لو أَتْلفت مالَ إنسان بهيمة لا ضمان على مالكها؛ لأن فعل العجماء جبار فكان هدرا، ولا إتلاف من مالكها فلا يجب الضمان عليه:"([3]).

وثبتت أهلية ضمان المال لكل إنسان بدون قيد ولا شرط، سواء كان مميزا أو غير مميز، حرا كان أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، مستيقظا أو نائما، وثبتت الأهلية للسكران، فيضمن ما أتلف حال سكره.

وجاء مثل ذلك في قواعد الأحكام، فقال: "الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والزواجر مشروعة لدرء المفاسد، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده، ولا

---

[1] – شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تحقيق،، الناشر دار الفكر للطباعة، سنة النشر 1404هـ - 1984م، مكان النشر بيروت، الجزء152/5.

[2] – العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، الجزء193/2-194.

[3] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء167/7.

يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثما، وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان، وعلى المجانين والصبيان"([1]).

ويرى الباحث أن خطأ القاضي يدخل في هذا الموضوع فيجب عليه أن يضمن ما أتلف بخطئه، أما الجهة التي تضمن فقد قدمنا في الفصل الثالث من هذا البحث مفصلا([2])

ويترتب على هذا الشرط انتفاء الضمان على ما أتلفته البهائم؛ لأنه لا يتصور توجيه الخطاب إليها على الإطلاق، لا في الحال ولا في المآل، فجناية العجماء جبار، أي: هدر، كما بين حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، أنَّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: (**العجماء جبار**...)([3]). فينص هذا الحديث أنَّه لا ضمان على مالك الحيوان إذا حدث ضرر من تلقاء حيوانه، ولم يكن السبب من مالكه، كالتفريط في حفظه، أو اقتناؤه كلبا عقورا، أو كان الحيوان كالآلة في يده كما في الراكب والسائق والقائد، فعلى مستعمله حينئذ أو مالكه ضمان ما أحدث من ضرر، وفي غير ذلك فلا ضمان ما أحدثته العجماء من ضرر، كما لا ضمان أيضا في الأضرار الناجمة عن الجمادات، إلا ما يرجع الإتلاف فيه إلى فعل الإنسان عن طريق المباشرة أو التسبب([4]).

---

[1] – العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، الجزء196/1.

[2] – انظر ص/183 وما بعدها.

[3] – البخاري، في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس. رقم الحديث: (1499)، الجزء160/2.

[4] – الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء168/7، ومحمد المدني، الضمان في الفقه الإسلامي، ص208.

المطلب الثاني: أحكام التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ الذي لا يحتمل الاجتهاد السائغ.

إن هذا النوع من التعويض يشارك أكثر الأحكام من سابقيه، غير أننا نعني هذا النوع من الخطأ الذي لا يحتمل الاجتهاد السائغ، فلو صدر القاضي مثل هذا النوع، فإنه يُسأل عن هذا الخطأ كما لو أعتمد شهادة أطفال غير مميزين، أو شهادة مجانين مع علمه بجنونهم أساسا للحكم الصادر منه، ويبدوا أنَّ هذا النوع من الخطأ مما يخرج من نطاق الاجتهاد الذي يقدر فيه القاضي، انطلاقا من القاعدة المستنبطة من الحديث النبوي الذي رواه عمرو بن عاص، **(إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)**([1]).

التعويض لا يكون إلا في مقابل ضرر،كما أسلفنا والضرر هنا حاصل.

وبيان ذلك: أن الحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئ عن هذا الخطأ مبني على الضمان عن طريق التسبب، والمتسبب يضمن إذا كان متعديا كما هو معلوم عند الفقهاء([2]).

لكي يلزم المتسبب في الضرر غير المباشر بالتعويض، فلابد من توفر الشروط الآتية:

1- أن يحدث تعد من المتسبب في الضرر، والتعدي: هو تجاوز الحد أو ما يسمح له الشرع؛ كأن يحفر الشخص بئرا في طريق العام من غير إذن الحاكم، فإذا كان الحفر في ملكه، لم يكن متعديا، إلا إذا قصد الإضرار بغير حق، فالتعدي على هذا أعم من التعمد؛ وذلك لأن شرط الإلزام المتسبب في الضرر بالتعويض هو وجود التعدي، سواء كان بقصد أم بغيره، وقد يكون التعدي ناتجا عن تقصير وإهمال لأمر كان يجب إجراءه بدقة وانتباه؛ كأن يحرق حصائده في يوم ريح عاصف، فتعدى النار إلى إتلاف زرع جاره، فكلما توجهت إرادة الشخص إلى فعل ضار بالغير من غير حسبان لنتائجه، أو أن يعمل من غير تبصر واهتمام لسلوك الشرعي العادي للأشخاص، فالمتسبب كل ذلك متعد.

---

[1] تقدم تخريج الحديث، ص/167،

[2] - السرخسي، المبسوط، الجزء38/4.

ومن أمثلة على ذلك أيضا: الجلوس في طريق العام، وإحداثه فيه أمرا بلا إذن ولي الأمر، وكذلك إذا أوقد في تنوره نارا فألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور، فاحترق بيته وتعدى إلى دار جاره فاحترق، أو أرسل في أرضه ماء لا تحمله أرضه فتعدى إلى أرض جاره فأفسد ما فيها من الزرع([1]).

2- تحقيق السببية بين الفعل والضرر: وهو أن يكون الفعل مؤديا بالضرر غالبا، معنى أن يكون السبب مفضيا إلى تلف مال، أو نقصان قيمته أو إزهاق نفس، أو تفويت منفعة أو غير ذلك، فمن حفر حفرة في الطريق مثلا، فسقط فيها حيوان فتلف، أو ألقت فيها الريح حيوانا فتلف، ضمن قيمة هذا الحيوان؛ لتسببه في الإتلاف، وعدم امتناع السقوط إليه، ولو كان السقوط بفعل الحيوان، أو بسبب الريح.

أما لو كانت الرابطة التي تكون بين فعل المتسبب والضرر ضعيفة، حيث لا تؤدي الضرر غالبا، وذلك كما لو حفر أحد قناة صغيرة لا يموت ما وقع فيها عادة، ووقع فيها حيوان أو إنسان ومات، فلا ضمان، لعدم التحقق السببية بين الفعل والضرر، وحيث كان السبب غير مفض للضرر غالبا فلا مؤاخذة؛ لانقطاع السبب([2]).

3- أن لا يتخلل بين السبب والتلف فعل مختار، وإلا إضيف الحكم إليه، لا إلى المتسبب في الضرر؛ لأنه إذا تخلل فعل مختار بين السبب والضرر قطع التسبب في الضرر بالمباشرة الحادثة، ويكون المباشر عند ئذ ضامنا إن كان من أهل الضمان، ولا ضمان على المتسبب.

فإذا حفر شخص بالوعة في الطريق، أو وضع خشبة فيها، أو أحدث قنظرة، فتعمد رجل المرور فسقط ومات، لم يضمن المتسبب؛ لأن تسببه قد قطعه فعل مختار، فتكون الإضافة للمباشر حينئذ أولى.

---

[1] - ابن قدامة، المغني، الجزء227/5، والدكتور محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/65-66، والسرخسي، المبسوط، الجزء23/27.

[2] - الدكتور محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/67.

وكذا لو كان حفر بئرا عدوانا، ثم دفع غيره آدميا معصوما، أو مالا محترما لمعصوم فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده. ومنها لو فتح قفصا عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فلا شيء على الفاتح؛ لانقطاع تسببه بفعل المنفر. ومن ذلك أيضا ما ذكره صاحب الأشياه والنظائر؛ إنه لا ضمان على من دل سارقا على مال إنسان فسرقه([1]).

وأما تصحيح هذه النوع من الخطأ الذي لا يحتمل الإجتهاد تعود إلى ما يلي عند نظر الباحث:

1- التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الخطأ، وقد أسلفنا في المطلب السابق أن مشروعية التعويض عن الضرر من أسرار عظمة هذا التشريع الرباني، ورحمته بهذه الأمة، حيث جعل هذا المبدأ جامعا لكل خير، دافعا لكل ضر، وبهذا يرى الباحث أن تصحيح الأول يرجع إلى هذا.

2- توعية المجتمع وتوجيهه أن هذه المخالفات الشرعية هي من أسباب هلاك الأمم؛ لأن القرآن كثيرا ما يقص علينا عن الأم السابقة وسبب هلاكهم، وما ذلك إلا أن نجتنب عن كل سبب من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك.

[1] - ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص/163، والدكتور محمد المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص/67-68.

المبحث الثالث: معالجة الضرر الناتج عن خطأ القاضي في ولاية بنت لاند:

ومعالجة الضرر الناتج عن خطأ القاضي في ولاية بنت لاند يكون بأمرين اثنين، هما: التعويض عن الضرر وعزل القاضي. وعليه تضمن هذا المبحث مطلبين:

الأول: التعويض عن الضرر في الولاية.

والثاني: عزل القاضي.

المطلب الأول: التعويض عن الضرر في الولاية.

وهذا يتطلب بيان من يتحمل مسؤولية التعويض، ثم نوع التعويض.

الفرع الأول: من يتحمّل مسؤولية التعويض؟:

ما من إنسان إلا وقد وُكِل إليه أمر يدبّره ويرعاه، فكلنا راعٍ، وكلنا مطالبٌ بالإحسان فيما استرعاه الله، ومسئولٌ عنه أمام من لا تخفى عليه خافية، فإن قام بالواجب عليه لمن تحت يده كان أثر ذلك في الأمّة عظيما، وثوابه جزيلا، وحسابه عند الله يسيرا، وإن قصّر في الرّعاية، وخان الأمانة، أضرّ بالأمة، وعسّر على نفسه الحساب، وأوجب لها المقت والعذاب([1]).

ومما لا شك فيه أن القضاء كأحد المرافق التقليدية للدولة، يمثل بحق مظهر سيادتها، ورمز سلطتها في إقامة العدل وحل النزعات التي تكون بين الأفراد، غير أن وظيفة القضاء هذه لا تخلوا من بعض الأحيان من نشوء أضرار مادية ومعنوية تمس بحقوق الأفراد مما يستوجب تعويضهم.

ومما لا شك فيه أيضا أن دين الإسلام لم يقتصر الأمر على تحريم الإضرار بالآخرين والاعتداء عليهم فحسب، بل تعدى إلى وجوب رفع الضرر عنهم وإزالته بعد وقوعه، لتكون قاعدة كلية كبرى تقررها شريعة الإسلام ويتفق عليها علماء المسلمين ألا وهي قاعدة "لاضرر ولا ضرار". المستندة إلى الحديث النبوي الكريم([2]) والذي تناوله العلماء بالشرح والتقعيد

---

[1]- محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخَوْلي (المتوفى: 1349هـ)، الأدب النبوي، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: الرابع، 1423 هـ، ص/48.

[2] - هو قوله صلى الله عليه وسلم "لاضرر ولا ضرار" تقدم تخريجه ص/255.

وجعله أصلاً يندرج تحته كثير من المسائل والفروع الفقهية المتنوعة، ليس هذا مقام بسطها([1]).

فالسلطان هو المسؤول العام لجميع رعيته بمختلف أنواعها، وهو مسؤول عن رعيته، كما ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم– من حديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (**كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته**)([2]).

وفي هذا الحديث الشريف يوجّهنا النبي –صلى الله عليه وسلم– إلى أنَّ الواجب على الإمام القيام بحق الرعيّة وإرشادهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويكون الأمير، أو الإمام مسئولا عنه منهم تحت ولايته، ويتحقق ذلك بإقامة العدل فيهم، وردّ الحقوق لأصحابها، والاستماع لنصائحهم، والحرص على مصالحهم.

فالأمير والحاكم والإمام تكون مسئوليته كبيرة وواسعة، تشمل جميع أفراد الأمة، وتشمل جميع شؤون المجتمع.

ومن جملة ذلك القاضي الذي هو نائب عن الإمام، أو السلطان، أو الرئيس، فإذا اجتهد القاضي وبذل قصارى جهده فأخطأ خطأً سائغا، وأهلك بسبب هذا الخطأ نفسًا معصومة، أو تلف مالا محترما، فتعويض هذا الخطأ يكون على عاتق الحكومة من بيت مال المسلمين أي من خزينة الدولة، إذا كان هذا الخطأ في حق من حقوق الله تعالى، أما إذا كان الخطأ في حق من حقوق العباد، رجحنا أنه يكون على المحكوم له، كما مر بنا في الفصل الثالث من هذا البحث([3]).

---

[1] – عبر كثير من الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم "الضرر يزال" ولمزيد من الاطلاع انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، الجزء1/ص41 والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص/83.

[2] – البخاري، صحيح البخاري، كتاب فى الاستقراض، باب العبد راع في مال سيده ، ولا يعمل إلا بإذنه، رقم الحديث: (2409)، الجزء157/3.

[3] – انظر: ص/183، و ص/190.

الفرع الثاني: نوع التعويض في الولاية.

إذا تقرر هذا، فإذا نظرنا حال الولاية بما يخص عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ القاضي، فليس هناك أي تعويض تقوم به الحكومة بجميع أنواع الأضرار الناتجة عن خطأ القاضي، مع أن الضرر الناتج عن خطأ القاضي أمر موجود في محاكم الولاية، وهذا تقصير من حكومة الولاية، فيرى الباحث أن هذا التقصير يرجع إلى عدة أسباب، أهمها:

1 – ضعف اقتصاد الولاية؛ لأن الولاية جزء من الصومال الكبير التي فقدت دولتها المركزية في بداية التسعينات، ولا زالت تعاني إلى الآن من الضرر الناجم عن ذلك الدمار الذي عم جميع جوانب الحياة، وقد أسلفنا أن ميزانية حكومة الولاية في سنة 2020م بلغت: 354،093،039 دولار أمريكي، حيث تحصل سلطة القضاء 1.3 في المائة منها، وهي نسبة قليلة لا تفي بشؤون القضاء وتكاليفه.

2 – عدم اهتمام الحكومة بالسلطة القضائية اهتماما كبيرا، أي لم تعط للقضاء العناية التي يستحقها كما هو الشأن في أكثر الدول، مما يؤدي إلى عزوف الكثير من العلماء، والفقهاء عن تولي منصب القضاء رغم أنه من الوظائف السامية في الدولة، وينتمي إلى أعلى سلطاتها، إذا علموا أن التعويض الناتج عن خطئهم يكون على كاهلهم، أو على عاقلتهم، بينما المفروض أن يكون التعويض من خزينة الحكومة، حماية للقاضي الذي هو نائب عن المسلمين ووكيلهم، ولأن خطأ الحاكم أو القاضي وارد وطبيعي ويكثر، لكثرة تصرفاته وتعدد فصله في الخصومات بناء على اجتهاده، فإيجاب الضّمان على ما يخطئ فيه على عاقلته أو على نفسه إجحاف به، ويجعل الأشخاص المؤهلين ينفرون من وظيفة القضاء([1]).

3 – لا يوجد في قانون الولاية مادة تحدد الجهة التي تتحمل الضرر الناتج عن خطأ القاضي.

أما كيفية التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ القاضي يكون حاليا كالآتي:

أ – أن يكون التعويض على القاضي في ماله خاصة أو مع عاقلته.

[1] – ابن قدامة، المغني، الجزء 228/10.

ب – أن يصبر المتضرر ولا يجد جهة تضمن هذا الضرر، ويذهب دون أن لا يجد أي تعويض، وهذا هو الأكثر في واقع الولاية([1]).

وأما في تقدير التعويض، يكون باستعانة بالخبراء؛ لذا نجد كتب الفقه كثيرا ما يحيل الفقهاء مسائل كثيرة لأهل الخبرة؛ إما لتقدير قيمة الشيء، أو لمقدار العيب فيه، أو غير ذلك، وهم يسمونهم تارة بأهل المعرفة، وأخرى بأهل البصر أو المقومين، وقد ينسبون كل صنف إلى ما هو خبير فيه. فيقولون مثلا: يرجع إلى الأطباء في تقدير العيب، أو إلى عرفاء البناء لمعرفة عيوب الدار، وما إلى ذلك.

جاء في تبصرة الحكام: "ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه وعرضه، ..... وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء. ويرجع إلى أهل المعرفة من الأكرياء في معرفة عيوب الدواب. وكذلك أهل المعرفة في عيوب الدور وما فيها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب، ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب، ..... ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص من الثمار"([2])، بناء على ما قال الفقهاء يجب على حكومة الولاية أن تستعمل هولاء الخبراء عند التعويض الضرر الناتجة في أخطاء القضاة، وهذا يكون إذا لم يكن التعويض مقدرا في الشرع.

---

[1] – جميع المعلومات المتعلقة بتعويض الضرر الناتج عن خطأ القاضي في الولاية، حققت بالمقابلة التي أجريتها مع الأشخاص الآتية أسماؤهم: عبد الرحمن محمد أحمد، السكرتير العام في محاكم ولاية بنت لاند، منذ تأسيس الولاية في عام 1998م إلى الآن، وهو خريج جامعة ولاية بنت لاند، كلية الشريعة والقانون، تاريخ المقابلة، 2023/01/23م، مكان المقابلة، جرووي عاصمة الولاية، والشيخ نور عيس محمد، نائب الرئيس محكمة العليا سابقا، تاريخ المقابلة، 2023/01/22م، مكان المقابلة، جرووى عاصمة الولاية، والشيخ عبد النور جامع حسين، رئيس محكمة الدرجة الأولى في جرووى العاصمة، عين قاضيا في محكمة الدرجة الأولى في جرووى عام 2009م، ثم عين رئيس المحكمة عام 2001م، وما زال رئيسها إلى ألآن، تاريخ المقابلة، 2023/01/28م، مكان المقابلة، جرووى العاصمة.

[2] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء2/ص83-84.

المطلب الثاني: عزل القاضي.

ومما الجأت إليه حكومة ولاية بنت لاند من تعويض المتضرر بأخطاء القاضي عزل القاضي الذي كثر خطأه؛ لذا نتكلم في هذا المطلب جزأ من أحكام عزل القاضي.

أعمال الإمام أو الحاكم العام كثيرة، ولا يستطيع أن يقوم بها كلَّها وحده؛ لأجل ذلك يجوز له أن يستنيب بعض الأعمال من يقوم به نيابة عنه؛ ولهذا جاز للإمام نصب القاضي لفصل الخصومات، وقطع المنازعات، وقمع المظالم، ورد الحقوق إلى أصحابها.

الفرع الأول: انتهاء ولاية القاضي:

أولا: كيفة انتهاء ولاية القاضي:

تنتهي ولاية القاضي بعزله عند من يرى صحة عزله، أو اعتزاله القضاء من تلقاء نفسه، أو بموته.

واتفق الفقهاء على أن القاضي لا ينعزل بعزل الإمام عن منصبه ولا بموته، وعلّل الحنفية ذلك بأن القاضي يخرج من القضاء بكل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة، لا يختلفان إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل، والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته، ووجه الفرق: أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل، والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه، بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم، وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم لهذا لم تلحقه العهدة، وولاية المسلمين – بعد موت الخليفة – باقية، فيبقى القاضي على ولايته([1])، وعلّل المالكية([2])،والشافعية([3])، والحنابلة([4]) ذلك؛ بأنَّ القاضي ليس نائبا عن الإمام فلا ينعزل بموته؛ ولأنَّ الإمام يستنيب

---

[1] – بدائع الصنائع، للكاساني، الجزء16/7

[2] – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزئ134/4،

[3] – شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م، ا الجزء274/6.

[4] – ابن قدامة، المغني، الجزء90/10.

القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا؛ ولأنَّ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولّووا عمّالا وقضاة في زمنهم فلم ينعزلوا بموتهم؛ ولأنَّ في عزله بموت الإمام ضررا على المسلمين، فإن البلدان بذلك تتوقف الأحكام فيها، وتتعطّل مصالح الناس، وفي ذلك ضرر عظيم.

ثانيا: عزل القاضي عند اختلال أحد صفاته:

إذا تغيرت حال القاضي؛ بفسق، أو زوال عقل، أو مرض يمنعه من القضاء، أو اختل فيه بعض شروطه، أو ثبوت تعمّده بالجور، أو ثبوت تعمّده مخالفة أحكام الشرع، أو ثبوت ارتشائه، أو ثبوت ظهور عدم كفاءته بكثرة أخطائه، فإنه ينعزل بذلك، ويتعين على الإمام عزله، وجها واحدا([1]).

لكنهم اختلفوا في حكم عزله دون موجب، -يعني إذا كان صالحا ومناسبا لوظيفة القضاء-، وللفقهاء في هذه المسألة قولان.

القول الأول: نعم يجوز للخليفة أن يعزله وهذا قول الحنفية([2])، والمالكية([3])، والراجح عند

---

[1] - هذا عند الحنابلة، انظر: ابن قدامة، المغني، الجزء91/10. الدكتور عبد الكريم الزيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص/81.

[2] - أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني، المتوفي سنة (499هـ)، روضة القضاة والطرق النجاة، تحقيق والتقديم المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، دار الفرقان عمان، الطبعة: الثانية 1404هـ – 1984م، ص148، الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء16/7.

[3] - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ الطبعة، الجزء133/4-143.

الشافعية ([1]) والحنابلة([2])، إلا أن الشافعية قيّدوا ذلك بموجب المصلحة في العزل وعدم تَعَيُن تولي القضاء على القاضي المراد عزله.

أدلتهم:

أ – سوابق تاريخية حدثت من بعض الخلفاء الراشدين، في عزل القضاة، فقد روي عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه، أنه قال: "لأعزلن أبا مريم، وأولين رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه" – أي: خافه– فعزله عن قضاء البصرة، وولى مكانه كعب بن سور([3])، وولى علي –رضي الله عنه– أبا الأسود([4])، ثم عزله، فقال: لِمَ عزلتني، وما خنت، ولا جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين.

---

[1] – أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكان النشر بيروت، بدون الطبعة، الجزء4/223. ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب، سنة الولادة 450/ سنة الوفاة 505، الجزء7/295.

[2] – ابن قدامة، المغني، الجزء10/90.

[3] – كعب بن سور الأزدي: كان مسلماً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو معدود في كابر التابعين. ولي لعمر قضاء البصرة لأن امرأة شكت زوجها لعمر، فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يعمل بطاعة الله. وكأن عمر لم يفهم عنها، وكعب هذا معه، فأخبره أنها تشكو أنا ليس لها منه نصيب، فأمره عمر أن يقضي بينهما، فقضى للمرأة بيوم من أربعة أيام أو ليلة من أربع ليال، فسأله عمر عن ذلك فنزع بأن الله تعالى جعل له أن يتزوج بأربع نسوة ولا زيادة، فلها ليلة من أربع، فقال له عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، ينظر: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى : 764 هـ) الوافي بالوفيات، الجزء24/262.

[4] – ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني، ولد سنة 1 قبل الهجرة، واضع علم النحو. كان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب، من التابعين. رسم له علي بن أبي طالب شيئا من أصول النحو، فكتب فيه أبو الأسود. وأخذه عنه جماعة. وفي صبح الأعشى أن أبا الأسود وضع الحركات والتنوين لا غير. سكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارتها في أيام علي،

ب – يملك الخليف عزل أمرائه وولاته على البلدان، فكذلك قضاته([1]).

ج – القاضي يعتبر نائبًا عن الإمام أو الخليفة الذي ولّاه وظيفة القضاء، فهو وكيله، والموكل يملك عزل وكليه، فكذا الخليفة يملك عزل القاضي الذي ولاه ولاية القضاء؛ لأنَّه نائبه ووكيله([2]).

وقد ذكر الكاساني أن عزل الإمام للقاضي ليس بعزل له حقيقة، بل بعزل العامة، حيث قال: "والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم، وإنَّما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم؛ لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل في النكاح.

وإذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين، وولايتهم بعد موت الخليفة باقية فيبقى القاضي على ولايته، وهذا بخلاف العزل فإن الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله ولا ينعزل بموته؛ لأنَّه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضا حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة والعامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك"([3])

القول الثاني: ليس للخليفة عزل القاضي وهذا هو القول المرجوح عند الحنابلة([4]) والشافعية([5]).

أدلتهم:

استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما شخص إلى الحجاز. ولم يزل في الإمارة إلى أن قتل عليّ. وكان قد شهد معه (صفين)، سنة 69هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، الجزء236/3.

[1] – ابن قدامة، المغني، الجزء90/10.

[2] – السمناني، روضة القضاة، ص/148، ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء69/1.

[3] – المصدر نفسه.

[4] – المصدر نفسه.

[5] – محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب، الجزء295/7.

أ – رئيس الدولة إنما ولاه القضاء لمصلحة المسلمين، فلا يملك أن يعزله مع سداد حاله، كولي المرأة إذا عقد عليها عقد الزواج لم يكن من حقه أن يفسخ هذا العقد.

ب – القاضي في الحقيقة وكيل عن الأمة، وإذا تعلق بالوكالة حق الغير –وهو هنا حق المسلمين– فلا يجوز عزل الوكيل([1]).

الترجيح.

والراجح هو قول الجمهور، فللخليفة الحق في عزل القاضي الذي ولّاه هو أو غيره وظيفة القضاء للأدلة التي ساقوها وذكرناها عنهم، ولكن هذا الرجحان مقيّد بوجود المصلحة؛ لذا أنَّ عزل القاضي لا يكون إلا لمصلحة؛ لأنَّ الحاكم –كما يصرّح العلماء– إنَّما يولي القضاة نيابة عن المسلمين، وهذا يؤكد أن القاضي لا يصح عزله إلا بسبب يبرر هذا العزل.

وإذا كان القاضي متعينا بأن لم يكن هناك من يصلح لتولي القضاء غيره، فإنَّه ليس من حق رئيس الدول أو غيره أن يعزله، ولو قام بعزله لم ينعزل([2]).

ثالثا: إذا طرأ على القاضي ما يوجب العزل:

إذا طرأ على القاضي من الأحوال ما يفقده صفة من الصفات التي لو كان عليها قبل تعيينه لم يصح أن يتولى الحكم –كالجنون والخرس والفسق – فهل تبطل ولايته ؟ أم لا بد من عزل الإمام له ؟ .

للحنفية ([3]) والمالكية([4]) في ذلك قولان، قول: ينعزل بمجرد طروء ما يوجب العزل، وهو الأصح عند الشافعية.

---

[1]– ابن قدامة، المعني، الجزء10/90.

[2] – ابن أبي دم، أدب القضاء، الجزء الأول، ص/150، وعبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص/79، ومحمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص/210.

[3]– السمناني، روضة القضاة، ص/148،

[4] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، الجزء1/78،

وقول آخر: لا ينعزل حتى يعزله الإمام، وهو قول للشافعية أيضا([1]).

وذهب الحنابلة إلى أن ما يمنع التولية ابتداء كالجنون والفسق يمنعها دواما([2]).

واستثنى الشافعية من ذلك الأعمى الذي عاد بصره وقالوا: لا ينعزل؛ لأنَّه تبين بعودة بصره أنَّه لم ينعزل([3]).

رابعا: نفاذ العزل:

لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الإمام إذا عزل القاضي فأحكامه نافذة، وقضاياه ماضية حتى يعلم بالعزل، فعلمه بذلك شرط لصحة عزله – عند من يقول بجواز عزله – وذلك لتعلق قضايا الناس وأحكامه به، وما تدعو إليه الضرورة من وجوب نفاذ أحكامه حتى يصله علم العزل، ولعظم الضرر في نقض أقضيته([4]).

خامسا: عزل القاضي نفسه:

ذهب الحنفية([5])، والحنابلة([6]) إلى أنَّ القاضي ينعزل إذا عزل نفسه عن القضاء؛ لأنَّه وكيل والوكالة تبطل بعزل الوكيل، وقيَّد صاحب الرعاية من الحنابلة ذلك بما إذا كان القاضي لم يلزم بقبول القضاء.

---

[1] – ابن أبي الدم، أدب القضاء، الجزء149/1.

[2] – منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق، الناشر عالم الكتب، سنة النشر 1996، مكان النشر بيروت، الجزء493/3.

[3] – عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى: 1301هـ) و أحمد بن قاسم العبادي (المتوفى : 992هـ) حواشي الشرواني والعبادي،[الكتاب حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى: 974 هـ) الذي شرح فيه المنهاج للنووي (المتوفى : 676 هـ)]، الجزء120/10.

[4] – السمناني، روضة القضاة، ص32، ابن فرحون، تبصرة الحكام ص/69، الشربيني، مغني المحتاج، الجزء273/6، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، الناشر: عالم الكتب، سنة النشر 1996، مكان النشر بيروت، الجزء492/3.

[5] – السمناني، روضة القضاة، ص149،

[6] – البهوتي، شرح منتهى الإرادات، الجزء492/3.

ويرى المالكية أنَّ القاضي إذا عزل نفسه اختيارا لا عجزا ولا لعذر فالظاهر عند البعض أنَّه يمكن من ذلك، لكن ينبغي أن يلتفت في عزله نفسه إلى النظر فيما إذا كان قد تعلق لأحد حق بقضائه حتى لا يكون انعزاله ضررا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه فيمنع من ذلك([1]).

وقال الماوردي من الشافعية: لا ينعزل القاضي عن القضاء إلا لعذر، ولو عزل القاضي نفسه إن تعين عليه لم ينعزل، وإن لم يتعين عليه هل ينعزل؟ فيه وجهان، أصحّهما نعم، وزاد في كتابه الإقناع أنَّه إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا بعلم من قلّده([2]).

الفرع الثاني: ما يترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله:

يترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله الأمور التالية:

1 – انتهاء ولايته، فلا يجوز له إذا بلغه الخبر –عند من يقول بصحة عزله– أن ينظر في شيء من أمور القضاء، وكذلك إذا عزل نفسه، أما أحكامه التي صدرت أثناء ولايته فهي صحيحة نافذة إذا كانت موثقة في سجل أو قامت عليها بينة([3]).

2 – انعزال كل مأذون له في شغل معين كبيع على ميت أو غائب وسماع شهادة في حادثة معينة([4]).

وأما من استخلفه في القضاء ففيه ثلاثة أوجه، أحدها: ينعزل كالوكيل، والثاني: لا، للحاجة، والثلث وهو أصحها: ينعزل إن لم يكن القاضي مأذونا له في الاستخلاف، لأن الاستخلاف

---

[1] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، ص/69.

[2] – الماوردي، الأحكام السلطانية، ص/118، الماوردي، الحاوي الكبير، الجزء16/666، الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، حقق وعلق عليه خضر محمد خضر، مجاز في الشريعة من جامعة الأزهر، الطبعة الأولى، سنة 1420هـ، ص196، وابن أبي الدم، أدب القضاء، الجزء1/149.

[3] – السمناني، روضة القضاة، الجزء1/153.

[4] – البهوتي، شرح منتهى الإرادات، الجزء3/492.

في هذا لحاجته، وقد زالت بزوال ولايته، وإن كان مأذونا له فيه لم ينعزل([1]).

3 – جاء في مغني المحتاج على أن القوام على الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله وقال: "ولا ينعزل ناظر يتيم، وناظر وقف بموت قاض وانعزاله؛ لئلا تتعطل أبواب المصالح"([2]).

4 – في حالة عزله أو استقالته لا يقبل قوله: إنني كنت قد حكمت لفلان بكذا، إلا إذا قامت بذلك بينة، والصحيح أنَّه لا تقبل شهادته بذلك إلا مع آخر؛ لأنَّه يشهد على فعل نفسه، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية، أمَّا الحنابلة فيرون قبول قوله؛ لأنَّ القاضي أخبر بما حكم به، وهو غير متهم فيجب قبوله كحال ولايته ([3]).

---

[1] – الشربيني، مغني المحتاج، الجزء6/273.

[2] – الشربيني، مغني المحتاج، الجزء6/274.

[3] – ابن فرحون، تبصرة الحكام، ص/68.

الخاتمة:

الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: في ختام بحثي هذا ألخص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه، والتوصيات.

أولا: النتائج.

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه ما يلي:

1- التوصل إلى أن الخطأ في القضاء له أحكام تختلف بحسب السبب، وهل كان عن اجتهاد معتبر وخطأسائغ أو غير ذلك.

2- إن الخطأ مجبول عليه كل إنسان، وليس هناك إنسان يستطيع أن يحترز عنه كليا، والقاضي فرد من جنس الإنسان؛ فيجري عليه الخطأ كما يجري على غيره من الناس. لكن كثرة الخطأ تدل على الإهمال وعدم الحرص.

3- إبراز الأسباب الرئيسية لأخطاء القاضي، مثل الجهل ببعض الأحكام الشرعية، وقلة الكفاءة أو الخبرة، أو الإعتماد على أدلة غير صحيحة.

4- استعراض حالات واقعية من المحاكم في ولاية بنت لاند بالصومال تبرز الأخطاء القضائية التي تحدث مع تحليل أسبابها وتداعيها.

5- إن للقضاء منزلة عظيمة، وذلك لعظم شأنه وتعلّق مصالح المسلمين به، وهو ما يجعل لعمل القاضي أهمية وخطورة، وأن من تولى القضاء بحقه، وعمل فيه بما يجب عليه فهو مأجور على إحسانه، ومن قصّر فيه فقد عرض نفسه للوعيد الشديد.

6- إنَّ خطأ القاضي الناشئ عن اجتهاده فهو معفو عنه، غير مؤاخذ عليه، لكن حقوق الآدميين التي أتلفت بسبب خطئه فهو مضمون عنه؛ لأنها مبنية على المشاحة والمقاضاة، والعلماء اتفقوا على أنّ الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.

7- التأكد على أن الشريعة تراعي العدالة وأن القاضي يتحمل المسؤولية إذا كان الخطأ بسبب تقصير منه.

8- إنَّ الأصل في أحكام القضاء إجراؤها على الصحة فلا تنقض، وإنَّما ينقض الحكم المقطوع بخطئه، وهو ما خالف دليلا قطعيا، أو كان الخطأ من جهة طريق الحكم وسببه.

9- عناية الشريعة الإسلامية في كلياتها، وجزئياتها على حفظ الحقوق، وصيانتها، وتحريم الظلم، والاعتداء على الآخرين، وقد جاء ذلك مقرراً بالأدلة من الكتاب والسنة، والقضاء من الوسائل التي تحفظ بها الحقوق وتصان بها الأعراض وتُرد بها المظالم إلى أصحابها.

10- يقصد بالقاضي من يتولى منصب القضاء في الدولة، فهو الشخص المكلف بتطبيق القانون في الدولة، وفض المنازعات بين الناس وفقا للنصوص وقواعد العدالة.

11- ذكر أهم الأسباب التي من الممكن أن يقع فيها الخطأ من القاضي في ولاية بنت لاند، وتتخلص فيما يلي:

أ) سوء كيفية اختيار القاضي.

ب) الجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المحاكم.

ت) الجهل بالدين.

ث)الاعتماد بشهود غير موثوقين بهم.

ج) ضعف الاجتهاد في الوصول إلى الحق.

12- بعد الخوص في أقول الفقهاء في مسألة (حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم) نرى أن المذهب الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، إلا أن دية خطأ القاضي يتحملها بيت المال أي خزينة الحكومة؛ وذلك حماية لمصلحة المتضررين من جهة، وصيانة لمركز القضاء والحفاظ على قدسيته من جهة أخرى.

13- إن التعويض عن الأضرار أمر مشروع في الإسلام من حيث الأصل وقد قامت الأدلة عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

14- يشترط للحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي شروط لابد من توافرها وهي كما يلي:

أ) أن يكون الشيء الذي وقع عليه الضرر مالا.

ب) أن يكون المال متقوّما، ومملوكا للمتلف عليه.

ت) أن يكون في إيجاب الضمان فائدة.

ث) أن يكون المتلف من أهل الضمان.

15- بيان إهمال الحكومات التي مرت بولاية بنت لاند لسلطة القضاء، حيث قصروا عن بعض جوانبه، كرفع مستوى راتب القضاة، وكالمساهمة عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ القضاة، وكتحقيق أمنهم، لذا يجب على الحكومة أن تولي اهتماما لمنصب القضاء والتكفل بشؤون القضاة ورواتبهم.

16- ليس من حق السلطان عزل القاضي إلا بالمصلحة الراجحة، وهذا على القول الراجح عند الفقهاء.

ثانيا: التوصيات.

1- أوصي الجهات المسؤولة عن القضاء في البلدان الإسلامية عموما، وفي ولاية بنت لاند خصوصا بمزيد من العناية في اختيار القاضي الكفء وفق معايير وشروط تُحدّدُ مسبقا.

2- أن يحرص القاضي التعلم بالعلم الشرعي، والوضعي الذي له علاقة بمهنته؛ وذلك يساهم في رفع مستواه التعليمي والمهني، فيكون خطأه قليلا.

3- رفع مستوى الرقابة والتفتيش على قضاة الولاية، وذلك أن تقوم المحكمة العليا أكثر مما تقوم به الآن.

4- رفع مستوى راتب القضاة في الولاية، وتحسين ظروفهم ومعيشتهم.

5- أن تبذل حكومة الولاية قصارى جهدها لضمان أمن القضاة وتوفير الحماية لهم.

6- ضرورة تركيز مبدأ استقلال القضاء، حتى يجد القاضي الحرية لممارسة مهامه دون أن يتدخل على عمله أحد كائنا من كان.

7- إنشاء معهد مستقل تابع للحكومة لتكوين القضاة وتدريبهم.

8- إرسال القضاة إلى خارج البلد؛ للاحتكاك بنظرائهم للاستفادة من خبرات وتجارب غيرهم.

9- على الحكومة أن تُسهم في التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ القاضي.

10- عزل القاضي الذي تعمّد مخالفة الحق، أو كثر خطأه، وإبعاده عن منصب القضاء.

الفهارس

أولا: فهرس الآيات القرآنية:

سورة البقرة.

طرف الآية	رقم الآية	الصفحة
وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	117	33
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ	178	237
وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ	179	242
وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ	188	193
فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَاسِكَكُمۡ	200	33
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ	219	214
وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ	233	53، 166
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ	282	149
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ	286	110

سورة آل عمران.

وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ	159	152، 158

سورة النساء.

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ	15	149
إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا	58	84، 204
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ	59	66، 172
أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ	60	174
وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ	64	117

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ	90	65
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا	93	124
لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ	95	235
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ	105	174

سورة المائدة.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ	8	204
مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ	32	123
وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ	42	ي، 39
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ	44	175
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ	45	175
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ	47	175
وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ	49	3،46، 78، 174

سورة الأعراف.

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ	54	81

سورة التوبة.

نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ	67	114

سورة يونس.

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ	59	81
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ	101	214

سورة هود.

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٍ	96	65

سورة يوسف.

قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ	41	32
وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ	76	ل
قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ	97	103

سورة النحل.

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ	44	81
إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ	90	125

سورة الإسراء.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ	23	32
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ	31	102

سورة طه.

فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ	72	33 ،32
فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۗ وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ	114	175

سورة الأنبياء.

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ	78	237

سورة القصص.

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلۡغَرۡبِيِّ إِذۡ قَضَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلۡأَمۡرَ	44	33

فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ	50	173

سورة الأحزاب.

وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ	5	102
وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا	36	174

سورة فاطر.

إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ	28	178

سورة ص.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ	26	173، 200

سورة فصلت.

فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ فِي يَوۡمَيۡنِ	12	32 ، 33

سورة الشورى.

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ	15	125

سورة الزخرف.

بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ	22	215

سورة الأحقاف.

وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ	15	53، 166

سورة المجادلة.

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ	11	178

سورة الحشر.

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ	7	172
وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ	9	177

سورة التحريم.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ	9	78

سورة القيامة

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ	16	197

ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. جميع الفهارس التي تأتي فيما بعد مرتبة على حروف الهجائية، وكنت أقدم الحرف إذا كان محلا بـ (أل).

طرف الحديث	الصفحة
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران	ي، 167، 214، 232، 251
استعمل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– رجلا على صدقات	202
استوص بعبد القيس وأكرم سراتهم	202
اقض بينهما يا عمرو	216
أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية	239
إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه	115
إن المقسطين عند الله على منابر من نور	3، 38
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم	129، 161
إن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية	205
إنكم تختصمون إلي	122
إنه يؤتي بالقاضي العدل يوم القيامة	39
أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل	132
أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله	123
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة	163، 168، 184
ثم فرضت علي خمسون صلاة	198
العجماء جبار	250
على اليد ما أخذت حتى تؤديه	191، 239
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم	179
كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه	238
كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعالجه بالسيف	198
كلكم راع ومسؤول عن رعيته	256

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء	145، 215
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة	149
لا حسد إلا في اثنتين	37
لا ضرر ولا ضرار	236
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله	124
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة	70
من استعملناه منكم على عمل	201
من أصبح منكم آمنا في سربه	221
من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه	116
من سَرّه أَن يَبْسُطَ اللهُ في رزقه	111
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به	191
من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين	40
نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أن يباع ثمر حتى يطعم	138
هل تدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة	38

ثالثا: فهرس الآثار.

طرف الأثر	الصفحة
أُتِي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر	52، 166
أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها	165، 188
أنَّ القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة	210
أنا بعثت إليك لأمر عظيم	213
انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا	217
إنه قد أتى علينا زمان، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك	217
إنه لابد لي من أعوان	48، 80
غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد	197
فقد تدافع الناس عند زبية الأسد التي وقع فيها	85
في بيته يؤتى الحكم	209
لأعزلن أبا مريم، وأولين رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه	261
لأن أقضي يوما أحب إلي من عبادة سبعين سنة	38
لأن أقضي يوما بالحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله	39
لو كنت أنا لقضيت بكذا	209
ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت	185
ما من أمير أمر أميرا أو استقضى قاضيا محاباة	144
هذه درعي بيني وبينك قاضى المسلمين	207

رابعا فهرس الأعلام المترجمة:

الرقم التسلسلي	اسم المترجم	الصفحة
1	أبان بن سعيد بن العاص	202
2	ابن أبي دم إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم	91
3	ابن القيم الجوزي محمد بن أبي بكر بن أيوب	86
4	ابن المنذر محمد بن إبراهيم	138
5	ابن جرير الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد	48
6	ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد الكناني	129
7	ابن عبد البر يوسف بن عبد الله	105
8	اين قارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد	32
9	ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد	3
10	ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ (صاحب التفسير)	123
11	ابن منظور محمد بن مكرم	64
12	ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم	97
13	الأشتر النخعي	51
14	الإمام السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر	246
15	الإمام القرطبي صاحب التفسير محمد بن أحمد بن أبي بكر	130
16	الإمام النووي يحيى بن شرف	107
17	أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو بن سفيان	261
18	أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله	57
10	أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان	179
20	أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة	46
21	أبو بكرة، نفيع بن الحارث بن كلدة المشهور بكنيته	70

22	أبو حميد الساعدي عبد الرحمن بن سعد	202
23	أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح	48
24	أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس	209
25	محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفَرَّاء، أبو يعلى	98
26	أبي بن كعب بن قيس	208
27	أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي	116
28	أسامة بن زيد	205
29	إسحاق بن منصور المروزي	108
30	أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة	121
31	أنس بن مالك	49
32	البراء بن عازب	239
33	البيهقي أحمد بن الحسين بن علي	207
34	بريدة بن الحصيب بن عبد الله	4
35	الجوهري إسماعيل بن حماد	103
36	الحسن البصري	152
37	حرام بن سعد بن محيصة	239
38	حمزة بن عبد المطلب	166
39	خالد بن الوليد	163
40	خليل بن أحمد	232
41	زيد بن ثابت	88
42	السائب بن يزيد	88
43	السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي	118
44	السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل	104
45	سالم بن عبد الله	153

46	سعد بن إبراهيم	152
47	سعد بن عبادة	198
48	سعيد عبد الله دني (رئيس الولاية حاليا)	25
49	سعيد عبد مومن	145
50	سليم بن عنز التجيبي	56
51	سمرة بن جندب	190
52	الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع	186
53	شمس الدين المحلي محمد بن أحمد بن محمد	119
54	العلاء بن الحضرمي	201
55	العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد	219
56	عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر	38
57	عبد الرحمن أبشر	150
58	عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي	179
59	عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة	198
60	عبد الرحمن بن ناصر بن سعد صاحب التفسير	177
61	عبد الرحمن بن يزيد	216
62	عبد الرحمن محمد أحمد	258
63	عبد القادر سعيد عرشى	24
64	عبد القادر عودة	77
65	عبد الله ابن اللُتْبِيَّة الأزدي	202
66	عبد الله بن شبرمة الضبي	213
67	عبد الله بن عباس	115
68	عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب	163
69	عبد الله بن عمرو	3

70	عبد الله بن مسعود	37
71	عبد الله يوسف أحمد (أول رئيس للولاية)	23
72	عبد النور جامع حسين	258
73	عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف	79
74	عبيد بن تعلى الطائي الفلسطيني	197
75	عبيد الله بن محصن	221
76	عتاب بن أسيد	42
77	عثمان بن عفان	50
78	عدي بن عميرة	201
79	علي بن أبي طالب	40
80	علي بن جابر بن علي أبو الحسن اللخمي	140
81	عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي	47
82	عمر بن عبد الحميد	212
83	عمرو بن الحمق	124
84	عمرو بن حزم	52
85	عمرو بن العاص	214
86	القرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس،	119
87	قاسم بن محمد	153
88	قاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم	207
89	قتادة بن دعامة	123
90	الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد	248
91	كعب بن سور الأزدي	261
92	الماوردي علي بن محمد بن حبيب	49
93	المعتصم بالله	57

94	المغيرة بن شعبة	52
95	مالك بن صعصعة بن وهب	198
96	محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري	147
97	محمد بن محمد بن محمد، أبو بكر ابن عاصم القيسي	68
98	محمد بن مسلمة	52
99	محمد حريد	30
100	محمد قدري باشا	131
101	مروان بن محمد بن مروان بن حكم	54
102	مسروق بن الأجدع بن مالك	39
103	مصطفى كمال أتاتوركي	59
104	معاذ بن جبل	41
105	معاوية بن أبي سفيان	53
106	معقل بن يسار	41
107	معمر بن راشد	212
108	نافع بن عبد الحارث	178
109	نور عيسى	258
110	الوكيع محمد بن خلف بن حيان	212
111	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (صاحب أبي حنيفة)	58

خامسا: فهرس المصادر والمراجع.

القرآن الكريم.

أولا: كتب التفاسير.

1- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م الجزء93/3.

2- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (تفسير السعدي)، المحقق: لعبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000م.

3- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.

4- جامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بـ (تفسير ابن جرير)، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

ثانيا: السنة النبوية وشروحها:

5- الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000.

6- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، بدون الناشر، وبدون طبعة.

7- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر (راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج)، الناشر: مجمع

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) – ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)، الطبعة : الأولى.

8- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري، الناشر: دار الفلق – الرياض، الطبعة: السابعة، 1424هـ.

9- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، لمحمد ناصر الدين الألباين دار النشر: دار با وزير، بدون الطبعة.

10- التلخيض الحبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : الطبعة الأولى 1419هـ .1989م.

11- التَّنوير شرح الجامع الصَّغير، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، االمحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة: الأولى، 1432هـ.

12- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

13- الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة،1407 – 1987، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا.

14- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الناشر : دار الجيل بيروت + دار الآفاق الجديدة . بيروت.

15- الجامع الصحيح سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.

16- جامع العلوم والحكم لابن رجب، ، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2004 م.

17- جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، المحقق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1419 هـ - 1998م.

18- الديباج على مسلم، للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 849 - 911هـ، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الاثري، دار ابن عفان، الجزء123/4.

19- السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: الأولى ـ 1344 هـ.

20- سلسلة الأحاديث الضعيفة، لمحمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: دار المعارف، البلد: الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1412 هـ / 1992م.

21- سنن ابن ماج، لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، كتب حواشيه: محمود خليل، الناشر: مكتبة أبي المعاطي، الترقيم يتوافق مع جميع الطبعات، والصفحات تتوافق مع طبعة الرسالة.

22- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، بدون الطبعة.

23- سنن النسائي الكبرى، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ، 1411 – 1991، تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن.

24- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1411، مكان النشر: بيروت.
25- شرح السنة، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م.
26- شرح صحيح البخارى لابن بطال، لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.
27- صحيح ابن حبان بترتيب علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، المنعوت بالأمير، الناشر: مؤسسة الرسالة،
28- صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الخامسة.
29- صحيح وضعيف الجامع الصغير، لحمد ناصر الدين الألباني، بدون الناشر، وبدون الطبعة.
30- صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، بدون ذكر الطبعة، وبدون الناشر.
31- الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: 1 - 1968م.
32- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ضبطه وصححه، عبد الله محمود محمد عمر، الناشر دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1421هـ 2001م.
33- عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، 1415.

34– فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379.

35– فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر– الطبعة الأولى.

36– المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي– الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية،1403.

37– المعجم الأوس، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الناشر : دار الحرمين – القاهرة، 1415هـ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.

38– المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – الموصل، الطبعة الثانية، 1404 – 1983، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي.

39– المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ.

40– مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، طبعة دار الفكر، بيروت، طبعة 1412 هـ، الموافق 1992م.

41– مختصر الشمائل المحمدية لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتبة الإسلامية – عمان – الأردن.

42– مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995م.

43– مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم، إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي، المحقق: عبد المعطي قلعجي، دار النشر: دار الوفاء، الطبعة : الأولى، سنة الطبع: 1411هـ ، 1991م.

44- مشكاة المصابيح، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة : الثالثة - 1405 – 1985.

45- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م، تحقيق: طاهر حمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

46- نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م.

47- نيل الأوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.

ثالثا: كتب الفقه.

الفقه الحنفي.

48- الأشباه والنَّظائر على مذهبِ أبي حنيفةَ النُّعمان، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999م.

49- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.

50- البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

51- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، تحقيق، الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 1982، مكان النشر بيروت.

52- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الناشر دار الكتب الإسلامي، سنة النشر: 1313هـ، مكان النشر القاهرة.

53- تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994م.

54- شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، درر الحكام تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، مكان النشر: لبنان / بيروت.

55- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، الناشر: دار الفكر، بدون تاريخ الطبعة.

56- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، بدون التحقيق، الناشر دار الفكر، سنة النشر 1411هـ - 1991م.

57- اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، بتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر، المكتبة العلمية ببيروت لبنان، بدون الطبعة.

58- المبسوط للسرخسي، لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1421هـ 2000م.

59- المحيط البرهاني، لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، الناشر: دار إحياء التراث العربي.

الفقه المالكي.

60- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي تحقيق: عبدالمعطي امين قلعجي.، الناشر: دار قتيبة - دمشق | دار الوعي – حلب، الطبعة: الأولى 1414هـ - 1993م،

61- أحكام عقد البيع في الفقه الإسلام المالكي، لمحمد سكحال المجاجي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، عام: 1422هـ/2001م.

62- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية.

63- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، حققه : د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان، الطبعة: الثانية ، 1408 هـ - 1988م.

64- التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.

65- تهذيب مسائل المدونة المسمى (التهذيب في اختصار المدونة)، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي، تحقيق وتعليق : أبو الحسن أحمد فريد المزيدي.

66- توضيح الأحكام على تحفة الحكام، لعثمان بن مكي التوزري الزبيدي الشهير الشيخ السيدي، الطبعة الأولى بالمطبعة التونسية سنة: 1339هـ.

67- الجامع لمسائل المدونة، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء

التراث الإسلامي – جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434 هـ - 2013م.

68– حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ الطبعة.

69– الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق : محمد حجي، الناشر: دار الغرب، سنة النشر: 1994م، مكان النشر: بيروت.

70- الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير، بدون الناشر، وبدون الطبعة.

71- شرح حدود لابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقاق الإمام ابن عرفة الوافية، أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، (المتوفى 894هـ)، بتحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، الناشر: دار الغربي، القسم الثاني.

72– الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، ضبطه وصححه، قليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، سنة 1418هـ – 1998م،

73– الفروق، وبحاشيته ادرار الشروق على أنوار الفروق، للإمام الإمام القرافي، أحمد بن إدريس، أبن الشاط، بتحقيف: عمر حسن القيَّام، الناشر: موسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام 1424هـ/2003م.

74– الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : الثانية، 1400هـ/1980م.

75– كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1412، مكان النشر: بيروت.

76- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، المحقق: زكريا عميرات، الناشر: دار عالم الكتب، الطبعة: طبعة خاصة 1423هـ - 2003م.
77- مواهب الجليل من أدلة الخليل، للشيخ أحمد بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، بمراجعة: خادم العلم عبد الله إبراهيم الأنصاري، من مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، 1407هـ 1987م.

الفقه الشافعي.

78- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، تحقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، الناشر: دار الفكر، سنة النشر 1415، مكان النشر بيروت.

79- الأم مع مختصر المزني، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى 1400 هـ 1980م.
80- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
81- التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، للدكتور مصطفى ديب البغا، الناشر: دار الإمام البخاري، سنة النشر : 1398هـ 1978م، مكان النشر : دمشق، ص/267.
82- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
83- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 1417هـ -1996م، ،الطبعة: الأولى.

84– الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، المحقق: الشيخ علي حمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999م.

85– حاشية إعانة الطالبين، لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي، هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري.

86– حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، للعلامة الشيخ سليمان الجمل -رحمه الله-، دار النشر: دار الفكر – بيروت.

87– حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، لعبد الحميد الشرواني ولأحمد بن قاسم العبادي، ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة: الأولى.

88– روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1405هـ، مكان النشر: بيروت.

89– السراج الوهاج على متن المنهاج، للعلامة محمد الزهري الغمراوي، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، مكان النشر: بيروت.

90– الفتاوى الكبرى الفقهية، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، الناشر: دار الفكر.

91– فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين لعلي بن عبد الكافي السبكي، الناشر: دار المعارف، بدون طبعة.

92– فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير، لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي، بدون ناشر، وبدون الطبعة.

93– كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير، سنة النشر: 1994، مكان النشر: دمشق.

94– المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، بدون الناشر، وبدون الطبعة.

95– المنهاج، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، بدون الناشر، وبدون الطبعة، الجزء.

96– المهذب في فقه الإمام الشافعي، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، الناشر دار الفكر، سنة النشر، مكان النشر بيروت.

97– مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.

98– الوسيط في المذهب، لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر دار السلام، سنة النشر 1417هـ، مكان النشر القاهرة.

الفقه الحنبلي.

99– إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ-1991م.

100– بدائع الفوائد، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، بدون طبعة.

101– شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، الناشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993م.

102– شرح زاد المستقنع، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس.

103- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، سنة النشر 1996، مكان النشر بيروت ، الناشر عالم الكتب.

104- العدة شرح العمدة [وهو شرح لكتاب عمدة الفقه، لموفق الدين بن قدامة المقدسي]، لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، المحقق: صلاح بن محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م.

105- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لعبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر المكتب الاسلامي، مكان النشر بيروت.

106- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضِنَّاوي، الناشر: عالم الكتب بيروت لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1417هـ -1997.

107- المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، لعبد الكريم بن محمد اللاحم، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.

108- المغني لابن قدامة، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة، بدون طبعة.

109- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لإسحاق بن منصور المروزي، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،1425هـ/ 2002م.

110- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، الناشر: المكتب الإسلامي، سنة النشر 1961م، مكان النشر دمشق،

رابعا: كتب القضاء والسياسة الشرعية.

111- البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - 1418هـ - 1998م، الطبعة : الأولى، تحقيق : ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين.

112- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة، الناشر: دار المعرفة.

113- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: الدكتور أحمد مبارك البغدادي، الناشر: مكتبة دار ابن قتيبة – الكويت، الطبعة: الأولى 1409هـ – 1989م.

114- الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421 هـ - 2000م.

115- الإسلام والدستور، لتوفيق بن عبد العزيز السديري، الناشر: وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة: الأولى.

116- الإسلام وأوضاعنا السياسية، لعبد القادر عودة ، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، عام النشر: 1401 هـ - 1981م.

117- أخبار القضاة، لأبي بكر محمَّد بن خلف بن حيَّان بن صدقة الضَّبِّيّ البغدادي، الملَقَّب بِـ"وَكِيع"، صححه و علق عليه و خرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد، الطبعة: الطبعة الأولى عام 1366هـ=1947م.

118- أخطاء القضاة دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية، للدكتور عوض محمد عوض، وهو مقدمة من الكتاب بترجمته من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، بدون الطبعة، وبدون الناشر.

119– أدب القاضي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، بتحقيق محي هلال السرحان بغداد، 1393هـ – 1971م، مطبعة الإرشاد – بغداد، ص/156،

120– أدب القضاء، لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني المعروف بابن أبي الدم الشافعي، التحقيق والدراسة: الدكتور محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد ببغداد، الطبعة: الأولى، عام 1404هـ- 1984م.

121– التداول على السلطة التنفيذية، للدكتور محمد محمد علي الصلَّابي، الناشر: دار معرفة بيروت – لبنان، بدون الطبعة.

122– التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية، لمحمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، المحقق: عبد الله الخالدي، الناشر: دار الأرقم – بيروت، الطبعة: الثانية.

123– تاريخ التشريع الإسلامي، وتاريخ النظم القضائية في الإسلام، الناشر للدكتور أحمد شبلي،: مكتبة النهضة المصرية، بدون الطبعة.

124– تاريخ القضاء في الإسلام، الأستاذ للدكتور محمد الزحيلي، الناشر: دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، +دار الفكر دمشق سورية، الطبعة: الأولي عام 1415هـ الموافق: 1995م.

125– تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، ا الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م، الطبعة الأولى سنة: 1406هـ - 1986م.

126– تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، لأبي عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين، المحقق: قدم له: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، تحقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر - قطر/ الدوحة، الطبعة: الثالثة، 1408هـ.

127- حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، لمحمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، سنة النشر: 1416هـ، مكان النشر: الرياض.

128- خطأ القاضي وضمانه في الفقه الاسلامي والقانون، للدكتور محمد أمين محمد المناسية، محاضر كلية الشريعة الجامعة الأردنية، بدون الناشر.

129- روضة القضاة وطريق النجاة، للعلامة أبي القاسم على بن محمد بن أحمد الرجبي السمناني، حققها وقدم لها وترجم لمصنفها، المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة 1404هـ – 1984م.

130- السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة، للدكتور ضو مفتاح غمق، عضو هيئة التدريس غير متفرغ، أستاذ العلاقات الدولية، تم الطبع بشركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع.

131- السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، للدكتور نصر فريد محمد واصل، مفتي ديار المصرية، الناشر: المكتبة التوقيفية، الطبعة الثانية، 1403هـ.

132- السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، للدكتور عبد الفتاح عمرو، الناشر: دار النفائس الأردن، الطبعة: 1418هـ – 1998م.

133- السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، لعبد الوهاب خلَّاف، الناشر: دار القلم، الطبعة: 1408 هـ- 1988م.

134- السياسة الشرعية، لمناهج جامعة المدينة العالمية، كود المادة: GFIQ5203، المرحلة: ماجستير، الناشر: جامعة المدينة العالمية.

135- علاقة سلطة القضائية بالسلطة الإدارية في الدولة الإسلامية، لعبد الله بن حمد الفضيل، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي بجامعة أم القرى مكة المكرمة، عام 1402-1403هـ.

136- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، الطبعة الثانية 1427.

137- مآثر الإنافة في معالم الخلافة، لأحمد بن عليبن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري، المحقق: عبد الستار أحمد فراج، الناشر: مطبعة حكومة الكويت – الكويت، الطبعة: الثانية.

138- مبدأ استقلال القضاء في الدولة الإسلامية، لأحمد صيام سليمان أبو حمد، أصل الكتاب رسالة لنيل مرحلة الماجستير في القضاء الشرعي من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في غزة، في العام الجامعي 1426هـ-2005م.

139- مسؤولية القاضي عن الضرر الناشئ عن التقاضي في الفقه الإسلامي، لعبد الله بن عبد الوهاب النفيسة، رسالة مقدمة لحصول درجة الماجستير، في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لعام 1427م – 2006م.

140- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، لعلي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين، بدون الناشر، وبدون الطبعة.

141- النظام القضائي في الفقه الإسلامي، لمحمد رأفت عثمان، الناشر: دار البيان، الطبعة: الثانية 1415هـ1994م.

142- ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمؤمول الفترة الواقعة بين 12-13-14 ربيع الأول142هـ. الموافق 11-12-2006/4/13هـ. لعدد من العلماء والباحثين. قام بجمعها وتنسيقها: أبو إبراهيم الذهبي.

143- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد الكريم الزيدان، استاد متمرس بجامعة بغداد ورئيس قسمها بكلية الحقوق جامعة بغداد سابقا، الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة: الثانية،

144- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، لصالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان، الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1417 هـ- 1997م.

خامسا: كتب الفقه العام، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية.

145- الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، حققه وقدم له وخرَّج أحاديثه الدكتور أبو حمَّاد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: مكتبة الفرقان عجمان، الطبعة: الثانية 1440هـ 1999م.

146- الأحوال الشخصية في الإسلام، لأحمد نصر الجندي، الناشر: دار المعارف، بدون ذكر تاريخ الطبعة.

147- الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م.

148- التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد بن مدني بوساق، الناشر، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة، 1419هـ - 1999م.

149- شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، والنصارى، واليهود، للمحامي محمد فهر شقفة، دراسة قانونية فقهية مقارنة على ضوء الاجتهاد القضائي، بدون الناشر، وبدون الطبعة.

150- شرح الكوكب المنير، لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار، المحقق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 م.

151- شرح جمع الجوامع لابن السبكي، لجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، وهو شرح المحلي على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، بدون الناشر، وبدون الطبعة.

152- الضمان في الفقه الإسلامي، لعلى الخفيف، دار الفكر العربي سنة الطبعة 2000م.

153- الفتاوى المعاصرة، لدكتور يوسف القرطاوي، بتحقيق الدكتور حسام الدين خليل فرج، الطبعة الأولى 2021م.

154- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر والطباعة والتوزيع والنشر بدمشق، الطبعة: الثانية 1405هـ = 1985م.

155- فتاوى دار الإفتاء المصرية، جمع دار الإفتاء المصرية، بدون الناشر، وبدون الطبعة.

156- فتاوى الزرقا، الكتاب موجود في المكتبة الشاملة، بدون ذكر مؤلفه وناشرة وطبعته.

157- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1423هـ/2003م.

158- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414هـ - 1991م.

159- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى 1418هـ/1997م.

160- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، الدكتور عبد الكريم الزيداني الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1417هـ 1997م.

161- الموسوعة الفقهية الكويتية، الصادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، جزءا، الطبعة الثانية دار السلاسل – الكويت.

162- مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر،

سادسا: كتب المعاجم واللغة.

163- التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.

164- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

165- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة، 1407 هـ - 1987 م.

166- كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، الناشر : دار ومكتبة الهلال تحقيق: د.مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي.

167- لسان العرب، الناشر: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى.

168- المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية.

169- المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى . وأحمد الزيات . وحامد عبد القادر . ومحمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.

170- معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، للدكتور رجب عبدالجواد إبراهيم، الناشر: درار الأوقاف العربية القاهرة، الطبعة الأولى 1423هـ.

171- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م.

سابعا: كتب التراجم.

172- الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى – 1415 هـ.

173- الأنساب، لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، بدون ناشر وبدون الطبعة.

174- الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002م.

175-أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، دار النشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت / لبنان - 1987 م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. إحسان عباس.

176-أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين بن خليل بن ايبك الصفدي، المحقق: د.علي ابو زيد، د.نبيل ابو عمشة ، د.محمد موعد ،د.محمود سالم محمد، دار النشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر، البلد: بيروت /لبنان، دمشق /سوريا، الطبعة: الاولى، سنة الطبع : 1418هـ 1998،م.

177-أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير الناشر: دار الفكر – بيروت، عام النشر: 1409هـ - 1989م.
178- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي، دار النشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت – 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد المصري.
179-تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003 م.
180-تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، بدون الناشر وبدون الطبعة.
181- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى 1400هـ.
182- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، الناشر مير محمد كتب خانه، مكان النشر كراتشي.
183- سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة ، 1405 هـ / 1985م.
184-طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ.
185-الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لجم الدين محمد بن محمد الغزي المحقق: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997م.
186-معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة.

187- نزهة الناظر وقضاة الأمصار، لابن ملقن، تعليق وتحقيق وتقديم، مديحة محمد الشرقاوي، الناشر: مكتبة الثقافية الدينية بالقاهرة، الطبعة: 1996م.
188-نظم العقيان في أعيان الأعيان، جلال الدين السيوطي، دار النشر: المكتبة العلمية – بيروت.
189- الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أبيك الصدفي، ا المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث – بيروت، عام النشر:1420هـ- 2000م
190- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة :1971م.

ثامنا: المراجع العامة.

191-الأدب النبوي، محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخَوْلي، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: الرابع، 1423 هـ.
192- أنت والصومال، للدكتور راغب السرجاني، الطبعة الأولى سنة 1433هـ - 2011م الناشر: دار الكتب المصرية.
193-البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408، هـ - 1988م.
194- تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، الناشر: دار التراث – بيروت، الطبعة: الثانية _ 1387هـ.
195- السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، لعلي بن برهان الدين الحلبي، علي بن برهان الدين الحلبي، الناشر دار المعرفة، سنة النشر 1400، مكان النشر بيروت.
196- السيرة النبوية لابن هشام، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.
197- الكبائر، لمحمد بن عثمان الذهبي، الكبير الثانية والثلاثون، دار الندوة الجديدة – بيروت، بدون طبعة.

198- المقدمة، لابن خلدون، بدون الطبعة، وبدون الناشر.
199-الموسوعة العربية العالمية، أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني، ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية.
200-مسيرة الإسلام في الصومال الكبير، للشيخ عبدالله عمر نور، الطبعة الأولى سنة: 1425هـ، الموافق 2004م، الناشر: مطبعة مقديشو للطباعة والنشر، ص/7-9.

تاسعا: المواقع.

201- ar.m.wikipedio.or/wiki/
202- https://aceproject.org
203- https://alsomal.net/%D8.
204- .https://ar.wikipedia.org/wiki
205- https://ko-kr.
206- https://nohoudh-center.com
207- Thhps://www.alukah.net/shariat
208- www. https://raqeb.com.
209- https://www.aljazeera.net
210- .www.marefa.org

عاشرا: المجلات.

211- مجلة الدراسات الإسلامية، بدون ذكر سنة النشر.
212- مجلة العدل العدد(28).
213- مجلة جامعة سامراء، العدد34، السنة التاسعة، 2012م.
214- مجلة جامعة سامراء، العدد34، السنة التاسعة، 2012م.
215- مجلة كلية دار العلوم، العدد 142، سبتمبر 2022م.

216– مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، الجزء2، العدد31، تاريخ الإصدار، 2018/10/1م.

217– مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وهي مجلة معروفة تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

الحادي عشرة: المقابلات الشخصية.

الرقم	اسم الشخص المقابَل	مكان المقبلة	تاريخ المقابلة	الصفحة
1	سعيد عبد مومن	جرووى عاصمة الورية	2021/8/20م	124، 151، 155
3	عبد الرحمن أبشر	بوصاصو	2021/8/29م	147
4	عبدالرحمن أحمد محمد	جرووى	2023/1/23	253
5	عبد القادر سعيد عرش	قرطو محافظة كركار	2021/6/15م	25، 27 98، 140، 142،
6	عبد النورجامع حسين	جرووى	2023/1/28م	253
7	محمد حريد فارح	جرووى	2021/8/19م	29
8	نور عيس محمد	جرووى	2021/8/19م	253

الملاحق:

ملحق رقم (1) نموذج الاستبانة، وأسئلة المقابلة.

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة المؤتمر الإسلامي

الجامعة الإسلامية في أغندا

كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية

Organization of Islamic conference

ISLAMIC UNIVERSITY IN UGANDA

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES AND ARABIC LANGUAGE

الأخ الكريم | الأخت الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،، وبعد:

فأرفق لكم هذه الاستبانة والتي تشكل أداة علمية لجمع المعلومات لرسالة الدكتوراة بعنوان (خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي، دراسة تطبيقية على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، من 1998 إلى 2021م) بجامعة الإسلامية في أوغندا كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية – قسم الشريعة، وتهدف هذه الدراسة من التعرف مدى كثرة خطأ القاضي في الولاية، وأسبابه وآثاره المترتبة به، ثم بحث الحلول وعلاج هذه الظاهرة على ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.

وتفضلكم بالإجابة على هذه الاستبانة، ودقة ما تقدمونه من معلومات يمثل المحور الأساسي لنجاح هذه الدراسة – بعد توفيق الله جل وعلاه – علما أن المعلومات التي تدلون بها لن تستخدم الا للغرض العلمي لهذه الدراسة بإذن الله تعالى.

أشكر لكم سلفا حسن تعاونكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

أخوكم الباحث: محمو دبرى عيد.

كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية – قسم الشريعة بجامعة الإسلامية في أوغندا.

إشراف :

الأستاذ/ الدكتور كمال لادرع (المشرف الأساسي).

الأستاذ/ الدكتور: أحمد مبشر جالو (المشرف المساعد).

عنوان البحث: (خطأ القاضي وأثره في الفقه الإسلامي، دراسة تطبيقية على محاكم ولاية بُنْتِ لَانْدِ بالصومال، من 1998 إلى 2021م).

أولا:. البيانات الشخصية.

ضع علامة (صح) أمام الجملة الصحيحة الخاصة بك.

1- الجنس

ذكر ☐ أنثى ☐

2- العمر

ما بين 15 - 25 ☐

ما بين 26 - 35 ☐

ما بين 36 - 45 ☐

ما بين 46 - 55 ☐

فوق ذلك ☐

3- الحالة الاجتماعية.

متزوج ☐ غير متزوج ☐

4- آخر المؤهل العلمي:

أ) الإبتدائي ☐ ب) الإعدادي ☐ ج) الثانوي ☐

د) الجامعي ☐ هـ) غير ذلك ☐

7- هل رفعت دعوة قط إلى محكمة من محاكم الولاية قط؟

نعم ☐ لا ☐

8- إذا كانت الإجابة بنعم،

أ) ما هي نوع الدعوة؟

مدني ☐ جنائي ☐

ب) وكان الحكم.

صحيحا ☐ خطأ ☐ لا أدري ☐

ثانيا: المعلومات العلمية عن البحث (الأسئلة المحورية)

ضع علامة (صح) أمام الإجابة المناسبة لديك.

1- خطأ القاضي في ولاية ح بُنْتِ لَانْدِ اليا:

كثير ☐ متوسط ☐ قليل ☐ لا أدري ☐

2- أكثر الأخطاء تصيب:

النفس: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

المال: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

العرض: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

3- أنواع المحاكم في ولاية بُنْتِ لَانْدِ حاليا هي: الأولى والاستئناف والعليا، هل ترى مناسبا؟

نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

4- من أسباب خطأ القاضي في ولاية. بُنْتِ لَانْدِ

أ) الجهل بالدين: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ب) عدم الاجتهاد بالوصول إلى الحق: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ت) عدم المراقبة من الدولة: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ث) عدم مرتب الشهري المناسب: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ج) عدم تدريب القضاة على إجراءآت القضاء: نعم ☐ لا ☐

لا أدري ☐

ح) تدخل الحكومة في شؤون القاضي: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

5- من أسباب المخالفات الشرعية التي يقع القاضي في الولاية:

أ) أخذ الرشوة: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ب) الحكم بشهود غير موثوقين: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ت) الانحياز وعدم الحيادة: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

6- من طرق معالجة خطأ القاضي:

أ) عزل القاضي الذي وقع في الخطأ: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ب) منح القاضي مرتبا شهريا مناسبا: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

ت) تدريب القضاة وتأهيلهم: نعم ☐ لا ☐ لا أدري ☐

أسئلة المقابلة:

1- هل ترى أن القاضي في ولاية أ بُنْتِ لَانْدِ نه يقع على الخطأ؟

2- هل خطأ القاضي في الولاية حاليا كثير أم متوسط أم قليل؟

3- كيف ترى أن نعالج هذا الخطأ؟

4- ما هي أسباب خطأ القاضي في ولاية بنت لاند؟

5- هل هناك آثار مترتبة عن خطأ القاضي ؟

6- هل تعرف مثالا لذلك؟ اذكرني؟

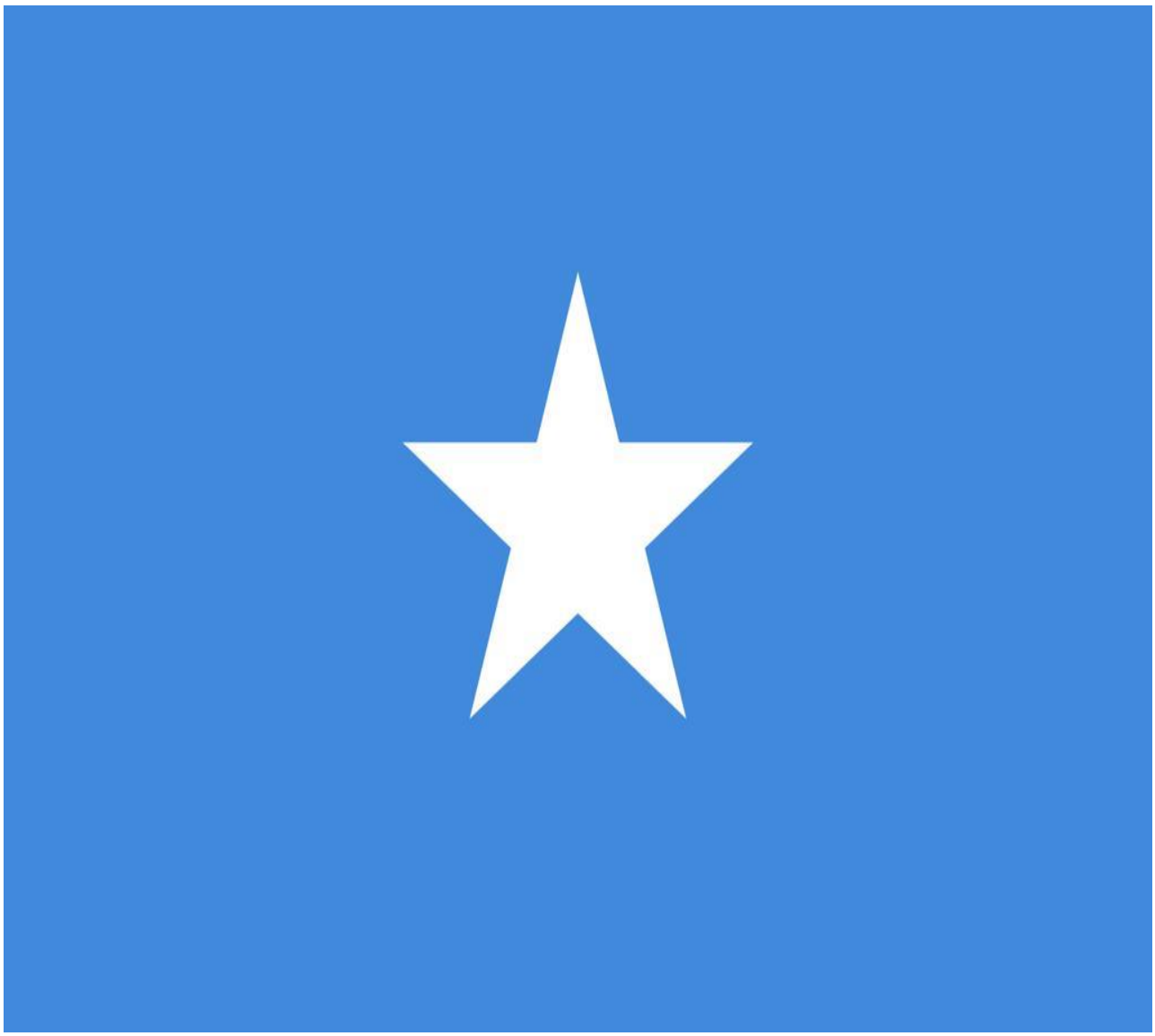
7- كيف ترى أن نعالج هذا الأثر المترتب عن خطأ القاضي؟

8- هل هناك طرق لمعالجة خطأ القاضي ومخالفاته الشرعية؟

الملحق الثاني: خريطة الصومال.



الملحق الثالث: علم الصومال.



الملحق الرابع: شعار الصومال.



الملحق الخامس: خريطة ولاية بنت لاند بالصومال.



الملحق السادس: علم الولاية.



الملحق السابع: شعار ولاية بنت لاند.

